فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

فتاوی الاصلیۃ
فی
المسائل الضروریۃ

ملا بابا

تالیف

ابو الفیض مولوی موسیٰ کلیم دانش
فاضل جامعہ اسلامیہ زرکری ہنکو

خیرونکی

تاج کتب خانہ
عبدالقدوس روڈ منان چوک
کوئٹہ بلوچستان

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

فتاوی الاصلیة

فی

المسائل الضروریة

(ملا بابا)

تالیف

ابو الفیض مولوي موسی کلیم دانش

فاضل جامعه اسلامیه زرګري هنګو

خپرونکی:

تاج کتب خانه

عبد القدوس روډ منان چوک کوئټه بلوچستان

٥٤١٢ ٨٤ ٢٣٢٤٢

کتاب پیژندنه

د کتاب نوم ..... فتاوی الاصلیه فی مسائل الضروریة

د کتاب مؤلف ..... ابو الفیض مولوي موسی کلیم دانش

کمپوزر ..... په خپله مؤلف

همکار ..... مولوي محمد یار جواد

چاپوونکي مکتبه .... تاج کتب خانه منان چوک کوئټه

د چاپ شمیر ..... (اول ځل)

یادونه:

ددې کتاب د چاپولو حقوق د مؤلف سره خوندي دي هیڅ شوک نشي کولای چې پرته د مؤلف له اجازې یې چاپ کړي.

بسم الله الرحمن الرحیم

تقریظ

دافغانستان داسلامي امارت دستري محکمي ددیوان جزاء رئیس وتلي اومنلي عالم نابغه عصر مولوي صاحب محمدصادق چه په قاري صاحب باندي شهرت لري.

الحمدلله الذي عمنا بالانعام واللطف وامرنا باليسر والتسهيل لابالتشديد والعنف والصلوة والسلام على مشرع الاحكام المنزل عليه خذالعفو وآمر بالعرف وعلى آله واصحابه الموصوفين باتباعه باكمل وصف اما بعد فاني قدطالعت هذاالكتاب المسمى باالفتاوى الاصليه الذي الفه مولويصاحب موسى كليم اخنذاده من ولايت غزني زنخان من سكان قرية قولسبزي في حوالي ولسوالي خروار فقدوجدتها حاوية على مسائل قوية مزينة بحوالات الماخذوحافلة للمسائل الضرورية موافقا لماعليه اهل الحق مشتملا على ماعليه الائمة الحنفية والمؤلف المذكور قدجدواجتهد في جمع الاشتات من كتب الثقات فلله دره وعلى الله اجره والله جعله نافعا لطلاب الاسلام ومقبولا بين الخواص والعوام واسئل الله ان ينفع بها جميع المسلمين وجعلها ذخرا لمؤلفه الفاضل وصلى الله على خير خلقه وزينة عرشه محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين

وانا العبد الاثيم قاري محمدصادق لوجري غفرالله لي ولوالدي حررت في ٢٤هلال ربيع الثاني ١٤٣٣هجري ٢٦دلو ١٣٩٠شمسي

بسم الله الرحمن الرحيم

تقريظ

دافغانستان اسلامي امارت دمرکزي مدرسة جامعه فاروقيه ممتازفاضل عالم جامع المعقول والمنقول مولوي صاحب عين الله خليل مهتمم مدرسه فاروقيه ملابابارحمة الله عليه واقع قولسبزي

نحمده ونصلي على محمدالذي جاهدالكفار والمنافقين وهدم اساس الكفر والجور والاعتساف وامرامته باالجهاد مع اليهود والنصارى الذين اسسوا بيان العداوة مع الاسلام والمسلمين عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين وعلى اله واصحابه الذين قاموا بنصرة الدين المستقيم

وبعد دمحترم مولوي صاحب موسى كليم دانش دفقهي مسائلو مجموعة فتاوى اصلية چه منسوبه ده بزرګ عالم اصل الدين چه مشهور په ملابابارحمة الله عليه ده مامطالعه کړه په علم کي لوخدمت اودشريعت په مسائلوکي بهترينه مجموعة ده ماخذونه ئي دفقهي معتمدکتابونه دي الله جل جلاله دي مصنف مولوي صاحب موسى کليم ته ثواب ددنيا واخرت ورکړي اوکتاب دي الله ج نافع کړي.

الخادم مدرسه فاروقيه ملابابارحمه الله مولوى عين الله ابوخليل)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وبعد دمحترم ورورمولوي صاحب موسى كليم دغه كتاب چه په فتاوى اصليه ملابابا باندي مسمى ده دملابابادمدرسي د جيد علماء اوداسي نوروعلماء کرامو ترنظر تيره شوي اومطالعه کړل شول.

نوچه په دغه کتاب کي کوم مسائل اواحکام راجمعه شوي دي هغه په مکمله توګه په معتمدواوقوي دلائلوباندي بنائسته شوي اودغه کتاب زمورږ دجامعي لپاره يولوي افختارده اومونږپه دي باندي ويارڅه الحمدلله په دي علمي خاندان کي داسي علماء شته چه هغه د دين په خدمت کي اخته دي اومونږ زيات مشکوريو چه دغه علمي مسئوليت ته په پاملرنه سره اودامام صاحب داصولومطابق ئي مسائل راجمعه کړي اودغه لوي خدمت يي کړي ده اومونږ دادعاکوو چه الله جل جلاله دي نومورې ته زيات توفيق ورکړي چه نوردين خدمت وکړي

(الحاج اخندازده صاحب حمدالله)

(مولوي صاحب عبدالنصير انصاري)

(مولوي صاحب محمدمير (عادل)

(مولوي صاحب احسان الله (عباسي)

(مولوي صاحب عثمان غني (مسلم)

مولوي صاحب کل الرحمان اخنذاده)

(مولوي صاحب محمداصيف (حنيف)

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

نحمده ونصلي على رسوله الكريم واله اصحابه واتباعه الحماة للدين القويم

امابعد حمداوثناء هغه ذات لره ده چه امت محمدي يي په قسم قسم نعمتونو سره مشرف کړي دي اودخپل دين دوسعت لپاره يي مختلف خلک پيداکړي چه دمثال په توګه مجاهدين مصنفين مولفين مبلغين اوداسي نورخودتولو مقصد يوده چه دالله ج دين اودنبي صلى الله عليه وسلم افعال اواقوال خپاره کړي

دمولف نوم مولوي موسى کليم بن محمدکبير اخنداده بن محمدرحيم اخنداده دغزني ولايت دزنخان دولسوالي دقولسبزي دکلي اوسيدونکي چه فراغت سندئي په مدرسه جامعه زرګري ضلع هنګو کي ترلاس کړي اومامولف دغه خپل کتاب چه په نامه دفتاوى اصليه ده ماخپل نيکه اصل الدين چه په ملابابا بآندي مشهورده اوهغه يولوي ولي الله ده چه کرامات يي په منطقه کي په هروخت کي ظاهره شوي نوماداخپل کتاب ورته منسوب کړو ترخودغه زمادکتاب ثوابونه زمورتولواسلافوته ورسيږي اومورددوي په اولادصالحه ووکي حساب شواوتاسولوستونکيوته هم داخواست کوم چه کله تاسي ددي کتاب مطالعه کوي نوزماپه حق کښي خپل لاسونه درب العلمين په دربارکي لپه کړي ترخوستاسودوعاګاني دبنده په حق کي دقبول ترمداره ورسيږي .

(هوالموفق الى كل خير والمثبت عليه)

(والمعين وهوالحسبي ونعم الوكيل)

العذر المعقول

ګرانواومحترموقارئنو حضراتوزماداخيال اوفکرنه ده چه زه مصنف اوليکوال ووپيژندل شم اونه يي اهل يم زماله بي علمي سره سره داخيال ده چه دخپل طاقت په اندازه ژبني جهادوکړم توښه داخرت جوړه کړم اويوخوک په ژوندکي ياترمرګ وروسته دعاراته وکړي اويايوحرف راڅخه قبول شي زماله ډيروخت څخه په زړه کي وو چه يوکتاب دفقهي مسائلوپه پښتوژبه سره وليکم اوهغه مسائل چه زياتي پيښدونکي دي اوجالبي مسئلي دي هغه يوځاي کړم نومادغه کتاب فتاوى اصليه کښي حتى الوسع محنت کړي چه په صحي توګه مسائل سره له دلائلو وليکم خوبياهم ددي مقولي په تقاضا (الانسان يساوق السهووالنسيان)اوهمدارنګه بل طرفته دفتنواودمصائبووخت ده غمونه ورځ په ورځ زياتيږي وطن مويرغلګرواشغال کړي علماء اوطالبان موشهيدان کيږي نوکه له ماڅخه غلطي شوي وي نوزماعذرونه قبول کړي

اوپه دوهم قدم کي که چاته په نظر باندي غلطي ورغله اوياقوي مسئله ورته معلومه وي نوله مونږسره دي رابطه قائمه کړي

(هوالموفق الى كل خير والمثبت عليه)

(والمعين وهوالحسبي ونعم الوكيل)

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل في بيان الوضوء

په مصنوعي سرباندي مسح کول جائزنه ده

(مسئله) په مصنوعي سرباندي مسح کول جائزنه ده ځکه داداسي کيږي لکه برسيره په جامه مسح کول.

(لومسحت على شعر مستعار لايصح لان المسح عليه كالمسح فوق غطاء الراس وهذا لايجزي في الوضوء (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ا ج ۱ ۷ ص)

که يوسړي اودس وکړي بياوروسته نوکان و اخلي

(مسئله) کـه يوسـړي اودس وکـړي بياوروسـته نوکـان واخلـي يابريـت واخلـي يادسرويښتان واخلي نودوباره داوداسه اعاده ورباندي نشته اوددغه ځاي مينځل هم نشته

(ومن توضؤ ومسح رأسه ثم جز شعره اونتف ابطيه اوقلم اظفاره اواخذ شاربه لم يكن عليه ان يمسح شيئا من ذلك الماء ولاان يجدد وضوؤه واليه اشار علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن هذا فقال ماازداد الاطهرا ونظافة (مبسوط ا ج ۱۸۲ ص)

(لايعاد الغسل للمحل بحلق لحيته اوشاربه اوكشط جلده كما لايعاد المسح بحلق شعر راسه (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ا ج ۱ ۷ ص)

د غوښي په پيچکاري لګولوسره اودس نه ماتيږي

(مسئله) د غوښي پـه پيچکاري لګولوسـره لږوپنـه راوزي پـه دغـه وپنـه سـره اودس نه ماتيږي ځکه هغه وپنه دومره کمه وي چې دبهيدلووړنه وي اوکه دومره وينه ورسره راووته چې وبهيده نوبيا اودس ماتيږي اوکچيري پيچکاري دوښي دښکلولپاره استعمال شي نواودس ورباندي ماتيږي

اذاخرج من الجرح دم قليل فمسحه ثم خرج ايضا ومسحه فان كان الدم بحال

لوترک ماقد مسح منه سال انتقض وضوءه وان كان لايسيل لاينتقض وضوءه القراداذامص عضوانسان فامتلأ دما ان كان صغير الاينقض وضوءه كمالومصت الذباب اوالبعوض وان كان كبير اينقض وكذا العلقة اذامصت عضو انسان حتى امتلأت من دمه انتقض وضوءه كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِي (الهندية ا ج ۱ ص)

که څوک دقران کريم دتلاوت په نيت تيمم وکړي

(مسئله) که څوک دقران کريم دتلاوت په نيت تيمم وکړي په هغه تيمم لمونځ نه شي کولاي:

ولوتيمم لقراءة القرآن عن ظهر القلب اوعن المصحف أولِزِيَارَةِ الْقُبُورِ أولِدَفْنِ الْمَيِّتِ أولِلأَذَانِ أو للاقامة أولِدُخُولِ الْمَسْجِدِ أولِخُرُوجِهِ بِأَنْ دخل الْمَسْجِدَ وهو مُتَوَضِّئٌ ثُمَّ احدث أو لَمَسَ الْمُصْحَفَ وصلى بذلك التيمم قال عامة العلماء لايجوز كذا فتاوى قاضى خان (الهندية ا ج ۲۶ ص)

کچيري يوسړي مريض وي اوداوداسه طاقت نلري

(مسئله) کچيري يوسړي مريض وي اوداوداسه طاقت نلري خودغه شخص خادم يازوي يااجير موجود ولري نوده ته تيمم نه ده روا بلکه دغه مذکور خلک به اودس ورکوي (حاصل مافيه انه ان وجد خادما اي من تلزمه طاعته كعبده وولده واجيره لايتيمم اتفاقا (ردالمحتار ا ج ۴۴۲ ص)

کچيري ديوه سړي دواړه لاسونه شل وي

(مسئله) کچيري ديوه سړي دواړه لاسونه شل وي اوتوان داوداسه اودتيمم ونلري نودغه شخص به دواړه لاسونه په ځمکه وومښي اومخ به په ديواله باندي ومښي لمونځ به کوي پريژدي به ئي نه.

وَلو شلت يداه يمسح يده على الأَرضِ ووجهه على الْحَائِطِ ويجزيه ولا يدع الصلاة هكذا فِي الذَّخِيرَةِ (هنديه ا ج ۲۶ ص)

كه بل چامريض ته تيمم وركولو

(مسئله) كه بل چامريض ته تيمم وركاوو نودري ضربه به وركوي يو لپاره دمخ بل لپاره دښي لاس اوبل لپاره دچپ لاس اونيت به مريض كوي كه نيت ونكړي بياهم نه ده روا.

فلويمه غيره يضرب ثلاثا للوجه واليمنى واليسرى (جامع الرموز ا ج٦٨ص (مريض يممه غيره فالنية على المريض دون المتيمم (هنديه ا ج٢٦ص

كه يو سړي په اوداسه كي په خوله اوبه تيري كړي

(مسئله) كچيري يو سړي په اوداسه كي په خوله او په پوزه اوبه تيري كړي نو كه په غسل كي پاته شي هم باك نشته

(غسل الفم والانف في الغسل فرض اجتهادي ويكفى وجودهما في الوضوء عن تحصيلهما في اول الغسل) (طحطاوي على مراقي الفلاح ٥٥)_١٠٢)

غسل كول له اوداسه څخه كفايت كوي

(مسئله) غسل كول له اوداسه څخه كفايت كوي بيادوباره ورته ضرورت نشته

(اتفق اهل المذاهب الاربّعة على ان الغسل يكفي عن الوضوء لانه اعم منه (جامع الفوائد ٦ص (جامع للاحكام الاجماعية بحواله فتح الرباني ٥٧ص)

كه يوكس جنب وي هغه ته دغسل په شروع كې بسم الله ويل

(مسئله) جنب ته دغسل په شروع كي بسم الله ويل لپاره دشروع دعمل اودرود ويل اونوري دعاګاني اوتسبيح اوتهليل ويل جوازلري

(سئلت عن الجنب هل يجوز له حال الجنابة الذكر والتسبيح والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم (فالجواب نعم ومثل الجنب الحائض والنفساء كما في ملتقى الابحر (كامليه ١١ص)

كه په غسل كي يوځاي وچ پاته شي

(مسئله) كه په غسل كي يوځاي وچ پاته شي د هغه ځاى مينځل كافى دى

دوباره غسل كولو ته ضرورت نشته كه فرض لمونځ ئي په دغه حال كي كړي وي اعاده به كوي كه نفل يي كړي وي اعاده نشته

لوتركها اي ترك المضمضة اوالاستنشاق اولمعة من اي موضع كان من البدن ناسيا فصلى ثم تذكر ذلك يمضمض اويستنشق اويغسل اللمعة ويعيد ماصلى ان كان فرضا لعدم صحته وان كان نفلا فلا لعدم صحة شروعه (حلبى كبير ٥٠ص ٤٤ص)

كچيري يوه ښځه پريشن شي

(مسئله) كچيري يوه ښځه پريشن شي اوبچي دپريشن په واسطه ځيني خارج كړي نوددي ښځي وينه كچيري له زخم څخه ووزي بيانفاسه نه ګرځي او كچيري له خپل اصلي محل څخه وينه خارجه شي بيانفاسه ګرځي

فلوولدته من سرتها ان سال الدم من الرحم فنفساء والافذات جرح وان ثبت له احكام الولد وقال ابن عابدين وان ثبت له احكام الولد اي فتنقضى به العدة وتصير الامة ام ولد (ردالمحتار ا ج٥٤٥ص)

كچيري يوسړي له موزولاندي جوراب په پوښو كړي

(مسئله) كچيري يوسړي له موزولاندي جوراب په پښو كړي نوپه موزو مسح رواده وفي البحر وكذا الخف فوق اللفافة يدل عليه مافي غاية البيان من ان ماجاز المسح عليه اذالم يكن بينه وبين الرجل حائل كخف اذاكان تحته خف اولفافة فهذا الصريح في ان اللفافة على الرجل لاتمنع المسح على الخف فوقها وايضا يقول بعد ذكر الاختلاف في الجواز وعدمه ومنهم من افتى بالجواز وهو الحق لما قدمنا عن غاية البيان

(وايده العلامه ابن عابدين الشامي رح في منحة الخالق على البحر بقول الشارح المنية يعلم منه جواز المسح على خف لبس فوق مخيط من كرباس اوجوخ اونحوهما ممالا يجوز عليه المسح (بحر الرائق ا ج٣١٥ص)

اذان کول په جماعت کي جائزده

(مسئله) اذان کول په مسجد کي ځيني علماؤ مکروه بللي دي خو جامع الرموز وائي چه اذان کول په مسجد کي جائزدي په جلابي کي وائي چه اذان به په مسجد کي کوي يا په داسي ځاي کي چه حکم د مسجد ولري په داسي جاي کي به اذان نه کوي چه د مسجد څخه لري وي او د قاضي خان له قول څخه کراهيت معلوميږي

(وبأن لايؤذن في المسجد فانه مكروه_لكن في الجلابي انه يؤذن في المسجد اومافي حكمه لافي البعيد منه (جامع الرموز ا ج ١٢٣ص)

(وينبغي ان يؤذن على المؤذنة اوخارج المسجد ولايؤذن في المسجد (قاضي خان ا ج ٣٨)

فصل في بيان الصلوة

مکروه په لغت کې (بد) ته وايې او په اصطلاح کې هغه څه ته وايي چې د هغه منع والي په صحيح دليل سره ثابت شوی وي خو په مقابل کي يې د اباحت دليل موجود وي او مکروه په دوه ډوله دي

۱-مکروه تحريمي: هغه ته وايي چې حرمت يې په صحيح دليل سره ثابت شوی وي چې په کولو کې ئې ګناه شته مګر منکريې کافر نه بلل کيږي

۲-مکروه تنزيهي: هغه ته وايي چې د هغه په نه کولو کې ثواب وي او په کولو کې يې عذاب نشته مګر کونکي ئې بد ګڼل کيږي

(والفاصل بين الكراهتين ان كان الاصل فيه الحرمة فان سقطت لعموم البلوى فتنزيه كسئور الهرة والافتحريم كلحم الحمار (ردالمحتار ٩ ج ٥٥٧ص

په لمانځه کي د داخليدو لپاره دوه شيان شرط دي

(مسئله) په لمانځه کي د داخليدو لپاره دوه شيان شرط دي اول جملة تامه به واي اوبل به يې په قيام کي يا قيام ته نزدي وايي نو کچيري له امام سره الله ووائي او اکبر مخکي ووائي يا الله تر امام څخه مخکي ووائي او اکبر له امام سره ووايي او يا

امام په رکوع کي پيدا کړي لفظ د الله په قيام کي ووايي او اکبر په رکوع کي ووايي نو شروع يې نه صحيح کيږي

قال وجوبا الله اكبر ولايصير شارعا بالمبتداء فقط كالله ولا باكبر فقط هوالمختار فلوقال الله مع الامام واكبر قبله اوادرك الامام راكعا فقال الله قائما واكبر راكعا لم يصح في الاصح كما لو فرغ من الله قبل الامام (در المختار ٢ ج ٢١٨ص)

د سهار له فرضو څخه مخکي دوه رکعته سنت موکد دي

(مسئله) د سهار له فرضو څخه مخکي دوه رکعته سنت موکد دي په کور کي دي وکړي او که يې په کور کي ونکړو نو بيائي کچيري په مسجد کي کول که جماعت ولاړوي نو بيا دي په صف کي نکوي بلکه د جماعت له دروازي سره دي وکړي که جاي وو او يا دي دژمي او دوبي په جماعت کي وکړي او يا دي د صف شاته دستني خواته چه ګوښه وي وو دي کړي او که په مسجد کي ګوښه ځاي نه وو نو بيا دي په صف کي نکوي ځکه چه پريښودل د مکروه مخکي دي په کولو د سنتو باندي اوتر تولو سخت ممانعت داده چه په صف کي وکړي له هغه وروسته ممانعت چه د صف شاته ئي وکړي نو چه څومره اندازه له صف څخه لري کيږي هغومره اندازه يې ممانعت سپکيږي او چه څومره نژدي کيږي هغومره يې ممانعت سختيږي

(اذلم يكن عند بابه مكان لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسه وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة والحاصل أن السنة في سنة الفجر أن يأتي بها في بيته وإلا فإن كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفي إن كان للمسجد موضعان وإلا فخلف الصفوف عند سارية لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام في أحدهما ذكر في المحيط أنه قيل لا يكره لعدم مخالفة القوم وقيل يكره لأنهما كمكان واحد قال فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل قال في النهر وفيه إفادة أنها تنزيهية اه (ردالمحتار ٢ ج ٦١٨ص)

كه غالب گمان وو چه امام به ترسلام څخه مخكي ونيسم

(مسئله) كه غالب گمان يي داوو چه امام له سلام څخه مخكي يعني التحيات نيولاي شم نو سهار سنت دي نه پريږدي كه څه هم دواړه ركعاتونه ورځني تيريږي او كه غالب گمان يي داوو چه التحيات نشم نيولاي بيادي سنت پريږدي اويو روايت ده چه كه ركعت نيولاي شي بيا دسنت وكړي او كه نه وي بيادي ترك كړي

قوله (قبل التشهد) أي إذا رجا إدراك الإمام والتشهد لا يتركها بل يصليها وإن علم أن تفوته الركعتان معه (ردالمحتار ٢ج٦١٦ص)

(وسيأتي في باب ادراك الفريضة قلت وسنذكر هناك تقوية ما اعتمده المصنف عن ابن الهمام وغيره (ردالمحتار ٢ج٥٠ص)

په ازدحام كي كه يولمونځ كونكي دبل لمونځ كونكي په شاه سجده وكي

(مسئله) په وخت دازدحام كي كه يولمونځ كونكي دبل لمونځ كونكي په شاه باندي سجده ولگوي جائزده خوپه دي كښي پنځه شرطونه دي

١_ چه دوهم شخص به هم لمونځ كونكي وي

٢_ چه په لمانځه كي به سره شريك وي

٣_ چه په مابين كي به ددوي دواړو فرجه نه وي

٤_ دسجده كونكي ځنګنون به هم په ځمكه باندي وي

٥_ ددوهم شخص سجده به هم په ځمكه باندي وي

خو ترتيولو شه خبره داده چه تاخير وكړي ترڅو ازدحام لري شي

(وان سجد للزحام على ظهر مصل صلاته التي هو فيها جاز للضرورة وان لم يصليها بل صلى غيرها اولم يصل اصلا اوكان فرجة لايصح وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الارض وشرط في المجتبي سجود المسجود عليه على الارض فالشروط خمسة وفي الكلام اشارة الى ان المستحب التاخير الى ان يزول الزحام كما في الجلابي (درالمختار مع ردالمحتار ٢ج٢٥٦ص)

كه امام په جهري لمونځ كي خطاشي

(مسئله) كه امام په جهري لمونځ كي سهوه شي قرائت خفيه شروع كړي نو بيا چه كله ورپه ياد شي نوله هغه ځاي څخه دي شروع وكړي اعاده دي نكوي

سها الامام فخافت في الجهرية ثم تذكر يجهر بالسورة ولا يعيد ولو خافت بآية او اكثر يتمها جهرا ولا يعيد (كبيري شرح المنيه ٥٣٣ص)

په مړي باندي لمونځ كول په تابوت كي

(مسئله) په مړي باندي لمونځ كول په تابوت كي او په كټ كي رواده ولو صلى على ميت وهو في التابوت او على النعش يجوز بلا خلاف مجمع البحرين في جواهر الفتاوى الميت اذا صلى عليه وهو في تابوت اوتخت اونعش يجوز ولا يكون الحائل مانعا بل هذا ليس بحائل (جامع الفوائد ٦٣:٦٤ص)

(**فائده**) برزير نعلين استاده جنازه كند روا باشد (جامع الفوائد)

لو كانت الارض نجسة فخلع نعليه فقام وصلى جاز (النوازل ١٦ص

په نفلوكي چه دخلورو ركعات نيت وكړي

(مسئله) په سنتو غير موكدو كي او په نفلو كي چه دخلورو ركعاتو نيت وكړي نو په اوله قاعده كي به درود چه اللهم صلي ده او دعا چه اللهم ربنا ده وائي او كله چه قيام ته ولاړشي نو سبحانك اللهم دي هم وو وائي او اعوذ بالله دي هم وو وائي

(وفي البواقي من ذوات الاربع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويتعوذ ولو نذر الان كل شفع صلاة (درالمختار ٢ج٥٥٢ص

په طياره كي لمونځ كول

(مسئله) په طياره كي لمونځ كول جواز لري د ضرورت په وخت كي چه د قضا كيدو ويره وي نو كه ئي په ولاړي نشواي كولاي نو بيادي په ناسته وكړي ځكه چې په شريعت كي نه تنها كعبې ته بلكه دهغې برابر فضاته د قبلې درجه ورکړل

شوي چې له جګ اوهسک ځای نه هم لمونځ اداکیدلای شي

الصلاة في السفينة ومثلها الطائرة والسيارة تجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدا ولو بلا عذر عند ابي حنيفة رح ولكن بشرط الركوع والسجود وقال الصاحبان لاتصح الا لعذر وهو الاظهر والعذر كدوران الراس وعدم القدرة على الخروج (الفقه الاسلامي ٢ج١٠٧٠ص)

(فلو صلى في الجبال العالية والابار العميقة السافلة جاز كما جاز على سطحها وفي جوفها

(فتاى) فلو كان المعتبر البناء لا العرصة لم يجز ذلك (ردالمحتار ٢ج١٤١ص)

(وكذلك الحكم في الطائرة الكبيرة اذا امكنه القيام ووجد مكانا يتسع للصلاة وامن من الاهتزاز والاضطراب فيصلي قائما بركوع وسجود واستقبال قبلة والأصلي في مقعده مومئا بالسجود والركوع (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ١ج٢١٦ص)

كه يوڅوک په مابنام کي له امام سره په دريم رکعت کي شريک شي

(مسئله) كه يوڅوک په مابنام کي له امام سره په دريم رکعت کي شريک شي امام سلام وګرځوي دغه نفر به جګ شي نوورسته دواړه رکعتو کي به ناسته کوي اوکه جګ شو قيام ته بيا سجده سهو وربانديې نشته

همدارنګه حکم دڅلورو رکعاتو هم ده يعني چه يو رکعت له امام سره ونيسي نو په باقي رکعتو کي به اوله قاعده کوي او په بل رکعت کي به قيام ته ځي اودغه دواړو رکعتو کي به قرائت وائي او اخيري رکعت کي که قرائت وونه وائي هم باک نشته خو قرآت ويل شه کارده

(ويقضى اول صلاته في حق قراة واخرها في حق التشهد فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة والسورة والتشهد بينهما در المختار وفي الرد وقوله والتشهد بينهما قال في شرح المنيه ولو لم يقعد جاز استحسانا لا قياسا ولم يلزمه سجود السهو لكون الركعة اولى من وجه (ردالمحتار ٢ج٤١٨ص

(ولو ادرك ركعة من الرباعية فعليه ان يقضى ركعة يقرآ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد

ويقضى ركعة اخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقرآة افضل (هنديه ١ج٩١ص)

سوال درنماز جنازه قبل ازسلام

(مسئله) سوال درنماز جنازه قبل ازسلام بعد از تكبير رابع دستها كشادن بايد يا بعد ازسلام بينوا توجروا اجرا عظيما؟

(جواب برقول صحيح بعد تكبير رابع قبل ازسلام دستها كشادن بايد زيرا كه بعد تكبير رابع هيچ ذكر مسنون باقي نماند على الصحيح

(فالصحيح ان يحلل اليدين ثم يسلم تسليمتين كذا وجدت في الظهيرية عن المصفي والخانيه والذخيرة (قاسميه ٥٢ص)

په يو شخص باندي سجده سهو وي

(مسئله) په يو شخص باندي سجده سهو وي نو په سلام ګرځولو کي اختلاف ده بعض واي دواړو خواووته به سلام ګرځوي او بعض واي يوه طرف ته به سلام ګرځوي اودغه دوهمه رايه علامه شامي رحمة الله عليه مختاره کړي ده

(وعليه لو اتى بتسليمتين في السهو سقط عنه السجود قلت وعليه فيجب ترك التسليمة الثانية (ردالمحتار ٢ج٦٥٣ص)

(سلام را فقط بطرف يمين بدهد كه اين قول جمهور است وهو الاكثر تصحيحا وهو الصواب بلكه صاحب در المختار وشامي بنابر همين قول معتمد تصريح نموده اند كه اگر كسي در سجده سهو از هردو طرف سلام داد سجده سهو از وساقط شد كه انرا ندهد بلكه اعاده نماز نمايد (قاسميه ٢٥ص

كه امام دری ایاته وېلي وي او مقتدي فتحه ورکړي

(مسئله) كه امام دری آياته وېلي وي او مقتدي فتحه ورکړي لمونځ نه فاسديږي او نه سجده سهو ته ضرورت شته بلكه غوره داده چې كله امام دری آياته ويلي وي وروسته ورڅخه هيرشي نو فوراً دې ركوع ته لاړشي

بخلاف فتحه على امامه فانه لا يفسد مطلقاً لفاتح واخذ بكل حال قوله بكل حال اى

سواء قرأ الامام قدر ماتجوز به الصلوة ام لا انتقل الى اية اخرى ام لا تكرر الفتح ام لا هوالاصح (ردالمحتار ٢ ج ٤٦١ ص)

مسبوق به سجده سهوه کوي له امام سره

(مسئله) مسبوق به سجده سهوه کوي له امام سره بيدون له سلامه يعني سلام به نه ګرځوي کچيري په قصد سره سلام وګرځوي لمونځ فاسديږي اوکه په هيره سلام وګرځوي نوکه مخته وويا متصل له امام سره نوبياسهوه وربانديې نشته اوکه ئي وروسته دامام له سلام څخه سلام وګرځاوه بياسهوه وربانديې شته خوغالب سجده سهو وربانديې شته ځکه بلکل برابر سلام له امام سره نادرده

(ولوسلم ساهيا ان بعد امامه لزمه السهو والا لا قال ابن عابدين قيد به لانه لوسلم مع الامام على ظن ان عليه السلام معه فهو سلام عمد فتفسد كما في البحر وان سلم معه اوقبله لايلزمه لانه مقتد في هاتين الحالتين قلت يشير الى ان الغالب لزوم السجود لان الاغلب عدم المعية وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له (ردالمحتار ٢ ج ٤٢٢ ص)

کچيري مسبوق له امام سره سهوا سلام وګرځوي

(مسئله) کچيري مسبوق له امام سره سهوا سلام وګرځوي اوپه خپل مخ باندي لاس تيرکړي لکه دادخلکو عادت هم ده اوبيا وروسته وريادشي چه له ماڅخه يوڅه لمونځ پاته ده نوداعمل کثيرده لمونځ به له سره اعاده کوي

(سلم المسبوق ساهيا مع الامام ومسح بيديه على جبهته كماهو العادة ثم تذكر ماعليه قالوالايبنى لانه وجد عمل كثير (غياثيه ٢٢ ص)

په سجده کي دپښولګول ضروري دي

(مسئله) په سجده کي دپښوپه لګولو کي دري قوله دي په مشهورروايت کي دپښولګول په سجده کي فرض دي اوراجح قول داده چه واجب دي اويو قول راغلي ده چه سنت دي کچيري يوه پښه ولګوي يا يوه ګوته ولګوي روا ده خوسره له کراهيت

او کچيري دواړه پښي جګي کړي نولمونځ يې نه صحيح کيږي ځکه سجده لپاره دتعظيم وي اوچه دواړه پښي جګي کړي داسي ښکاريږي لکه مستي چه کوي نوپه تعظيم کي خلل راځي.

وقدمنا ان في وضع القدم ثلاث روايات الفرضية والوجوب والسنة وان المراد بوضع القدم وضع اصابعها ولوواحدة وان المشهور في كتب المذهب الرواية الاولى وان ابن امير حاج رجح في الحلية الثانية

لان وضع اصبع واحدة منهما يكفي كما ذكره بعده وافاده انه لولم يضع شيئا من القدمين لم يصح السجود واما اذا رفع قدميه في السجود فانه مع رفع القدمين بالتلاعب اشبه منه بالتعظيم والاجلال (ردالمحتار ٢ ج ٢٥٨ (ردالمحتار ٢ ج ١٦٧

کچيري په سجده کي دپښوڅپړي ولګولي

(مسئله) کچيري په سجده کي دپښوڅپړي ولګولي اوګوتي شاته ايستلي وي اوجاي تنګ وي رواده اوکه دغه عمل هلته وکړي چه مکان تنګ نه وي بيامکروه ده

ولووضع ظهر القدم دون الاصابع بان كان المكان ضيقا اووضع احداهما دون الاخرى لضيقه جاز كمالوقام على قدم واحد وان لم يكن المكان ضيقا يكره (ردالمحتار ٢ ج ٢٥١ ص

که يوشخص په اوله قاعده کي په هيره سره جګ شو

(مسئله) که يوشخص په اوله قاعده کي په هيره سره جګ شو اوبيابيرته راووګرځيده نوپه دي کي اختلاف ده څوک واي لمونځ فاسديږي اوبعض وائي چه لمونځ نه فاسديږي اوعلامه شامي رحمة الله عليه دغه دوهمه رايه مختاره کړي

(وان عاد الساهي عن القعود الاول اليه بعدما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته وارجحهما عدم الفساد (طحطاوي ٢ ج ٦٥ ص)

(وقال صاحب البحر والحق عدم الفساد (ردالمحتار ج ٥٤٠ ص ٦٦٢ صد

له يوچا څخه ټول تشهد اوياهم يوه برخه پاته شو

(مسئله) له يوچا څخه ټول تشهد اويا هم يوه برخه پاته شو سجده سهوه وربا ندي

واجبيږي (ومنها) التشهد فاذا تركه فى القعدة الاولى او الاخيرة وَجَبَ عليه سُجُودُ السَّهْوِ

وكذا اذا ترك بعضه كذا فى التبيين (الهندية ١ ج ١٢٧ص

د سستي له امله لوځ سر لمونځ کول مکروه دي

(مسئله) دسستي له امله لوځ سر لمونځ کول مکروه ده او که څوک دعاجزي

بنکاره کولو په نيت کله ناکله لمونځ سرتور وکړي پروا نه لري خو بيا هم په پټ سر لمونځ

کول بهتر ده

ويكره ان يصلى حاسراً راسه ولا باس به اذا فعله تذللاً وخشوعاً وفى قوله لا باس اشارة الى

ان الاولى ان لا يفعله لان فيه ترك اخذ الزينة المامور بها مطلقاً فى الظاهر (حلبى كبيرى ٣٠٥ص)

کچيري لمونځ کونکي چوپانه اغوستي وي

(مسئله) کچيري لمونځ کونکي چوپانه اغوستي وي نو ترلستونې څخه به

ضرور لاس وباسي که يې لاس ورڅخه خارج نکړوپه دي کې اختلاف ده بعض مکروه

بولي او بعض مکروه نه بولي خو صحيح خبره داده چه مکروه ده او ابو جعفر صاحب

ذکر کړي کچيري لاس ترلستونې خارج کړي او تنې نوي ترلي اويائي ملانوي ترلي

بيا هم کراهيت شته ځکه داله سدل سره مشابهت لري

المصلي اذا كان لابسا شقة اوفرجي ولم يدخل يديه اختلف المتاخرين في الكراهة

والصحيح الذي عليه قاضيخان والجمهور انه يكره لانه اذا لم يدخل يديه في كميه صدق

عليه اسم السدل بل ذكر ابو جعفر انه لو ادخل يديه في كميه ولم يشد وسطه اولم

يزر ازراره فهو مسئ لانه يشبه السدل (ردالمحتار ٢ ج ٤٨٩ص)

په خولي کي لمونځ روا ده بي له کراهية څخه

(مسئله) په خولي کي لمونځ کول روا ده بي له کراهيت څخه او په پټکي کي

لمونځ کول مستحب ده

(والمستحب ان يصلى في ثلاثة اثواب ازار وقميص وعمامة ولو صلى في ثوب واحد

متوشحا به جميع بدنه كما يفعله القصار في المقصرة جاز من غير كراهية مع تسير وجود

الطاهر الزايد ولكن فيه ترك الاستحباب (حلبى كبيرى ٣٣٧ص

(من الواقعات الامامة مع القلنسوة بغير عمامة ليس بمكروه وما رواه بعض الناس

فهو افتراء لا يسمع عند علمائنا برجندي (جامع الفوائد ٢٦ص)

(واعلم ان الصلاة في ثلثة اثواب مستحبة عندنا الرداء والازار والعمامة ولا تكره

ولو تنزيها بدون العمامة وان كان اماما (العرف الشذي ١ ج ٨٤ص)

چه کوم لمونځ سره له کراهيت تحريمي اداشي

(مسئله) چه کوم لمونځ سره له کراهيت تحريمي اداشي نو دهغه لمانځه راګرځول

واجب دي او که کوم لمونځ له مکروه تنزيهي سره اداشي نو دهغه راګرځول مستحب دي

وكذا كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها والحق التفصيل بين كون تلك

الكراهة كراهة تحريم فتجب الاعادة او تنزيه فتستحب (ردالمحتار ٢ ج ١٨٣ص)

دفرضو په دوو ورستيو رکعتونو کې د الحمدلله نه وروسته

(مسئله) دفرضو په دوو ورستيو رکعتونو کې د الحمدلله نه وروسته چه سورت

وواي په دې صورت کې د احنافو ترمينځ اختلاف ده

بعض وائي د تاخير په وجه سره سجده سهوه نه لازميږي او دا قول صحيح قول ده

ځکه د فرضو په وروستيو دوو رکعتونو کې د الحمدلله ويل سنت دي او د سورة ضم

کول واجب نه دي خو قصداً داسې کول ښه کار نه ده د سنتو خلاف دي مګر منيه او شرح

المنيه بيا ليکي په دې صورت کې سجده سهوه لازميږي ځکه دلته تاخير د رکوع وشو

او په تاخير د فرضو سره سهو لازميږي.

قال فى منيه وشرحها فان ضم السورة الى الفاتحة ساهياً يجب عليه سجدتا السهو فى

قول ابي يوسف لتاخير الركوع عن محله وفى اظهر الروايات لا يجب لان القرآة فيهما

مشرعة من غير تقدير والاقتصار على الفاتحة مسنون لاواجب الى ان فلا ينافى كونه خلاف اولى كما افاد فى الحلية (ردالمحتار ٢ج)١٨٦ص)

په لمانځه کې که څوک قرانکريم قصداً بې ترتيبه وواي

(مسئله) په لمانځه کې که څوک قرآنکريم قصداً بې ترتيبه وواي داسې چې په اول رکعت کې د قريش سورت اوپه دوهم رکعت کې د الفيل سورت وواي لمونځ مکروه کيږي خو فاسديږي نه او که په هيره سره داسې کاروکړي هيڅ باک نه لري

(وان يقرا منكوسا بان يقرا في الثانية سورة اعلى مما في الاولى لان ترتيب السور في القراة من واجبات التلاوة (قوله ثم ذكر يتم افاد ان التنكيس اوالفصل بالقصيرة انما يكره اذا كا عن قصد فلو سهوا فلا (ردالمحتار ٢ج ٣٣٠ص

کچيري يوسړي په اول رکعت کي قل اعوذ برب الناس وواي

(مسئله) کچيري يوسړي په اول رکعت کي قل اعوذ برب الناس وواي په دوهم رکعت کي له دي څخه چه معکوس يي وواي بيرته دي دغه سورت وواي خو که په اول رکعت کي تول قران کريم ختم کړي نو په دوهم کي دي له فاتحي سره دسورت بقره له اول څخه يو څو اياتونه وواي

من يختم القران في الصلاة اذا فرغ من المعوذتين في الركعة الاولى يركع ثم يقرا في الثانية بالفاتحة وشي من سورة البقرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس الحال المرتحل اي الخاتم المفتتح

ژباړه بهتر دخلکو ختم کونکي اوپيل شروع کونکي ده (ردالمختار ٢ج ٣٣٠ص

کچيري دامام دسفر ياا قامت حال نه معلوميده

(مسئله) کچيري دامام دسفر ياا قامت حال نه معلوميده نو مقتدي اقتداء نه صحيح کيږي مقتدي به حتما ځان ته دا معلومه وي چه امام مقيم ده که مسافر ده او داهلته چه دوي په ښار يا کلي کي اوسيږي او که دښار څخه دباندي وي بيانه

فاسد يږي (الهدية العلائية ١١٣ص)

(اذا اقتدى المسافر بامام لايدري مسافر اوهو مقيم فصلاتهم فاسدة سواء كانوا مقيمين ام مسافرين لان الظاهر من الحال من في موضع الاقامة انه مقيم والبناء على الظاهر واجب حيى يتبين خلافه (كبيري ٤٦٧ص)

دمتقدمينو په نزدباندي اول صف دنارينه وو ده

(مسئله) دمتقدمينو فقهاؤ په نزدباندي اول صف دنارينه وو ده يعني د بالغانو ده دوهم صف دهلکانو ده او متاخرين فقهاء فرمائي چه په نن زمانه کي چه هلکان يوځاي ودريږي نو خپل لمونځ هم باطله وي او نورو خلکو ته هم ضرر اوتاوان رسوي نو اوس بهتره داده چه دلويانو په صف کي ودريږي

يصف الرجال ظاهره يعم العبيد ثم الصبيان ظاهره تعددهم فلو واحدا دخل الصف قال الرحمتي ربما يتعين في زماننا ادخال الصبيان في صفوف الرجال لان المعهود منهم اذا اجتمع صبيان فاكثر تبطل صلاة بعضهم ببعض وربما تعدى ضررهم الى افساد صلاة الرجال انتهى (ردالمحتار مع الرافعي ٢ج ٣٧٧ص

کچيري ښځه دپلار له کوره واده شي

(مسئله) کچيري ښځه دپلار له کوره واده شي اونوريې دپلار سره دسکونت اراده نه وي بلکه دخاوند وطن خپل وطن وګرځوي نو په دي صورت کې که دغه ميرمن يو وقت کې دپلار کورته ولاړه شي او دپلار کوريې دزوج له کور څخه دشرعي سفر مودي په اندازه لري وي نو که يې دپنځلس ورځو اوشپو دا اقامت نيت نه ؤ قصر دي کوي

په فتاوى حقانيه کې راغلي دې چې کله ميرمن دخاوند سره مستقل ژوند غوره کړي نو دپلار کور د ميرمني وطن اصلي نه بلل کيږي نو که کله دپلار کورته ولاړه شي چې په شرعي سفر لري وي او نيت دا اقامة يې نه وي کړى مسافره بلل کيږي او پوره لمونځ به نه کوي فتاوى حقانيه ٣ج ٩٠ص)

(والبلدة التي تاهل بها اما اذا كان له ابوان ببلدة وهو بالغ فليس بوطن له وبان حكمه

عن ابويه (خلاصة الفتاوى ا ج ٢٠٤ ص)

كوم خلک چي حج ياعمري ته لاړشي

(مسئله) كوم خلک چي حج ياعمري ته لاړشي نو هلته شل پنځلس ورځي تير وي بعضي ورځي په مکه معظمه کي او څه وخت په عرفات اويو څه وخت بيا په منى اومزدلفه کي دغه حاجيان به په دغه صورت کې پوره لمونځ نه کوي بلکه قصر به کوي او کله چې حاجيان له منى شريفي څخه بيرته راشي بيا په مکه معظمه کي د اقامة نيت کولاي شي: ولونوي الاقامة خمسة عشر يوماً في موضعين فان كان كل منهما اصل بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحميرة لايصير مقيماً وان كان احداهما تبعاً للآخر حتى تجب الجمعة على سكانه يصير مقيما (هندية ج ١ ص ١٤٠) (وبعد عوده من مني تصح كما لونوى مبيته باحدهما اوكان احدهما تبعا للاخر (در المحتار ج ٢ ص ٧٣٠)

يوسړي له قندهار څخه غزني ته ځي

(مسئله) يوسړي له قندهار څخه غزني ته ځي او په غزني کي ديوي مياشتي د اقامت نيت کوي کوټه ئي معلومه وي بکسونه او نور سامان ئي هم هلته وي خو دويمه دريمه کابل يا مزار ته ځي او بيا شپږمه اومه بيرته راځي نو اوس که دغه شخص له دي سيمي مسافر هم شي نو دده په سفر د اقامت هغه مخته نيت نه ختميږي يعني چې هر وقت بيرته راشي نو دلته به د مقيم لمونځ کوي د اقامت نوي نيت ته ضرورت نشته

كوطن الاقامة يبقي ببقاء الثقل وان اقام بموضع آخر (بحر ٢ ج ٢٣٩ مجمع الانهر)

يوامام دکوچيانو سره په اجرت امامت کوي

(مسئله) يوامام دکوچيانو سره په اجرت امامت کوي او دوی په خپله مينه کې او سيږي اوس دغه امام د دوی په کلي کې د اقامت نيت کولای شي ځکه دوی ته په اجرت امامت ورکوي او اجير د مستاجر تابع وي نو له همدې امله يې امام هم تابع بلل کيږي

(والمعتبر نية المتبوع) لانه الاصل لا التابع. در المختار ٢ ج ٧٤٤ ص

وكل من كان تبع لغيره يلزمه طاعته يصير مقيما باقامته ومسافر بنيته وخروجه الى

السفر كذا في محيط السرخسى (هنديه ا ج ١٤١ ص)

او د تميز مسائلو په نامه باندي يو کتاب ليکلي دي چه د دغه امام نيت د اقامت له کوچيانو سره نه صحيح کيږي (نووا هافي المفازة فانها تصح (في الاصح) وبه يفتى اذا كان عندهم من الماء والكلاء مايكفيهم مدتها لان الاقامة اصل الا اذا قصدوا موضعا بينهما مدة السفر فيقصرون ان نووا سفرا والا لا ولونوى غيرهم الاقامة معهم لم يصح في الاصح (رد المحتار ا ج ٥٨٣ ص)

مسافر سړي په مقيم امام پسي به نيت کوي

(مسئله) مسافر سړي به په مقيم امام پسي مطلق نيت کوي تعين در کعتو ته ضرورت نشته مطلق فرض به وائي (واحدي ٢٢٧ ص)

(اگر مسافر پس مقيم اقتدء کند چنين کند نويت ان اصلي لله تعالى صلوة الظهر مع الامام وعدد الركعات نكند (نور الهدى ٣٤ ص

شاګرد په سفرکي د استاذ تابع بلل کيږي

(مسئله) کچيري شاګرد له استاذ سره وو او د شاګرد ټوله خرچه په استاذ باندي وي نو په دغه حالت کي شاګرد په سفرکي د استاذ تابع بلل کيږي

(قوله تلميذ اي اذا كان يرتزق من استاذه رحمتي والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا خصوص طالب العلم مع شيخه (رد المحتار ٢ ج ٧٤٤ ص)

په سفرکي ځوي د پلار تابع بلل کيږي

(مسئله) کچيري يو ځوي د خپل پلار فرمانبردار او تابع وي چه د خپل پلار پوره اطاعت کوي نو دغه ځوي په نيت د اقامت او سفرکي د پلار تابع بلل کيږي

(وقلت مثله بالاولى الابن البار البالغ مع ابيه فتامل (رد المحتار ٢ ج ٧٤٤ ص)

مجاهد دخپل امير په سفرکي تابع ده

(مسئله) مجاهد يا عسکر د خپل امير او د بادشاه په سفرکي تابع ده خو په دي شرط چه مجاهد او عسکر به د بيت المال څخه خپله خوراکه حاصله وي او يا به يې

بادشاه ورکوي اوکه دعسکر بوج په بيت المال نه وو بيايي تابع نه بلل کيږي وجندي اذاکان يرتزق من الامير اوبيت المال نعم في الذخيرة ان المتطوع بالجهاد لايکون تبعا للوالي وهو ظاهر ودخل تحت الجندي الامير مع الخليفة بحر عن الخلاصة (ردالمحتار ٢ج ٧٤٣ص

مهاجر که دهجرت په کور کې دتل لپاره داوسيدو

(مسئله) مهاجر که دهجرت په کور کې دتل لپاره داوسيدو پخه اراده ولري اونه غواړي چې خپل وطن ته ولاړشي نو بيا که خپل پخواني وطن ته لاړشي ترهغه به مسافر بلل کيږي چې دپنځلسو اوياهم دزياتو ورځو اوسيدو نيت يې نه وي کړی که څه هم هلته ځمکه اوکور ولري .

اوکه دهجرت په کور کې دتل لپاره داوسيدو اراده نه لري نو بيا چه هروخت خپل وطن ته لاړشي مقيم ګڼل کيږي اولمونځ به پوره کوي.

(ويبطل الوطن الاصلی (بمثله والوطن الاصلی هو وطن الانسان فی بلدة اوبلدة اخری اتخذها دارا وتوطن بها مع اهله وولده وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها وقيد بقوله)بمثله (لانه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد ان يتوطن بلدة اخری ثم بدا له ان لا يتوطن ماقصده اولا يتوطن بلدة غيرها فمر ببلده الاول فانه يصلی اربعا لانه لم يتوطن غيره وفی المحيط ولوکان له اهل بالکوفة واهل بالبصرة فمات اهله بالبصرة وبقی له دور وعقار بالبصرة قيل البصرة لاتبقی وطنا له لانها انما کانت وطنا بالاهل لا بالعقار وقيل تبقی وطنا له لانها کانت وطنا له بالاهل والدار جميعا وکثير من المسلمين المتوطنين فی البلاد ولهم دور وعقار فی القری البعيدة منها يصنعون بها باهلهم ومتاعهم فلابد من حفظها انها وطنان له لايبطل احدهما بالآخر (البحرالرائق ٢ج ٢٢٩ص)

(اوپه الفقه الاسلامي کي فقط اول مذهب ذکر کړي کچيري يوسړي اهل او عيال اوسامان نقل کړي اوزمکه اوکورونه ئي پاته شي نوددي سړي دغه وطن اصلي باطليږي يعني کوراوزمکي ته اعتبار نشته

(فان لم يبق له اهل في الريف وان بقي فيه عقار ارض اودار قصر الصلوة لان محل الميلاد وان کان وطنا اصليا له الا ان بطل بمثله وهو مقر عمله وبه يتبين ان الوطن الاصلي للانسان يبطل اذاهاجر بنفسه واهله ومتاعه الی بلد اخر فان عاد الی بلده الاول لعمل مثلا وجب عليه قصر الصلاة (الفقه الاسلامي ٢ج ١٣٦٤ص)

فصل في بيان الزكوة

(مسئله) که يوسړي فقيرته زکوة ورکړي بيا ورته ووائي چې دغه زکوة وروسته له قبض څخه زما مور اوپلار ته ورکړه دامکروه ده

فرع يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقير إليهما كما في القنية قال في شرح الوهبانية وهي شهيرة مذكورة في غالب الكتب (ردالمحتار ٣ج ٣٤٤ص)

ميري اونګورته زکوة ورکول

(مسئله) زکوة ميري ته (يعني) دپلار بڼځي ته اونګورته يعني دزوي بڼځي ته اوزوم ته ورکول روادي لکن شرط ئي داده چه په هغه مال کي چه زکوة ځيني ورکوي دوي کوم شراکت وه نلري.

ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تاترخانية (ردالمحتار ٣ج ٣٤٤ص)

دزکوة وجوب په قمري کال سره حسابيږي

(مسئله) دزکوة وجوب په قمري کال سره حسابيږي چه دولس مياشتي دي نه په شمسي کال سره چه هغه دولس مياشتي يوخوشپي زياتي دي

(وحولها اي الزکوة قمري لاشمسي (درالمختار ٣ج ٢٦٦ص)

درهن په صورت کي زکوة نه په راهن باندي شته اونه په مرتهن

(مسئله) درهن په صورت کي زکوة نه په راهن باندي شته اونه په مرتهن ځکه زکوة هلته واجيږي چه په هغه مال کي ملک تام وي اوملک تام هغه ته واي چه يدا

اورقبة دده وي دلته مرهونه ملكا دراهن ده اويدا دمرتهن ده

قوله (ولا في مرهون) أي لا على المرتهن لعدم ملك الرقبة ولا على الراهن لعدم اليد وإذا استرده الراهن لا يزكي عن السنين الماضية وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويدل عليه قول البحر ومن موانع الوجوب الرهن (ردالمحتار ٢ج٢١٤ص)

كچيري يو سړي يوخه مقدار روپي درلودي

(مسئله) كچيري يو سړي يوخه مقدار روپي ولري اودغه روپي يي ساتلي او ځاته كړي وي دازدواج لپاره يا دبل شي لپاره خوپه كال كي دننه مصرف نه كړي او كال پري تيرشو نوپه دغو روپيو كي زكوة واجب ده ځكه په حولان دحول كي په حوائجو كي مصرف نه كړي او كه په كال كي دننه مصرف كړي يا زكوة نشته إذا أمسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي وإن كان قصد الإنفاق أيضا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول (ردالمحتار ٢ج٢١٣ص)

په بيع جائزه كي اختلاف ده

(مسئله) دبيع الوفاء په روپو كي اختلاف ده په مابين دفقهاء كراموكي بعض وائي چه زكوة تنها په مشتري باندي ده بعض وائي چه تنها په بائع باندي ده اودريم قول داده چه په بايع اومشتري دواړو باندي ده يعني هريوبه دروپوزكات وركوي ليكن علامه شامي په ردالمحتار كي اول قول ته ترجيح وركړي وائي چه بيع الوفاء درهن حكم لري دمشتري لخواپه بائع باندي دين ده نومشتري به ددغه دين زكات اداكوي

قلت ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذي عليه العمل الآن من أن بيع الوفاء ينزل منزلة الرهن وعليه فيكون الثمن دينا على البائع (ردالمحتار ٣ج٢١٢ص)

نوټ راجح قول دشامي ده خواحتياط داده چه دواړه ئي وركړي

(والاحتياط ان يزكي كل واحد منهما (خلاصة الفتاوى ١ج٢٢٠ص)

كه ځمكه د ماشين په مرسته اوبه شي

(مسئله) كه ځمكه د ماشين په مرسته اوبه شي يا د هغې ځمكې په كرونده كې (شلمه برخه) زكوة واجب ده او كه په كاريز اوماشين دواړو اوبه كيدله اعتبار غالب ته ده او كه مساوي وه يا نصف عشريعني شلمه برخه زكوة ده

(وماسقى بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر وان سقي سيحا وبدالية يعتبر اكثر السنة فان استويا يجب نصف العشر كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ (الهندية ج ١٨٦ص)

هغه اشجار چي ديبالو په غاړه وي

(مسئله) هغه اشجار چي ديبالو په غاړه وي دپټي شا اوخواوي دكورپه مابين كي وي اگر كه باغ وي هم په تولو صورتو كي عشر نشته البته كه يي ونې دلرگيو لپاره لگولي وي يا يي په لرگيو كي عشر شته ځكه دلته دوي مقصود بالانبات دي

وَلَوْ كان في دَارِ رَجُلٍ شَجَرَةٌ مُثْمِرَةٌ لا عُشْرَ فيها كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لابْنِ الْمَلِكِ (هنديه (ا ج١٨٦ص)

(الاشجار التي على المسناة لا شي فيها وايضا قال لا عشر في الاشجار التي لم تعد للقطع بخلاف ما اعد للقطع في كل سنة ففيها العشر (كما في الخانية تنقيح الحامديه ١ج٨٠ص)

اول به عشرله تولو حاصله وركوي

(مسئله) اول به عشرله تولو حاصله وركوي يا به وروسته دمزدوردكاريزه دماشين مصرف وركوي يعني چه عشرئي نه وي وركړي دغلي خوراك نارواده

ولا ياكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وان اكل ضمن (در المختار ٣ج٢٢٢ص)

ولا يَأْكُلُ شيئا من طَعامِ الْعشر حتى يُؤَدِّي عشره كَذا في الظهيرية وَإِنْ أَفْرَزَ الْعشر يحِلُّ له أَكْلُ الْبَاقِي (هنديه ١ج١٨٧ص)

كه كوم شخص دتجارت په خاطر ځمكه واخلي

(مسئله) كه كوم شخص دتجارت په خاطر ځمكه واخلي يا يي كښت كړي نود ځمكي په حاصلاتو كي عشر ده اودتجارت زكات ورباندي نشته

وعلى هذا قال اصحابنا فيمن اشترى ارض عشر للتجارة اواشترى ارض خراج للتجارة ان فيها العشر اوالخراج ولاتجب زكاة التجارة مع احدهما هوالرواية المشهورة عنهم (بدايع الصنائع ٢ج١٧٦ص)

كه له سړي سره يوه توله سره زر وي

(مسئله) كه له سړي سره يوه توله سره زر وي قيمت يي دسپينو زرو نصاب ته رسيږي په دغه شخص باندي زكات نه لازميږي

(فاما اذاكان له ذهب مفرد فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال (بدايع الصنايع ٢ج١٠٥ص) (فاما الزكاة في الذهب والفضة فانما تجب بعينها دون القيمة ولهذا لايكمل به القيمة حالة الانفراد وانما يكمل بالوزن كثرت القيمة اوقلت بانكانت رديئة (بدايع الصنايع ٢ج١٠٦ص)

په مزارعت كي عشر په دواړوده

(مسئله) په مزارعت كي عشر دځمكي په څښتن او په دهقان په دواړوده هريو به له خپلي حصي څخه وركوي په نزد د صاحبينو باندي او امام صاحب يي مطلقا په رب الارض باندي بولي

والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقا وعندهما كذلك لو البذر منه ولو من العامل فعليهما وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت من أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة فافهم

لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر والمجتبى والمعراج والسراج والحقائق والظهيرية وغيرها من أن العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما من غير ذكر هذا التفصيل وهو الظاهر لما في البدائع من أن المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما الى ان فكان ينبغي للشارح متابعة ما في

اكثر (ردالمحتار ٣ج٣٢٧ص)

سوال اگر درنصاب سوائم يكي كبير باشد

(مسئله) سوال اگر درنصاب سوائم يكي كبير باشد ديگر همه صغير زكوة واجب گردد يانه؟

(جواب) انه يجب الزكوة لما في الهداية وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة واذاكان فيها واحد من المثان جعل الكل تبعا كما في انعقاده نصابا (فتاوى واحدي ٣١٠ص)

(ولا في حمل وفصيل وعجول الا تبعا لكبير ولو واحدا ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا (درالمختار ٣ج٢٤٥ص)

په ميږو اووزو كي په هريوه كي زكوة ده

(مسئله) په ميږو اووزو كي په هريو كي زكوة واجب ده كه هريو غالبه وو له هغو څخه به ئي وركوي او كه سره برابروي مثال شل ووزي وي او شل ميږي نو بيا به زكوة چه له هرجنس څخه ئي خوښه وي وردي كړي دنن ورځي رواج كي ميژي قيمته دي نوله ميژو څخه دي ادنى وركړي اوله ووزو څخه دي اعلى يعني ښه ووزه وركړي

(لان النصاب اذاكان ضانا يوخذ الواجب من الضان ولو معزا فمن المعز ولو منهما فمن الغالب ولوسواء فمن ايهما شاء اي فيعطى ادنى الاعلى اواعلى الادنى (ردالمحتار ٣ج٢٤٣ص)

هغه موټرچه دكورلپاره وي زكوة په كي نشته

سوال هغه منقول يا غير منقول مال لكه موټر يا تركتول يا نوري ماشيني الات ياكورونه يادوكانونه ترحاجت اصلي څخه زيات وي اوكال ورباندي تيرشي په دغه مذكوره شيانو كي زكات شته اوكنه؟

الجواب كه دغه مذكوره شيان دتجارت په نيت اخستل شوي وي اونصاب ته رسيدلي وي زكات پري واجب ده اوكه دځان داستعمال لپاره اخستل شوي وي يايي په دي نيت اخستي وي چه خپله يي چلوي يايي په كرايه چاته وركړي په دغو صورتو كي زكات نه واجيږي ولوكه داخستلو په وخت كي په زړه كي داخبره ورتيره شوه چه كه په

خرڅولوکي ګټه په لاس راځي بيايي خرڅوم په دغه کي هم زکوة نه واجبيږي

(اشترى خادما للخدمة وهو ينوي انه لو اصاب ربحا يبيعه فحال عليه الحول لا زكوة فيه وكذا لو اشترى جوالق بعشرة الاف درهم ليواجرها من الناس فحال عليها الحول لا زكوة فيها لانه اشتراها للغلة وعزمه انه لو وجد ربحا يبيعها لا يعتبر وكذا الجمال اذا اشترى ابلا للكراء والمكاري اذا اشترى حمرا للكراء (قاضي خان ا ج ١٢٠ ص)

اگر مکانات ودوکانات یا اشیاء منقولات همچو دیگ وغیره دارد وانها را بکرایه دهد ونیت تجارت نداشته باشد یا بوقت خریدن این اشیاء نیت تجارت اورا باشد وبعد ش باجاره داد درین هر دو صورت زکوة این اشیاء برذمه او نیست درمجمع البرکات مي ارد رجل اشترى اعيانا منقولة ليواجرها مياومة ومشاهرة ومساهنه ويحصل له من المنقولات مال عظيم لا يجب الزكوة فيها لانها ليست بمال التجارة فانها كما يمسكها وينتفع بها نوع انتفاع وصار كالات الاستعمال فلم يجب في ذلك شي كذا في خزانة الروايات (مجموعة الفتاوى ا ج ٢٣٦ ص

کچيري يوسړي دخپلي سرمايي حساب نه ووکړي

(مسئله) کچيري يوسړي دخپلي سرمايي حساب نه ووکړي او ګمان وو چه زما سرمايه دري لکه ده اوزکوة ددريو لکو ورکړي کله چه حساب ورته وکړي سرمايه ئي دوه لکه وي نو دغه زکوة ئي دخپل حساب مطابق دايندې کال لپاره حسابيږي

(وفي الوالجية لو كان عنده اربعمائة درهم فادى زكاة خمسمائة ظانا انها كذلك كان له ان يحسب الزيادة للسنة الثانية لانه امكن ان يجعل الزيادة تعجيلا (ردالمحتار ٢ ج ٢٦٢ ص)

يوشريک دبل شريک زکوة نه شي ورکولاي

(مسئله) يوشريک دبل شريک زکوة نه شي ورکولاي بغير داجازي دشريک نه او که ئي ورکړي بياضامن هم ده

(لا يزكي احد الشريكين مال الاخر بغير اذنه لان الاذن بينهما في التجارة فالزكاة ليست منها ولان اداء الزكاة من شرطه النية وعند عدم الاذن لا نية له فلا يسقط عنه

لعدمها وان ادى كل منهما عن نفسه وعن شريكه واتفق اداؤهما في وقت واحد ضمن كل واحد نصيب صاحبه (فقه الحنفي في ثوب الجديد ٥ ج ٥٦ ص)

(ولم يزك مال الاخر الا باذنه (بحر الرائق ٥ ج ١٨٧ ص)

کچيري يوسړي زمکه په سل منه غنمو اجاره ورکړي

(مسئله) کچيري يوسړي زمکه په سل منه غنمو اجاره ورکړي نو عشر يعني زکوة يې دزمکي په مالک ده او که په دغه سړي ده چي اوس زمکه کري؟

الجواب په پورتني صورت کي دامام ابو حنيفه رحمه الله تعالي په نزد عشر دزمکي په مالک ده او ظاهر الروايه ده او مفتي به هم ده او دصاحبينو رحمهما الله تعالي په نزد عشر په هغه تن ده چي اوس زمکه کري عامو فقهاوو دصاحبينو په قول فتوي کړي . مګر علامه شامي رحمه الله په دي اړه د تطبيق په ډول په ردالمحتار کي فرمايلي که چيري دزمکي اجاره کامله وه يعني دزمکي په مناسبت يې اجاره مقرره کړي وه نو عشر دزمکي په مالک ده او که کمه مقرر شوي وه بيا عشر په کښت کونکي باندي ده يعني اجر مثل ته کتل کيږي چي دغه اجاره له هغه نه کمه ده او که زياته ده که کمه وه په مستاجر ده او که زياته وه په مؤجر ده.

قلت لكن في زماننا الى ان فان امكن اخذ الاجرة كاملة يفتي بقول الامام والا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به احد (ردالمحتار ٣ ج ٣٢٦ ص)

که يي ځمکه په اجاره ورکړه بيا کښت هلاک شي

(مسئله) کچيري ځمکه په اجاره ورکړي بيا کښت هلاک شي يا ځمکه غرقه شي نو دهلاک نه مخته د کښت اجاره شته او دهلاک نه وروسته اجاره نشته خو په دي شرط چي وروسته به بيا د کښت کولو وخت نه وي او که وخت وو چي بيرته کښت کيږي بيا هم اجاره شته

(فاذا استاجرها للزراعة فاصطلم الزرع افة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده لكن هذا اذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من اعادة الزراعة فان تمكن من اعادته مثل الاول او دونه في الضرر يجب الاجر وقال في البزازيه وعليه الفتوى والظاهر ان

التقيد باعاده مثل الاول اودونه مفروض في ماذااستاجرها على ان يزرع نوعاخاصا اماوقال على ان ازرع فيها ماشاء فلايتقيد (ردالمحتار ٩ج١٢٨ص)

كه چاكښت خرڅ كه وروسته له رسيدو څخه

(مسئله) كه چاكښت خرڅ كړو وروسته له رسيدو څخه اويا پوخ شوي نه وو خو مشتري في الحال وربيل نوعشر په بائع ده او كه زريي ونه ربيل تروخته پاته شونو بيا په اخستونكي ده.

وإذا بَاعَ الأَرْضَ الْعُشْرِيَّةَ وَفِيهَا زَرْعٌ قد أُدْرِكَ مع زَرْعِهَا أو بَاعَ الزَّرْعَ خَاصَّةً فَعُشْرُهُ على الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بَاعَهَا وَالزَّرْعُ بَقْلٌ إنْ قَصَلَهُ الْمُشْتَرِي في الْحَالِ يَجِبُ على الْبَائِعِ وَلَوْ تَرَكَهُ حتى أُدْرِكَ فَعُشْرُهُ على الْمُشْتَرِي (هنديه ١ج١٨٧ص).

كه چيري دمال څښتن وكيل ته ووائي

(مسئله) كچيري دمال څښتن وكيل ته ووائي چي دغه دزكوة روفي به پلانكي اوپلانكي ته وركوي يعني يو يا دوه تنه ورته مشخص كړي په دي صورت كي وكيل هم مكلف ده چه هم هغه معلومو اشخاصو ته به يې وركوي اوكه هغه معلوم اشخاصو ته يې ورنه كړي نو راجح قول داده چي دغه وكيل به دمال څښتن ته دهغومره پيسو ضمان وركوي.

وللوكيل ان يدفع لولده الفقير وزوجته الفقيرة وهذا حيث لم يامره بالدفع الي معين اذلو خالف ففيه قولان حكاهما في القنيه الوكيل انما يستفيد التصرف من المؤكل وقدامره بالدفع الى فلان فلايملك الدفع الى غيره كما اوصى لزيد ليس للوصي الدفع الى غيره (ردالمحتار ٣ج٢٢٤ص)

كه چاپووكيل ته روپي وركړي چه دغه روپي فقيرانو ته وركړه

(مسئله) كه چاپووكيل ته روپي وركړي چه دغه روپي فقيرانو ته وركړه وكيل بعينه روپي ورنه كړي بلكه خپلي روپي. فقير ته وركړي په دي نيت چي دمؤكل روپي يې په عوض كي وگرزوي داصحيح ده خو په دي شرط چي دمؤكل دزكوة روپي

ورسره موجودي وي اوكه ئي مصرف كړي وي اوبيايي وروسته فقير ته خپلي روپي وركړي نوزكوة نه اداكيژي.

قوله (ولو تصدق الخ) أي الوكيل بدفع الزكاة إذا أمسك دراهم الموكل ودفع من ماله ليرجع ببدلها في دارهم الموكل صح بخلاف ما إذا أنفقها أولا على نفسه مثلا ثم دفع من ماله فهو متبرع وعلى هذا التفصيل الوكيل بالإنفاق أو بقضاء الدين أو الشراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوكالة وفيه إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال الزكاة (ردالمحتار ٣ج٢٢٤ص)

وكيل دځان لپاره دزكوة له مال څخه هيڅ شي نشي اخستلاى

(مسئله) وكيل دځان لپاره دزكوة له مال څخه هيڅ شي نشي اخستلاى كه څه هم فقيروي هو كه دزكوة څښتن ورته ووائي چي ستا خوښه چه هرچيري دي خوښه شي هلته كيژده نوبيا كه فقيروو دځان لپاره يې هم اخستلاي شي اوكه اوباد وو نوبيا يې خپلي ښځي او زوى ته چي محتاج وي يعني دزكوة مستحق وي وركولى شي اوپخپله اوبادي نشي مصرف كولى

وللوكيل بدفع الزكاة ان يدفعها الى ولد نفسه كبيرا كان اوصغيرا والى امرأته اذاكانوا محاويج ولايجوز ان يمسك لنفسه شيئا الااذاقال ضعها حيث شئت فله ان يمسكها لنفسه (بحر الرائق ٢ج٣٦٩ص)(در المختار ٣ج٢٢٤ص)

وكيل زكوة خپل زوي اوښځي ته هم وركولاي شي

(مسئله) وكيل زكوة خپل زوي اوښځي ته هم وركولاي شي چه مسكينان اومحتاج وي خوكه يې زوي كوچني وي بيايي دپلار مسكنت هم شرط دي ځكه صغير دپلار په غنى اوباد بلل كيژي

واذاكان ولده صغيرا فلابد من كونه هو فقيرا ايضا لان الصغير يعد غنيا بغنى ابيه (ردالمحتار ٣ج٢٢٤ص)

كه يوسړي فقيرته زكوة وركړي اوداشرط ورباندي ولگوي

(مسئله) كه يوسړي فقيرته زكوة ورکړي اوداشرط وربانديولګوي چه دزکوة روپي دركوم خوپه دي شرط چه دغه روپي به په فلاني كاركي لګوي نوفقير كولاي شي چه لدغه امر څخه مخالفت وکړي چه چيرته غواړي مصرف يي کړي اودمالک زکوة هم صحي ده.

(وهل له ان يخالف امره لم اره والظاهر نعم البحث لصاحب النهر وقال لانه مقتضي صحت التمليك قال الرحمتي والظاهر انه لاشبهة فيه لانه ملكه اياه عن زكوة ماله وشرط عليه شرطا فاسدا والهبه والصدقة لايفسدان بالشرط الفاسد (رد ٣ ج ٣٤٤ صـ)

په حرامو روپيو حج کول ناروا دي

(مسئله) په حرامو روپيو حج کول ناروا دي اوکه يې وکړي فرضي حج يې اداء شو خوثواب يې نه شته.

ويجتهد فى تحصيل نفقة حلال فانه لايقبل بالنفقة الحرام كما ورد فى الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها ولاتنافى بين سقوطه وعدم قبوله فلايثاب لعدم القبول ولايعاقب عقاب تارك الحج (رد المحتار ٣ ج ٥١٩ ص)

که څوک له ميقات څخه بي له احرامه ولاړو

(مسئله) که څوک له ميقات څخه بي له احرامه ولاړو اوبيرته راووګرځيده احرام يي وتاړه اوتلبيه يي وويله نو دمي نشته اوکه نه راووګرځيده بيا دمي ورباندي شته.

قوله ومن جاوز الميقات اي من جاوز اخر المواقيت بغير احرام ثم عاد اليه وهو محرم ولبّى فيه فقد سقط عنه الدم الذي لزمه بالمجاوزة بغير احرام لانه قد تدارك مافاته (بحر ٢ ج

نكاح په مابين دپيري (جن) اوانسان کي روانه ده

(مسئله) نكاح په مابين دپيري (جن) اوانسان کي روانه ده يعني پيري له انسان سره اوانسان له پيري سره نكاح نشي کولاي اوددوي په مابين کي نكاح صحت نلري

ولاتجوز المناكحة بين بني ادم والجن وانسان الماء لاختلاف الجنس ومفاد

المفاعلة انه لايجوز للجني ان يتزوج انسية ايضا وهو مفاد التعليل ايضا (ردالمحتار ٤ ج ٧٠ ص)

عام رواج ده چه د نكاح په ورځ ښځه وكيل ونيسي

(مسئله) په نكاح کي وكيل ته شرعا دا اختيار نشته چه بل شخص دنكاح دتړلو لپاره وكيل جوړ کړي اوکچيري اول وكيل موجود وو دوهم نفر نكاح وتړي بيا رواده چه هغه اجازه ورته وکړي

(قال في البزازيه الوكيل لايلي التوكيل (بزازيه على هامش هنديه ٤ ج ١٢٩ ص)

الوكيل بالتزويج ليس له ان يؤكل غيره فان فعل فزوجه الثاني بحضرة الاول جاز قاضيخان ٣ ج ٥٨٠ صـ

(الاستفتاء) ماته مي ورور کوزده وکړه بغير زما له اجازي اونه مي وكيل وو چه کله په کور کي خبر شوم چه ورورد دي فلاني انجلي درته کړي ماورته وويل چه زه دغه نكاح نه قبلوم مادغه نكاح رد کړه اوورو سته له رد څخه ما وويل چه دغه ښځه په ما طلاقه ده اوس پوښتنه داده چه دغه طلاقونه واقع دي اوکه نه اوزه دغه انجلي سره نكاح کولي شم اوکه نه؟

الفتوى وولې دغي ښځي سره نكاح کولاي شي اوطلاقونه نه دي واقع سوي ځکه نكاح دفضولي ده اودفضولي نكاح تر اجازي پوري موقوف ده نوچه کله ئي دنكاح اجازه ورنه کړه نو نكاح صحي نه شوله نوطلاق هم صحي نه ده ځکه طلاق مخته نكاح غواړي

(كل تصرف صدر منه تمليكا كان كبيع وتزويج اواسقاط كطلاق واعتاق وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفا ومالا مجيز له حالة العقد لاينعقد اصلا در المختار (٧ ج ٣١٧ ص

(طلاق رفع قيد النكاح في الحال بالبائن اوالمال بالرجعي بلفظ مخصوص ومحله المنكوحة واهله زوج عاقل بالغ مستيقظ (ردالمحتار ٤ ج ٤١٢ ص)

کچيرته يو سړی دخپلې ښځي دطلاق له پاره وكيل ونيو

(مسئله) کچيرته يو سړی دخپلې ښځي دطلاق لپاره وكيل ونيو نوپه داسې صورت کي دوکيل په خوله دموکل مپرمنه طلاقيږي

ويجوز التوكيل بالبياعات والاشربة والاجارات والنكاح والطلاق والعتاق (هندية ج٢ ص٥٤٣)

اذا وكل الرجل رجلا ان يطلق احدى النساء ه فطلق واحدة منهن بعينها صح وليس للزوج ان يصرف الطلاق الى غيرها (المحيط البرهاني ج١٥ ص١٩٩)

كچيري يوسړي طلاق په كتابت سره وليږي

(مسئله) كچيري يوسړي طلاق په كتابت سره وليږي اوورته و وايي چه زما كتاب تاته درشي نوته طلاقه ئي نوپه دي خط سره طلاق واقع كيږي.

(ثم المرسومة لاتخلو اما ان ارسل الطلاق بان كتب اما بعد فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وان علق طلاقها بمجيء الكتاب بان كتب اذا جاءك كتابي فانت طالق فجائها الكتاب فقراته اولم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة الى ان ولو قال للكاتب اكتب طلاق امراتي كان اقرارا بالطلاق وان لم يكتب رد المحتار ج٤ ص٤٢٢)

كچيري يوسړي چا مجبور كړو چه دري طلاقه واچوه

(مسئله) كچيري يوسړي چا مجبور كړو چه دري طلاقه واچوه نوسړي طلاقونه واچوي نوپه دي جبر سره طلاق واقع كيږي

(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا اومكرها فان طلاقه صحيح لاقراره بالطلاق (در المختار ج٤ ص٤٢٧)

كچيري يوسړي چا مجبور كړو په طلاق په دكتابت سره

(مسئله) كچيري يوسړي چا مجبور كړو په كتابت سره چه وليكه طلاق خپلي بڼځي ته نوپه دي سره طلاق نه واقع كيږي

(وفي البحر ان المراد الاكراه علي التلفظ بالطلاق فلو اكره على ان يكتب طلاق امراته فكتب لاتطلق لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا (رد المحتار

ج٤ ص٤٢٨)

كچيري يوه بڼځه كوژده شي اوصحي نكاح ئي و ترل شي

(مسئله) كچيري يوه بڼځه كوژده شي اوصحي نكاح ئي و ترل شي بيا وروسته له كوژدي څخه له بڼځي سره كوروالى هم وكړي اوبيايې خداى مكره دغه بڼځه زنا وكړي نو د شريعت له مخي به بڼځه په تيگو ويشتل كيږي يعني سنگساره وي به ئي اوكه صحيح نكاح يې نوي ترل شوي اوياتر نكاح ترلو وروسته يې كوروالى نه وي كړى نوبيا پردې بڼځي د سنگسار حكم نشته، بلكې په دُرو به وهل كيږي

(وشرائط احصان الرجم سبعة: الحرية، والتكليف وعقل، وبلوغ، والاسلام، والوطئ وكونه بنكاح صحيح حال الدخول وكونهما بصفة الاحصان المذكور وقت الوطئ. الخ. وعقل وبلوغ بدل اوبيان للتكليف (الدر المختار مع الرد ج٦ ص٢٥)

(او خلوة صحيحة په مقام د وطي كي ندريږي او سړي وربآندي محصن نه بلل كيږي

(لم يقيموا الخلوة الصحيحة مقام الوطي في حق الاحصان وحرمة البنات وحلها للاول والرجعة والميراث وكذا لاتقام الخلوة الصحيحة مقام الوطي في حق زوال البكارة (هنديه ج١ ص٣٠٦)

(احصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم وهي سبعة العقل والبلوغ والحرية والاسلام والنكاح الصحيح والدخول في النكاح الصحيح على وجه يوجب الغسل ولو من غير انزال (الفقه الاسلامي ج٧ ص٥٣٦٦)

د زړي بڼځي په شيدوورکولو سره

(مسئله) د زړي بڼځي په شيدوورکولو سره رضيع ماشوم ته هم رضاعت ثابتيږي اوزوي بلل كيږي.

الرضاع في اللغة بالفتح والكسر هو شرب اللبن من الضرع والثدي وفي الشرع مص من ثدى آدمية ولو بكرا أو ميتة او آئسة (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج٢ ص١٥٣)

بل اذا نزل اللبن للبكر التي لم تتزوج فارضعت صبياً صارت اماله وتثبت جميع احكام الرضاع

بينهما ومثل ذلك ما اذا كانت عجوزاً يئست من الحيض والولادة (الفقه على مذاهب الاربعة ۴ ج ۲۲۶ ص)

كچيري يوسړي واده وكړي بيائي واده مړشي

(مسئله) كچيري يوسړي واده وكړي بيائي واده مړشي مجرد پاته شي (يعني كونډشي) او يا طلاق وركړي او كړي نو دغه سړي محصن بلل كيږي دا به رجم كيږي.

فالجواب انه محصن فيرجم قال في در المختار واعلم انه لا يجب بقاء النكاح لبقائه اي الاحصان فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم والله اعلم (كامليه ۲۵ ص)

عام رواج داده چه دنكاح په شپه له ښځي څخه وكيل نيسي

(مسئله) عام رواج داده چه دنكاح په شپه له ښځي څخه وكيل نيسي يا دوه نفره ورليږي نوده دغو دونفرو ورتګ ته ضرورت نشته بلكه يو نفر كافي ده ځكه په توكيل كي شهادت شرط نه ده بلكه وكيل ته چه په اعتمادي طريقه سره دوكالت خبر ورسيده نو وكيل د موكل لپاره تصرف كولي شي.

(واعلم انه لا تشترط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وانما ينبغي ان يشهد على الوكالة اذا خيف جحد الموكل اياها (رد المحتار ۴ ج ۲۱۰ ص)

كه ميرمن يانارينه دنكاح دعقدپه مجلس كې حاضرنه وي

(مسئله) كه ميرمن يانارينه دنكاح دعقد په مجلس كې حاضرنه وي نو بيايې دپلار او نيكه نومونه دوئ له نومونو سره اخستل ضروري دي او كه حاضرؤ نو بيايې دپلار او نيكه نومونو ته اړتيا نشته.

ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة وكذا اذا وكلت بالتزويج فهو على هذا وما ذكروه في المرأة يجري مثله في الرجل فان كان غائبا فلا مالم يذكر اسمه واسم ابيه وجده الخ والحاصل ان الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم ابيها وجدها وان كانت معروفة عند الشهود على قول ابن الفضل رد المحتار ۴ ج ۹۸ ص)

(نوټ) اګر وكيل محرم وولي منكوحه است مطلق سكوت دختر كافي است واګر

شخص بيګانه است تكلم لازمي است (محمود الفتاوي)

په نكاح كي به خطبه ترمخ وائي

(مسئله) په نكاح كي به خطبه ترمخ وائي يا به نكاح تړي او په صورت د تاخير كي مخالفت ده له حديث مبارکه څخه (ويندب اعلانه وتقديم خطبته وكونه في مسجد (در المختار ۴ ج ۷۵ ص)

كه سړي له ميرني خوابني سره زنا وكړي

(مسئله) كه سړي له ميرني خوابني سره زنا وكړي نو حرمت مصاهره نه ثابتيږي او نكاح نه خرابيږي

(لانه لما جاز الجمع في النكاح بين المراة وامراة ابيها لم تثبت حرمة المصاهرة بوطي احدهما للاخر (امداد الفتاوى ۲ ج ۲۲۰ ص)

كه يوسړي له يوي انجلي سره نكاح وكړي

(مسئله) كه يوسړي له يوي انجلي سره نكاح وكړي بيا هغه مړه شي نو دهغي له مور سره په هيڅ صورت كي نكاح نه شي كولاى ځكه دا له محرماتو څخه ده

(وحرم بالمصاهرة بنت زوجة الموطوءة وام زوجة وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح وان لم توطأ الزوجة (در المختار ۴ ج ۱۱۰ ص)

كچيري يوسړي ښځه اوبن ځي داوړه ځانته په يواري نكاح كړي

(مسئله) كچيري يوسړي ښځه او دهغي ښځي بن ځي داوړه ځانته په يواري نكاح كړي نو دا نكاح روا ده

(ولا باس بان جمع بين امرآة وبنت زوج كان لها من قبل لانه لا قرابة بينهما ولا رضاع (الهدايه ۲ ج ۲۸۹ ص)

كچيري يوه سړي له خوښيني سره جماع وكړه

(مسئله) كچيري يوه سړي دخپلي ښځي له خور سره جماع وكړي يعني له

خوښيني سره نوخپله ښځه نه ورباندي حرامېژي ليکن يوحيض به تيره وي

(وفي الخلاصة وطي اخت امرآته لاتحرم عليه امراته (وفي الدرايه عن الكامل لوزنى باحدي الاختين لايقرب الاخرى حتى تحيض الاخرى حيضة (ردالمحتار ۴ج۱۱۶ص)

په تليفون سره نكاح يعني ايجاب اوقبول صحي كيژي

(مسئله) په تليفون سره نكاح يعني ايجاب اوقبول صحي كيژي اونورتول شرطونه چه دعقددي هغه به ضرور كي مراعات كوي يوازي دمجلس شرط كيدل په كي ضرور نه ده

(ليس المراد من اتحاد المجلس المطلق في كل عقد كما بيناكون المتعاقدين في مكان واحد لانه قديكون مكان احدهما غير مكان الاخر اذاوجد بينهما واسطة اتصال كالتعاقد بالهاتف اواللاسكلي اوبالمراسلة (الكتابة) وانما المراد باتحاد المجلس اتحادالزمن اوالوقت الذي يكون المتعاقدان مشغلين فيه بالتعاقد فمجلس العقد هوالحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الفقهاء ان المجلس يجمع المتفرقات

وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية اواللاسلكية هوزمن الاتصال مادام الكلام في شان العقد فان انتقل المتحدثان الى حديث اخر انتهى المجلس

ولو وجه احد العاقدين خطابا اوبرقية الى اخر اوتلكسا اوفاكسا وفيها ايجاب ببيع شي اوبابرام عقد زواج انعقد العقد بعد وصول البرقية اوالخطآب ونحوهما واعلان الاخر قبوله دون حاجة الى علم الموجب اوسماعه بالقبول هذا وان بقية شروط الايجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لابد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة (الفقه الاسلامي ۴ج۲۹۵۰ص ـ ۲۹۵۲ص ـ

رابعا انعقاد الزواج بالكتابة والاشارة ينعقد الزواج احيانا بالكتابة اوالاشارة على التفصيل الاتي

الاول الناطق في حال الحضور ان كان العاقدان حاضرين معا في مجلس العقد وكانا قادرين على النطق فلايصح بالاتفاق الزواج بينهما بالكتابة اوالاشارة ولوكانت الكتابة بينة واضحة والاشارة مفهمة في الدلالة على الانشاء الزواج للاستغناء عنها بالنطق ولان اللفظة هوالاصل في التعبير عن الارادة ولايلجي اليه الاعند الضرورة ولاضرورة هنا ولانه لايتيسر للشهود سماع كلام العاقدين في حال الكتابة

الثاني الناطق في حال الغيبة اذاكان احد العاقدين غائبا عن مجلس العقد ينعقد الزواج عند الحنفية بالكتابة اوارسال رسول اذاحضر شاهدان عند وصول الكتاب اوالرسول لان الكتاب من الغائب خطابه قال الحنفية الكتابة من الغائب بمنزلة الخطآب من الحاضر (الفقه الاسلامي وادلته ۹ج۶۵۳۱ص

په لواطت سره حرمة دمصاهري نه ثابتيږي

(مسئله) په لواطت سره حرمة دمصاهري نه ثابتيږي ځكه دامحل دكښت نه ده نودامفضي اولادته نه ده اوكه په يقين سره ثابته شوه چه حمل ئي اخستي نوبيا وربانديي ثابتيږي اولواطت ديونرله بل نرسره هم حرمت مصاهره نه ثابته وي

وفي الولواجية اتى رجل رجلا له ان يتزوج ابنته لان هذافعل لوكان في الاناث لايوجب حرمة المصاهرة ففي الذكر اولى الااذاحبلت منه وعلم كونه منه اي بامساكها عنده حتى تلد كماقدمنع (ردالمحتار ۴ج)۱۱۷ص)

هغه ښځي چه لوڅ سرگرځي په بازاركي

(مسئله) هغه ښځي چه لوڅ سرپه بازاركښي گرځي يابل ځاي گرځي جوازدكتلوورته شته اوكوم حرمة دوي نه لري ولي دوي خپل قدراوحرمت ساقط كړي ده نوداسي دي لكه حريباني اوددوي په ايمان كي شك ده

قال ابوبكر البلخي حين مربنساء على شط نهر كاشفات الرؤس والذراع فقيل له كيف

تمر فقال لاحرمة لهن انما الشك في ايمانهن كانهن حربيات (در المختار ٤ ج ٣٦٦ ص

نكاح اووادە كول په مابين ددو اخترو كي

(مسئله) نكاح اووادە كول په مابين ددو اخترو كي رواده بلكه سنت فعلي ده ځكه نبي صلى الله عليه وسلم له (عائشة رض) سره داختر په مياشت كي واده وكړو اودامبارکه فرمائي

(فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احظى عنده مني رواه مسلم (مشكوة ٢٧١ ص)

تنبيه قال في البزازيه والبناء والنكاح بين العيدين جائز وكره الزفاف والمختار انه لايكره لانه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة في الشوال وبنى بها فيه وتاويل قوله صلى الله وعليه وسلم لانكاح بين العيدين ان صح انه عليه الصلاة والسلام كان رجع عن صلاة العيد في اقصر ايام الشتاء يوم الجمعة فقال له حتى لايفوته الرواح في الوقت الافضل الى الجمعة. (ردالمحتار ٤ ج ٧٦ ص)

درؤية الهلال مسئله

محترمو لوستونكيو دنورواختلافي مسائلو ترڅنګ داعتبار دمطالعو مسئله ډيره اختلافي ده اوپه هراختراوروژه كي دعلماء كرامو داختلاف سبب ګرځي

نوكه علماء كرام په دي مسئله كي له پوره تحقيق څخه كارواخلي نوامت به له هرنوعي بدبختيو څخه نجات پيداكړي

اودراقم غوښتنه له ټولو علماؤ كرامو اوله استادانو څخه داده چه كه په هره منطقه كي يوجيد اوټولو ته منونكي عالم وټاكل شي اوټوله مسئله هغه عالم ته وسپاري اونورټول علماء كرام دهغه عالم قول په (بالسمع والطآعة) سره بدرګه كړي نوټول اختلاف به له مينځ څخه پورته شي اوديوه اتفاق په ټغر به ټول ملت سره يوځاي شي

دلته څوخبري ضروري دي

اول: داچې كه په اسمان كې وريځ وي ياداسې ګرداوغباروي چې دمياشتې دليدوځاى نه معلوميږي يعني صاف نه ؤ نودرمضان المبارک دمياشتي دليدولپاره

ديوه تن عادل يامستور الحال چه ظاهر الفسق نه وي ولوكه مريي يابنځه اومحدود في القذف توبه ګاروي برابره خبره ده كه كيفيت دليدوبيان كړي چه پرفلاني ځاي مي وليده اوكه ئي نه كړي بيان شاهدي يې صحيح اومعتبره ده ځكه دا اخباره شهادت نه ده

(وقبل مع علة كغيم وغبار خبر عدل اومستور ولوكان العدل قنا اونثى اومحدودا في قذف تاب بين كيفية الرؤية اولا على المذهب (در المختار ٣_٤٠٦ ص

واذاكان في السماء علة من نحوغيم اوغبار قُبِل لهلال رمضان خبرواحد عدل في ظاهر الرواية ومستور على قول صحيح لاظاهر الفسق اتفاقا سواء جاء ذلك المخبر من المصر اوخارج المصر (ـــ مجموع الرسائل ٢٣٤ ص

وانما قبل شهادة الواحد في هلال رمضان لانها ليست بشهادة حقيقة بل هو اخبار عن امر ديني اعني وجوب الصوم على الناس وقول الواحد مقبول في الديانات مالم يكذبه الظاهر كذا في الكافي (مظهر الانوار ١٥٥ ص)

دوهم: درمضان دمياشتي دثبوت لپاره په شاهدي كي لفظ داشهد اوحكم دحاكم ضروري نه ده كچيري يوعادل سړي مياشت وليده اوبيايي قاضي ياحاكم ته شاهدي اداكوله اوبل شخص داسمع وكړه نوپه اوريدونكي باندي روژه نيول واجب دي كه څه هم حكم دحاكم نه وي شوي

(وفي الجوهرة لوشهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وسمعه رجل وجب عليه الصوم لانه قد وجد الخبر الصحيح (ردالمحتار ٣ ج ٤٠٦ ص)

دريم كچيري په اسمان كي علت وي يعني ګرداوغباروي نوبياداختردمياشتي دشهادت لپاره شاهدي ددوكسانو عادلانو اويايونارينه اودوه زنانه وو ضروردي اولفظ داشهد شرط ده اوبل دغه خلك به محدود في القذف هم نه وي

(وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادة اي وهو رجلان اورجل وامراتان ولفظ اشهد وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد (در المختار ٣ ج ٤٠٧ ص

څلورم: کچيري په اسمان کي هيڅ علت نه وي يعني صاف وي ګرد غبار او وريځ نه وي نو بيا د هلال فطر او رمضان فرق نشته نو په دي کي د احنافو د زياترو فقها و قول ده چې شهادت دلوي ډلي شرط ده يعني د ډيرو خلکو روية ضروري ده چه غالب ګمان د دوي پر صدق باندي وي او اجتماع د دوي په کذب باندي محال وي او يا وصول د خبر مستفيض ده دغه قول ظاهر الرواية هم ده

اذا لم يكن في السماء علة اشترط لهلال رمضان والفطر جمع عظيم يقع العلم الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم (مجموع الرسائل ٢٣٢ ص)

او پاته شوه د اخبره چې جمع عظيم څومره خلکو ته ويل کيږي ؟

نو په دي باب کي د فقهاؤ څخه ډير اقوال نقل شوي چې ځيني فقهاء پنځوس نفره بولي او ځيني فقهاء اويانفره بولي او له بعض څخه نور قولونه هم نقل شوي لکن ترټولو صحيح قول چې متاخرينو خوښ کړی هغه دا ده چه عدد معين نه دی بلکه د جمع عظيم تقدير د امام راي ته مفوض ده يعني چې د حاکم يا قاضي ظن غالب وربانديحاصل شي البته د غلبة الظن د حصول لپاره به د فقهاؤ د جمع عظيم عدد په نظر کې نيسي

قال في السراج لم يقدر لهذا الجمع تقدير في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف رحمه الله خمسون رجلا كالقسامة وقيل اكثر أهل المحلة وقيل من كل مسجد واحدا او اثنان الى قوله والصحيح من هذا كله انه مفوض الى راي الامام ان وقع في قلبه صحة ماشهدوا به وكثرت الشهود امر بالصوم والحق ماروي عن محمد وابي يوسف رحمهما الله تعالى ان العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب (رد المحتار ٣ ج ٤١٠ ص

دوهم قول حسن رحمة الله تعالى عليه له امام صاحب څخه نقل کړي ده چې د دو نفرو شاهدي هم قبليږي خو دغه قول غير ظاهر الرواية ده

البته صاحب د بحر الرائق رايه داده چې د زماني د حالاتو د مناسبت له امله چه د مياشتي په لېدو کې د خلکو تکاسل دی نو که په اوس وقت کې دوه کسان د اختر يا رمضان المبارک د مياشتي د ليدو شاهدي ادا کړي نو هم بايد قبوله شي همدغه رايه علامه شامي رحمه الله په منحة الخالق کې هم تائيد کړي

وروى الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه يقبل فيه شهادة رجلين اورجل وامرأتين سواء كان بالسماء علة اولم يكن كما روي عنه في هلال رمضان كذا في البدائع ولم ارى من رجحها من المشائخ وينبغي العمل عليها في زماننا لأن الناس تكاسلت عن تراءي الأهلة الخ (بحر الرائق ٢ ج ٢٦٨ ص)

لكن دغه قول علامه رملي او نورو علماو رد کړی ده

قوله وينبغي العمل عليها في زماننا الخ عليه اقره أخوه في النهر وتلميذه في المنح والشيخ علاؤالدين الحصكفي وقال الشيخ اسماعيل أنه حسن

ونازعه الرملي فقال كيف هذا مع أن ظاهر المذهب خلافه ومع أنه يعارضه غلبة الفسق وعدم العدالة في أكثر الخلق فلا يطمئن القلب الا بالجمع العظيم فقد رأيت من الافتراء عليه مالا يوصف فتعين العمل بظاهر المذهب لما فيه من اطمئنان الفؤآدو أنه لايجوز العمل بخلافه وماعداه ليس بمذهب لنا كما نصوا عليه فاعلم ذلك وقوله لأن الناس تكاسلت الخ غير مسلم على الاطلاق بل المشاهد الاهتمام منهم والاجتهاد والنشاط الى ذلك ولا عبرة بتكاسل البعض القليل تأمل الخ منحة الخالق ٢ ج ٢٦٨ ص

علامه شامي د علامه رملي رحمه الله د قول د نقل کولو څخه وروسته د صاحب د بحر الرائق رايه تائيده وي او علامه رملي ته جواب ګوي

(أقول أنت خبير بأن كثيرا من الأحكام تغيرت لتغير الأزمان ولو اشترط في زماننا الجمع العظيم لزم أن لا يصوم الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث لما هو مشاهد من تكاسل الناس بل كثيرا ما رأيناهم يشتمون من يشهد بالشهر ويؤذونه وحينئذ فليس في شهادة الاثنين تفرد من بين الجمع الغفير حتى يظهر غلط الشاهد فانتفت علة ظاهر الرواية فتعين الإفتاء بالرواية الأخرى (رد المحتار ٣ ج ٤١٠ ص)

قلت كأنه يتكلم على ما في زمانه وبلده والا فحال أهل زماننا لا يخفى على المشاهد

ولو قدروا على الافطار بالكلية لفعلوا وكثيرا من الناس نراهم يشتمون الشاهد ويغتابونه لسعيه في منعهم عن شهواتهم الى قوله فلا جرم أن عول الناس على ما اختاره المؤلف الخ (منحة الخالق ٢ ج ٢٦٨ ص)

(وفي عصرنا الحاضر ازداد الناس تكاسلا لذلك الاولى ان نأخذ بهذه الرواية عن ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه ونكتفي بشهادة الاثنين اذا كانت السماء مصحية خالية عن علة تمنع الروية (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ا ج ٢٠٣ ص)

دريم قول دامام طحاوي رحمة الله تعالى عليه ده چي شهادت د واحد شخص هم قبليژي خوپه دي شرط چي دغه سړي به افاقي وي يعني له بهرنه به راغلي وي اويا به په بنار کي جګ جاي ولاړوي بياد غه شخص شاهدي هم قبليژي خو دغه قول د طحاوي ولو که غير ظاهر الرواية ده، خو صاحب د منحة الخالق او صاحب الاقضية معتمد بللي او امام ظهير الدين او مرغيناني او صاحب النتاوى الصغرى تو لو د طحاوي قول معتبر کړي ده.

قوله (وصحح في الأقضية) هو اسم كتاب واعتمده في الفتاوى الصغرى أيضا وهو قول الطحاوي وأشار إليه الإمام محمد في كتاب الاستحسان من الأصل

(اقول) وهذا وان كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعا لهولاء الائمة الكبار الذين هم من اهل الترجيح والاختيار وجزم به الامام السغناقي في شرحه علي الهداية المسمى بالنهاية (الرسالة البهية ـ ٦٨ ص)

دغه قول مبسوط هم نقل کړي وهو يقول وانما يرد الامام شهادته اي الواحد اذا كانت السماء مصحية وهو من اهل المصر فاما اذا كانت السماء متغيمة او جاء من خارج المصر او كان في موضع مرتفع فانه يقبل عندنا انتهى

نو دغه عبارت چه مبسوط واي (يقبل عندنا) دا فائده کوي چه خلاف نشته او په کوم جاي کي چه مطلق راغلي هغه هم په تقيد باندي محمول ده او مبسوط له ظاهر الرواية څخه ده نو د طحاوي قول هم له ظاهر الروايت سره موافق ده

ولا يخفى ان المبسوط من كتب ظاهر الرواية وقوله يقبل عندنا يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب فيكون اطلاق ما في اكثر الكتب في محل التقيد وحينئذ فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية ـ الرسالة البهية ٦٩ ص)

فقوله عندنا يدل على أنه قول أئمتنا الثلاثة وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقابله بقيل ثم قال وجه ظاهر الرواية أن الرؤية تختلف باختلاف صفو الهواء وكدرته وباختلاف انهباط المكان وارتفاعه فإن هواء الصحراء أصفى من هواء المصر وقد يرى الهلال من أعلى الأماكن ما لا يرى من الأسفل فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل على موافقة الظاهر ففيه التصريح بأنه ظاهر الرواية وهو كذلك لأن المبسوط من كتب ظاهر الرواية أيضا فقد ثبت أن كلا من الروايتين ظاهر الرواية ثم رأيته أيضا في كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية (رد المحتار ٣ ج ٣١١ ص)

د مطالعو مسئله کي دري مذهبه دي

(**اول مذهب**) **هغه** داده چه اختلاف د مطالعو مطلقا معتبر ده که بنارونه قريب وي او که بعيد وي

دليل استدلال کوي په حديث د کريب رضي الله تعالى عنه باندي

(ان ام الفضل بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام وقضيت حاجتها واستهل على شهر رمضان وانا بالشام فرايت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسالني عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال وقال متى رايتم الهلال فقلت راياه ليلة الجمعة فقال انت رايته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال كنا راياه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين او نراه فقلت اولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الترميذي

دوهم دليل دوي قياس کړي ده په اوقات د صلوة باندي او اوقات د صلوة د هر چا

خپل معتبر دي

الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في أوقات الصلاة وأيده في الدرر بما مر من عدم وجوب العشاء والوتر على فاقد وقتهما (رد المحتار ٣ج٤١٨ص

(**دوهم مذهب**) داده چي اختلاف د مطالعو مطلقا نه ده معتبر تردي چه په مغرب کي وليدل شي د مشرق په خلکو هم عمل ضرورده خو په دي شرط چي دغه خبر به په معتبره طريقه سره رسيدلي وي او دغه قول ظاهر الرواية ده

(فقد ذهب اليه الكثير من المتقدمين والمتاخرين وهو ظاهر الرواية كما في الهنديه ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية كذا في قاضيخان وعليه الفتوى الفقيه ابي الليث وبه يفتى شمس الائمة الحلواني) هنديه ١ج١٩٨ص)

وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الرؤية في حديث صوموا لرؤيته بخلاف أوقات الصلوات (رد المختار ٣ج\٤١٨ص) كذا في فتح القدير ٢\٣١٣)

(**دريم مذهب**) د تعديل ده هغه داده چي په نزدي ښاروکي اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته او په لري ښاروکي ورته شته

والمذاهب ثلاثة

المذهب الاول لكل اهل بلد رويتهم واليه ذهب عكرمة والقاسم وسالم واسحاق وهو وجه للشافعية كما في الفتح والمغني

المذهب الثاني يلزم رويته بلد اهل البلاد كلها بعد ثبوت شرعي واليه ذهب الحنيفه كما تقدم والمالكية كما في الفتح وغيره

المذهب الثالث حكم اللزوم في البلاد المتقاربة كالبصرة والبغداد دون المتباعدة كالاندليس وخراسان وهو المختار عند بعض المشائخ الحنيفية

والمشهور عند الشافعية حكي الحافظ ابو عمر عليه الاجماع ولو ثبت الاجماع نقيد ما خالفه بالبلاد القريبة التي لا تختلف مطلعها (معارف السنن ٥ج٣٥١صـــ

دغه وروستی قول زمورد مذهب ډیرو متقدمینو او متاخرینو محقیقینو اختیار کړی ده لکه

(اول: قول د صاحب التجريد رحمة الله تعالى عليه ده

(اهل بلدة رأو الهلال هل يلزم ذلك في حق اهل بلدة اخرى اختلف المشائخ فيه بعضهم قالوا لا يلزم ذلك لان المعتبر الى قوله وفي القدوري اذا كان بين بلدتين تفاوت يختلف المطالع لم يلزم حكم احدى البلدتين البلدة الاخرى (التاتارخانيه ٢\ج٩٦ص)

(**دوهم**: قول د جرجاني رحمة الله تعالى عليه ده

وقيل يعتبر اختلاف المطالع في البلاد البعيدة الى قوله وهو الذي اختاره القدوري في التجريد وبه قال الجرجاني (معارف السنن ٥ج٣٣٧ص)

(**دريم**: قول د ملک العلماء العلامة الكاساني رحمة الله تعالى عليه ده

هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين قريبة لا تختلف المطالع فيها فاما اذا كانت بعيدة فلا يلزم احدى البلدتين حكم الاخر لان مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في اهل كل بلدة مطالع بلدتهم دون البلد الأخر (البدائع ٢\٢٢٥ص)

(**څلورم**: قول د زيلعي رحمة الله تعالى عليه ده

اقل ما تختلف فيه المطالع مسيرة شهر الاشبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطبون بما عندهم (تبيين الحقائق ١ج٣٢١ص)

(**پنځم**: قول د صاحب الفيض رحمة الله تعالى عليه ده

هل يجب على كل قوم مطلعهم ام لا؟ فقيل بالاول واعتمده الزيلعي وصاحب

الفيض وهو الصحيح عند الشافعيه لان كل قوم مخاطبون بما عندهم كما في اوقات الصلوة (ر دالمختار ٣ج٤١٨ص)

(**شيرم**:قول دصاحب الطحطاوي رحمة الله تعالى عليه ده

وهو الاشبه لان انفصال الهلال من شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار كما في دخول الوقت وخروجه حتى اذازالت الشمس في المشرق لايلزم منه ان تزول في المغرب الى ان واقل ما اختلف المطالع مسيرة شهر كذا في الجوهرة(طحطاوي على مراقي الفلاح ق٢ج٢١٨ص)

(**اووم**:قول دعلامة اللكنوي رحمة الله تعالى عليه ده

اصح المذاهب عقلا ونقلا همين است كه هردو بلده كه فيما بينها مسافة باشد كه درآن اختلاف مطالع مي شود وتقديرش مسافت يک ماه است درين صورت رويت يک بلده به بلده ديگر نه خواهد شد ودربلاد متقاربه كه مسافت آن كم ازكم ازيک ماه داشته باشد حكم رويت يک بلده به بلده ديگر لازم خواهد بود (مجموع الفتاوى اج٢٥٥ص)

(**اقم**:قول دعلامة الكشميري رحمة الله تعالى عليه ده

قال الزيلعي شارح الكنز ان عدم اعتبار اختلاف المطالع انما هو في البلدان المتقاربة لا النائية وكذا في تجريد القدوري وقال به الجرجاني اقول لابدّ من تسليم قول الزيلعي والا يلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرون او الثامن والعشرين او يوم الحادي وثلاثين او الثاني وثلاثين فان هلال بلاد القسطنطنية ربما يتقدم على هلالنا بيومين وكنت قطعت بما قال الزيلعي ثم رئيت في قواعد ابن رشد اجماعا على اعتبار اختلاف المطالع في البلدان النائية اما تحديد القرب والبعد فمحمول الى المبتلى به وليس له حد معين (عرف الشذي حاشية الترمذي اج١٤٩ص

(**فهم**:قول دعلامه شبير احمد العثماني رحمة الله تعالى عليه ده

نعم ينبغي ان يعتبر اختلاف المطالع ان لزم منه التفاوت بين البلدتين باكثر من يوم واحد لان النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين اوثلاثين

(احسن الفتاوى بحواله فتح الملهم شرح المسلم ٣ج١١٣

(**لسم**:قول دعلامه البنوري رحمة الله تعالى عليه ده

وبالجملة اذا وقفنا على نقل الاجماع على عبرة الاختلاف في البلاد البعيدة لابد ان نقيد قولهم المطلق بذلك الاجماع وهذا الذي يريده شيخنا رحمة الله تعالى عليه فقال ابن رشد اجمعوا على انه لايراعي ذلك في البلدان النائية كالاندليس والحجاز (معارف السنن ٥ج٢٣٩ص

(**يولسم**:قول دعلامه رشيد احمد الجنجوي رحمة الله تعالى عليه ده

ان اختلاف المطالع معتبر في جميع المسائل عند جميع الائمة كالزكوة والاضحية واوقات الصلوة فالمعتبر عند كل اهل بلد رويتهم انتهى(الكوكب الدري اج٢٤٦ص)

(**دولسم**:قول دصاحب البزازية ده

شهد ان القاضي بلد كذا قضى بثبوت الرمضان بالشهود لايظهر ذلك في حق مصر اخر ويظهر في حق من راه وقراه وفي الحاوي

اهل بلد راوا الهلال في ليلة الثلاثاء واخرى في ليلة الاربعاء فلكل ما رأوا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيه لهم مالهم ولنا مالنا

وفي التجريد اعتبر اختلاف المطالع (بزازيه على هامش الهنديه ٤ج٩٥ص)

(**ديارلسم**:وحكى عن أبي عبد اللهِ بن أبي مُوسَى الضَّرِير

تنبيه قال في الفيض ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لايفطر مالم تغرب الشمس عنده ولاهل البلدة الفطر ان غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر اوالسحور ردالمحتار ٣ج٤٥٩ص(له دينه هم اعتبار دمطالعو معلوميژي

(**خورلسم**:ميرصاحب عبد الستار هاشمي په خپله رساله البهية كي ليكلي ده

(البحث الثالث في اعتبار اختلاف المطالع (تنبه)وهو الحق عندي في هذا الزمان لان

عيد الحجاج يوم الخميس وحسابهم من الثلاثاء فعلى هذا تكون رؤية الهلال المحرم من الاربعاء او الخميس والحال انها لم نراها ليلة الجمعة مع صحو السماء (رسالة البهيه ١٣٤

(**پنځلسم** :مفتي محمد شفيع رحمه الله په خپله رساله جديديه کي ليکلي دي چه ټول فقهاء متفق دي په دي خبره چه اختلاف د مطالعو معتبر ده په اماکنو بعيده وو کي او کوم اختلاف چه د مطالعو په اعتبار کي ده هغه په اماکنو قريبه وو کي ده

شپاړسم:مفتي محمد تقي عثماني صاحب ليکلي دي

بهر حال په بلاد بعيده وو کي د متاخرينو احنافو مسلک هم دائمة ثلاثة سره مطابق ده يعني په داسي صورت کي چه بلاد بعيده وي اختلاف د مطالع معتبر ده کما بيناه بالتحقيق (درس الترمذي ٢ج ٥٣٢_ ١٢٢ص

نو په دي مسئله کي دري قولونه ذکر شول خو دوهم قول بنه قوي قول ده ځکه يو خو ظاهر الروايت ده او بل په لفظ دو عليه الفتوى سره مؤيد ده او عامو متونو او شروحو دغه قول را اخستي ده خو رؤيت د اهل مشرق په اهل مغرب باندي هلته واجيبري چه دغه خبره په طريق د موجب سره ورته ورسيبري نو ظاهر الروايت هم مقيد په قيد د موجب سره ده او طريق موجب لره ډيري طريقي دي

اول : شهادت په ليدلو د مياشتي په حضور د قاضي کي

دوهم :الشهادة على شهادة ده الشهادة على شهادة الرؤية دي ته وائي چه د قاضي په مخ کي دبل چا په شاهدي باندي شاهدي واي.

او کچيري شاهدانو شاهدي اداکړه چه فلاني او فلاني مياشت ليدلي ده نو دغه شاهدي يي نه صحيح کيبري ځکه دلته شاهدانو نه خپله شاهدي اداکړه او نه ئي دبل چا په شهادت شاهدي اداکړه

(لالو شهدوا برؤية غيرهم لانه حكاية فانهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانما حكوا رؤية غيرهم كذا في فتح (رد المحتار ٣ج ٤١٣ص)

دريم: الشهادة على القضاء او حكم الحاكم يعني دبل قاضي په قضا باندي شاهدي ويل چه قاضي ته شاهدان وو ائي چه په فلاني بنار کي زموږ ترمخ د هغه ځاي قاضي ته

شاهدانو د مياشتو د ليدو شاهدي اداکړه او د هغه بنار قاضي هم په دغه شاهدي حکم وکړو نو د غه قاضي ته هم جواز شته چه د دي شاهدانو په شهادت باندي حکم وکړي

(شهدوا انه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى اي جاز لهذا القاضي ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به (در المختار ٣ج ٤١٢ص)

(کچيري شاهدانو په دارقم شاهدي ورکړه چه فلاني او فلاني مياشت ليدلي ده او د هغه ځاي قاضي هم خلکو ته امر کړي چه روژه دي ونيسي نو د اصحت نه لري ځکه د احکايت ده په فعل د قاضي باندي او فعل د قاضي حجت نګرځي او قضاء د قاضي دليل او حجت ګرځي

(قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وان قاضي تلك المصر امر الناس بصوم رمضان لانه حكاية لفعل القاضي وليس بحجة بخلاف قضائه (رد المحتار ٣ج ٤١٣ص

څلورم :استفاضة الخبر من حكم الحاكم يعني له بيلا بيلو اطرافو څخه متواتر اخبار د حكم د حاكم راشي چي يقين يا ظن غالب ورباندي حاصل شي

لو استفاض الخبر في البلدة الاخرى لزمهم على الصحيح من المذهب (در المختار ٣ج ٤١٣ص)

استفاضه څه ته واي بايد معنى د استفاضي وپيژنو

استفاضه چه له هغه بنار څخه به ټولي د خلکو راځي او ټول به خبرورکوي چه د فلاني بنار خلکو روژه د رويت څخه نيولي او مجرد شيوع کفايت نکوي

تنبيه قال الرحمتي معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن أشاعه كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة ولا يعلم من أشاعها كما ورد أن في آخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا

ندري من قالها فمثل هذا لا ينبغي أن يسمع فضلا من أن يثبت به حكم (ردالمحتار ج ٢ ص ٤١٣)

ايا په رؤية الهلال کې رادیو اعلان داعتبار وړ ده اوکنه ؟

کله چې په سعودي کې میاشت ولیدل شي او رادیو اعلان وکړي نو آیا په نورو ملکونو کې هم په خلکو باندې په دغه رؤیة روژه نیول یا افطار لازمیږي کنه داکثرو علماو رأیه داده چې د سعودي رؤیة په نورو ملکونو کې په خلکو روژه نیول یا افطار کول نه لازمي مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله صاحب احسن الفتاوی او صاحب د فتاوی رحیمیه هم د سعودي رؤیة د افغانستان یا پاکستان لپاره کافي نه بولي سره له دي چې دوئ دواړه اختلاف د مطالعو معتبر نه بولي

(**صاحب داحسن الفتاوی**: لیکلي دي د سعودي رویة په موږ باندې نه لازمیږي اوییاواي چه د سعودي رویة سره له دي چه دهغوي مسلک داحنافو څخه مخالف ده هغه داده چه اسمان صاف وي احنافو جمع عظیم شرط کړي او د سعودي حکومت په هر وخت کې په شاهدینو باندې اکتفاء کوي همدارنګه مخالف ده له بداهة اوله عقل څخه نو ځکه د سعودي رویة زموږ لپاره په پاکستان کې حجة نده

او همدارنګه په بل جائي کې لیکلي چه دیوه قاضي د فیصلي خبره بې له شروطو د شهادت یا شهادت علی الشهادت یا شهادة علی قضاء الحاکم الشرعي د بل قاضي لپاره مجوز د عمل نه دی نو د قاضي فیصله خاص ترخپلو حدودو پوري ده اوله خپلو حدودو څخه باندې نه معتبریږي اوییایي د علامه ماجشون قول رانقل کړي

قال العلامة الماجشون انه لایلزم بالشهادة الا لاهل البلد الذي ثبت فیه الشهادة الاان یثبت عند الامام الاعظم فیلزم الناس کلهم لان البلاد في حقهم کالبلد الواحد اذ حکمه نافذ في الجمیع احسن الفتاوی ٤/٤٢٧ ص بحواله نیل الاوطار

(اوبل جاي لیکلي چه په هلال رمضان کې خبر واحد کافي ده چه امتیاز کامل راشي اوریډیو اوتلیفون قیاس دي په خط باندې

نو حاصل داده چه اعلان د رادیو او د تلیفون او یا خط معتبر دي په دیاناتو کې خو په دي شرط چه مکتوب الیه به داخط پیژني چه داخط د پلانکي سړي ده او همدارنګه هغه

صوت یا اواز چه د تلیفون یا رادیو څخه اوریدل کیږي او ریدونکي به یې پیژني چه د فلاني سړي ده یا فلان شخص ده او داهم ضروري ده چه مبهم خبر هم اعتبار نلري

اوپه هلال فطر کې خبر واحد کافي نه ده بلکه دوه تنو شاهدانو عادلانو وجود ضروري ده (احسن الفتاوی ٤ ج ٤٢٧ ص)

(**صاحب فتاوی رحیمیه**: لیکلي دي کچیري په رادیو کې اعلان وشي چه په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوي نو د اصرف دیو اعلان حیثیت لري هغه ته شهادت یا شهادت علی الشهادت نه شي ویل کیدلاي کوم خلک چه د سعودي عربو په حدودو کې اوسیږي یا کوم خلکو چه خپل ځانونه ئې دهغوي ماتحت ګرځولي دي نو هغوي د پورتنیو شرائطو په پابندي کولو سره ورباندي عمل کولي شي او کوم خلک چه له سعودي نه د باندي په نورو ملکونو کښې اوسیږي نو دهغوي لپاره د اخبر صرف د اعلان حیثیت لري د اعلان په وجه په هغه عمل کول ضروري نه ده

(لایقبل اخبار القاضي قاضیا اخری في غیر عمله اوغیر عملها ولوکان علی قضائه لانه بالنسبة الی العمل الاخر کواحد من الرعایا (فتح القدیر ٧ ج ٢٩٥ ص)

(لان اخبار القاضي لایثبت حجة في غیر محل ولایته (فتح القدیر ٦ ج ٣٨١ ص)

(**اوبل صاحب دفتاوی رحیمیة** لیکلي چه مشهوره خبر داده چه د سعودي خلک په شرعي امورو کې ډیر محتاط نه دي ځکه دوي په الات رصدیه اوپه حساب باندي عمل کوي او دغه الات اګرکه صحیح دي په نفس ذات کې خو شرعا اعتبار نلري

(اوپه بل جاي کې ئې لیکلي دي چه د رادیو اعلان معتبر ده خو په شرائطو باندي او هغه شرائط په رادیو ګانو کې نشته نو چه هر کله شرائط په کې موجود نشول نو له دي وجهې څخه د روژې نیول یا افطار باندي کول روانه دي (فتاوی رحیمیة ٧ ج ٣١٨ ص

اوپه زاد الفقیه کې لیکلي دي اما صوم المملکة العربیة السعودیة قبلنا بیومین فلایصح لنا العمل به لعدم احتیاطهم في حق رؤیة الهلال لان القمر یصیر کاملا في اربعة عشر اوخمسة عشر لازما ولایمکن ذلك في هذه الصورة (زاد الفقیه ص ٢٠٣)

(**اوپه جدید فقهي مسائل** کې لیکلي چه مطلع د پاکستان او د حجاز سره

مخالف دي نو د اهل الحجاز رويت د پاکستان لپاره قابل د قبول نه ده او د پاکستان رويت د اهل الحجاز لپاره قابل د قبول نه ده ځکه فقهاؤ ويلي چه هغه بعد چه مطالع کي مختلف کيږي ديوي مياشتي مسافه ده (جديد فقهي مسائل ۲ ج ۱۲۹ ص

او محدث عصر علامه بنوري رحمه الله تعالى په دي اړه ليکلي : چې د رادیو اعلان ديوه شرعي خبر يا شهادة په ځای نه دريږي که څه هم يو شرعي قاضي په خپله د مياشتي دليدلو اعلان کوي هو که ديبلا ييلو رادیو ګانو او د مختلفو سيمو څخه اعلانونه وشي د اعتبار وړ دي البته د اهغه وخت چه د رادیو ګانو څخه هغه سيمه او بنارونه چه رويه نه وي شوی دومره فاصله او واټن ونه لري چه اختلاف د مطالعو پکشي معتبر يږي

(ان اعلان الراديو لايقوم مقام الاخبار الشرعي او الشهادة الشرعية ولو كان القاضي يعلن نفسه لو كان هناك قاضيا شرعيا نعم اذا تواترت اخبار راديو متعددة من شتى الجهات ولا تختلف جهات الانباء عن البلد الذي لم يرى الهلال فيه ببعد يختلف فيه المطالع فيسوغ العمل بهذه الانباء المرسلة ويدخل في حد الاستفاضة المفيدة للطمانينة (معارف السنن ۵ ج ۳۴۰ ص)

(**محدث عصر شيخ الحديث علامه مير عبدالستار** قدس الله سره العزيز په خپله رساله کي ليکلي دي

(تنبه) اقول على هذه المنقولات الصريحة في اعتبار العدالة كيف يعتبر الحكايات الواردة بذريعة الالات البرقية فعجبا لمن اعتبرها كما قال صاحب الهداية ۳\۶۳: والعمل بنادر الرواية الغير المفتي به غير جائز كما قال در المختار الحكم والفتوى على القول المرجوح جهل وخرق الاجماع

(د دي عبارت په شرح کي په برهان القدسيه کي ليکلي دي

چي عمل په رادیو تليفون انترنيت تلويژون مخابره باندي نه ده جائز ځکه د غه له روايات او اخبار معتبره وو څخه نه دي

اول چي د غه له سترګو غائب دي او کوم اخبار يا شهادت يا رواية چي غائب وي له

سترګو څخه هغه په حکم ده من وراء الجدار کي راځي او من وراء الجدار شهادت باطل ده ځکه صوت يشبه الصوت ده

دوهم په انترنيت يا تلويژون کي اګر که سړي ښکاريږي خو د غه عين مخبر اوشاهد نه ده بلکه شبه او مثل ئي ده او بل په د غه کي د جعل کاري او اکاذيبو ټولي لاري جريان لري نو محفوظ نه دي

دلته يوځو شبهي اوسوالونه دي

اول سوال: دابو الحسنات عبد الحي صاحب په مجموعة الفتاوى کي له بعض عباراتو ظاهريږي چي د غه الات جديده وو لره اعتبار شته

جواب) د غه قول مخالف ده له قوانينو د شهادت سره ځکه په شهادت کي چه کوم شرطونه دي هغه دلته نشته چه حضور به په مخ د قاضي کي وي او من وراء الحجاب به نه وي او بل به اخبار يا رواية وي او حکايت به نه وي

دوهم جواب د غه قول نه ده بناء په قوانينو د فتوى ځکه فتوى به مجتهد لره وي او مقلد فتوى نه شي ورکولي او مقلد هغه ده چي اقوال د مجتهد ورته يادوي واجب په ده باندي داده چي سوال ورنه وشي قول د مجتهد ذکر کړي

(فعرف ان مايكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل الكلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق نقله لذلك عن المجتهد احد الطريقين اما ان يكون له سند فيه او يأخذه من كتاب معروف تداولته الايدي نحو محمد بن الحسن رحمه الله تعالى (قدسيه بحواله رد المحتار ا ج ۵۱ ص)

دوهم سوال (وماقال في عمدة الرعايه ان حكاية الالات البرقية مقبولة اذا كان المصدق من الحاكم او طائفة من المومنين موثقين مشهورين بالعدالة

ژباړه په عمدة الرعاية کي قول ده چه حکايات په الاتو برقيه وو قبليږي په هغه وخت کي چه د حاکم يا د عامو مسلمانانو له خوا څخه په عدالت باندي مشهور وي

جواب قطع نظر له دي څخه چه مقلد ده او قول د مقلد نه ده معتبر بياهم دا زموږ په وخت کښې نه جاري کيږي ځکه صاحب د عمدة الرعاية توثيق شرط کړي ده نو اوس چې عدالت نشته نو دغه چې سړي دي ثقه وي داخو په طريقه اولى سره نشته

(فمع قطع النظر عن انه مقلد لايحكي عن قول المجتهد لايجري في هذا الاوان لان شرط التوثيق وكون شخص ثقة فوق كونه عدلا والحال انه لاعدل فلاتوثيق فعليك ثبات قدم قولك يامطالع الكتب (الرسالة البهية ١٣٨ص)

دريم سوال)صاحب د فتاوى كاملية هم الات جديده ووته اعتبار ورکړي

(ومافي الكاملية سئل عن حادثة حضر خبر من الشام في التلغراف لبعض الثغور بانه قد ثبت في الشام روية الهلال رمضان ليلة اليوم الحاضر يوم الجمعة فافتى مفتيه بالعمل بهذا الخبر والحكم بثبوت الشهر في ذلك الثغر وحكم قاضيه بذلك

ژباړه له شام څخه بعض ثغور (سرحد)ته د تار په واسطه خبر راغلي وو چه په شام کي يي مياشت ليدلي ده نو د سرحد قاضي فتوى په ثبوت د مياشت ورکړه او عمل په دي قول د شامي کړي

(قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به(فاجاب الشيخ عليش) نوبناء په دغه فتوى صاحب دكاملية وائي يعول على الفتوى المذكورة لان سلاطين المسلمين وضعوا التلغراف لتبليغ الاخبار من البلد القريبة والبعيدة في مدة يسيرة جدا واقاموا لاعماله اشخاصا مسلمين وانفقوا على ذلك اموالا جسيمة واستغنوا به عن السعاة وارسال المطالب غالبا فصار قانونا معتبرا في ذلك يخاطب به السلاطين بعضهم بعضا في مهمات الامور تبعهم الناس على ذلك

جواب قطع نظر له دي چه د مقلد قول ده او د مقلد قول بي له نقل د قول د مجتهد نه

غير مقبول ده بياهم فرق ده په مابين د ثبوت د صوم کي او د ثبوت د فطر کي کچيري بياهم صوم ثابت شي فطر نه ورځخه ثابتيږي او صاحب د كامليه ثبوت د فطر ته تعرض نه ده کړي

(ومافي الكاملية من ثبوت الصوم بالالات البرقية فمع قطع النظر انه مقلد وقول المقلد بدون نقل قول المجتهد غير مقبول لما نقلنا :فرق بين ثبوت الصوم وثبوت الفطر فان الاول لوثبت لايلزم منه ثبوت الثاني وفي هذا لاتعرض له بالثاني بل فرق بين ثبوت الصوم وبين ثبوت الرمضان فانه لوثبت لايثبت به الرمضان فان الحكم بثبوت الرمضان لابد فيه من اليقين واليقين لايثبت بدون مرور الشعبان ومضيه بيقين وفي وقت غم الهلال لايتيقن بمضي الشعبان وفصّل هذا الفرق امام ابن عابدين رحمه الله في ردالمحتار(رسالة البهية ١٣٥ص)

(**څلورم سوال**) وان قال قائل انه يحصل لنا غلبة الظن عند مجئ الاطلاع بذريعة الالات البرقية وقال ان غلبة الظن موجبة للعمل

ژباړه دراديو اعلان يقين او ظن غالب پيدا کوي او ظن غالب حجة ده او موجب د عمل ده لکه علامه شامي واي

قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت الرمضان (شامي ٣ج ٤٠٨ص

(**اول جواب** دا نه منم چي ظن غالب پيدا کوي كما جربناه في زماننا

دوهم جواب که ئي وو منو چي ظن غالب پيدا کوي نو دغه په معاملاتو کي ممکن ده او په دياناتو کي امکان نه لري ځکه په دياناتو کي شرطوته ضرورت شته او معاملاتو کي شرطوته ضرورت نشته لکه چي ملزم به غير مسلم وي نو که شاهد کافر او فاسق وي هم باک نشته او يا لکه په هغه معاملاتو کي چي الزام نه وي لکه وکالت

مضاربت په دي کي دهر مميز خبره قبوله ده چه تميز پري رائي او د قلب اطمنان پري حاصل شي په دي کي د شهادت شروطو ته ضرورت نشته اوپه دياناتو کي ضرورت ورته شته نو قياس کول د دياناتو بياخاص دغه رکن الاعظم چه روژه ده په معاملاتو باندي اوياداچه اثبات د دغه رکن اعظم په الات البرقية باندي له بل مملکت څخه کوي چه په ماباين دليدونکي ملک اودنه ليدونکي ملک کي لري والي هم وي له سبب د قضاء او د حکومت نو دغه اثبات مکابره ده او قول ده بلادليل

(نعم حصول الظن اواليقين بهذه الآلات في بعض المعاملات ممكن لكن حاشا وكلا في الديانات وقياس الديانات لاسيما الركن الاعظم من الاسلام على هذه المعاملات

واثبات هذا الركن العظيم من الاسلام بهذه الالات خصوصا ان كان بين المملكتين يعنى بين المملكة الرائي للهلال بين غير الرائي لها مباينة سياسية من حيث العساكر والقضاء والحكم وسائر المعاملات الحكومية وخصوصا ان كان بينهما اختلاف المطالع بدون لحاظ هذه الشرائط فيها مكابرة محضة وقول بلا دليل الشرعي الشرعية واثبات الدين بالعقل الصرف بلا نظر الى قوانين المتر الى عمر رضي الله عنه في باب المسح الحجر الاسود والى قول على رضي الله عنه في باب المسح على ظاهر الخفين والى تيمم عمار بن ياسر رضي الله عنه عن الجنابة كما جاء في الكتب الحديث (برهان القدسيه)٨٩ص)

(**دريم جواب**)چي دغه اعلان حکايات دي هغه ته شهادت يا شهادت على الشهادت يا شهادت على القضاء نه شي ويل کيدلاي او حکايات قبول نه دي په رمضان کي ولو که له جماعت څخه وي

(تنبه)اقول من ينظر بنظر الانصاف تبين له ان بين الاخبار والحكايات بون بعيد بان الاقوال منقولة عن الآلات البرقية من قبيل الحكايات والحكايات ليست بمقبولة في الرمضان وانكانت من الجماعة

كما في الخانية اهل بلدة راو اهلال رمضان فصاموا تسعة وعشرين يوما فشهد جماعة في

اليوم التاسع والعشرين ان اهل البلد كذا راوا هلال رمضان في ليلة كذا قبلكم بيوم فصاموا هذا اليوم يوم الثلاثين من رمضان فلم يروا الهلال في تلك الليلة والسماء مصحية لا يباح الفطر غدا ولا تترك التراويح في هذه الليلة لان هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانما حكوا رؤية غيرهم (رسالة البهية٩٢ص)

قوله (لأنه حكاية) فإنهم لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم كذا في فتح القدير قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه حكاية لفعل القاضي أيضا وليس بحجة بخلاف قضائه ولذا قيد بقوله ووجد استجماع شرائط الدعوى كما قلنا (ردالمحتار ٣ج٤١٣ص)

(**څلورم جواب** دغه قول چي ظن غالب پيدا کوي د اصولو له قواعدو څخه خلاف ده ځکه اصولين وائي چي يقين او ظن غالب د متواتر او د مشهور خصوصيت ده خبر واحد هلته يقين او ظن غالب پيدا کوي چي شرطونه ئي موجود شي او مطلق خبر واحد ظن غالب نه پيدا کوي اوبيا هلته چي حکايت وي په طور د خبر سره نه وي هلته خو په طريقه اولى سره ظن غالب نه پيدا کوي

(اقول ان هذا القول مخالف عن القواعد المتقررة في الاصول لان الاصوليين صرحوا بان اليقين وغلبة الظن حظ الخبر المتواتر والمشهور والخبر الواحد واذ تحقق شرطه لا الخبر الواحد مطلقا فضلا عن ان يكون حاكيا كما في ما نحن فيه (برهان القدسية ١٣٣ص)

فائده که ئي فرض کړو چي شاهدان خپله په (استيشن) کي شهادت اداء کړي چي مور مياشت ليدلي او ياپه شهادت د قاضي قضاة باندي شهادت ورکړي (والله اعلم ان يفعلوا هذا الفعل الواجب) خوبيا بل مانع شته چي اخبار په دغه الات جديده وو من وراء الحجاب ده او من وراء الحجاب شهادت قبول نه ده او چي اخبار نه قبليږي نو حکايت خو په طريقه اولى سره نه قبليږي نو مفتي ته د اجواز نشته چه بل چاته فتوى ورکړي وروسته له نقل د کلام څخه له الات البرقية وو څخه

(اقول الاخبار من وراء الجدار غير معتبر فضلا عن الحكاية كما قال صاحب الكنز خباء قوما ثم سئل رجلا عن شئ فاقر به وهم يرونه ويسمعونه كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه وان سمعوا كلامه ولم يروه لان النغمة تشبه النغمة (كنز ٤٩٣ص)

(وفي الهداية ولو سمع من وراء الحجاب لايجوز له ان يشهد ولو فسر للقاضي لايقبله لان النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم (هداية ٣ج ١٥٩ص)

تنبيه اقول فكيف يفتى الى الغير بعد نقل الكلام بذريعة الات البرقية لان حاكيها من وراء الجدار (رسالة البهية)

سوال فان قيل انه يجوز العمل بالاعلان بالآلات المذكورة لانه اما شهادة او اخبار او علامة واما الاولين فظاهر واما الثالث فانها قد تعتبر كما تقدم من المنحة الخالق ژباړه :عمل دي په اعلان ځکه ووشي په واسطه درادیو یا تلیفون چي دغه علامات دي او علامات چي ظن غالب پیدا کړي موجب دعمل ده لکه مخکي مود علامه شامي رحمة الله عليه قول ذکر کړو

جواب : (فاجاب ثم اعلم ان الاطلاع بالآلات البرقية لاتخلوا اما (حكايات)(اوشهادات)(اواخبارات (اوعلامات)كل واحد منها باطل اما لاول الخ (رسالة البهية ١٣٥ژباړه دغه الات به خالي نه وي یا به حکایت بولي یا به شهادت بولي یا به یي اخبار بولي یا به یي علامه بولي او هریویي نه ده صحیح

اول که یي حکایات بولي دا هم نه صحیح کیژي لکه علامه شامي لیکلي

قلت وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم وأن قاضي تلك المصر أمر الناس بصوم رمضان لأنه حكاية لفعل القاضي أيضا وليس بحجة بخلاف قضائه

تنبيه قال الرحمتي معنى الاستفاضة أن تأتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤية لا مجرد الشيوع من غير علم بمن

أشاعه كما قد تشيع أخبار يتحدث بها سائر أهل البلدة ولا يعلم من أشاعها كما ورد أن في آخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لا ندري من قالها فمثل هذا لا ينبغي أن يسمع فضلا من أن يثبت به حكم (ردالمحتار ٣ج ٤١٣ص)

دوهم چه شهادت بولي دا هم نه ده صحي ځکه په شهادت کي عدد او عدالت او حضور په مجلس د قضاء کي شرط ده او په الاتو کي دا شرطونه یو هم نشته

(الشهادة في حضور الحاكم (ماده ١٦٨٤)

(**دریم**)او که یي خبر بولي دا هم نه صحي کیژي ځکه په مخبر کي هم عدالت او حضور په مجلس د قضاء کي شرط ده (زیلعي اج ٣٢٠ص) او مستخلص ٣٧٢ص))

(**څلورم**)او که علامه بولي نو علامه هم نه ده صحي ځکه علامه په دغه باب کي له یو بنار څخه کلیو او اطرافو ته معتبر ده نه داسي چه له یوه بنار څخه بل بنار ته معتبر شي لکه علامه شامي په منحة الخالق کي ویلي (من البلدة الي القراء)

او بل داده چه سمع یي په هغو خلکو واجب ده چه له شهر څخه غائب وي نو دا صریح ده چه امارات (علامي) د مصر او قریه په مابین کي موجب د ظن غالب دي نه په مابین دیو مصر او دبل مصر کي نو اوس که دغه علامات له یوه بنار او بل بنار ته معتبر شي نو دا به قیاس کیږي په هغو علامات چه له بنار څخه کلیو ته معتبر یږي نو قیاس وظیفه د مجتهد ده نو اوس مجتهد نشته نو قیاس هم نشته قطع شوي ده

(واما الرابع فلان الشرط في العلامة في هذا الباب ان يعتبر من المصر الى القراء كما اعتبر صاحب المهديه والمنحة الخالق على البحر الرائق مستندا بقول الشافعي والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحوا به واحتمال كون ذلك لغير رمضان بعيد إذ لا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت رمضان

(قال في المنحة الخالق بعنوان التتمة لم يذكر واعندنا العمل بالامارات الظاهرة

الدالة على ثبوت الشهر كضرب المدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سمعها ممن كان غائبا عن المصر كاهل القرى ونحوها كما يجب العمل بها على اهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود

(وقول الشامي الشافعي من البلدة الى القراء وقياس اعتبار العلامة من البلدة الى البلدة مجرد قياس والقياس من شان المجتهد والقياس بعد سنة ٤٠٠ اربعمأة منقطة فليس لاحد بعدها ان يقيس مسئلة على مسئلة كما ذكره ابن نجيم في رسالته (الرسالة البهية ١٢٧ص

(اوبل داچه يقين په علاماتو حاصليدل داد مجتهد خاصه ده او مقلد لره په علاماتو باندي يقين نه حاصليږي بالاخره كه ورته حاصل شي نو ظن ورته حاصليږي او ظن شرعا دليل نده نه د مقلد لپاره اونه دبل چالپاره

(واليقين لايحصل الامن خبر المتواتر او المستفيض واليقين بالامارات خاصة المجتهد لايحصل اليقين بالامارات للمقلد وغاية مايحصل له الظن وظنه ليس بدليل شرعا لاله ولالغيره (رساله بهيه ١٣٢ص)

(**فائده**) پوره كول د رمضان ياشعبان دغه له الاتو برقيه وو څخه قوي علامه ده

(ولاشك ان تكميل ثلاثين يوما من الشعبان او الرمضان اورويته الهلال اقوى من الالات البرقية (رسالة البهية ١٣٦ص

(اوبل په زبدة المقال كي ليكلي چه عمل په خط راديو او تليفون په هغه جايو كي چه شهادت شرطوي صحيح نه ده او په هغه جايو كي چه يوازي اخباروي او شهادت نه وي بيا عمل په راديو صحيح ده خو په دي شرط چه مخبر به عادل وي او معروف شناخته به وي

(قال المفتي في زبدة المقال اما العمل بالخط وخبر الريديو والتليفون ففي موضع تكون الشهادة شرطا فيه فغير صحيح لان الشاهد يجب ان يكون بحضور القاضي بلا حائل كاشفا عن وجهه كما هو مصرح في موضعه واما الموقع التي يكفي فيها مجرد الاخبار بدون الشهادة

فالعمل بالمذكور جائز صحيح في المعاملات والديانات كلها بشرط معرفت خط الكاتب وعدالته في الخط وصوت المخبر وعدالته في خبر الريديو والتليفون (تحقيق المسائل ٣٨٣ص)

سوال (مايستفاد بالتلغراف من الاخبار بثبوت رمضان اوالفطر الظاهر انه ينزل منزلة خبر الواحد باثبات الهلال الصوم اوالفطر فلايكون موجبا على القاضي الحكم بذلك والزام الناس بموجبه غاية الامر ان من وقع في قلبه صدق هذا الخبر يلزمه الصوم (مهديه) ج ١ ص)

ژباړه صاحب د مهدي واي چي كه تار ياتليفون راشي چي په فلاني ښار كي يي درمضان مياشت ليدلي ده نو داد خبر واحد په رقم ده قاضي الزام او حكم نشي پري كولي البته كه دچا په زړه كي تصديق او ظن غالب را غي په هغه روژه نيول لازم ده

نوله دي عباراتو معلوميږي چه په الاتو باندي ظن غالب رائي او عمل كول وربانديي رواده

جواب اول خو داهم خبر من وراء الجدار ده او كه يي درسره وو منم چي داخبر صحي ده او تصديق پري رائي بياهم خالي د دغه شخص لپاره ده چه په دغه شخص صوم لازم ده روژه به نيسي او فطر به نه كوي ځكه چه امام خپله مياشت وويني هم خلكو ته به امر په صوم نكوي

(لانهم قالوا لاينبغي للامام اذا راه وحده ان يامر الناس بالصوم وكذا في الفطر بل حكمه حكم غيره وله ان يصوم وحده اذا راه كما في الإمداد (شامي ٢ ج ٤٠٤ص

(والوالي اذا اخبر صديقه صام ان صدقه ولا يفطر وان افطر لا كفارة عليه (بحر الرائق ٢ ج ٤٦٤ص)

(علاوه دسعودي دراديو اعلان په مورنه نافذيږي

ځكه كه يو ملك فيصله وكړي پر بل ملك باندي د دغه ملك د راديو خبره نده نافذه ترڅو چه د دغه خبر اوريدونكي ملك د قاضي حكم او فيصله ورضم نه شي دا ځكه چه هر ملك ځان ته ده او هر قاضي سلطه او تسلط جدا ده او هر قاضي

حكم محدود ترخپلي منطقي پوري ده

(وفي زماننا جميع القضاء مقيد بالمكان فليس لقاضي ان يحكم في قضاء اخر

وفي الفتاوى الغياثيه سئل شيخ الاسلام ابوالحسن عن قاضي قضى بروئية هلال رمضان بشهادة شاهدين عند الاشتباه في مصر هل يظهر حكمه في حق مصر اخر فقال لا لانه ليس تبعا له بخلاف القرى هذا المصر ومحاله وماينسب اليه (غياثيه ٥٠ ج

سئل عن قضاء القاضي برؤية هلال شهر رمضان بشهادة شاهدين عند الاشتباه في مصر هل يجوز لاهل مصر اخر العمل بحكمهم فقال لا ولايكون مصرا خر تبعا لهذا المصر انما سكان هذا المصر وقراها يكون تبعا (تاتارخانيه ٢ ج ٩٦ ص

اوكه له ډيرو ځايونو څخه تيلفوني خبر ترلاسه شي

نوټ بعض علماء تليفنونه په خبر مستفيض كي داخله وي خو په دي شرط چه د ييلا ييلو خلكو له خوا داخبرونه راورسيږي چي مور په خپله مياشت ليدلى ده يا زمور دښار قاضى شاهدي اوريدلى دمياشتي ليدلو فيصله يې كړي ده او هر كله چي ده دغسي خلكو شاهدي ورکونكو يا د تليفون كونكو شمير دومره ډير شي چي عقلا دهغوى د دروغو ويلو هيڅ احتمال باقى پاته نه وي او خبر د مستفيض درجې ته ورسيږي او د دغه خبرو د صحت يقين يا غالب ګمان محلى قاضى ته حاصل شي بيانو هغوي داختر د مياشتي د اعلان كولو حق لري يو دوه تيلفونونه كفايت نه كوى د غه حكم د (خط) هم ده. (فتاوى رحيميه ج ٥ ص ١٨٩) (٧ ج ٣١٩ ص)

(نوټ د خبر مستفيض تعريف مومخته ذكر كړو چه استفاضه له هغه ښار څخه به تولي د خلكو رائي اوتول به خبرور كوي چه د فلاني ښار خلكو روژه درويت څخه نيولي او مجرد شيوع كفايت نكوي

كه په يوه سيمه كې اسلامي قانون نه وي

(مسئله) كه په يوه سيمه كې اسلامي قانون نه وي نو ښكاره ده چې هلته به اسلامي قاضي او حاكم هم نه وي نو د رؤية الهلال مسئله چې يوه خالصه ديني مسئله

ده او ترقاضي پورې اړه لري په دې دول به څه تدابير نيول كيږي په دي هكله علامه شامي رحمه الله ليكلي:

وفي الفتح اذالم يكن سلطان ولامن يجوز التقلد منه كماهو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبه الآن يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا (ردالمحتار ٨ ج ٥٢ ص)

(قال والعالم الثقة في بلدة لاحاكم فيها قائم مقامه (عمدة الرعاية ١ ج ٣٠٩ ص)

دمياشتي ليدلو په اړه يوه لويه غلطي

(مسئله) دمياشتي ليدلو په اړه يوه لويه غلطي دعوا موده چې كله مياشت ليږ غټه ورته ښكاره شي نودوي وائي چې داخو دوو شپو ده يا د دريو شپو ده اصحي نده

(لاعبرة بكبر جرم الهلال ولا بعلو درجته كما يدل الحديث الذي ذكر صاحب المشكاة الى قوله فقلنا انا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال اي ليلة رائيتموه قلنا ليلة كذا وكذا فقال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه الحديث مشكوة ص\ ١٧٥ (مظهر الانوار)

دااهل نجوم اوهغه خلک چه اوقات په حساب معلومه وي

(مسئله) داهل نجوم اوهغه خلک چه اوقات په حساب معلومه وي د دوي شهادت ته اعتبار نشته كه څه هم دوي عادلان وي

ولا عبرة بقول المؤقتين) أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا في الصحيح (شامي ٢ ج ٤٠٨ ص

والحاسب في معنى المنجم حتى لايعمل بقوله والفرق بينهما ان المنجم هو من يري ان اولة الشهر طلوع النجم الفلاني والحاسب هو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره (مظهر الانوار)

كه چا په ورځ كي مياشت وليده

(مسئله) كه چا په ورځ كي مياشت وليده دا ليدل اعتبار نه لري نه روژه اونه اختوربا ندي ثابتيږي

(ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء رؤى قبل الزوال اوبعده ولا يعد هذا النهار من رمضان لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر والمفهوم المتبادر من الحديث الرؤية عند غروب شمس اخر يوم في الشهر هكذا كان الامر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ا ج ٢ ٤٠٢ ص)

دمياشت دليدلو پروخت مياشتي ته اشاره كول مياشتي

(مسئله) دمياشت دليدلو پروخت مياشتي ته اشاره كول مكروه تنزيهي ده ولو كه يې بل چاته وروښي

(ويكره الاشارة _ ظاهره ولو بقصد دلالة من لم يره وظاهر العلة ان الكراهة التنزيهية (ردالمحتار ٢ ج ٤١٩ ص)

او عالمگيري ليكي چه كه د تعظيم لپاره نه وي بل چاته دور بنود لو لپاره وي باک نلري وتكره الاشارة الى الهلال عند رويته تعظيما له اما اذا شار اليه ليريه صاحبه فلا باس به كذا في خزانة المفتيين (هنديه ٥ ج ٣٨٠ ص)

نوټ بعض خلک واي چې د اسلامي امارت په وخت كي به موهم د سعودي په اعلان عمل كاوو نو ددي جواب داده چه كه د مسلمانانو باچا دكوم مصلحت په خاطر دبل هيواد اتباع وكړي نو امريي واجب التعميل ده او دغه امر د حاكم اختلافي مسئله اتفاقي ګرځوي لكه په فقه اسلامي كي وايي

(ولا خلاف في ان الامام الامر بالصوم بما ثبت لديه لان حكم الحاكم يرفع الخلاف)الفقه الاسلامي

(وذلك لان امر السلطان متى صادف فصلا مجتهدا فيه نفذ امره (مجلة الاحكام ١٨٠١ ص)

دشک روژي په اړه بيان

دلته يو څو صورتونه دي

اول: كه سړی د شعبان د يرشمه ورځ په دي نيت روژه ونيسي چې دا ورځ به د رمضان المبارک وي او موږ به مياشت نه وي ليدلی نو په دي نيت سره دا روژه بالاتفاق مكروه تحريمي ده ځكه له اهل الكتاب سره مشابهت ده نو روسته كه معلومه شوه چه دغه ورځ د رمضان وه نو فرضي روژه ئي صحيح شوه او كه معلومه شوه چه دغه ورځ د شعبان د يرشم ورځ وه بيائي دغه روژه نفلي ګرځي

(ولو جزم ان يكون عن رمضان كره تحريما للتشبه باهل الكتاب لانهم زادوا في صومهم (ردالمحتار ٢ ج ٤٠٠ ص)

دوهم: كچيري د شک په ورځ دبل واجب روژي نيت وكړي دا مكروه تنزيهي ده په دي كښي كراهيت دا ول په نسبت كم ده ځكه دلته له اهل الكتاب سره مشابهت نشته نو روسته كه معلومه شوه چه دغه ورځ د رمضان المبارک وه نو فرضي روژه ئي ادا شوه او كه معلومه شوه چه دغه ورځ د شعبان اخيري ورځ وه نو دي په صورت كښي خلاف ده بعض وايي چه دبل واجب نيت نه صحيح كيږي بلكه نفلي ګرځي ځكه دا ورځ منهی عنه ده او بعض وائي چه صحيح كيږي او دغه صحيح قول ده

(ولو صامه لواجب اخر كره تنزيها ويقع عنه في الاصح ان لم تظهر رمضانية والا بان ظهرت فعنه اي عن رمضان (در المختار ٢ ج ٤٠٠ ص)

دريم: كچيري په اصل نيت كي تردد وو په دي دول چه كه صبا رمضان شو بيا روژه نيسم او كه رمضان نشو بيايي نه نيسم نو په دي نيت سره روژه نه كيږي ځكه دلته جزم نشته او يايي دا رقم نيت وكړو چه كه صبا وډي پيدا شوه روژه نه نيسم او كه مي وډي نه كړه پيدا بيا مي روژه ده داهم نه صحيح كيږي

(ليس بصائم لو رددد في اصل النية بان نوى ان يصوم غدا ان كان من رمضان

والافلايصوم لعدم الجزم كما انه ليس بصائم لونوى انه ان لم يجد غداء فهو صائم والافمفطر (در المختار ٣ ج ٤٠٣ ص)

څلورم: كچيري تردد په وصف دنيت كي وو لكه داسي وواي چه صبا روژه نيسم كه رمضان شو نو دغه روژه مي درمضان ده اوكه رمضان نشو بيانذر ده داهم مكروه ده اويا ووائي چه صبا روژه نيسم كه رمضان شوه نو درمضان ده اوكه رمضان نشو بيانفلي ده داهم مكروه ده اوكه يي ونيوه وروسته معلومه شوه چه دغه ورځ درمضان وه نو فرضي روژه ئي اداشوه اوكه معلومه شوه چه دغه ورځ دشعبان وه نو بيايي په دواړو صورتو كي نفلي كړئي اوكه يي ماته كړه قضائي هم نشته

(ويصير صائما مع الكراهة لو رددفي وصفها بان نوى ان كان من رمضان فعنه والافعن واجب اخر وكذا يكره لوقال انا صائم ان كان من رمضان والافعن نفل للتردد بين مكروهين وهما الفرض والواجب اومكروه وغير مكروه وهما الفرض والنفل فان ظهر رمضانية فعنه والافنفل فيهما اي الواجب والنفل غير مضمون بالقضاء لعدم التنفل قصدا (در المختار ٣ ج ٤٠٤ ص)

پنځم: كه يوسړی دشعبان ټوله مياشت كي يوځه متعين ورځي روژي نيولي اتفاقا دده دروژي ورځ دشک روژي دورځي سره برابره شوه لكه دوشنبه يا پنجشنبه نو په دي ورځ دداسي سړي نفلي روژه په اجماع سره افضل ده

(والتنفل فيه احب اي افضل اتفاقا ان وافق صوما يعتاده كما لوكان عادته ان يصوم يوم الخميس اوالاثنين فوافق ذلك يوم الشك (ردالمحتار ٣ ج ٤٠٠ ص اوكه په دي ورځو كي دروژي دنيولو عادت نه وو اوده نفلو په نيت روژه ونيوه نو دائمه ثلاثه وو په نزد دي سړي روژه مطلقا ناجائزده اوداحنافو په نزد عوامو ته نه ده جائز او خواصو ته جائزده درس ترمذي ٢ ج ٥١٩ ص له خواصو څخه هغه څوک مراد دي چې خالص نفلي نيت كولای شي او دبلي روژي خيال يي هم په زړه كي نه راځي اوعوام هغه دي چه دبلي روژي نيت لكه دي رمضان خيال ئي هم په زړه كي راځي خوښه خبر داده چه

دشک په ورځ به عوام انتظار كوي ترڅانبت پوري كه دمياشتي معلومات وشو نو نيتونه به درمضان دروژي وكړي اوكه معلومات ونه شه بيادي ماته كړي والا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال به يفتى نفيا لتهمة النهي

(ثم الفاصل بين الخاصة والعامة هو ان كل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص والا فمن العوام والنية ان ينوي التطوع على سبيل الجزم ولا يخطر بباله انه انكان من رمضان فعنه (الدر المختار ٣ ج ٤٠٣ ص

لكن في الهداية والمحيط والخانية وغيرها ان المختار ان يصوم المفتي بنفسه اخذا بالاحتياط ويفتي العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطار ــــ والتلوم بمعنى الانتظار (ردالمحتار ٣ ج ٤٠٣ ص)

البته صاحب الغياثيه وائي چه كه تول يعني عام اوخاص روژه ونيسي باك نشته نفلي روژه نيول بي له كراهيت څخه رواده

(والمختار انه يفتى في زماننا للكل بجوازه تطوعا من غير كراهية (غياثيه ٥٣ ص)

دروژي دنيت مسائل

(مسئله) درمضان المبارک په روژه كې رياء نشي راتلای مګر كه يې دخپل ځان بي ځايه صفت كاوه يا يې تل شكايتونه ځيني كول نو بيا دروژي په اجر كي نقصان راځي

(ولا يدخل الرياء في الصوم ولعله لم يدخل في الصوم لانه لا يرى اذهو امساك خاص لافعل فيه نعم قد يدخل فيه في اخباره وتحدثه به تأمل (ردالمحتار ٩ ج ــــ ٧٠٢ ص

كه يوسړی په خوله ديوه نيک عمل نيت وكړي

(مسئله) كه يوسړی په خوله ديوه نيک عمل نيت وكړي يعني الفاظ ووايې اوپه زړه كې يې هيڅ هم نه وي نو دغه نيت نه ده معتبر اويا ديوه سړي دخولي الفاظ دزړه دارادي سره مخالف شي نو اعتباری زړه لره ده اودخولي الفاظ يې هيڅ اعتبار نه لري

ثم لا يخفى ان النية باللسان مع غفلة الجنان غير معتبر لما ورد من ان الله تعالى

لاينظر الى صوركم ولاالى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وفي رواية ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم المرقات ج٩ص)

لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب (الاشباه)٣٩ص)

دروژي په نيولو کي به دهري ورځي ځانته نيت کوي

(مسئله) درمضان المبارک دروژي په نيولو کي به دهري ورځي ځانته نيت کوي يونيت دټولي مياشتي لپاره کفايت نکوي

(ويحتاج صوم كل يوم من رمضان الى نية (در المختار ٣ج٣٩٧ص)

دزړه اراده دروژي د نيت لپار کافي ده

(مسئله): دزړه اراده دروژي د نيت لپاره کافي ده يعني په زړه کي داسي ورتيرول چې صبا مي روژه ده نو په دي نيت روژه صحيح ده په خوله ويل شرط نه دی

(النية شرط في الصوم وهي ان يعلم بقلبه انه يصوم وليست النية باللسان شرطا(

ردالمحتار ٣ج٣٩٣ص)

دروژي نيت په لمانځه کي هم صحيح ده

(مسئله) دروژي نيت په لمانځه کي هم صحيح ده او لمونځ نه وربانديفاسديژي خړکه يي تلفظ وربانديوکړوبيائي لمونز فاسديژي)

ونية الصوم في الصلوة صحيحة ولاتفسدها بلاتلفظ (در المختار ٣ج٣٩٨ص

ولوانشاء نية الصيام في اثناء الصلوة صحت ولاتفسد الصلوة اذا لم يتلفظ بالنية اثنائها (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ١ج٣٨٦ص)

دروژي په مياشت کي که دبل واجب نيت وکړي

(مسئله) دروژي په مياشت کي که دبلي واجب روژي نيت وکړي هم له رمضان څخه دريژي په نزدد صاحبين دمسافر او مقيم فرق په کي نشته او امام صاحب وايي که مسافر دواجبو نيت وکړي نو له مانوی څخه يي صحيح کيږي يعني له واجبو دريژي او که مطلق اويادنفل نيت وکړي بيادوه قولونه ورڅخه راغلي

وما إذا نوى المسافر كذلك إلا إذا نوى واجبا آخر فإنه يقع عنه لا عن رمضان لأن المسافر له أن لايصوم فله أن يصرفه إلى واجب آخر لأن الرخصة متعلقة بمظنة العجز وهو السفر وذلك موجود بخلاف المريض فإنها متعلقة بحقيقة العجز فإذا صام تبين أنه غير عاجز (ردالمحتار ٣ج٣٩٦ص)

مريض که دبل واجب نيت وکړي

(مسئله) مريض که دبل واجب نيت وکړي نوپه دي کي اختلاف ده څوک وايي چه له رمضان څخه دريږي او څوک وايي چه کوم نيت يي کړي له (عمانوی) څخه دريږي اودريم قول تطبيق کوي که مريض ته روژي تاوان رساوه بيايي حکم دمسافر ده چه روژه يي (له عمانوی) څخه دريږي او که يي تاوان نه ورته رساوه بيايي حکم دمقيم ده چه له رمضان څخه دريږي

تنبيه تلخص من كلام البحر ان في المريض ثلاثة اقوال أحدها ما في الأشباه المذكور هنا واختار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وصححه في المجمع

ثانيها: ما مر في المتن أنه يقع عما نوى واختاره في الهداية وأكثر المشايخ وقيل إنه ظاهر الرواية وينبغي وقوعه عن رمضان في النفل كالمسافر كما مر

ثالثها: التفصيل بين أن يضره الصوم فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فيصير كالمسافر يقع عما نوى بين أن لا يضره الصوم كفساد الهضم فتتعلق الرخصة بحقيقته فيقع عن فرض الوقت (شامي ٣ج٣٩٦ص)

فالصحيح ان صومه يقع عن رمضان لان اباحة الفطر له عند العجز عن اداء الصوم فاما عند القدرة هو والصحيح سواء بخلاف المسافر وذكر أبو الحسن الكرخي ان الجواب في المريض والمسافر سواء على قول أبي حنيفة وهو سهو أو مؤول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه زيادة المرض (المبسوط ٣ج٦٦ص)

پشيمى دنيت په ځاى دريږي

(مسئله) دروژي په مياشت کې پشيمى دنيت په جاى دريږي

(وفي البحر عن الظهيرية ان التسحر نية) ردالمحتار ٣ج٣٩٣ص)

(ولولم يذكر بلسانه ولم ينو بقلبه ولكن تسحر على نية الصوم فانه يجوز اذالتسحر في رمضان نية (مظهر الانوار٣٨٦ص)

فائده زموږ په ژبه کي پشيمي مشهور ده خو اسي معلوميږي چه په اصل کي دالفظ پيش منعه وو خلکو بدل کړي او داسي ډير الفاظ شته چه خلکو ډير استعمال په وجه تغير کي کړي وي

که پسيمى دبلي روژي لپاره وکړي

(مسئله) که درمضان المبارک په مياشت کې پسيمى دبلي روژي لپاره وکړي بيا هم دغه پسيمې يې ددغه فرضي روژي لپاره په نيت کولو کې کافي ده

والتسحر في رمضان نية ذكره نجم الدين النسفي وكذا اذاتسحر لصوم آخر (الهنديه ا ج١٩٥ص)

که يو سړي نيت وکړي چې دشپې په اخير کې به پشيمى کوم

(مسئله) که يو سړي نيت وکړي چې دشپې په آخير کې به پشيمى کوم خوبيا راويښ نشو نوسهار که يې ترنصف نهار شرعي پوري نيت ونه کړ نو دغه وړاندينى نيت يې نه ده صحيح اوروژه يې اعتبار نه لري

(ولو نوى ان يتسحر فى آخر الليل ثم يصبح صائما لم تصح هذه النية كما لو نوى بعد العصر صوم الغد (بحر ٢ج٤٥٣ص)

که يوه سړي دلمرلويدو څخه وړاندي ووائي چې صبا روژه نيسم

(مسئله) که يو سړي دلمرلويدو څخه وړاندي ووائي چې صبا روژه نيسم بيا بې هوشه شو يا ويده شو يا يې بلکل روژه له ياده وو تله نو که يې سبا ترزوال وړاندي نيت وکړو ځه يې صحيح ده او که يې په دغه وقت کې هم نيت ونه کړو نو بيا يې روژه نه ده صحيح

ولو نوى قبل ان تغيب الشمس ان يكون صائما غداثم نام أو أغمى عليه أوغفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجز وان نوى بعد غروب الشمس جاز خانيه (شامى٣ج٣٩٣ص

که يې ترلمرلويدوو وروسته نيت وکړو

(مسئله) که يې ترلمرلويدوو وروسته نيت وکړو خو بيا بې هوشه شو يا ويده شو او بيا د زوال څخه وروسته راويښ شو يا په هوش راغى او نور خوراک او څښاک يې ونکړو او روژه يې نيولي وه نو روژه يې صحيح ده

(وان نوى بعد غروب الشمس جاز كذا في الخلاصة (هنديه ا ج١٩٥ص)

پسيمي مستحب ده

(مسئله) پسيمي مستحب ده اګر که يو غورځ او به هم وي

(السحور على شي وان قل ولو جرعة ماء (فقه الاسلامي ٣ج١٦٨٤صـ

ومستحب است که روزه دار سحر بخورد اګرچه يک لقمه باشد يا يک دم اب كذا في كنز العباد (مظهر الانوار ٣٨٦ص

که يې پسيمى وکړ وبيا ئي وويل چې صبا روژه نه نيسم

(مسئله) که يې پسيمى وکړو خو دا يې په زړه کي وويل چې صبا روژه نه نيسم يا يې همدغه اراده وکړه نو بيا هم دغه پسيمى دنيت په ځاى نه دريږي

وان تسحر على انه لا يصبح صائما لا يكون نية الخ (هنديه ا ج١٩٥ص)

که يوه سړي په روژه کي پسيمي ونه کړي

(مسئله) که يوه سړي په روژه کي پسيمي وونکړو خو د ماخستن ډوډي له خپل عادت نه ډيره وخوري په نيت د صوم يا خوله ومينځي په نيت د صوم يا غاشونه ووتومبي لپاره د روژي د اتول دنيت په جاي دريژي

(وكذا اذالم ينو ولم يتسحر الا انه زاد في اكل العشاء على خلاف عادته على نية الصوم غدا اوغسل الفم على نية الصوم اوخلل الاسنان مابينها من الطعام لاجل الصوم جاز (مظهر الانوار ١٣٠ص)

روژه په مطلق نيت سره صحيح کيږي

(مسئله) روژه په مطلق نيت سره صحيح کيږي يعني دا ضروري نه ده چې فرض يا واجب ورسره ياد کړي همدا راز که خطا هم شي يعني د فرض په ځای نفل يا سنت وويايي نو هم روژه يې صحيح ده

(وبمطلق النية) أي من غير تقييد بوصف الفرض أو الواجب أو السنة (ويصح بخطاء في وصف كذا وقع في عباراتهم اصولا وفروعا ان رمضان يصح مع الخطاء في الوصف (ردالمحتار ٣ج٣٩٤ص)

که سړي په اول کي نيت وکړي خوبيا رجوع وکړي

(مسئله) که سړي په اول کي نيت وکړي خوبيا رجوع وکړي او په اخر کي بيرته پسيمي وکړي نو نيت ئي صحي ده

ولو نوى في الليل ان يصوم غدا ثم رجع في الليل ثم تسحر تكون نية الصوم (تاتارخانيه٢ج١٠٠ص)

که يوه سړي نيت وکړو چې که صبا ميلمه شوم روژه نه نيسم

(مسئله) که يوه سړي داسي نيت وکړو چه کچيري ميلمه شوم روژه نه نيسم او که ميلمه نشوم روژه به نيسم نو په فقط په دي نيت روژه دار نه ګرځي

وان نوى ان يفطر غدا ان دعي الى دعوة وان لم يدع يصوم لا يصير صائما بهذه النية الخ (هنديه ١ج١٩٥ص)

يوسړي په دارالحرب کي مسلمان شو

(مسئله) که يوسړي په دارالحرب کي مسلمان شو خو په دي نه وو خبر چه روژه يو اسلامي رکن ده نو په دي سړي باندي د روژي نيول نشته او هر کله چه په دي خبر شو چه روژه په اسلام کي يو رکن ده نو بيا مکلف ګرځي خو بياهم د تيري شوي روژي قضائي وربانديي نشته

من أسلم في دار الحرب ولم يعلم به فإنه لا يجب عليه ما لم يعلم فإذا علم ليس

عليه قضاء ما مضى إذ لا تكليف بدون العلم ثمة للعذر بالجهل (ردالمحتار ٣ج٣٨٤ص

دنيت لپاره اول وقت کوم ده

(مسئله) دنيت لپاره اول وقت ترلمرلويدو وروسته ده او اخر وقت زمونږ د علماء په نزد مخکي له نصف نهار شرعي څخه ده

(ولا خلاف في اول وقتها وهو غروب الشمس واختلفوا في اخره كما ياتي الى قوله وان نوى مع طلوع الفجر جاز لان الواجب قران النية بالصوم لا تقدمها (ردالمحتار ٣ج٣٩٣ص

(فلا خلاف في ان اوله من وقت غروب الشمس لان الاصل في العبادات اقتران النية بحال الشروع في الصوم الى ان قال واما النية بعد طلوع الفجر لصوم رمضان تجوز في قول علمائنا رحمهم الله تعالى (مبسوط ٣ج٦٦ص

د روژي نيت له ترلمرلويدو وړاندي نه صحيح کيږي

(مسئله) د روژي نيت ترلمرلويدو وړاندي يا عين د لمرلويد و په وخت د صبا د روژي لپاره اعتبار نه لري بلکه نيت به ضرور د لمرلويدو څخه وروسته د روژه ماتي په وخت وي يا د روژه ماتي څخه وروسته

فلا تصح النية قبل الغروب ولا عنده ـ فلو نوى قبل ان تغيب الشمس ان يكون صائما غدا ثم نام او اغمي عليه او غفل حتى زالت الشمس من الغد لم يجز (ردالمختار ٣ج٣٩٣ص

که يو سړي دورځي د روژي نيت کوي

(مسئله) که يوسړي دورځي له زوال څخه مخکي د روژي نيت کوي نو د هغه لپاره ضروري ده چې داسي نيت وکړي چې دا روژه مي له سپيدو څخه ده او که د هغه ساعت څخه نيت وکړي مثلا وويايي چې له دي وخته مي روژه ده نو بيا يې روژه صحيح نه ده

(اذا نوى الصوم من النهار ينوي انه صائم من اوله حتى لو نوى قبل الزوال انه صائم من حين نوى لا من اوله لا يصير صائما (ردالمحتار ٣جـ٣٩٤ص

له زوال څخه وړاندی نیت هغه وخت صحیح ده

(مسئله) له زوال څخه وړاندی نیت هغه وخت صحیح ده چې له سپیدو څخه به یې تر دغه وخت خوراک او څښاک یا جماع نه وی کړي نه په قصد سره او نه په هیره سره حتی که یې په هیره او به څښلي وي یا یې خوراک کړی وو بیایې له زوال څخه وړاندي نیت دروژي وکړو نو دغه روژه یې نه ده صحیح

وانما تجوز النية قبل الزوال اذا لم يوجد قبل ذلک بعد طلوع الفجر ماينافي الصوم واذا وجد قبله ماينافيه من الاكل والشرب والجماع عامدا اوناسيا فلاتجوز النية بعد ذلک هكذا في شرح الطحاوي (هنديه ا ج ۱۹۶ص)

که یو سړي ووائي چې صبا ان شاء الله تعالی روژه نیسم

(مسئله) که یو سړي ووائي چې صبا ان شاء الله تعالی روژه نیسم نو که یې حقیقة هم دروژي تعلق تر دغه مشیة دالله یعني تر خوښي دالله تعالی پوري وکړي ؤ نوبیایې روژه نه ده صحیح او که یې په ان شاء الله تعالی باندي هسې تبرک او استعانة مطلوب ونوبیایې روژه صحیح ده

ولاتبطل بالمشيئة اي استحسانا وهو الصحيح لانها ليست في معنى حقيقة الاستثناء بل للاستعانة وطلب التوفيق حتى لو اراد حقيقة الاستثناء لايصير صائما كما في التاتارخانيه (ردالمحتار ۳ ج ۳۹۸ص)

هغه شیان چه کفاره او قضاء نه پري لازمیږي

(مسئله) که یو تن په هیره سره خوراک او څښاک وکړي اویا جماع وکړي نوروژه یې نه فاسدیږي (اذا اكل الصائم اوشرب اوجامع ناسيا لم يفطر (ردالمحتار ۳ ج ۴۱۹)

که چاپه حالت دروژي کي په هیره سره خوراک یاځښاک وکړو

(مسئله) که چاپه حالت دروژي کي په هیره سره خوراک او څښاک کاوو اوبل ولیده نو که خوړنکي ضعیف وو نو نه دي ورته یاده وي او که تکړه وو یاده ول ورته ضروري دي (ويذكره لزوما لو قويا والا لا (در المحتار ۲ ج ۴۲۰ص)

(مسئله) که چا روژه ورته یاده کړه بیائي خوراک ته دوام ورکړو نو قضا شته او کفاره ورباندي نشته

(قلت لكن لا كفارة عليه وهو المختار كما في التاتارخانيه عن النصاب (ردالمحتار ۳ ج ۴۲۰ص)

فائده : دهیري او خطاء فرق داده چې په هیره کښې یې روژه نه وي په یاد خو نور خوراک او څښاک په قصد سره وکړي او خطاء ددي په عکس ده یعني روژه یې په یاد وي خو په خوراک او څښاک کې یې قصد نه وي بلکه بې قصده په خطایې ځیني خوراک یا څښاک وشي

المخطئ هو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر اذا اكل اوشرب والناسي عكسه (هنديه ا ج ۲۰۲ص)

که گرد غبار یا داور دود ستوني ته تیرشو

(مسئله) که گرد غبار داور دود ناهم دعطرو خوند اوبوی ستوني ته تیرشي روژه یې صحیح ده په دغو شیانو روژه نه ماتیږي

(لو دخل حلقه غبار الطاحونة اوطعم الادوية اوغبار الهرس واشباهه اوالدخان اوما سطع من غبار التراب بالريح اوبحوافر الدواب لم يفطر (هنديه ا ج ۲۰۳ ص)

په روژه کي دسر یادنوربدن غوړول

(مسئله) په روژه کي دسر په غوړولو یادنوربدن په غوړولو سره روژه نه ماتیږي

(اوادهن اواكتحل اواحتجم) وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح بحر (ردالمحتار ۳ ج ۴۲۱ص)

کچیري یونفر جماع وکړي بغیر له فرج څخه

(مسئله) کچیري یونفر جماع وکړي بغیر له فرج څخه یعني دکوناتیو سره خپل ذکر یاله ورانه سره وجنګاوو خوانزال یي ونشو نوروژه یې نه ماتیږي

همدارنګه کچیري یونفر په چارپاي یاپه مړه ښځه باندي دخول وکړي انزال یي

ونشي بياهم روژه نه ماتيږي

همدارنګه کچيري دحيوان فرج مچ کړي اويا مسه کړي خوانزال يي وشي نوپه دي ټولوصورتو کي روژه نه ماتيږي

(اوجامع فيمادون الفرج ولم ينزل يعني في غير السبيلين كسرة وفخذ اوادخل ذكره في بهيمة اوميتة من غير انزال اومس فرج بهيمة اوقبلها فانزل

(اما الانزال بمس اوتقبيل بهيمة فانه لم يوجد فيه شئ من معنى الجماع فصار كالانزال بنظر اوتفكر فلذالم يفسد الصوم اجماعا (درالمختار مع ردالمحتار ٣ج ٤٢٦ص

که دروژه دار دروژي په وقت کي احتلام وشي

(مسئله) که دروژه دار دروژي په وقت کي احتلام وشي يا دشپي احتلام شوي وي ترورځي پوري بي غسله پاته وي نوروژه نه خرابيږي ترخوچي يوبل داسي عمل ځيني صادرنشي چي روژه ماتوي

(رجل اصبح في شهر رمضان جنبا فصومه تام وان احتلم نهارا لم يفطر (مبسوط ٣ج ٥٨ص)

کچيري يوه سځه يوسړي مسه کړي يايي ترذکرونيشي

(مسئله) کچيري يوه سځه خپل ميړه مسه کړي يايي ترذکرونيسي اودسړي انزال وشي نودسړي روژه نه فاسديژي خوکچيري سړي ځانته حرکت ورکړي لپاره دجلبولو دشهوة اوانزال وشي بيا بعض علماء فاسده بولي اوراجح قول هم داده

(ولو مست المرأة زوجها حتى أنزل لم يفسد صومه ولو كان يكلفه بذلك ففيه اختلاف المشائخ كذا في المحيط (هنديه ١ج ٢٠٥ص)

ولو مست زوجها فانزل لم يفسد صومه وقيل ان تكلف له فسد قال الرملي ينبغي ترجيح هذا لانه ادعى في سببية الانزال تامل (ردالمحتار ٣ج ٤٣٥ص)

په اوداسه کي ترمضمضي وروسته

(مسئله) که په اوداسه کي ترمضمضي وروسته په خوله کي چه کوم لندوالی پاتهشي او دلاړوسره ستوني ته تيرشي نوروژه نه ماتيږي

(اوبقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق جعله في الفتح والبدائع شبيه دخول الدخان والغبار ومقتضاه أن العلة فيه عدم إمكان التحرز عنه ـ(درالمختار مع الردالمحتار ٣ج ٤٢١ص)

کچيري دغاښونو د مابين يوشی تيرکړو

(مسئله) کچيري دغاښونو مينځ نه يوشي چه دنخوترداني کم وي تيرکړي روژه نه فاسديږي اونه قضاء وربانديراځي اوکه دنخوداني غوندي وي اوياتري لوي وي نوروژه وربانديفاسديږي اوکه

دخولي څخه راوئيسته اوبيايي تيرکړي هم روژه فاسديږي خوورستني صورت کي کفاره مختلف فيه ده صحيح داده چه نه واجبيږي

وَإِنْ أَكَلَ ما بين أَسْنَانِهِ لم يُفْسِدْ إنْ كان قَلِيلا وَإِنْ كان كَثِيرا يفسِدُ وَالْحِمَّصَةُ وما فَوْقَهَا كَثِيرٌ وما دُونَهَا قَلِيلٌ وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَأَخَذَهُ بيده ثُمَّ أَكَلَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْسِدَ كَذَا في الْكَافِي وفي الْكَفَّارَةِ أَقَاوِيلُ قال الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالأَصَحُّ أَنَّهُ لا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ كَذَا في الْخُلاصَةِ (هنديه ١ج ٢٠٢ص)

کچيري دغاښونو وينه ستوني ته تيره شوه

(مسئله) کچيري دغاښونو يا دخولي دووريو وينه ستوني ته تيره شوه نو که ناړي وربانديزياتي وي روژه يې نه ده ماته اوکه وينې پري غالبه وي اويا ورسره مساوي وي نوپه دواړو صورتو کي روژه خرابيږي قضاوربانديشته

لو دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدّم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفيّة وإن كان الدّم غالباً على الرّيق لأنّه لا يمكن الاحتراز منه فصار بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة أمّا لو وصل إلى جوفه فإن غلب الدم فسد صومه وعليه

القضاء ولا كفّارة وإن غلب البصاق فلا شيء عليه وإن تساويا فالقياس أن لا يفسد وفي الاستحسان يفسد احتياطاً (الموسوعة الفقهية ٢٨ ج ٦٤ ص)

دغابن سكل دضرورت په وخت کي رواده

(مسئله) دغابن سکل دضرورت په وخت کي رواده اوبي له ضرورت څخه مکروه ده خو کچيري وينه يا دوا جوف ته داخله شوه نو بيا که ناري ورسره برابري اويا وينه غالبه وي نوروژه فاسديږي او که دغه قسم نه وو بيا نه فاسديږي

(خلع الضرس لا يفسد الصوم مالم يبتلع شيئاً من الدم او الدواء فيفطر (الفقه الاسلامي ٢ ج ٤٤ ص)

(او خرج الدم من بين اسنانه ودخل حلقه يعني ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلب الدم او تساويا فسد والا فلا (در المحتار ج ٤٢٢ ص)

هغه وينه چي له پوزي څخه ووزي

(مسئله) هغه وينه چي له پوزي څخه ووزي دهغه حکم هم دهغه وينې په رقم ده چه له خولي څخه ووزي نو کچيري جوف ته داخله شي بيا که وينې غالبه شي يا مساوي وي روژه فاسديږي او که نه وي غالبه بيا نه فاسديږي

والدم الذي يخرج من أنف الصائم مثل الدم الذي يخرج من اسنانه حتى لو كان الدم غالبا على المخاط او مساويا يفسد دون المغلوب (مظهر الانوار ٢٩٥ ص

دخبرو په وخت کي ناري پرشونډه وسرېښ شي

(مسئله) دخبرو په وخت کي ناري پرشونډه وسرېښ يا يي ترزني ورسيدلي خو قطعه نشوي بيايي بيرته کش کړي او تيري کړي روژه نه وربانديخرابيږي او که يي قطار قطعه شو او بيرته تيري کړي بيا قضاء شته او کفاره نشته

ترطّبت شفتاه ببزاقه عند الكَلامِ أو غيره فابتلَعه لا يفسد للضرورة كذا في الزاهدِي ولَو سال لعابه من فيه إلَى ذقنه من غير أن ينقطع من داخل فَمه ثم رده إلى فيه و لا يفطره لأنه لا يتم الخروج بخلاف ما إذا انقطع (هنديه ١ ج ٢٠٣ ص)

هغه خراشکي چي له ستوني څخه خولي ته راځي

(مسئله) هغه خراشکي چي له ستوني څخه خولي ته راځي ترڅو پوري چي بلکل ډيرنه وي دليږوپه تيريدو سره روژه نه ماتيږي اجماعا

قال ثم وجدتها في التاتر خانية سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض اه وسيذكر الشارح ذلك أيضا في بحث القي (ردالمحتار ٢ ج ٤٢٨ صـ)

په روژه کي دصابون او شامپو استعمالول

(مسئله) په روژه کي دصابون او شامپو او نوري خوشبويي استعمالول روادی روژه نه پري ماتيږي اويايي دواتکوله خوند په ستوني کي احساس کړي هم روژه نه وربانديخرابيږي ترڅوچه له ذکرشوو شيانو څخه معدي يا دماغ ته يوشی تيرنه شي

ومايدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شرح المجمع (هنديه ١ ج ٢٠٣ لو دق دواء فوجد طعمه في حلقه زيلعي وغيره وفي القهستاني طعم الادوية وريح العطر اذا وجد في حلقه لم يفطر كما في المحيط (ردالمحتار ٢ ج ٤٢٢ ص)

د روژې په حال کښي قي کول

(مسئله) د روژې په حال کښي په قي کولو باندي روژه نه فاسديږي

دقي حکم په لاندي صورتونوکښي بيانيږي

اول: که روژه دار بي اختياره قي وکړي اوله خولي څخه يې ووزي نو که ډکه وي اوکه کم وي او بيرته ئي تيرنشو نوروژه يې نه ماتيږي .

(وان ذرعه القي اي غلبه وخرج ولم يعد لا يفطر مطلقا ملأ الفم اولا)

دوهم: که بي اختياره قي وکړي اوبي له اختياره ځيني تيرشي نو که څه هم ډکه خوله وي روژه يې نه ماتيږي په نزد امام محمد صاحب او صحيح هم داقول ده او امام

يوسف صاحب يي ماته بولي

فان عاد بلاصنعه ولوهو ملآ الفم مع تذكرة الصوم لايفسد اي عند محمد رحمة الله تعالى عليه وهوالصحيح)

دريم: اوكه بي اختياره قي وكړي اوپه ډكه خوله وو خو ده په اختيار سره تير كړو نوپه دي صورت كښي روژه ماته ده په اجماع سره

(وان اعاده اوقدر حصة فاكثر افطر اجماعا)

څلورم: كه يې بي اختياره قي وكړو اوخوله يې ډكه نشوه نو ليږ يادير په قصد سره تير كړو په نزد امام ابويوسف صاحب روژه نه ده ماته په دي هكله قاضيخان ويلي دي چه صحيح خبره داده چې روژه يې نده ماته

والالااي وان لم يملآ القي الفم واعاده كله اوبعضه لايفسد صومه عند ابي يوسف وهوالمختار وفي الخانيه وهو الصحيح وصححه كثير من العلماء

داستقاء صورتونه اول: كچيري په اختيار سره په ډكه خوله قي ووهي نو ددي سړي روژه ماته ده زياتي كه دغه قي خارج كړي اوكه يې نكړي خارج اوچې نه يې كړي خارج البته كه يې په قصد سره تير كړي اوكه په هيره تيرشي خوپه دي شرط چه روژه به يې په يادوي

وان استقاء عامدا اي متذكر الصومه ان كان ملء الفم فسد بالاجماع مطلقا اي سواء عاداواعاد

دوهم: كه په اختيار سره ليږ قي وكړي يعني ډكه خوله نه وه اوله خولي څخه خارج شو اوتيريې نشو نو په دي صورت كښي په نزد امام ابويوسف صاحب روژه نه ماتيږي اوصحيح خبره هم داده چې روژه نه ده ماته اوامام محمد صاحب روژه وربانديې ماته بولي اوامام محمد صاحب قول ظاهر الراويه ده

(وان اقل لاعند الثاني وهو الصحيح لكن ظاهر الرواية كقول محمد رحمة الله عليه انه يفسد كمافي الفتح)

دريم: كه يې په اختيار سره ليږ يعني خوله يې نه وه ډكه قي وكړو اوبي اختياره ورځيني تير شو روژه نده ماته فان عاد بنفسه لم يفطر اي عند ابي يوسف

څلورم: كه يې په اختيار سره ليږ يعني خوله يې نه وه ډكه قي وكړو اوپه اختيار سره يې تير كړو نو دامام ابويوسف رحمه الله په يوه روايت ددي تن روژه نه ده ماته همداقول صحيح بلل شوى

وان اعاده ففيه روايتان اصحهما لايفسد) هذا كله من درالمختار مع ردالمختار ٣ج ٤٥٠ص

دقي صورتونه ډير دي په دغو دوو صورتو كي ئي روژه ماتيږي

اول: كه بي اختياره قي وكړي اوپه ډكه خولي وي خو ده په اختيار سره تير كړو نوپه دي صورت كښي يې روژه ماته ده

دوهم: د روژې په حال كښي په قصد سره قي ووهي چي استقاء ورته وايي خوپه دي شرط چه ډكه خوله به وي

(ولافطر في الكل على الاصح الا في الاعادة والاستقاء بشرط ملء مع التذكر_ ردالمحتار ٣ج ٤٥٠ص)

يادونه داتول تفصيل په هغه وخت كي ده كه اوبه ياد وي قى كړي اوكه بلغم و نويا په يوه صورت كې هم روژه نه ماتيږي

وهذا كله في قي طعام اوماء اومرة اودم فان كان بلغما فغير مفسد مطلقا خلافا للثاني (درالمختار ٣ج ٤٥٢ص)

فائده: ملء الفم څه ته وايي ملء الفم هغه ده چي تينګيدل يي امكان نه لري اويا هغه ده چي سړي له خبرو عاجزه كوي

(وحد ملء الفم مالايمكن ضبطه الابحرج وعن ابي جعفر الهندواني انه قال ملء الفم ان يعجزه عن الكلام محيط ومن المشائخ من اعتبر في هذا ان يبلغ نصف الفم (المحيط البرهاني ٣ج ٣٤٦ص

كه يوكس وچي اوربشي وخوري

(مسئله) كچيري يوكس وچي اوربشي وخوري قضاء شته كفاره نشته اوكه نيني كړي اوخوراک ورځخه وکړي بيا قضاء اوکفاره دواړه شته

وَإِنْ ابتلع شعيرا إن كان مقليا تلزمه الكفّارة وإن كان غير مَقْلِيٍّ لَا تَلْزَمُهُ لأَن المقلي يؤكل عادة وغير مقلي لا كذا في مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (هنديه ١ ج ٢٠٥ ص)

په روژه کي دغابنو نوکريم استعمالول

(مسئله) په روژه کي دورځي له مخي دغابنو نوکريم اودوا استعمالول دعذر ځخه پرته مکروه دي اوکه ستوني ته يوشی ځيني تيرشي نوبيا روژه ماتيږي اوقضاء به راګرزوي

(وبناء على ماتقدم يكره للصائم استعمال معجون الاسنان مع الة التسويك لمافيه من تعريض الصيام للخطر لاحتمال دخول شي من اجزاء المعجون مع الريق الى الجوف وقدمر معنا انه يكره ذوق الطعام بدون حاجة فاستعمال المعجون اولى بالكراهة لانه ابلغ من الذوق (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ١ ج ٤٢٤ ص)

كچيري يوسړي زخمي شي غشي ئي نس ته ورسيږي

(مسئله) كچيري يوسړي زخمي شي غشي يا تبريانيزه نس ته ورسيږي او سريي هلته پاته شي نوپه دي کي اختلاف ده بعض علماء روژه فاسده بولي بعض علماء روژه فاسده نه بولي خودمبسوط رايه داده چه وربانډي فاسديږي

وإن بقي الزج في جوفه لم يذكر في الكتاب واختلفوا فيه قال بعضهم يفسده كما لو أدخل خشبة في دبره وغيبها قال بعضهم لا يفسد وهو الصحيح لأنه لم يوجد منه الفعل ولم يصل إليه ما فيه صلاحه اه (ردالمحتار ٣ ج ٤٢٢ ص)

(ولو بقي الرمح في جوفه اختلف المشايخ والصحيح انه لا يفسد (خلاصة الفتاوي ١ ج ٢٥٣ ص)

فان بقي الزج في جوفه فسد صومه لانه صار مغيبا حقيقة فكان واصلا إلى باطنه وهو

قياس مالو ابتلع خيطا فان بقي أحد الجانبين بيده لم يفسد صومه وان لم يبق فسد صومه (مبسوط ٣ ج ١٠٨ ص)

مسواک که څه هم لوند يا شين وي

(مسئله) مسواک وهل په روژه کي باک نلري برابره خبره ده که وچ وي يا شين وي (ولا سواك بل يسن للصائم كغيره (ردالمحتار ٣ ج ٤٥٨ ص)

په غيبت کولو روژه نه خرابيږي

(مسئله) په غيبت کولو باندي روژه نه خرابيږي

(واغتاب من الغيبة لم يفطر (در المختار ٣ ج ٤٢٨ ص)

كچيري دپوزي فضولات کش کړي

(مسئله) كچيري دپوزي فضولات يعني ګرنګ کش کړي ستوني ته تير کړي روژه نه وربانډي خرابيږي

ولو دخل المخاط أنفه من رأسه ثم استنشمه فأدخل حلقه عمدا لم يفطره لأنه بمنزلة ريقه كذا في محيطِ السَّرَخْسِيِّ (هنديه ١ ج ٢٠٣ ص)

که څوک وچه ګوته په دبره کي دننه کړي

(مسئله) که يوشخص وچه ګوته په دبره ياشرمګاه کي دننه کړي که نارينه وي يازنانه روژه نه پري ماتيږي خوپه دي شرط چه ګوته به وچه وي او کچيري لنده وي په اوبو ياپه غوړو باندي بيا روژه وربانډي ماتيږي

ولو أدخل أصبعه في استه أو المرأة في فرجها لا يفسد هو المختار إلا إذا كانتْ مبتلّة بالماء أو الدّهن فحينئذ يفسد لوصول الْمَاءِ أَوِ الدُّهْنِ هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ هذا إذا كان ذاكرا للصوم وهذا تنبيه حسن يجب أن يحفظ لأن الصوم إنما يفسد في جميع الفصول إذا كان ذاكرا للصوم وإلا فلا هكذا في الزاهدي (الهنديه ٥ ج ٢٠٤ ص

نوټ كچيري ديوي الي په واسطه دډبري معاينه وشي روژه نه وربانډي فاسديږي

ځکه يو څه حصه د باندي پاته کيږي خوپه دي شرط چي اله به وچه وي

لايفسد صومه لو ادخل ميزان الحرارة في دبره بشرط ان يكون جافا لان قسما منه يبقي في الخارج (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ا ج ۴۱۱ص

که يوه بنځه پنبه په خپل فرج کي داخله کړي

(مسئله) کچيري يوه بنځه پنبه په خپل فرج کي داخله کړي خوپنبه يو څه د باندي وي نوروژه نه ورباندي ماتيږي او که توله پټه شي بيا روژه ورباندي ماتيږي

(ولو ادخلت قطنة ان غابت فسدوان بقي طرفها في فرجها الخارج لا (در المختار ۳ ج ۴۲۴ص

کچيري يو سړي په ذکرکي اوبه واچوي

(مسئله) کچيري يو سړي په ذکر کښي اوبه يا غوړي واچوي که څه هم مثاني ته ورسيږي روژه نه ورباندي ماتيږي لکن امام ابي يوسف رح فرمائي چه روژه ورباندي ماتيږي په هغه وخت کي چي مثاني ته ورسيږي او که د ذکر په نل کي پاته شي بيا په اتفاق سره روژه نه ورباندي ماتيږي

وإذا أقطر في إحليله لا يفسد صومه عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط سواء أقطر فيه الماء أو الدّهن وهذا الاختلاف فيما إذا وصل المثانة وأمّا إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذّكر بعد لا يفطر بالإجماع كذا في التبيين وفي الإقطار في أقبال النساء يفسد بلا خلاف وهو الصّحيح هكذا في الظّهيريّ (هنديه ا ج ۲۰۴ص)

په حجامة سره روژه نه ماتيږي

(مسئله) په حجامة سره يعني له بدن څخه وينه وباسي په دي سره روژه نه ماتيږي خو کچيري دومره ضعيفه کاوه چه دروژي خوړلو ته مجبوره کاوه بيا دا عمل مکروه ده (وكذا لا تكره الحجامة (فقه اسلامي ۳ ج ۱۷۰۹ص

وكره له فعل ما ظن انه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة والعمل الشاق لما فيه

من تعريضه للافساد (رد المحتار ۳ ج ۴۵۸ص

(وان خرج الدم من نفسه بآلة جديدة لا يفطر به صومه ويكره له ذلك العمل ان صار ضعيفا بذلك بحيث يقع الخلل في صومه لاجله (زاد الفقيه ۴۲۵ص)

کچيري يو سړي په غوږکي لرګي ووهي

(مسئله) کچيري يو سړي په غوږکي لرګي ووهي او خيري ځيني ووباسي دوهم وار بيا په غوږ کښي داخل کړي روژه نه ورباندي خرابيږي

(كما لو حك اذنه بعود ثم اخرجه لعدم وصول ما على العود لجوفه فهو كمن جعل الدواء على الجائفة ولم يصل الى الجوف (در المختار ۳ ج ۴۲۲ص)

کچيري په سترګوکي چکاک و اچوي

(مسئله) که يو شخص په سترګو کښي چکاک و اچوي په دي سره روژه نه ماتيږي همدا راز که سترګي په ترخو يا خوږو رانجوباندي توري کړي او اثريي په ستوني کي معلوم شي هم روژه نه پري ماتيږي

لو اقطر شيئا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وان وجد طعمه في حلقه واذا بزق فراى اثر الكحل ولونه في بزاقه عامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا في الذخيرة وهو الاصح (هنديه ا ج ۲۰۳ص)

په روژه کي دسر ياد بريتو غوړول

(مسئله) په روژه کي دسر په غوړولو يا د بريتو په غوړولو سره يا د نکريزو په استعمالو سره روژه نه ماتيږي

لو دهن الصّائم رأسه أو شاربه لا يضرّه ذلك وكذا لو اختضب بحنّاء فوجد الطّعم في حلقه لم يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء إذ لا عبرة بما يكون من المسامّ وهذا قول الجمهور (الموسوعة الفقهية ۲۸ ج ۶۲ص)

کچيري يو شخص بنځي ته په شهوة سره ووګوري

(مسئله) کچيري يو شخص بنځي ته په شهوة سره ووګوري او يا دهغي فرج ته ووګوري ولو که نظر په تکرار سره وکړي او انزال وشي يا فکر وکړي انزال وشي نو روژه نه ماتيږي اويا بنځه مچو کړي خو په دي شرط چه د مچو سره مني خارج نشي

وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولا لا يفطر إذا أنزل كذا في فتح القدير وكذا لا يفطر بالفكر إذا أمنى هكذا في السراج الوهاج _ هنديه ا ج ٢٠٤ص

(او قبل ولم ينزل او احتلم او انزل بنظر ولو الى فرجها مرارا او بفكر وان طال

(در المختار ٣ ج ٤٢١ص)

کچيري يو شخص په اوبو کي ځان ډوب کړي

(مسئله) کچيري يو شخص په اوبو کي ځان ډوب کړي او يا لانده کالي له ځان څخه تاو کړي نو په دي باندي روژه نه ماتيږي

(الاغتسال او السباحة او التلفف بثوب مبتل للتبرد لدفع الحر لا يفسد الصوم (الفقه الاسلامي ٣ ج ١٧٠٩ص)

که يو سړي جماع کوله داخيال يي وو چي شپه پاته ده

(مسئله) کچيري ديو سړي داخيال وو چي شپه پاته ده دخپلي بنځي سره په جماع بوخت وو نو څرنګه چه سهار راوخوت نو سمدلاسه له ميرمني څخه جلا شو نو که له جلا کيدو وروسته مني هم ووزي روژه نه فاسديږي ځکه دغه داحتلام په حکم کي ده

(وكذا عند طلوع الفجر) أي وكذا لا يفطر لو جامع عامدا قبل الفجر ونزع في الحال عند طلوعه (ردالمحتار ٣ ج ٤٢٤ص)

(قال) ولو أن رجلا جامع امرأته ناسيا في رمضان فتذكر ذلك وهو مخالطها فقام عنها أو جامعها ليلا فانفجر الصبح وهو مخالطها فقام عنها من ساعته فلا قضاء عليه في الوجهين جميعا

(والصحيح انه لا يفسد صومه لان مجرد خروج المني لا يفسد الصوم وان كان على وجه الشهوة كما لو احتلم ولم يوجد بعد التذكر وطلوع الفجر الا ذلك (مبسوط ٣ ج ١٥٥ ـــ ١٥٦ص)

٢: او که د صبا له راختلو وروسته ځنډ وکړي مني ځيني خارج شي خو ځانته حرکت ورنه کړي نو روژه يي ماته شوه تنها قضا به راوړي کفاره نشته

(وإذا أتم الفعل بعد التذكر وطلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة عندنا _ مبسوط ٣ ج ١٥٦ص) ولو مكث حتي امني ولم يتحرك قضي فقط (در المختار

٣: او که د صبا له راختلو وروسته کوروالي ته دوام ورکړي يعني ځانته حرکت ورکړي دانزال لپاره نو قضاء او کفاره دواړه ورباندي شته

او همدارنګه که د صبا له راختلو وروسته ذکر خارج کړي بيائي بيرته داخل کړي نو قضاء او کفاره دواړه پري لازميږي

(وان حرك نفسه قضي وكفر كما لو نزع ثم اولج (در المختار ٣ ج ٤٢٤ص)

ولو انه نزع نفسه ثم أولج ثانيا فعليه الكفارة بالاتفاق لانه وجد منه ابتداء المجامعة بعد صحة الشروع في الصوم مع التذكر فيكون عليه القضاء والكفارة (مبسوط ٣ ج ١٥٦ص)

په روژه کي په غوږ کي دوا او اچوي روژه فاسديږي

(مسئله) که يو شخص په غوږ کي چکاک دوا يا اوبه و اچوي نو په دي صورت کې ډير قولونه شته بعض علماء فرمائي په اوبو او دوا باندې هر مائع شي چه وي روژه ورباندي ماتيږي بعض علماء فرمائي په دوا باندي ماتيږي لکن په اوبو باندي نه ماتيږي

بعض علماء ييا دادخال او دخول فرق کوي لکن مختار قول دا بلل شوی ده چي په غوږ کي دوا يا تيل اچول روژه ماتوي او کچيري اوبه په خپله داخلي شوي ييا اتفاقا نه ورباندي ماتيږي او په ادخال کي صحي قول دا ده چه روژه ورباندي ماتيږي

قوله (وإن كان بفعله) اختاره في الهداية والتبيين وصححه في المحيط

وفي الولوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن ومثله في البزازية واستظهره في الفتح والبرهان شرنبلالية ملخصا والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء واختلف التصحيح في إدخاله (ردالمحتار ٣ج ٤٢٢ص

لكن صرح في متن التنوير بعدم الفساد فقال اودخل الماء في اذنه وان كان بفعله وقال في الدر المختار (لم يفطر على المختار انتهى

وفي البحر صرح الوالجي بانه لايفسد صومه مطلقا على المختار معللا بانه لم يوجد الفطر صورة ولامعنى بما يتعلق به صلاح البدن بوصوله الى الدماغ اه

فوقع التعارض بين لفظ الصحيح ولفظ المختار وقدصرح في الدر المختار واذا ذيلت بالصحيح اوالماخوذبه اوبه يفتى اوعليه الفتوى لم يفت بمخالفته فهذا يقتضي ان لايفتى بمخالف الصحيح وان كان مقرونا بالمختار فترجح الفساد(فتاوى واحدي ٣٣١ص

(واختلاف التصحيح في ادخاله قلت وقدعلمت ان تصحيح قاضي خان اقوى مع مافي دليل الفطر من القوة الامن غيب خشبة في دبره اوهي في فرجها يفطر مع عدم صلاح البدن في ذلك (جدالممتار على ردالمحتار ٣ج ٢٥٣ص)

كچيري يوسړي په اوبوكي بادپري كړي

(مسئله) كچيري يوسړي په اوبو كي بادپري كړي نوپه دي سره روژه نه ماتيږي

الظاهر انه لايفسد لما في القهستاني اذافسا في الماء اوضرط فيه لايفسد صومه لان الخروج يمنع من الولوج انتهى لكنه يكره فعله لما في العالمگريه لوفسى الصائم اوضرط في الماء لايفسد الصوم ويكره له ذلك هكذا في معراج الدراية (فتاوى واحدي ٣١٢ص)

بيان دهغوشيانو چه قضاء لازميژي كفاره نه لازميژي

(مسئله) روژه دار داوبو غرغره كولو په وخت كي اوبه نا پامه تيري كړي روژه ئي ماته ده خوپه دي شرط چه روژه يي په يادوي او كفاره نه ده لازمه

(وان تمضمض او استنشق فدخل الماء جوفه ان كان ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء وان لم يكن ذاكرا لا يفسد صومه كذا في الخلاصة وعليه الاعتماد (هنديه ١ج ٢٠٢ص)

فسبقه الماء أي يفسد صومه إن كان ذاكرا له وإلا فلا لأنه لو شرب حينئذ لم يفسد فهذا أولى وقيل إن تمضمض ثلاثا لم يفسد وإن زاد فسد بدائع (ردالمحتار ٣ج ٤٢٩ص

دهغه شي خوراک كول چي غذا نه پري حاصليږي

(مسئله) دهغه شي خوراک كول چي غذا نه پري حاصليږي لكه او سپنه تيكه پمبه كاغذ په خوراک سره يې روژه ماتيږي كفاره نه پرلازميږي

(او ابتلع حصاة ونحوها مما لا يأكله الانسان اويعافه او يستقذره. قوله او ابتلع حصاة اي فيجب القضاء لوجود صورة الفطر ولا كفارة لعدم وجود معناه وهو ايصال مافيه نفع البدن الى الجوف سواء كان مما يتغذى به اويتداوي فقصرت الجناية فانتفت الكفارة (ردالمحتار ٣ج ٤٣٣ص)

(ولوابتلع حصاة اونواة اوحجرا اومدرا اوقطنا اوحشيشا اوكاغذة فعليه القضاء ولا الكفارة كذا في الخلاصة (هنديه ١ج ٢٠٢ص)

كچيري يوشخص په روژه كي خاوره وخوري

(مسئله) كچيري يوشخص په روژه كي دسرد وينځلو خاوره وخوري روژه يي ماتيږي قضاء شته كفاره نشته اوكه عادتي وو بيائي وخوړه قضاء او كفاره دواړه وربانديشته

وَلَو أكل الطين الذي يغسِل بِهِ الرأس فسد صوما وإِن كان يعتاد أكل هذا الطين فعليهِ الْقضاء والْكفارَة هكذا في الظهيرِية (هنديه ١ج ٢٠٢ص)

كه ديوشخص خولې ته د اوښکو څاڅکی ورشي

(مسئله) کچيري په روژه کې ديوشخص خولې ته د اوښکو يا خولو يو دوه څاڅکي ورشي نوروژه نه پري ماتيژي او که له دي څخه زياتي وي د اوښکو يا د خولو دتروشوالي ذائقه په ستوني کښې احساس کړي او سره جمعه کړي اوتيري کړي نو بيا روژه ماته ده قضاء به راوړي او کفاره نشته

الدموع اذا دخلت فم الصائم ان كان قليلا كالقطرة والقطرتين او نحوها لا يفسد صومه وان كان كثيرا حتى وجد ملوحته في جميع فمه واجتمع شئ كثير فابتلعه يفسد صومه وكذا عرق الوجه اذا دخل فم الصائم كذا في الخلاصة (هنديه ا ج ٢٠٣ ص)

کچيري يوشخص په استنجاء کي مبالغه وکړي

(مسئله) کچيري يوشخص په استنجاء کي مبالغه وکړي چه په دبره کي او به داخلي شي دحقني ځاي ته ورسيږي نوروژه وربانديماتيږي قضاء وربانديشته او کفاره وربانديشته او الصائم اذا استقصى في الاستنجاء حتى بلغ الماء مبلغ الحقنة يفسد صومه هكذا في البحر الرائق (هندية ا ج ص ٢٠٤)

كه يوهښځه خپل فرج دبلي په فرج پوري وموشي

(مسئله) کچيري يوه ښځه خپل فرج دبلي ښځي په فرج پوري وموښي نوده هري يوي چه انزال وشي روژه ئي ماته ده خو کفاره نشته او که يي انزال وونشي روژه ئي صحيح ده قضاء وربانديشته

قال في الفتح وعمل المرأتين كعمل الرجال جماع أيضا فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال اه (ردالمحتار ج ٤٢٦ ص

کچيري يوه ښځه په خپل فرج کي دوا ياتيل واچوي

(مسئله) کچيري يوه ښځه دمخ په خواکي تيل يا اوبه واچوي نوپه اتفاق سره روژه ماتيږي قضاء وربانديشته او کفاره وربانديشته

(واما في قبلها ففسد اجماعا لانه كالحقنة) (درالمختار ٣ ج ٤٢٨ ص)

کچيري يوشخص د نس ياد دماغ پر زخم دوا کيږدي

(مسئله) کچيري يوشخص دنس ياد دماغ پرزخم دوا کيږدي اودغه دوا نس يا دماغ ته ورسيږي روژه وربانديماتيږي قضاء شته او کفاره نشته

اوداوی جائفة اوامة فوصل الدواء حقيقة الى جوفه ودماغه) وتقيد الافساد بالدواء الرطب مبني على العادة من انه يصل والافالمعتبر حقيقة الوصول حتى لو علم وصول اليابس افسد أوعدم وصول الطري لم يفسد (الدر المختار مع ردالمحتار ٣ ج ٤٣٢ ص)

کچيري دښځي سره په زوره نزديکت وکړي

(مسئله) نارينه کچيري دښځي سره په زوره نزديکت وکړي دښځي روژه ماته ده لکن کفاره پري نشته اودارنګه ښځه له سړي سره په زور نزديکت وکړي په سړي قضاء شته او کفاره نشته

(واذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان وعليه الفتوى وكذا لو كرهته المراة كذا في الخلاصة (هنديه ا ج ٢٠٤ صـــ)

كه په اول کي ښځه مجبوره کړي اوبيا راضي شي

(مسئله) کچيري يوشخص په اول وار کي ښځه مجبوره کړي اوبيا وروسته ښځه خپله راضي شي اوځان ورته وسپاري اوجماع ورسره وکړي نوپه دي صورت کي هم خالي په ښځه باندي قضاء ده کفاره نشته

وَكَذَا إِذَا كَانَت مُكْرَهَةً فِي الِابْتِدَاءِ ثُمَّ طَاوَعَتْهُ بَعْدَ ذلك (هنديه ا ج ٢٠٥ ص)

کچيري يوسړي پترول وچښي

(مسئله) کچيري يوسړي پترول وچښي نود دي سړي روژه ماتيږي قضاء شته او کفاره نشته ځکه جنايت دلته ناقص ده او کفاره جنايت کامل غواړي

(وكذا شرب ما لا يشرب من السوائل كالبترول فالقضاء دون الكفارة لقصور الجناية

بسبب الاستقذار والعيافة ومنافاة الطبع فانعدم معنى المفطر وهو ايصال مافيه نفع البدن الى الجوف سواء كان مما يتغذي به او يتداوى به ولان هذه المذكورات ليست غذائية ولا في معنى الغذاء (الموسوعة الفقهية ٢٨ج ٣٢ص)

کچيري يوشخص په روژه کي ښځه مچ کړي

(مسئله) کچيري يوشخص په روژه کي ښځه مچ کړي يا مينزه مچ کړي يا هلک مچ کړي او يا ښځه خپل خاوند مچ کړي نو په دي ټولو صورتونو کي که انزال ووشي روژه ماتيږي قضاء شته او کفاره ورباندي نشته (واذا قبل امراته وانزل فسد صومه من غير كفارة. كذا في المحيط وكذا في تقبيل الامة والغلام وتقبيلها زوجها اذا رات بللا وان وجدت لذة ولم تر بللا فسد عند ابي يوسف رحمة الله عليه خلافا لمحمد كذا في الزاهدي (هنديه ١ج ٢٠٤ص)

که دحيوان سره جماع وکړي

(مسئله) کچيري يوشخص په روژه کي دحيوان سره جماع وکړي او يا دانسان دعورت څخه بي غيرلکه بطن يا فخذ سره جماع وکړي او انزال ووشي روژه ورباندي ماتيږي قضاء شته او کفاره ورباندي نشته

(واذا جامع بهيمة او ميتة او جامع فيما دون الفرج ولم ينزل لا يفسد صومه وان انزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة (هنديه ١ج ٢٠٥ص)

که روزتي خپل مني په داسي ډول وباسي

(مسئله) کچيري يوشخص په روژه کي خپل مني په داسي ډول وباسي چي ځان ساتل ورڅخه ممکن وي لکه په شرمګاه لاس ووهي يا مني خارج شي نو روژه ماتيږي قضاء شته او کفاره نشته

قوله وكذا الاستمناء بالكف اي في كونه لا يفسد لكن هذا اذا لم ينزل اما اذا انزل

فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار (رد المحتار ٣ج ٤٢٦ص)

په روژه کي نسوار کول

(مسئله) نسوار چه کله خولي ته واچوي يا له لاړو سره يوځائي کيږي او نس ته رسيږي دروژي د فساد سبب ګرځي بلکه دنسوار عادي خلک نسوار د غذا نعم البدل بولي نوله دي وجهي سره دنسوار په کولو سره روژه ماتيږي (فتاوى حقانيه ٣ج ٤٠١ او محمود الفتاوى کي ليکلي چي ځکه نسوار روژه ماته وي چي قوت د جذب لري او غير معتاد سړي ئي چي وکړي بي سده کوي ئي نو له دي ځخه معلوميږي چي جوف دماغ ته څه رسيږي (١ج ٢٢٧ص)

دتنباکو نسوار وغيره استعمال مباح ده او دي سره روژه فاسديږي ځکه چه نسوار په خوله کي اينبودل عملا دخوړلو په حکم کي ده (فتاوى عثماني ٢٢١ص

کچيري يوشخص د پوزي نسوار وکړي

(مسئله) کچيري يوشخص د روژې په حال کښي د پوزي نسوار وکړي روژه ورباندي ماتيږي قضاء ورباندي شته او کفاره ورباندي نشته

سوال انچه شخص صائم درماه رمضان مبارک عمدا ناس تمباکو دربيني نمود حکم صوم وي وکفارت ان کدام است؟

جواب الظاهر انه يفسد صومه بغير كفارة الا على قول الثاني لان ادخال التنباك المدقوق في الانف من قسم السعوط قال في الهداية من استعط (فتاوى واحدية ٣٢٦ص)

کچيري په شپه کي نسوار په پوزه استعمال کړي

(مسئله) کچيري په شپه کي نسوار په پوزه استعمال کړي او په ورځ کي له ستوني څخه خارج شي نوروژه نه فاسديږي نه قضاء شته او نه کفاره ځکه په سعوط کي وصول شرط ده او که وصول وونشي په پوزه کي پاته شي بيا روژه نه خرابيږي

(بقي مالو استعط بالتنباك ليلا فخرج من الحلق نهارا قال في البحر لو استعط ليلا

ووصل الى الراس ثم خرج نهار الايفسد (واحديه ٢٦٣ص)

وَلَوْ وَصَلَ إِلَى الرَّأْسِ ثُمَّ خَرَجَ لَا يُفْسِدُ بِأَنِ اسْتَعَطَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ بِالنَّهَارِ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ أَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِيهِ ـ بدائع ٢ج ٢٠٧ص)

ولم يقيد الاحتقان والاسعاط والاقطار بالوصول الى الجوف لظهوره فيها والافلابد منه حتى لو بقي السعوط في الانف ولم يصل الى الراس لايفطر (ردالمحتار ٣ج ٤٣٢ص)

يو څوک خپله مياشت ووينې خو حکومت يې روژه نه کړي

(مسئله) يو څوک په خپله مياشت ووينې خو حکومت يې روژه نه کړي پر دغه کس روژه نيول لازم دي خو که روژه وخوري قضا پرې لازمه ده او کفاره پرې نشته

(راى مكلف هلال رمضان او الفطر ورد قوله بدليل شرعي صام مطلقا وجوبا الى قوله فان افطر قضى فقط اي بلا كفارة لشبهة الرد (در المختار ٣ج ٤٠٥ص)

دسابندي مريض ته دساه رابنکلو لپاره دواورکوي

(مسئله) دسابندي مريض ته دساه رابنکلو دهوسايې لپاره چې اکثر ان يوه ډول اله ورکوي ددي لپاره چې مريض وکولای شې په هوسايې سره تنفس جاري وساتې نو دغه آله که مريض په روژه کې دورځې له خوا استعماله وي نو په دي روژه ماتيږي قضاء ورباندي شته

لواستخدم المريض الربو بخاخة الهواعند الضيق النفس فانه يفطر لان مايعفى من جنسه كالتراب (الفقه الاسلامي ٣ج ١٧١٩ص)

کچيري يوسړي چنجنه غوښه ووخوري

(مسئله) کچيري يوسړي چنجنه غوشه ووخوري روژه ماتيږي قضاء شته او کفاره نشته او که چنجنه نه وي بيا کفاره هم شته

وإن أكل ميتة قد تَدَوَّدَت فسد صومه وَلا كفّارة فإن لم تكن تدوّدت فعليه القضاءُ وَالْكَفَّارَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان (هنديه ١ج ٢٠٦ص

کچيري يوشخص دخوب په حال کي وي

(مسئله) کچيري يوشخص دخوب په حال کي وي اوبل څوک ئې په خوله کي اوبه ورواچوي روژه ورباندي فاسديږي قضاشته او کفاره نشته

اوصب احدماء في جوف انسان نائم يوجب القضاء دون الكفارة (الفقه الاسلامي ٣ج

(اواجر مكرها اونائما اي صب في حلقه شي (ردالمحتار ٣ج ٤٣٠ص)

په روژه کي اومې وريژي خوړل

(مسئله) که يوشخص په روژه کي اومې وريژي وخوري روژه پر ماتيږي خو کفاره نشته (اكل الصائم ارزا نيا لاتجب فيه الكفارة) فقه اسلامي ٣ج)

په روژه کي غلبيل سوي اوړه وخوري

(مسئله) په روژه کي غلبيل سوي اوړه وخوري په دي شرط چې له غوړو يا شاتو يا بل شي سره به نه وي خلط شوي روژه ئي ماتيږي قضاء شته او کفاره نشته ځکه چه دي سره تغذي نه حاصليږي

(ولا في اكل عجين اودقيق لانه لايقصد به التغذى والتداوي (ردالمحتار ٣ج ٤٤٤ص)

روژه نيونکي په يوه وار ډيره مالګه وخوري

(مسئله) روژه نيونکي په يوه وار ډيره مالګه وخوري قضاء شته کفاره نشته خو داهلته چې دمالګي معتاد نه وي او کچيري کمه مالګه ووخوري بيا کفاره هم شته

(اكل ملحا كثيرا دفعة واحدة فان اكل ملحا قليلا وجبت به الكفارة) فقه الحنفي في ثوبه الجديد ١ج ٤١٨ص)

امتحان چې ته يو سړي ته وايي هغه کوم شي ده چه په ليږ خوړلو کفاره لازميږي او په ډيرو خوړلو کفاره نه لازميږي **جواب** هغه مالګه ده

سوال چه دفرق وجه ئې څه ده **جواب** چه کمه مالګه نفع رسوي او ډيره مالګه ضرر رسوي او يا په کمه مالګه باندي خوند اخستل کيږي او ډيره مالګه طبيعت نه قبلوي خوندنه ورباندي حاصليږي

قال في الاشباه وجه الفرق على هذا القول ان قليله نافع وكثيره يضره

(مظهر الانوار ٢٤٣ص)

(اواكل ملحا كثيرا دفعة واحدة فان ذلك مما لا يقبله الطبع ولا تنقضي به الشهوة البطن اما اكل القليل منه فان فيه الكفارة مع القضاء لانه يتلذذ به عادة ((فقه على المذاهب الاربعة ج١ ص٥٦٥

(اگر كه په خلاصة الفتاوى كي كفاره وربانديلازمه بولي مطلقا كه كمه وي كه ډيره وي اوداقول صحيح ده

ولو اكل الملح تجب الكفارة كذا في الخلاصة قال الصدر الشهيد هو الصحيح

(هنديه ج١ ص٢٠٥)

(قال في الخلاصة اذا اكل الملح عليه الكفارة وهو المختار وكذا اطلقه في البزازية فقال وفي الملح يجب الكفارة في المختار (امداد الفتاح ٦٨٣ص)

روژه نيونكي د يو شي ژوندي مينډ كه تيره كړي

(مسئله) روژه نيونكي د يو شي ژوندي مينډ كه تيره كړي قضاء وربانديشته كفاره نشته (لانه لا يعتاد اكله فصار كالحصاة والنواة) ردالمحتار ٣ج ٤٤٣ص

يو څوک د روژی پشيمی وکړي

(مسئله) كچيري يو شخص د روژی پشيمی وكړي او غالب گمان وي چه شپه پاته ده خوراک چښاک وكړي خو وروسته ورته معلومه شوه چه صبا راختلی ده نو د دغي روژی قضاء واجبه ده كفاره نشته او كه هيڅ نه شوه معلوم او يا دا معلومه شوه چه شپه پاته وه نو بيائي روژه صحيح ده قضاء وربانديشته

وان تسحر على ظن بقاء الليل فان تبين بقاؤه اولم يتبين شئ فلا شئ عليه وان تبين طلوع الفجر فعليه القضاء فقط (ومثله الشك في الطلوع)

كچيري دچا شک وو په پشيمي كي

(مسئله) كچيري دچا شک وو يعني د پشيمي په وقت كي شک وو چه شپه پاته اوكه نه ده پاته اووروسته معلومه شوه چه شپه پاته وه اويائي هيڅ معلومات ونه شونو روژه ئي صحيح ده قضاء وربانديشته اوكه معلومه شوه چه په هغه وخت كي صبا راختلي وو نو قضاء وربانديشته

كچيري د پشيمي كولو په وقت كي گمان وو

(مسئله) كچيري د پشيمي كولو په وقت كي گمان وو چه صبا راختلي او يا داهم ظاهره شوله نو خالي قضاء وربانديشته اوكه هيڅ معلومات ونه شونو ظاهر الروايت كي قضاء نشته او په بل روايت كي قضاء شته اوكه معلومه شوه چه په هغه وقت كي صبا لانه وو راختلي بلكه شپه پاته وه نو روژه ئي صحيح ده قضاء وربانديشته

وإن تسحر على ظن طلوع الفجر فإن تبين الطلوع فعليه القضاء فقط وإن لم يتبين شيء فلا شيء عليه في ظاهر الرواية وقيل يقضي فقط وإن تبين بقاء الليل فلا شيء عليه فهذه تسعة في الابتداء (ردالمحتار ٣ج ٤٣٨ص)

كچيري يو شخص د لمر لويدو نه مخكې روژه ماته كړه

(مسئله) كچيري يو شخص د لمر لويدو نه مخكې يعني د روژه ماتي په وقت كي غالب گمان وو چې لمر لويدلی ده روژه يې ماته كړه خو وروسته معلومه شوه چه لمر لويدلي او يا هيڅ معلوم نه شول په دي دواړو صورتو كي روژه صحيح شوه اوكه معلومه شوه چه په هغه وقت كي لمر لانه وو لويدلي نو بيا قضاء وربانديشته

(وإن ظن غروب الشمس فإن تبين عدمه فعليه القضاء فقط وإن تبين الغروب أو لم يتبين شيء فلا شيء عليه (ردالمحتار ٣ج ٤٣٨ص)

اوكه په لمر لويدو كي شک وو

(مسئله) اوكه په لمر لويدو كي شک وو بيا يي روژه ماته كړه اووروسته معلومه شوه چې لمر نه ده ولويدلي نو قضاء او كفاره دواړه وربانديشته اوكه معلومه شوه چه لمر لويدلي وو نو بيا روژه صحيح ده قضاء پري نشته اوكه هيڅ معلومات ونه شوو نو صرف قضاء وربانديشته بناء په يو روايت او په بل روايت كي كفاره هم وربانديشته

وإن شك فيه فإن لم يتبين شيء فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان وإن تبين عدمه فعليه القضاء والكفارة وإن تبين الغروب فلا شيء عليه (ردالمحتار ٣ج ٤٣٨ص)

کچيري غالب گمان ووچه لمر لانه دي لويدلي

(مسئله) کچيري غالب گمان ووچه لمر لانه دي لويدلي اوروژه ماته کړي وروسته که معلومه شوه چه لمر لويدلي وونوروژه ئي صحيح ده او که معلومه شوه چه لمر نه ووليدلي اوياهيڅ معلومات يي ونه شو نوپه دي دواړو صورتو کي قضاء او کفاره دواړه شته

وإن ظن عدمه فإن تبين عدمه أو لم يتبين شيء فعليه القضاء والكفارة وإن تبين الغروب فلا شيء عليه (ردالمحتار ٣ج ٤٣٨ص (وذكروا ان الشك تساوى الامرين والظن رجحان جهة الصواب (بحر الرايق ٢ج ١٩٤

روژه نيونکي هره هغه ميوه وخوري

(مسئله) روژه نيونکي هره هغه ميوه وخوري چي لاپخه شوي نه وي يعني له يخيدو وړاندي نه خوړل کيږي نو قضاء ورباندي شته او کفاره نشته

(واكل ثمرة قبل نضجها (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ١ج ٤١٩ص)

روژه نيونکي وچ بادام يا چارماغ د پوستکو سره تير کړي

(مسئله) روژه نيونکي وچ بادام يا چارماغ د پوست سره تير کړي البته چي سپين کړي ئي نه وي قضاء شته کفاره نشته

(فلا تجب في ابتلاع الجوزة او اللوزة الصحيحة اليابسة لوجود الاكل صورة لا معنى (ردالمحتار ٣ج ٤٤٤ص

نوټ په چارماغ کي څلور وجهي دي يا به لوند وي يا به وچ وي يا به خالي نه وي يا به وژويي او يا به ژوندي تير کړي نو چارماغ کچيري وچ وي او که لوند وي خو ژوندي تير کړي قضاء شته او کفاره نشته او که ئي وژويي يا قضاء او کفاره دواړه شته خو په دي

شرط چي مغز به لري او که مغز نه وو يا کفاره نشته

او په بادامو کي هم څلور وجهي دي که وچ وو نو که ئي ژوندي تير کړو خالي قضاء ده کفاره نشته او که ئي وژويي يا کفاره هم شته خو په دي شرط چي مغز په کښي وي او کچيري لوند وو نو يا کفاره شته برابره خبره ده که ئي ژوندي تير کړي او يا يي وژويي ځکه په عادت کي يي خلک خوري او چارماغ چي لوند وي ژوندي يي تير کړي ځکه کفاره نشته چي خلک يي په عادت کي دا رقم نه خوري

(اما ان تكون الجوزة رطبة او يابسة وعلى كل من التقديرين اما ان يمضغها او يبتلعها والاوجه الاربعة جارية في اللوزة ايضا فصارت ثمانية فاعلم ان الجوزة لا يختلف الحكم في الرطب واليابس منها فلو ابتلعها فعليه القضاء دون الكفارة لانها لا تؤكل كما هي وان مضغها فعليه القضاء والكفارة جميعا لكن بشرط ان يكون فيها لب لانه اكل ما يؤكل وزيادة وان لم يكن فيها لب فعليه القضاء دون الكفارة واما اللوزة فان كانت يابسة فحكمها حكم الجوزة اي اذا ابتلعها فلا كفارة مطلقا وان مضغها فعليه الكفارة ان كان فيها لب والا فلا تجب وان كانت رطبة تجب الكفارة مطلقا سواء مضغها او ابتلعها وانما وجبت بابتلاع اللوزة الرطبة لانها تؤكل كما هي بخلاف الجوزة الرطبة فكذا افترقا (قاضي خان (مظهر الانوار)

إذا عرفنا هذا فنقول الجوزة الرطبة لا تؤكل كما هي عادة واللوزة الرطبة تؤكل كما هي عادة وهذا إذا ابتلع الجوزة فأما إذا مضغها وهي رطبة أو يابسة فعليه الكفارة ذكره الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لانه تناول لبها ولب الجوز مما يتغذى به (مبسوط ٣ج ١٥٢ص

فائده دغه تفصيل په تولو نباتاتو کي ده که په عادت کي خوړل کيدل يا کفاره شته او که نه خوړل کيدل يا کفاره نشته

(وعلى هذا التفصيل النباتات كلها ان كانت توكل عادة تجب الكفارة والا لا كذا في التبيين (هنديه (١ج ٢٠٥صـ

که يوسړي دانګوردانه ووغورځوله دبل چا ستوني ته

(مسئله) کچيري يوسړي دانګوردانه ووغورځوي اودبل چا ستوني ته داخله شي روژه وربانديماتيژي قضاء شته اوکفاره وربانديٰ نشته

(ولورمى الى رجل حبة عنب فدخل حلقه وهوذاكر لصومه يفسد صومه (تاتارخانيه ٢ج ٣٠٤ص)

وَلَوْ رَمَى رَجُلٌ إِلَى صَائِمٍ شَيْئًا فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْطِئِ (هنديه ١ج ٢٠٣ص)

که ديوشخص دارګمي په وخت کي باران داخل شي

(مسئله) کچيري ديوشخص دارګمي په وخت کي باران يادناوي اوبه داخلي شي روژه يي ماته ده قضاء وربانديٰ شته او کفاره وربانديٰ نشته

وَلَوْ تَثَاءَبَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ قَطْرَةُ مَاءٍ انْصَبَّ من مِيزَابٍ فَسَدَ صَوْمُهُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَالْمَطَرُ وَالثَّلْجُ إذَا دخل حَلْقَهُ يُفْسِدُ صَوْمَهُ وهو الصَّحِيحُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ (هنديه ١ج ٢٠٣ص

کچيري يوشخص بغير دنيت څخه روژه ونيوله

(مسئله) کچيري يوشخص بغير دنيت څخه روژه ونيوله يعني دروژي په مياشت کي نه دنيولو نيت وکړو او نه ئي دخوړلونيت وکړو وروسته بي له عذر څخه وخوري نوپه دي شخص قضاء شته او کفاره نشته

(اولم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا (درالمختار ٢ج ٤٢٢ص)

که لرګي په دبره کي دننه کړه

(مسئله) که يوشخص لرګي په دبره کي دننه کړي اوتول پټ شي روژه ئي ماتيژي قضاء وربانديٰ شته قوله (وإن غيبه) أي غيب الطرفين أو العود بحيث لم يبق منه شيء في الخارج (ردالمحتار ٢ج ٤٢٤ص)

کچيري يو سړي په ورځ کي نيت وکړي

(مسئله) کچيري يوشخص په شپه کي دروژي نيت ونکړي او کله چه سهار شوبيا نيت وکړي وروسته له نيت څخه بيا روژه وخوري نو امام صاحب فرمائي چه په دي

شخص کفاره نشته اوصاحبين فرمائي کچيري قبل الزوال خوراک وکړي بياکفاره وربانديٰ شته اوکه بعد الزوال خوراک وکړي بياکفاره وربانديٰ نشته دامام صاحب قول راجح قول ده

(اواصبح غيرناوللصوم فاكل عمدا ولوبعد النية قبل الزوال هذا عندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وعندهما كذلك ان اكل بعد الزوال وان كان قبل الزوال تجب الكفارة الى قوله والاول ظاهر الرواية (ردالمحتار ٢ج ٤٢٢ص)

(سوال ان نوى الرجل قبل الاستواء بعد الفجر ثم افطر هل وجبت عليه الكفارة ام لا جواب الظاهر انه لايجب الكفارة كمافي الجوهرة ذكر صاحب المنظومة لايجب التكفير بالافطار اذانوى الصوم في النهار لان الناس اختلفوا في صحته الصوم بنيته من النهار والاختلاف يورث شبهة والكفارة تسقط بالشبهة (واحدي ٢١٣ص

(فان اصبح غيرناوللصوم ثم نوى قبل الزوال ثم اكل فلاكفارة عليه (مبسوط ٣ج ٩٥ص)

که يوسړي وينه وچښي

(مسئله) کچيري يوسړي په روژه کي وينه وچښي نوبناء پر ظاهر الرواية روژه ماتيږي قضاء وربانديٰ شته اوکفاره نشته

وَلَوْ أَكَلَ دَمًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عليه الْقَضَاءُ دون الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُسْتَقْذَرُهُ الطَّبْعُ كَذَا فِي الظَّهِيرِي (هنديه ١ج ٢٠٣ص

که چا مچ وخوړ

(مسئله) کچيري چا مچ ونيوا وبيائي تيرکړي، روژه ماتيږي خالي قضاء وربانديٰ شته اوکفاره وربانديٰ نشته

وَلَوْ أَخَذَ الذُّبَابَ وَأَكَلَهُ يَجِبُ عليه الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ (هنديه ١ج ٢٠٣ص)

کچيري يوشخص له (جني) پيري سره جماع وکړه

(مسئله) کچيري يوشخص له پيري (جنياتو) سره جماع وکړي او انزال يې هم وشي نو پدې شخص باندې قضاء شته او کفاره نشته

(قوله ادميا) خرج الجني ابو السعود والظاهر وجوب القضاء بالانزال والا فلا كما لا يجب الغسل بدونه (ردالمحتار ٣ج ٤٤٢ص)

يوه ښځه ويده وه اويا په اول کي روغه وه

(مسئله) يوه ښځه ويده وي اويا په اول کي روغه وي روژه يې ونيوله يوځه وخت وروسته بيا ليونې شوه نو له دې ښځې سره يعني ليونې يا ويدې ښځې سره چا جماع وکړه نو دد ښځې روژه ماتيږي خالي قضاء شته او کفاره نشته او په سړي باندې قضاء او کفاره دواړه شته

وَلَو جومِعَت النَّائِمة أو المجنُونَة جنونا عارِضيا بَعْد نيتهَا حَالَةَ الإِفَاقَةِ يَفْسُدُ صومهَا عند الثلاثة كَذَا في الخلاصةِ (هنديه ١ج ٢٠٥ص

(هذا بالنظر اليها واما الواطئ فعليه القضاء والكفارة اذ لا فرق بين وطئه عاقلة او غيرها كما في الاشباه وغيرها (ردالمحتار ٢ج ٤٣٥ص)

کچيري يوشخص مړه ښځه وطي کړي

(مسئله) کچيري يوشخص مړه ښځه وطي کړي يا کوچني نجلي وطي کړي چه دشهوت اندازي ته نوي رسيدلي پدي صورت کي قضاء وباندي شته او کفاره وباندي نشته

أو وطىء امرأة ميتة او صغيرة لا تشتهى) إنما لم تجب الكفارة فيه وفيما بعده لأن المحل لا بد أن يكون مشتهي على الكمال (ردالمحتار ٢ج ٤٣٤ص)

که دچا کولمه وتله او استنجاء يې وکړه

(مسئله) کچيري دروژتي کولمه دباندي وتله او استنجاء وکړه او وبه ورته ورسيدي نو دده لپاره داضروره چه اول خپله کولمه وچه کړي بيا ولاړشي او که له

وچوالي مخته ولاړشي نو روژه ئي ماتيږي

(وفي الفتح خرج سرمه فغسله فإن قام قبل أن ينشفه فسد صومه وإلا فلا لان الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل ان يصل الى الباطن بعود المقعدة (ردالمحتار ٢ج ٤٣٤ص

نوټ دلته دري قاعدي واوري

اول هرشي چې غائب شي په منافذو کي او دباندي هيڅ شي پاته نه شي روژه فاسده وي او که د باندي يو څه حصه پاته شوه روژه نه فاسده وي

دوهم دغه غائب شي به لوندوي ځکه لوندوالي چې ورسيږي روژه فاسديږي او که وچ وو بيا روژه نه فاسديږي

دريم :په بعض جايو کي به روژه هم په يادوي او چه روژه ئي په يادنه وي نو بيا هم فساد نشته اوس په دغو قاعدو ډيري مسائل متفرع دي

مثال يو سړي په حلق يا شرمګاه کي لرګي يا بل شي دننه کي او بل سړي دي باندي شکاريژي نو روژه نه ورباندي فاسديژي

دوهم مثال کچيري يو شخص ډوډي په تار پوري وتړي او تيره يې کړي بيرته يې راويستله که روغه را وخته روژه يې نه ماتيږي او له ګولي څخه څه پاته شو يعني انفصال راشي بيا روژه ماتيږي قضاء شته او کفاره نشته

وَلَو شد الطعام بخيط وأرسله في حلقه وطرف الخيط في يده لا يفسدُ الصوم إلا إذا انفصل وفي الظهيرية ولو أدخل خشبةً أو نحوها وطرفا منها بيده لم يفسد صومه قال في البدائع : وهذا يدلّ على أن استقرار الدّاخِلِ فِي الْجَوْف شرط لفساد الصّوم وكذا لو أدخل أُصبعه في استه أو أدخلت المرأة في فرجها هُوَ المختار إلا إذا كانت الأصبع مبتلّة بالماء أو الدّهن فحينئذ يَفْسُدُ لِوُصُولِ الْمَاءِ أَوْ الدُّهْنِ وَقِيلَ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَشَتْ الْفَرْجَ الدَّاخِلَ فَسَدَ صَوْمُهَا وَالصَّائِمُ إذَا أَصَابَهُ سَهْمٌ وَخَرَجَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ وَلَوْ بَقِيَ النَّصْلُ فِي جَوْفِهِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ اهـ (بحر الرائق ٢ج ٢٨٧ص).

په ننې عصرکې دبعضو مرضونو دپيژندګلوي لپاره

(مسئله) په ننې عصرکې دبعضو مرضونو دپيژندګلوي لپاره معدې ته دخولې له خوايوپايپ وراچول کيږي چې په دغه آله سره دمعدې دمرض تشخيص کوي نوزمورد فقهي له جزياتو څخه دامعلوميږي چه پدې روژه نه ماتيږي خوپه دې شرط چه دغه اله به وچه وي دوابه ورسره خلط نوي ځکه دروژي دماتيدلو لپاره داشرط ده چه دغه شي به هلته پاته کيږي

(اذاادخل الطبيب الة جافة الى جوف الصائم ثم اخرجها لايفطر الصائم (فقه الحنفي في ثوبه الجديد ا ج

هغه شيان چې روژه ماتوي او قضا او کفاره دواړه پرې واجيږي

(مسئله) کچيري يو شخص په رمضان المبارک دورځې عمدا داسي شي وخوري چه غذاء پرې حاصليږي لکه اوبه ډوډۍ او داسي نور شيان قضا کفاره دواړه ورباندې شته

(اواكل اوشرب غذاء اي مايتغذى به اودواء مايتداوى به (درالمختار ٣ ج ٤٤٣ص

په روژه کې په قصدسره جماع وکړي

(مسئله) په روژه کې په قصدسره جماع وکړي او التقاء الختانين راشي برابره خبره ده که انزال ووشي يا ونشي قضاء او کفاره دواړه ورباندې شته

ذهب جمهور الفقهاء الى ان جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا بان يلتقى الختانان وتغيب الحشفة في احد السبلين مفطر يوجب القضاء والكفارة انزل اولم ينزل (الموسوعة الفقهية ٢٨ ج ٥٩ص

(قال) وإذا جامع الرجل امراته في الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل فعليهما القضاء والكفار (مبسوط ٣ ج ٨٥ص)

په روژه کې په لواطت سره

(مسئله) په روژه کې په لواطت سره يعني يو نارينه له بل نارينه سره لواطت

وکړي عامه خبره ده که يې انزال وشي يانه وشي قضاء او کفاره دواړه لازميږي

(اوتوارت الحشفة في احد السبيلين انزل اولا قوله (أنزل أولا) فإن الإنزال شبع وقضاء الشهوة يتحقق بدونه وقد وجب به الحد وهو عقوبة محضة فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى (ردالمحتار ٣ ج ٤٤٢ص

(وعن ابي حنيفه رحمة الله عليه انه لاتجب الكفارة بالجماع في الدبر اعتبارا بالحد والاصح انها تجب عنده وهو قولهما لان الجناية متكاملة بقضاء الشهوة كذافي الهداية والكفاية وهو الصحيح من مذهبه كذافي المحيط

فعلم منه ان مافي فتاوى قاضي خان انه اذاولج رجل رجلا فعليهما القضاء والغسل انزل اولم ينزل ولاكفارة فيه لانه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج مفرع على غير الاصح كمالايخفى (مظهر الانوار ٢٣٦ص)

که وچه غوښه وخوري

(مسئله) که وچه غوښه وخوري يا خامه غوښه وخوري يا وازده وخوري روژه وربانديې ماتيږي قضا او کفاره دواړه ورباندې شته

وكذا اذا أكل لحما غير مطبوخ أو شحما غير مَطْبوخ على المختار كذا في خزانة المفتين (هنديه ١ ج ٢٠٥ص)

کچيري يوسړي دغنمو داني وخوري

(مسئله) کچيري يوسړي دغنمو داني وخوري نوپه دې سړي باندې قضاء او کفاره دواړه شته او کچيري دغنمو دانه يا دکنجدو دانه په غاشو ميده کړه چې په نارو کې متلاشي شي ووشيندل شي او هيڅ خوندي معلوم نه شي نوبيا روژه نه پرې ماتيږي

(ولواكل حنطة يجب عليه القضاء والكفارة لان الحنطة توكل كماهي عادة فانها مادامت رطبة توكل وبعد اليبس تغلى فتوكل وتقلى فتوكل (مبسوط ٣ ج ١٥٣ص)

(واكل مثل سمسمة من خارج يفطر الااذا مضغ بحيث تلاشت في فمه الاان يجد

الطعم في حلقه (ردالمحتار ٣ج٤٢٣ص)

په غوړو باندي ګډ سوي وړه وخوري

(مسئله) په غوړو باندي ګډ سوي وړه وخوري روژه ئي ماتيږي قضاء او کفاره دواړه ورباندي شته

(في دقيق الذرة اذالته بالسمن اوالدبس تجب الكفارة (هنديه ١ج٢٠٥ص)

دونوپاني وخوري

(مسئله) کچري روژه تي دهغوونوپاني وخوري چه په عادت کي خوړل کيږي نوپه دغه سړي قضا او کفاره دواړه شته

ان اكل وَرق الشجر فإن كان ممّا يؤكل كورق الكرم فعليه القَضَاء والكفّارة وإن كان ممّا لا يؤكل كورقِ الكرمِ إذا عظم فعليهِ القضاء دون الكَفّارةِ كذا في البَحر الرّائقِ وعلى هذا التّفصيل النّباتات كلّها كذا في التّبيين (هنديه ١ج٢٠٥صـ

ارمني خاوره چي وخوري

(مسئله) کچيري يوشخص ارمني خاوره وخوري روژه ورباندي ماتيږي کفارة ورباندي لازمه ده مطلقا که سړي عادتي وي او که نه وي ځکه داخاوره ددواي لپاره استعماليږي

(اكل الطين الارمني مطلقا اى سواء اعتاد اكله اولم يعتده لانه يوكل للدواء فكان افطارا كاملا (طحطاوي ٢ج٣٣١ص)

(قال) وإذا أكل الصائم الطين أو الجص أو الحصاة متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا ومراده طين الارض فأما إذا أكل الطين الارمني تلزمه الكفارة رواه ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى لان هذا مما يتداوى به فانه والغاريقون سواء (قال) ابن رستم قلت لمحمد فان أكل من هذا الطين الذى يقلى ويؤكل قال لا أدرى ما هذا

والصحيح أنه تلزمه الكفارة لانه يؤكل تفكها ويؤكل على سبيل التداوى فقد ينفع المرطوب (مبسوط ٣ج١١١ص)

که چا هريړه ژوندي تيره کړه

(مسئله) که يوشخص هريړه ژوندي تيره کړي قضاء او کفاره دواړه ورباندي واجبيږي ځکه داددوا لپاره استعماليږي

وإذا ابتلع أهليلجة فعليه القضاء والكفارة أراد به الدواء أو لم يرد هكذا ذكره ابن سماعة وهشام عن محمد رحمهم الله تعالى وذكر بان رستم عن محمد رحمهما الله تعالى ان عليه القضاء دون الكفارة قال لانها لا تؤكل كما هي للتداوي عادة والاصح ما ذكره هنا فان الهليلجة مما يتداوى به فسواء أكلها على الوجه المعتاد أو على غير الوجه المعتاد قلنا انه تجب عليه الكفارة (مبسوط ٣ج١٥٣ص)

په روژه کي زعفران ياکافوروخوري

(مسئله) که يوشخص په روژه کي زعفران ياکافور وخوري نوپه ده باندي قضاء او کفاره دواړه شته

وكذلك ان أكل مسكا أو غالية أو زعفرانا فعليه القضاء والكفارة لان هذه الاشياء تؤكل عادة للتغذي أو للتداوي (مبسوط ٣ج١٥٢ص)

که يوچا دبل چا ناړي تيري کړي

(مسئله) که يوچا دبل چا ناړي تيري کړي کفاره ورباندي نشته او کچيري دخپلي ښځي يا معشوقي ناړي تيري کړي بيا کفاره شته ځکه په دغو ناړو (لذت) خوند اخستل کيږي

وَلَوْ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ فَسَدَ صَوْمه بِغير كَفَارَةٍ إلا إذَا كان بُزَاقَ صَدِيقِهِ فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ كَذَا في الْمُحِيطِ (هنديه ١ج٢٠٣صـ

(ابتلع الصائم بصاق محبوبه يقضى ويكفر قوله يقضى ويكفر لوجود معنى صلاح

البدن (در المختار ١ ج ٢٩٦ ص)

كه سړي ښځي ته وويل چي سفيدي ووګوره

(مسئله) كه يوسړي ښځي ته ووائي چي سفيدي ووګوره هغي وكتل وروسته ووائي چي نه دي راختلي نو جماع سره وكړي اوبيا معلومه شي چي صبا ختلي نو په سړي كفاره نشته اوپه ښځه باندي كفاره شته

(ولو قال لامراته انظري ان الفجر طالع اوغير طالع فنظرت فرجعت وقالت غير طالع فجامعها زوجها ثم ظهر ان الفجر كان طالعا اختلف المشائخ في وجوب الكفارة عليه والصحيح انه لايجب عليه مطلقا وعلي المراة الكفارة (خلاصة الفتاوى ١ ج ٢٥٧ ص)

كچيري يوه ښځه هلک ته قدرت وركړي

(مسئله) كچيري يوه ښځه نابالغ هلک ته قدرت وركړي يا ليوني ته په خپل ځان باندي يعني هغوي ته ځان وسپاري اوهغه زنا ورسره وكړي نو په ښځه باندي كفاره لازمه ده

ولو مكنت نفسها من صبي أو مجنون فزنى بها فعليها الكفّارة بالاتفاق كذا في الزَّاهِدِيِّ (هنديه ١ ج ٢٠٥ ص)

كه يوسړي قصدا دا سي عمل وكړي

(مسئله) كه يوسړي قصدا دا سي عمل وكړي چي دروژي نيولو طاقت له لاس څخه وركړي يعني سړي دومره كار وكړي چه دتندي له وجهي څخه افطار ته مجبوره شي نو په دي كي اختلاف ده بعض واي په دي صورت كي قضاء او كفاره دواړه شته اوبعض واي چي صرف قضاء ده

قال في الوهبانية فإن أجهد الإنسان بالشغل نفسه فأفطر في التكفير قولين سطروا قال الشرنبلالي صورته صائم أتعب نفسه في عمل حتى أجهده العطش فأفطر لزمته الكفارة وقيل لا وبه أفتى البقالي (ردالمحتار ٣ ج ٤٦١ ص)

كه يوسړي په روژه كي سګريټ ياچلم وڅكوي

(مسئله) كه يوسړي په روژه كي سګريټ ياچلم وڅكوي اودغه چلم د تلذذ اويادنفس د شهوت او دبلي فائدي لپاره وڅكوي نوپه دي سړي باندي قضا اوكفاره دواړه لازميژي

وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن وهوالدخان اذا شربه في لزوم الكفارة (الطحطاوي ٦٦٢)

اګر شخصي صائم بعدطلوع فجر عمدا چلم نوشيد كفارت لازم است يانه ؟

الجواب الظاهر انه يلزمه الكفارة لما في الامداد الفتاح اوادخل دخانا بصنعه معتمدا الى جوفه اودماغه لوجود المفطر الى قوله قلت وعلى هذا فالبدعة التي ظهرت الآن وهوالدخان اذا شربه لزم به الكفارة نسأل الله العفو والعافية ـــ (الواحديه ٢٢٥ ص

وكذلك شرب دخان التتن مفسد وموجب للكفارة كما نظمه المحدث الفقيه الشرنبلالي (معارف السنن ٥ ج ٥١١ ص

(اتفق الفقهاء على ان شرب الدخان المعروف اثناء الصوم يفسد الصيام لانه من المفطرات (الموسوعة الفقهية ٢٨ ج ٣٦ ص

كه ښځي قصدا روژه وخوړه اوبيا مريضه شوه

(مسئله) كچيري يوه ښځه قصدا په رمضان المبارک كي روژه وخوري اوبيا وروسته مريضه شي چه دروژي طاقت ونلري اويا حيض ورته پيش شي يا نفاسه شي نوپه دي ښځه باندي ددغي ورځي قضاء شته او كفاره نه وربانديلازميږي

ولو أفطرت المرأة متعمّدة ثمّ حاضت أو مرضت يومها ذلك قضت ولا كفّارة عليها وكذا لو أفطر ثمّ أغمِيَ عليه كذا في محيط السّرخسي هنديه ١ ج ٢٠٦ ص)

ولو افطرت ثم حاضت اونفست لا كفارة (قاضي خان ١ ج ١٠٤ ص)

يو روژه نيونكي په هيره خوراک وكړي

(مسئله) يو روژه نيونكي په هيره خوراک وكړي بيادا ګمان وكړي چي په دي

سره مي روژه ماته شوه وروسته په قصد سره خوراک او څښاک وکړي نو پرده باندي قضاءشته او کفاره نشته مطلقا که په دي عالم وي چي روژه نه پري ماتيژي او که نه وي عالم اويا مفتي فتوی ورکړي چي روژه دي ماته ده اويا په عدم افطار باندي

(وفي الخلاصة والسراجيه انه لاتجب الكفارة على من اكل عمدا بعد الاكل ناسيا مطلقا سواء علم انه لايفطره بانه بلغه الحديث اوالفتوى اولا وهو قول ابي حنيفه ح)

وهو الصحيح وهوظاهر الرواية (قاضي خان ا ج١٠٤ص)

که يو روژه نيونکي مسواک وو هي

(مسئله) که يو روژه نيونکي مسواک ووهي بيا داګومان وکړي چي په مسواک وهلو سره روژه ماتيږي په قصد خوراک او څښاک وکړي نو پردي سړي باندي قضاء او کفاره دواړه واجب دي

ولو استاك فظن ان ذلك فطره فاكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء والكفارة عالما كان اوجاهلا لان هذا شي يعرفه الخاص والعام (قاضي خان ا ج١٠٥ص)

که يو روژه نيونکي غيبت وکړي

(مسئله) که يو روژه نيونکي غيبت وکړي او بيا داګومان وکړي چي روژه مي ماته شوه بيا په قصد سره خوراک او څښاک وکړي روژه يې ماته ده قضا او کفار دواړه پرې لازم دي

(وان دهن شاربه اواغتاب فظن ان ذلك فطره فاكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة سواء اعتمد حديثا اوفتوى لان هذا الظن والفتوى بخلاف الاجماع غير معتبر ــــ (مبسوط ٣ ج٨٧ص)

ولو اغتاب انسانا فظن ان ذلك يفطره ثم اكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء و الكفارة (هنديه ا ج٢٠٦ صـ)

وفي الخانية قال بعضهم هذا والحجامة سواء وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة على كل حال لأن العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا أراد به ثواب الآخرة

وليس في هذا قول معتبر فهذا ظن ما استند إلى دليل فلا يورث شبهة اه ونحوه في السراج وكذا في الفتح عن البدائع وجزم به في الهداية أيضا وشروحها الى ان والعمل على ماعليه الاكثر (ردالمحتار ٣ ج٤٢٧صـ

که حجامت وکړي بيا قصدا خوراک وکړي

(مسئله) که حجامت وکړي بيا وروسته قصدا خوراک وکړي روژه يې ماته ده قضا او کفار دواړه پرې لازم دي البته که مفتي پر افطار فتوی ورکړه يائي حديث اوريدلي وو چي خوراک ځني معلوميده مثال (افطر الحاجم والمحجوم)) په تاويل يې ناخبره وو بيا يوازي قضاءشته کفاره نشته

وَلَوْ احْتَجَمَ فَظَنَّ أَنَّ ذلك يُفَطِّرُهُ ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا عليه الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إلَّا إذَا أَفْتَاهُ فَقِيهٌ بِالْفَسَادِ وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَاعْتَمَدَهُ فكذا عِنْدَ محمدٍ رحمه الله تَعَالَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافُ ذلك وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ (هنديه ١ ج٢٠٦ص)

(وعلى هذا لو احتجم فظن ان ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة لان ظنه في غير موضعه فان انعدام ركن الصوم بوصول الشئ إلى باطنه ولم يوجد الا أن يكون افتاه مفتى العامة بان صومه قد فسد فحينئذ لا كفارة عليه لان الواجب على العامي الاخذ بفتوى المفتى فتصير الفتوى شبهة في حقه وان كان خطأ في نفسه وان كان سمع الحديث أفطر الحاجم والمحجوم فاعتمد ظاهره قال محمد رحمه الله تعالى تسقط عنه الكفارة أيضا كما لو اعتمد الفتوى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى انها لا تسقط لان العامي إذا سمع حديثا فليس له ان يأخذ بظاهره لجواز ان يكون مصروفا عن ظاهره أو منسوخا (مبسوط ٣ ج٨٦ص)

که يو روژه نيونکي تيل ولګوي

(مسئله) که يو روژه نيونکي تيل ولګوي يا رانجه استعمال کړي او بيا داګمان وکړي چه روژه مي ماته ده بيا په قصد سره خوراک او څښاک وکړي روژه يې ماته ده

قضا او کفار دواړه پرې لازميږي که مفتي فتوی ورکړي يا نه او يا په حديث باندې اعتماد کړي وي يا نه

(وان دهن شاربه أو اغتاب فظن ان ذلك فطره فأكل بعد ذلك متعمدا فعليه القضاء والكفارة سواء اعتمد حديثا أو فتوى لان هذا الظن والفتوى بخلاف الاجماع غير معتبر (مبسوط ٣ج ٨٧ص)

إن أدهن ثم أكل كفر لأنه متعمد ولم يستند إلى دليل شرعي لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه أو بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع

لكن يخالفه ما في الخانية من أن الذي اكتحل ودهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فأفتى له الفطر اه (ردالمحتار ٣ج ٤٣٦ص)

کچيري يو سړي بنځه مسه کړي يايي مچو کړي

(مسئله) کچيري يو شخص بنځه مسه کړي يايي مچو کړي په شهوة سره او انزال يي وونه شي بيا داګمان وکړي چه روژه مي ماته شوه قصدا خوراک وکړي کفاره شته خو کچيري مفتي فتوی ورکړي په افطار اويايي حديث اوريدلي وو چه افطار ورخخه معلوميږي بيا کفاره نشته

وفيه عن البدائع ولو لمس أو قبل امرأة بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه أفطر فأكل عمدا كان عليه كفارة إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وأن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث يعتبر شبهة اه (ردالمحتار ٢ج ٤٤٢ص)

کچيري يوسړي قي وکړي يا احتلام وشي

(مسئله) کچيري يوسړي قي وکړي يا احتلام وشي بيا داګمان وکړي چه روژه مي ماته شوه وروسته قصدا خوراک وکړي کفاره وربانديې نشته او که عالم وو بيايي افطار وکړو کفاره هم شته

وكذا لو ذرعه القيء وظن أنه يفطره فأفطر فلا كفارة عليه لوجود شبهة الاشتباه بالنظير فإن القيء والاستقاء متشابهان لأن مخرجهما من الفم وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة لأنه لم توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الاختلاف اه شامي بحر وفتح

او قاضي خان په قي او احتلام باندې مطلقا کفاره بولي د عالم او د جاهل فرق نه کوي خو عمل په فتح القدير او تبيين الحقائق باندې مناسب ده بناپه دي قاعده

ولكن هاتان المسألتان مخالفتان لما تقدم انفا وينبغي العمل على ما في التبيين وفتح القدير لما في البحر من كتاب القضاء انه اذا تعارض ما في المتون والشروح فالعمل على ما في المتون وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى (مظهر الانوار ٣٦٦ص)

سړي له حيوان سره جماع وکړه

(مسئله) کچيري يو سړي له حيوان سره جماع وکړي بيا داګومان وکړي چې په دي سره روژه ماتيږي بيا په قصد سره خوراک او څښاک وکړي نو پرده باندې قضاء او کفاره دواړه واجب دي کچيري عالم وو او که جاهل وو بيا کفاره نشته

ولو جامع بهيمة أو ميّتة فظنّ أنّ ذلك أفطره فأكل متعمدا فعليه الكفّارة إن كان عالما وإن كان جاهلا فعليه القضاء دون الكفّارة (قاضي خان ١ج ١٠٥ص)

په هغه څه چې کفاره نه لازميږي

(مسئله) په هغه څه چې کفاره نه لازميږي که څوک په تکرار سره قصدا وکړي لکه خاوره وخوري تيګه وخوري يا نور شيان نوزجراً کفاره وربانديې لازمه ده .

واعلم ان كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما اذا لم يقع منه ذالك مرة بعد اخرى لاجل المعصية فان فعله وجبت زجره بذالك افتى ائمة الامصار وعليه الفتوى وهذا احسن (درالمختار ٣ج ٤٤٠ص)

د پيچکاري مسئله

(**پوښتنه** محترم دجامعه فاروقي ملابابا رحمة الله تعالى عليه مفتي صاحب ته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نن صبا داخبره ډيره اختلافي ده چه په پيچکاري باندي روژه ماتيږي او که نه که موژته مکمل معلومات راکړي ډيره مهرباني به مووي

(المستفتي طالب العلم سيدالرحمن شريك دوره حديث مدرسه واقع چمن)

الجواب په دي مسئله کي دوه رايه دي

اوله رايه دپاکستان دعلماؤ ده چه په پيچکاري باندي روژه نه ماتيږي

دوهمه رايه دافغانستان دعامو علماوو ده چه دهغوي په نظر په پيچکاري باندي روژه ماتيږي

داول قول دليل داده

چه په پيچکاري سره روژه نه ماتيږي ځکه روژه په هغه شي ماتيږي چه دمنافذو له لاري جوف معدي او جوف دماغ ته ورسيږي نو پيچکاري دمنافذو له لاري نه داخليږي بلکه درګونو په ذريعه او دمساماتو په ذريعه جوف معدي ته رسيږي نو لهذا روژه نه وربانديماتيږي

(قال في شرح التنوير اواكتحل اوادهن اواحتجم (وإن وجد طعمه في حلقه) أي طعم الكحل أو الدهن كما في السراج وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح بحر قال في النهر لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ

للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر (ردالمحتار ٣ج ٤٢١ص)

دوهم دليل داده چه عالمګيري ليکلي دي چه هرشي له مساماتو څخه داخليږي

هغه مفسد دروژي نه دي

وما يَدْخُلُ من مَسَامِّ الْبَدَنِ من الدُّهْنِ لا يُفْطِرُ هَكَذَا في شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَمَنْ اغْتَسَلَ في مَاءٍ وَجَدَ بَرْدَهُ في بَاطِنِهِ لَا يُفْطِرُ هَكَذَا في النَّهْرِ الْفَائِقِ وَلَوْ أَقْطَرَ شيئا من الدَّوَاءِ في عَيْنِهِ لا يُفْطِرُ صَوْمَهُ عِنْدَنَا وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِهِ وإذا بَزَقَ فَرَأَى أَثَرَ الْكُحْلِ وَلَوْنَه في بزَاقِهِ عَامة الْمَشَايِخِ على أَنَّه لا يفسدُ صَوْمَهُ كَذَا في الذَّخيرة وهو الأَصَحُّ (هنديه ١ج ٢٠٣ص

دريم دليل دفقه اسلامي داعبارت ده

(مالا يفسد الصوم عند الحنفيه الحقن في العضل اوتحت الجلد اوفي الوريد والاولى عند الامكان تاخيرها الى المساء اما الحقن الشرجية فتفطر (فقه اسلامي ٣ج ١٧١٢ص قوله الشرجية هي منسوبة الى شرج والمراد ههنا الدبر (فقه في ثوبه الجديد ١ج ٤١٢ص)

څلورم دليل دمولنا رشيد احمد ګنګوهي قول ده

قوله اشتكت عيني فاكتحل وانا صائم وكان السبب في السوال عنه ان الريق يتغير بلون مايكتحل به العين وتحس مرارة الصبر اذا القي في العين في الحلق فعلم بذلك وصوله الى الجوف وهو السبب فكان مظنة توهم انتقاض الصوم لكن لما كان ورودها لا بطريق المنفذ بل بطريق الجذب والترشح كان معفوا (كوكب الدري على الترميذي ١ج ٢٥٤ص

ددوهم قول دلائل چه په پيچکاري باندي روژه ماتيږي

اول دليل ددوي داحديث ده چه نبي عليه السلام فرمائلي دي

(انما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج

نو ماتوالي داوداسه تعلق لري په خروج دنجاست پوري او ماتوالى دروژي تعلق لري په دخول دمفطر پوري باطن ته اوباطن ته چه شي ورسيږي روژه وربانديماتيږي

دوهم دليل ددوي بل حديث ده

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه وسلم المعدة حوض البدن والعروق اليها واردة فاذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة واذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم (مشكوة المصابيح ٣٩٠ص)

نوله دي حديث څخه صريحا معلوميږي چه عروق رسيدلي دي معدي ته اوشي درګونوله لاري معدي ته رسيږي

دريم دليل قول دمبسوط ده چه مبسوط واي چه اعتبار واصل لره ده مسلک لره اعتبار نشته

(وابو حنيفه رحمة الله تعالى عليه يقول المفسد للصوم وصول المفطر الى باطنه فالعبرة للواصل لا للمسلك وقد تحقق الوصول هنا۔ (المبسوط السرخسي ٣ج ٧٣ص)

څلورم دليل چه په احكام القران كي ليكلي دي

(وصار ذلك اصلا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى عليه في ايجاب القضاء في كل ماوصل الى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الامتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب اومن مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الانسان اومن غيرها لان المعنى في الجميع وصوله الى الجوف واستقراره فيه مع امكان الامتناع منه في العادة۔ (احكام القران ١ج ١٩٢ص)

پنځم دليل فقه الحنفي في ثوبه الجديد كي واي چه په پيچكاري روژه ماتيږي او ليكي چه داعقل هم نه مني چه لنده كوته په دبره كي داخله كړي نوروژه ورباندي فاسده بولي او دومره ډيري اوبه چه په سيروم كي دي چه دبدن غذاء ده اويا وينه چه په تهول بدن كي په سرعت سره جريان كوي فاسده نه بولي

(وارى على ضوء ماتقدم ان مايدخل الى الجوف بواسطة الزرق بالابر تحت الجلد في داخل العضلات اوفي الاوعية الدموية مفسد للصوم لانه يستقر في البدن وينتقل كماتقرر البحوث المخبرية والطبية بزمن يسير الى كل اجزاء الجسم وفيه صلاح البدن

وقد يعترض على هذا بان الفقهاء اشترطوا لفساد الصوم بالدواء الذي يدخل عن طويق الجرح ان يكون الجرح جائفة اوامة يعني ان يكون الجرح من العمق بحيث يتصل بالجوف اوبالدماغ

واقول انهم اشترطوا هذا الشرط ليتاكدوا من وصول الدواء الى داخل البدن واستقراره فيه اذالم يكونوا في الماضي يعرفون هذه الوسائل الحديثة التي تدفع الدواء الى داخل الجسم دفعا بحيث ينتشر في انحاء الجسم المختلفة بزمن يسير فالعبرة لحقيقة الوصول كمايقول الشيخ ابن عابدين حتى لوعلم وصول الدواء اليابس الموضوع على الجرح العميق افسد الصوم ولوعلم عدم وصول الدواء الطري لم يفسد

فمادام امر فساد الصوم وعدمه منوطا بوصول الدواء وعدمه والوسائل الحديثة في المعالجات الطبية لتجعلنا لنستعين وصول الدواء فلابد من القول بفساد الصوم في مثل هذه الحالات فلايعقل ابدا ان يقول بفساد الصوم بالاصبع المبلولة بالماء اذادخلت في الدبر ولانقول بفساد الصوم الذي تدخل الوسائل الطبية الحديثة كميات كبيرة من مياه السيروم المغذية الى بدنه اوالذي يعطى دماء جديدة تسري في كل انحاء بدنه

(كيف قد فرق الفقهاء بين حالة دخول الماء الى داخل الاذن انشاء الاغتسال اوالسباحة فقالوا بانه لايفطر وبين حالة ادخال الماء باقطاره في داخل الاذن اوباقطار دواء في داخلها فقالوا لفساد الصوم في مثل هذه الحالة فمايصل بنفسه عن طريق المسام اوالجرح السطحية لايفسد امامايصل بتصرف الانسان وفعله فاني اراه مفسدا للصوم

وعليه ينبغي تاخير زرق الابر للصائم الى الليل واذاكان مضطرا اليها في النهار فيعد شرعا في حالة الاضطرار مريضا يباح له الفطر وعليه القضاء بعد ذلك ــ (فقه الحنفي في ثوبه الجديد (١ج ٤١٢ص)

فائده په اخيركي صاحب الفقه ذكركوي اووايي چه دغه زما قاصره رايه ده خوزه دوست لرم ويونكي ددي مسئلي لره چه ډيرشه علماء اوجيد علماء به له ماسره په دي مسئله كي موافقت ونكړي اودوي په پيچكاري باندي روژه نه ماتوي نوقاري دي له هغو علماؤسره موافقه وكړي خوبيادومره وايم چه الاحتياط في العبادات مطلوب والله اعلم (فقه الحنفي في ثوبه الجديد (اج ۴۱۴صـ)

شپږم دليل الوصول مفطر الى داخل جوف اودماغ من اي سبيل كان وقدقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما على ان الفطر مادخل وليس مماخرج اخرجه البهيقي (عمدة الرعاية ۳۱۱صـ

اوم دليل پيچكاري چه په ركّ ياپه غوشه كي ولګيږي جوف معدي ته ځان رسوي نوروژه وربائدي ماتيږي مقصددلته هغه شي روژه ماتوي چه جوف ته ورسيږي لكه عالمګيري كي ليكلي دي

(وفي دواء الجائفه والامة اكثر المشائخ على ان العبرة للوصول الى الجوف والدماغ لالكونه رطبا ويابسا حتى اذاعلم ان اليابس وصل يفسدصومه ولوعلم ان الرطب لم يصل لم يفسدهكذافي العناية وإذالم يَعْلَمْ أَحَدَهُمَا وكان الدَّوَاءُ رَطْبًا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفْطِرُ لِلْوُصُولِ عَادَةً وَقَالَا لَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا يُفْطِرُ بِالشَّكِّ وَإِنْ كان يَابِسًا فَلَا فِطْرَ اتِّفَاقًا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (هنديه اج ۲۰۴صـ

اول كچيري وصول ددواء يقيني وو نوييا اتفاقاروژه وربائدي ماتيږي

دوهم اوكه عدم وصول يقيني وو نوييا اتفاقاروژه نه وربائدي ماتيږي

دريم اوكه يي نه وصول يقيني وو اونه عدم وصول نوييا كه دواء رطبه وي نوامام صاحب يي ماته بولي اوصاحبين ئي وربائدي ماته نه بولي ځكه وصول يقيني نه ده

څلورم اوكه يي نه وصول يقيني وو اونه عدم وصول خو يابسه دواء استعمال كړي نوييا هم اتفاقاروژه نه وربائدي ماتيږي

نودپيچكاري مسئله ډيره اختلافي مسئله ده نوښه خبر داده چه كه امكان ولري نوبايد تريښگاه دي وځنډوي ترڅوله اختلاف څخه خارج شي لكه صاحب دفقه اسلامي ليكلي ده

الحقن في العضل وتحت الجلد اوفي الوريد والاولى عند الامكان تاخيرها الى المساء

اما الحقن الشرجية فتفطر (الفقه الاسلامي ۳ج ۱۷۱۲ص

(**نوټ**) كومي پيچكاري چه خاص په پوست كي لګول كيږي اودننې بدن ته جريان نكوي دمثال په توګه لكه دسالداني پيچكاري اوداسي نوري پيچكاري هم شته چه له پوست څخه دننې بدن ته نه داخليږي نوپه داسي پيچكاري باندي روژه نه ماتيږي

هغه عذرونه چې دروژي خوراک رواکوي

اول سفر دوهم اكراه دريم مرض څلورم حمل پنځم شيخ فاني شپږم رضاع اووم تنده اتم لوګه نهم حيض لسم نفاس

الاعذار المبيحة : وهي تسع نظمتها بقولي : وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض [ومنه الحيض والنفاس] جهاد جوعه عطش كبر (ردالمحتار ۳ج ۴۶۲صـ)

يوله عذرو څخه سفرده

(**مسئله**) يوله عذرو څخه سفرده ددغه سفر څخه مراد هغه سفرده چې لمونځ وربائدي قصر كيږي اوبل زمور داحنافو په نزد باندي ضروري نه ده چې دغه سفر به دنيک مقصد لپاره وي.

(قوله سفرا شرعيا) أي مقدرا في الشرع لقصر الصلاة ونحوه وهو ثلاثة أيام ولياليها وليس المراد كون السفر مشروعا بأصله ووصفه بقرينة مابعده (قوله ولو بمعصية) لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية كما قدمه الشارح في صلاة المسافر (الدر المختار وردالمحتار ۳ج ۴۶۳صـ)

كه يوتن روژه نيولي وي بيا سهار سفر شروع كړي

(مسئله) كه يوتن روژه نيولي وي بيا سهار يا غرمه سفر شروع كړي نو دغه سفر دهمدي ورځي دروژي دماتولو لپاره شرعي عذر نه بلل كيږي يعني په دغه ورځ روژه ماتول ورته روا نه دي البته كه روژه په همدغه سفر كي ماته كړي نو قضاء وربانديي لازمه ده او كفاره نشته.

السَّفَرُ الذي يُبِيحُ الْفِطْرَ وهو ليس بِعُذْرٍ في الْيَوْمِ الذي أَنْشَأَ السَّفَرَ فيه كَذَا في الْغِيَاثِيَّةِ فَلَوْ سَافَرَ نَهَارًا لَا يُبَاحُ له الْفِطْرُ في ذلك الْيَوْمِ وَإِنْ أَفْطَرَ لَا كَفَّارَةَ عليه بِخِلَافِ ما لو أَفْطَرَ ثُمَّ سَافَرَ كَذَا في مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (الهنديه ا ج ٢٠٦ص)

كه يوسړی له سفر څخه په روژه كي د ورځي كورته راشي

(مسئله) كه يوسړی له سفر څخه په روژه كي د ورځي كورته راشي نو كه يې روژه په سفر كي خوړلي وه او بيا سهار يا غرمه كورته راورسيږي نو په دغه تن باندي لازمه ده چې پاته ورځ به امساك كوي يعني له خوراك او څښاك او جماع څخه به ځان بندوي او دغه امساك واجب ده

سئلت عمن قدم من السفر نهارا هل يجب عليه امساك باقي ذلك اليوم ؟ فالجواب نعم يجب عليه امساكه ونظيره الحائض اذا طهرت وكذا النفساء والمجنون اذا افاق والمريض اذا برئ والصغير اذا بلغ والكافر اذا اسلم قال الشرنبلالي. والامساك واجب في المختار وقيل مستحب والاظهر الوجوب (كامليه ١٦ص

كه يو مسافر په روژه كي سفر كوي

(مسئله) كه يو مسافر په روژه كي سفر كوي نو كه له دي امله چې روژه ونيسي دې په تكليف كيږي نو روژه دي نه نيسي بلكه روژه نيول ورته مكروه ده او كه سفر سره دروژي نيولو تكليف نه ورکاوه نو بيا روژه نيول افضل اوښه كار ده

(ويندب لمسافر الصوم ان لم يضره (در المختار ٣ ج ٤٦٥ص)

ويكره للمسافر ان يصوم اذا اجهده الصوم فاذا لم يكن كذلك فالصوم افضل

للمسافر عندنا اذا لم يكن رفقائه اوعامتهم مفطرون فان كانوا مفطرين اوعامتهم مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالافطار افضل كذا في الخلاصة (التاتارخانيه ٢ ج ٣٨٣ص)

كه مسافر بنار ته داخل شو

(مسئله) كه مسافر بنار ته داخل شي او په بنار كي اقامت غوره كړي نو بيا روژه ماتول ورته مكروه ده

(مسافر دخل مصرا او اقام به يكره له ان يفطر (التاتارخانيه ٢ ج ٣٨٤ص)

په روژه كي ضرر عام ده

(مسئله) په روژه كي ضرر عام ده نو كه ده ته ضرر نه وو خو مال ته يي ضرر وو مثلا ده روژه نيولاي شواي خو ملګري روژه خوري او په دوي باندي دده روژه سخته وي ځكه ددوي نفقه سره شريكه وي نو په داسي حال كي ده ته هم دروژي خوراک روا ده

وَأُطْلِقَ الضَّرَرُ ولم يقيّده بضرر بدنه لأَنَّه لو لم يضره الصوم لكن كان رُفقاؤه أو عامتهم مفطرين والنّفقة مشتركة بينهُم فالإفطار أفضل كذا في الخلاصة والظهيرية؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْمَالِ كَضَرَرِ الْبَدَنِ (بحر الرائق ٢ ج ٤٦٥ص)

كچيري ديوي بنځي زوي ته اسهال مرض پيدا شو

(مسئله) كچيري ديوي بنځي روژه وه او دهغي زوي ته اسهال مرض پيدا شو او دا معلومه شي چي دغه بنځه كه دوا وخوري نو بچي ته فائده رسوي او بچي له اسهال مرض څخه بنه كيږي نو دغي بنځي ته روژه ماتول روا ده

وله ظئر يزعم الاطباء ان الظئر اذا شربت دواء كذا يبرء هذا الصغير وتحتاج لظئر ان تشرب ذلك نهارا في رمضان هل يجوز لها الافطار بهذا العذر قال نعم اذا قال الاطباء البصراء بذلك (تاتارخانيه ٢ ج ١١٥ص)

تي وركونكي بنځه عامه ده

(مسئله) تي وركونكي بنځه عامه ده كه ئي موروي او كه په بيع تي وركوي

(سواء كانت المرضع امالمرضيع ام كانت مستاجرة لارضاع غيرولدها في رمضان

اوقبله فان فطرها جائز على الظاهر عندالحنفيه (الموسوعة الفقهيه ٢٨ ج ٥٣ صـــــ

أو ظئرا) أما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقا

وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وبهذا اندفع ما في الذخيرة من

أن المراد بالمرضع الظئر لا الأم فإن الأب يستأجر غيرها (ردالمحتار ٣ ج ـ ٤٦٣ صـــــ)

هغه مرضونه چې په روژه کې شرعي عذرګنل کيږي

که مريض دځان په هلاکت وډارشو

(مسئله) که مريض دځان په هلاکت يادبوه اندام په ضائع کيدو يادمرض په زيات والي يادمرض په اوږدوالي وډارشو چې پوه ديندار اوه مسلمان طبيب يادڅو کړه ورته ووائي يا له خپلي تجربه څخه ورته معلوميده اوروژه يي ماته کړه نو قضاء به راوړي او کفاره ورباندي نشته

وَمِنْهَا الْمَرَضُ المريض اذا خاف على نفسه التلف اوذهاب عضو يفطر بالاجماع وان خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء اذا افطر كذافي المحيط ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة الظن عن امارة اوتجربة اوباخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق كَذَا فِي فَتْحِ (هنديه ١ ج ٢٠٧ صـ)

مريض دډاکټر په مشوره روژه پرې نبودلی شي

(مسئله) مريض تنها دپوه مسلمان ديندار ډاکټر په مشوره روژه پرې نبودلی شي دهر ډاکټر په خوله دي روژه نه ماتوي

او کچيري هسي ديوه تش په نوم ډاکتر يا يوه کافر ډاکټر په لاربنوونه روژه ماته کړه او خپلي تجربه يا ظن غالب ته يې ونه کتل نو دشامي له عباراتو داسي معلوميږي چې قضاء او کفاره دواړه ورباندي شته

(قوله حاذق) أي له معرفة تامة في الطب. فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه ط(

قوله مسلم) أما الكافر فلا يعتمد على قوله لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده بإعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لما قلنا بحر (قوله مستور) وقيل عدالته شرط وجزم به الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر ضعفه ط.

قلت: وإذا أخذ بقول طبيب ليس فيه هذه الشروط وأفطر فالظاهر لزوم الكفارة كما لو أفطر بدون أمارة ولا تجربة لعدم غلبة الظن والناس عنه غافلون ردالمحتار ٣ ج ٤٦٤ صـــ)

که يوتن روژه نيولي وي او دتبي نوبت يي ؤ

(مسئله) که يوتن روژه نيولي وي او دتبي نوبت وو نوترتبي وړاندي کولي وخوري يا په نوره دوا يا بل شي روژه ماته کړي نو قضاء به راوړي او که کله تبه کيده او کله نه کيده نو که دتبي دنوبت په ورځ يي ترتبي راتلو وړاندي دوا ياني وخوړلي له دي ويري چې تبه راباندي راځي او بياتبه رانغله نو په دي تن باندي کفاره او قضاء دواړه شته

لوكان له نوبة حمى فاكل قبل ان تظهر الحمى لاباس به كذا في فتح القدير ومن كان له حمى غب فلما كان اليوم المعتاد افطر على توهم ان الحمى تعاوده وتضعفه فاخلفت الحمى تلزمه الكفارة كذا في الخلاصه الخ (هنديه ١ ج ٢٠٧ ص)

که يوروغ سړی ډاريده

(مسئله) که يوروغ سړی ډاريده يعني غالب ګمان ووچه که روژه ونيسي سخته مريضي ورته پيښيږي نو داتن که څه هم ظاهر روغ ده لکن په حکم د مريض کي ده يعني روژه خوړل ورته روا ده قضاء به راوړي

الصحيح الذي يخشى ان يمرض بالصوم فهو كالمريض هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ (هنديه ١ ج ٢٠٧ صـــ)

کچيري دمريض تجربه نه وي

(مسئله) کچيري خپله د مريض تجربه نه وي دبل مريض په تجربه باندي عمل

وكړي يعني چه دد واړو مرض سره يوشي وي اودغه مرض سبب د هلاکت يا زوال د عقل

ګرځي نو بيا دبل مريض په تجربه هم عمل جوازلري

(قوله اوتجربة ولوكانت من غير المريض عند اتحاد المرض (ردالمحتار ٣ج ٤٦٤ص

فائده صاحب دجد الممتار واي چه د مريض خپله تجربه ده دبل په تجربه باندي

عمل نه ده صحيح

(عبارته اطلق في التجربة فعم مالوكانت لغير المريض عند اتحاد المرض

اقول لم يعزه لاحد وفي الاستناد الى اطلاق التجربة نظر لان المتبادر من تجربة نفسه

ولاشك ان النفع والضر يختلف باختلاف الامزجة مع اتحاد المرض وكذا اختلاف الطبآع

وكذا اختلاف الموسم الى غير ذلك من الخصوصيات (جدالممتار على ردالمحتار ٣ج ٤٢٤ص

کچيري دمريض پايوازي ته تکليف وي

(مسئله) کچيري دمريض پايوازي ته تکليف وي مثال که دمريض پايوازي روژه

ونيسي بيا د مريض خدمت نشي کولاي او حال هم داوي چه دروژي په صورت کي

مريض هلاک کيږي نو پايوازي ته هم خوراک جائزده

ومثله ما اذا كان يمرض المرضى قهستاني اي بان يعولهم ويلزم من صومه ضياعهم

وهلاكهم لضعفه عن القيام بهم اذا صام (ردالمحتار ٣ج ٤٦٣ص

ديوي ښځي په روژه کي وينه راشي

(مسئله) ديوي ښځي په روژه کي وينه راشي او ګمان وکړي چه حيض ده اوروژه

وخوري او هغه د حيض وينه نه وي نو په دي ښځه قضاء شته او کفاره نشته لکن دغه حکم

له معتمد وکتابو سره تکرده له قاضيخان بحر الرايق او هغه ليکي وکذا فطرت المراة

على ظن ان يومها يوم حيض فلم تحض فى ذلك اليوم كان عليها الكفارة لوجود الافتار فى

يوم ليس فيه شبهه الاباحه (قاضيخان ١ج ٩٧ص بحر ٢ج ٤٩٣ص

(سئل القاضي الكرماني عن امراة رات الدم في ايام رمضان فظنت انها حيض

فافطرت فلم يكن حيضا هل تلزمها الكفارة قال لا فهل يتغير الحال بين ما اذا كان من

ايام حيضها وبين ما اذا لم يكن فقال لا (تاتارخانيه ٢ج ٣٧٧ص)

که يوکسب ګر پوهيده چي دروژی په نيولو مريض کيږم

(مسئله) که يو کسب ګر مثلا خياط خټګر يا نور چي له هم دغه کسب څخه نفقه

تر لاسه کوي په دي پوهيده چي که زه دروژی د نيولو سره دغه خپل کسب کوم نو خامخا

بيمار کيږم نو په دي صورت کي چي تر څو پوري دغه تن مريض شوي نه وي روژه خوړل

ورته روا نه دي.

المحترف المحتاج الى نفقته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر

يحرم عليه الفطر قبل ان يمرض كذا في القنيه (هنديه ١ج ٢٠١ص)

که يوه دهقان غنم کرلي وي

(مسئله) که يوه دهقان غنم يا نور فصلونه کرلي وي نو که روژه نيسي بيا دغه

فصلونه نشي ريبلی او که فصلونه پريږدي نو خرابيږي او بل څوک هم نوي چه په

اجر يا په بله لار د کښت پالنه وکړي نو په دي صورت کي هم دغه کروند ګر ته روژه خوړل

روا دی بيا به يي قضاء راګرزوي

(وعلى هذا الحصاد اذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بالتاخير لا شك في

جواز الفطر والقضاء الى قوله وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له

أجرة المثل وهو يقدر عليها لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك (ردالمحتار ٣ج ٤٦٠ص) او

فتاوى حقانيه ليکي چه دهقان ته روژه خوړل څه عذر نه ده يعني روژه خوړل ورته

جوازنلري دليل د بحر الرائق قول ده

وفي القنيه لا يجوز للخباز ان يخبز خبزا لوصله الى ضعف مبيح للفطر بل يخبز

نصف النهار ويستريح في النصف قيل له لا يكفيه اجرته اوربحه فقال هو كاذب وهو باطل

باقصر ايام الشتاء (بحر ٢ج ٤٩٣ص)

كه دومره وږی شي چي روژه ماته نکړي مړ به شي

(مسئله) که روژه دار دومره وږی یاتږی شي چي که روژه ماته نه کړي نو مړ به شي یا به عقل له لاسه ورکړي نو بیا روژه ماتول ورته روا ده

وَمِنْهَا الْعَطَشُ وَالْجُوعُ كَذَلِكَ إِذَا خِيفَ مِنْهُمَا الْهَلَاكُ أَوْ نُقْصَانُ الْعَقْلِ كَالْأَمَةِ إِذَا ضَعُفَتْ عن الْعَمَلِ وَخَشِيَتْ الْهَلَاكَ بِالصَّوْمِ (هنديه ١ ج ٢٠٧ ص)

كه په دي پوهيږي چه كه كاروكړم مريض كيږم

(مسئله) كچيري يو شخص په دي پوهيږي چه كه زه كاروكړم مريض كيږم يا به دومره ضعيف شم چه دروژي خوراک ته به مجبوره شم نو ددي شخص كه دومره نفقه وه چه دده اوده عيال كفايت كوي يا بل داسي كار پيدا كيده چه دروژي دخوراک سبب نه ګرځيده نو بيا داكار كول ورته حرام ده او كه نفقه نه وه او يا اسانه كار نه پيدا كيده بيا ورته جواز لري چه روژه وخوري

والذي ينبغي في مسألة المحترف حيث كان الظاهر أن مامر من تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب أن يقال إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر (شامي ٣ ج ٤٦٠ ص)

كچيري يو شخص دبل چاسره مزدورؤ

(مسئله) كچيري يو شخص دبل چاسره مزدورؤ او په دغه وخت كي روژه راغله نو اوس كچيري روژه ونيسي يا كار نشي كولاي او كه كار كوي بيا روژه نشي نيولاي نو دا شخص په اول كي بايد اجاره فسخ كړي او كه مستاجر په فسخ راضي نشو نو بيا به روژه خوري قضاء به روا ړي

لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجارة رد المحتار ٣ ج ٤٦١ ص

كچيري يوسړي دروژي طاقت نلري

(مسئله) كچيري يوسړي په ګرمي كي دروژي طاقت نلري او په يخ كي طاقت لري نو اوس ددي شخص لپاره عذر ده او دغه شخص روژه خوړلاي شي او بيا به په يخ كي قضاء راوړي

اما لو لم يقدر عليه لشدة الحر كان له ان يفطر ويقضيه في الشتاء فتح (رد المحتار ٣ ج ٤٧٢ ص)

دروژي متفرقات

(مسئله) دژاولو په ژوولو روژه نه ماتيږی او دغه عمل مكروه ده

كچير روژه نيونكي داسي ژاولي ووژي چه تراوسه نه وي ژول شوي او مظبوطي نه وي نو روژه وربانديماتيژي كه څه هم سپيني ژاولي وي او كچيري روژه نيونكي توري ژاولي ووژي روژه وربانديماتيژي كه څه هم مخته ژول شوي وي

او په ظاهر الرواية كي هيڅ فرق نشته دژاولو كه توري يي او كه سپيني وي

(وقيل هذا اذا كان ملتئما بأن لم يمضغه احد وان كان ابيض وكذا اذا كان اسود وان مضغه غيره لانه يتفتت وان مضغ والابيض يتفتت قبل المضغ فيصل الى الجوف فاذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد لانه كالمتيقن (فتح القدير ٢ ج ٢٦٨ ص

(وعدم الفطر به لا فرق بين علك وعلك في ظاهر الرواية (بحر الرايق ٢ ج ٤٨٩ ص)

(قال) ويكره للصائم مضغ العلك ولا يفطره لان مضغ العلك يدبغ المعدة ويشهي الطعام ولم يأن له فهو اشتغال بما لا يفيد والناظر إليه من بعد يظن أنه يتناول شيئا فيتهمه ولا يأمن أن يدخل شيئا منه حلقه فيكون معرضا صومه للفساد ولكن لا يفطره لان عين العلك لا تصل إلى حلقه انما يصل إليه طعمه وهذا إذا كان العلك مصلحا ملتئما فأما إذا لم يكن ملتئما فمضغه حتى صار ملتئما يفسد صومه لانه تفتت أجزاؤه فيدخل حلقه مع ريقه (مبسوط ٣ ج ١١١ ص)

همدارازدننزماني ژاولی چه اجزائي ډيرژرنس ته رسيږی روژه پري ماتيږی

فائده لان مضغ العلك يدبغ المعدة ويشتهي الطعام

فائده و مضغ العلك يورث هزال الجنين (امداد الفتاح ٤٩٥ص)

که روژتی په روژه کښی بيهوښه شو

(مسئله) که روژتی په روژه کښی بيهوښه شو او بيهوښی څوورځوته ورسيدله داولی ورځی دروژي قضاء وربانديی نسته په کومه شپه ياورځ کي چي بي هوښه شوي ده ځکه چه د روژی نيت او امساک ئې کړی وو خوپه دي شرط چي علم به په نيت وي او که علم يي نه وو بيا ددغي ورځي قضاء هم شته

اود وروستو ورځو د روژو قضاء وربانديی شته ځکه چه په بيهوشي کي دروژي نيت نه شي کيدلاي او که په ټوله روژه کي بيهوشه شو دټولي مياشتيی قضاء به راوړي ځکه بيهوشي دمرض يوه نوعه ده او امتدادئي نادر او کم وي

لأن الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلا حملا على الأكمل ولو حدث له ذلك نهارا أمكن حمله كذلك بالأولى حتى لو كان متهتكا يعتاد الأكل في رمضان أو مسافرا قضى الكل كذا قالوا (ردالمحتار ٣ج ٤٨٠ص)

(قال) المغمى عليه في جميع الشهر إذا أفاق بعد مضيه فعليه القضاء الا على قول الحسن البصري فانه يقول سبب وجود الاداء وهو شهود الشهر لم يتحقق في حقه لزوال عقله بالاغماء (مبسوط ٣ج ٩٥ص)

که سړي ليوني وو په روژه کښی پر سدشو

(مسئله) که سړي ليوني وو د روژی په مياشت کښی پر سد شو دپاتی ورځوروژی به نيسی او دتيرو شوو ورځو د روژو قضاء به راوړي او که ټوله روژه پرسد نه شو نو بيادټولوورځو قضاء وربانديي نشته ځکه په دي کښي حرج ده

فأما إذا استوعب الجنون الشهر كله فانما أسقطنا القضاء لا لانعدام أثر الخطاب بل لدفع الحرج والمشقة والحرج عذر مسقط للقضاء (مبسوط ٣ج ٩٧ص)

فائده داصلي جنون او عارضي جنون په ظاهر الرواية کي فرق نشته

قوله (لا يقضي مطلقا) أي سواء كان الجنون أصليا أو عارضا بعد البلوغ قيل هذا ظاهر الرواية وعند محمد أنه فرق بينهما لأنه إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب بخلاف ما إذا بلغ عاقلا فجن وهذا مختار بعض المتأخرين هداية (ردالمحتار ٣ج ٤٨١ص)

وَإِنْ اسْتَوْعَبَ جُنُونُهُ كُلَّ الشَّهْرِ لَمْ يَقْضِهِ وفي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَمْ يَفْصِلْ بين الْجُنُونِ الطَّارِئِ على الْبُلُوغِ وَالْمُقَارِنِ له كَذَا في مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (هنديه ١ج ٢٠٨ص)

د دوا په مرسته دحيض وينه بنده ول

(مسئله) د دوا په مرسته دحيض وينه بنده ول که څه هم روا دی خو له ضرورت نه پرته يې کارول په کار نه دي زياتره وخت دنارو غي سبب ګرځي او چه وينه خارج نشي حائضه نه بلل کيژي روژه به نيسي لو انقطع دمها فعالجته بدواء حتى رات صفوة في ايام الحيض اجاب بعض المشائخ بانه تنقضي به العدة (محمود الفتاوى)

وركنه بروز الدم من الرحم. اي ظهوره الى خارج الفرج الداخل فلو نزل الى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه يفتى (ردالمحتار ١ج ٥٢٢ص)

(وجاء من طريق واصل مولى ابن عينه عن رجل سال ابن عمر رضى الله عنهما عن امرآة تطاول بها دم الحيضة فارادت ان تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر به باسا (محمود الفتاوى)

که مجاهد يقين شي چي صباجنګ کوو

(مسئله) کچيري يو مجاهد په دي يقين شي چي صبا دکفارو سره جنګ کوو نو که روژه ونيسم بياضعيفه کيږم روژه نه نيول ورته رواده که صبايي روژه وخوړله او جنګ ونشو نو بيا هم په دغه مجاهد باندي کفاره نه لازميږي

(وفي الخلاصة الغازي اذا كان يعلم يقينا انه يقاتل العدو في رمضان ويخاف الضعف ان لم يفطر افطر (ردالمحتار ٣ج ٤٦٢ص)

فان لم يتفق القتال فلا كفارة عليه لان في القتال يحتاج الى تقديم الافطار ليتقوى ولا كذلك المرض (هنديه ١ ج ٢٠٨ ص)

كه روژتي ته يو ظالم ووائي

(مسئله) كه روژتي ته يو ظالم ووائي چه يا به روژه خوري او يادي قتل كوم او يادي لاس يا پښه پري كوم او يادي وهم چه بدن دزخمي شي نو په داسي حالت كي دروژي خوراک دغه مجبور ته رواده

قوله وبقي الإكراه) ذكر في كتاب الإكراه أنه لو أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بغير ملجئ كحبس أو ضرب أو قيد لم يحل وإن بملجئ كقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح حل فإن صبر فقتل أثم (ردالمحتار ٣ ج ٤٦٢ ص)

كه يو تن دمرګ په ګوابښل وګوابښل شي

(مسئله) كچيري يو تن دمرګ په ګوابښل وګوابښل شي چي روژه به خوري اودي دسفر په حالت كي وو يا بيمارو او بياهم دي سړي روژه ونه خوړه اووژل شو نو ګناهګار ده او كه چيري مقيم او روغ او بيا ديوه تن له لوري په مرګ وګوابښل شو چي روژه به ماتوي اوده روژه ماته نه كړه او بيا ووژل شو نو ګناهګار نه ده

ولهذا نقل هنا في البحر عن البدائع الفرق بين ما إذا كان المكره على الفطر مريضا أو مسافرا وبين ما إذا كان صحيحا مقيما بأنه لو امتنع حتى قتل أثم في الأول دون الثاني (ردالمحتار ٣ ج ٤٦٢ ص)

كه يو تن دبچي په مرګ وګوابښل شو

(مسئله) كچيري يو تن دبچي په مرګ وګوابښل شو بيا خوراک نه ده ورته جائز

وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ أُكْرِهَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتُفْطِرَنَّ أَوْ لَأَقْتُلَنَّ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ كَقَوْلِهِ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَأَقْتُلَنَّ وَلَدَكَ فَصَارَ كَتَهْدِيدِهِ بِالْحَبْسِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ

(بحر الرائق ٢ ج ٢٩٥ ص)

مكره به هغه څوک وي چي قادر به وي

(مسئله) مكره به هغه څوک وي چي قادر به وي چي دغه کار ترسره کړي برابره خبره ده که سلطان وي او که غير د سلطان وي

(ولا بد في الاكراه بقتل النفس من كون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به سلطانا كان او غيره (مظهر الانوار ٤١٣ ص)

كه يو تن په افغانستان کې روژه ونيسي

(مسئله) كه يو تن په افغانستان کې روژه ونيسي او بيا پاکستان ته ولاړشي او يوه يا دوه ورځي يې ترپاکستان وړاندي روژه نيولي وي نو که څه هم د دي تن روژه پوره شوي وي بيا به هم روژه نه ماته وي يعني ترڅو چې په پاکستان کې دعامو مسلمانانو اختر نه وي جوړشوی روژه به نه ماته وي هم دا راز هغه تن چې له پاکستان يا بل وطن څخه افغانستان ته راځي نو هغه به د افغانستان د مسلمانانو متابعت کوي

تنبيه لو صام رائي هلال رمضان واكمل العدة لم يفطر الا مع الامام لقوله عليه السلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون رواه الترمذي (ردالمحتار ٣ ج ٤٠٥ ص)

(فسافر من البلد الروية من صام به فالاصح انه يوافقهم وجوبا في الصوم اخرا وان كان قدتم ثلاثين لان بالانتقال الى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم (الفقه الاسلامي ٣ ج ١٦٥٩ ص)

دحمل په وخت کي کومه وينه چي ووزي

(مسئله) دحمل په وخت کي چي کومه وينه ووزي مانع دروژي نه ده

(ودم الاستحاضة حكمه كرعاف دائم وقتا كاملا لا يمنع صوما وصلاة (شامي ١ ج ٥٤٤ ص)

كه يو سړي په ذكر توكري وتړي جماع وکړي

(مسئله) كه يو سړي په خپل ذكر باندي توكري (رخت) وتړي بيا جماع وکړي

نو که يي خوند محسوس کړو روژه فاسديژي او که يي نه کړو محسوس بيا نه فاسديژي

وقيد الحائل بكونه لا يمنع الحرارة لما في البحر لو مسها وراء الثياب فأمنى فإن وجد حرارة جلدها فسد وإلا فلا (ردالمحتار ٣ج٤٣٥ص)

(لو جامع امراة ملفوفا ذكر بخرقة يفسد صومه وتجب الكفارة اذا لم يمنع الخرقة وصول الحرارة والا فلا كفارة كذا في القنيه (مظهر الانوار)

هغه مسلمان بنديان چې دکافرانو په محبسونوکې دي

(مسئله) هغه مسلمان بنديان چې دکافرانو په محبسونوکې دي که دمياشتو هيڅ درک ورته نه معلوميده نوزمور فقها وتصريح کړي چې هغه تن چې دمياشتو درک ورڅخه ورک شي نوبيا هم دروژي مبارکې فرضيت نه ځيني ساقطيږي بلکه روژه هم هغه شان ورباندي فرض ده

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان بل يجب لبقاء التّكليف وتوجّه (الموسوعة الفقهية ٢٨ج٨٤ص

(قال) وان اشتبه شهر رمضان على الاسير تحرى وصام شهرا بالتحرى لانه مأمور بصوم رمضان وطريق الوصول إليه التحرى عند انقطاع سائر الادلة كأمر القبلة (مبسوط ٣ج٦٣ص)

نو اوس که دغه محبوس ته چې په حبس کې ده يو بل مسلمان عادل دروژي دمياشتې دليد وخبرور کړي يا يې دسيمي دمسلمانانو دروژي دنيولو خبرور کړو نو اوس په دغه بندي باندي که يې طاقت درلود روژه نيول لازم دي

فإذا أخبره الثّقات بدخول شهر الصّوم عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم، وإن أخبروه عن اجتهاد منهم فلا يجب عليه العمل بذلك بل يجتهد بنفسه في معرفة الشّهر بما يغلب على ظنّه ويصوم مع النّيّة ولا يقلّد مجتهداً مثله (الموسوعة الفقهية ٢٨ج٨٤ص

په دغه وقت کې داځو صورتونه لري چې تفصيل يې په لاندې ډول ده

اول که بندي په همدغه نامعلوم حال کې پاته شو هيڅ درک ورته معلوم نشو چې دروژي مياشت داخله ده او کنه خو دغه بندي دا پوره ديرش روژي له هغې ورځې پوره کړي نو ددي بندي روژه صحيح شوه دغه روژه له فرضې روژي څخه دريږي بيا قضاء ورباندي نشته

استمرار الإشكال وعدم انكشافه له بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان أو تقدّم أو تأخر فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة والمعتمد عند المالكيّة لأنّه بذل وسعه ولا يكلّف بغير ذلك كما لو صلّى في يوم الغيم بالاجتهاد وقال ابن القاسم من المالكيّة لا يجزيه الصّوم لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان (الموسوعة الفقهية ٢٨ج٨٤ص

دوهم: ددغه بندي دغه نيولي روژه درمضان المبارک دروژي سره برابره شوي وه يعنې دغه بندي عين دغه درمضان المبارک دمياشتې روژه نيولي وه نوبيادتولو فقها وپه نزد دغه روژه صحيح ده او قضاء ورباندي نشته

فان تبين أنه أصاب شهر رمضان أجزأه لانه أدرك ما هو المقصود بالتحرى مبسوط ٣ج٦٣ص)

دريم: که ددغه بندي روژه درمضان المبارک دمياشتې څخه وروسته واقع شوي وه نو بيايې هم دغه روژه صحيح ده او دغه روژه يې درمضان المبارک دروژو قضاء بلله کيږي خو دوه شرطونه غواړي يو داچه عدد به ئې پوره وي او که ناقصه وي بيا به ديو ورځې قضاء راوړي اوبل داچه نيت به يې دشپې کړي وي

وان تبين أنه صام شهرا بعده جاز بشرطين اكمال العدة وتبييت النية لشهر رمضان لانه قاض لما وجب عليه بشهود الشهر وفي القضاء يعتبر هذان الشرطان مبسوط ٣ج٦٤ــــ٦٣ص)

څلورم: او که يې دغه روژي داختر يعنې شوال سره برابري شوي وي يعنې داختر په

ورځ يې هم روژه نيولې وه نو دهغه يوې ورځې قضاء ذي رواړي او دنورو قضاء وربانديې نشته

فان تبين أنه صام شوال فعليه قضاء يوم الفطر لان الصوم فيه لا يجوز عن القضاء

(مبسوط ٣ج٦٣ص)

پنځم: اوکه دد غه بندي روژه درمضان المبارک دمياشتې څخه وړاندي واقع شوي وه يعني مثلا دغه بندي درجب ياشعبان دمياشتې روژه نيولې وه درمضان المبارک دمياشتې په ګمان نواوس کله چې درمضان المبارک مياشت راورسيده نوده ته معلومه شوه چې ماخو درجب ياشعبان روژه نيولې وه نو دغه وړاندينۍ نيول شوي روژه اعتبار نه لري يعني له فرضي روژې څخه نه دريږي درمضان المبارک دمياشتې روژه به نيسې اوکه چيرې بياهم ورته معلومه شوه چې مادرجب ياشعبان دمياشتې روژه نيولې وه خو درمضان مياشت تيره شوي وه په دې کښې اختلاف ده بعض وايي قضاء به راوړي جوازنلري او بعض وائي چه جوازلري خو احتياط داده چې بيادي درمضان المبارک دمياشتې قضاء راوګرزوي

(وان تبين أنه صام شهرا قبله لم يجزه لانه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزه كمن صلى قبل الوقت وذكر الشافعي في كتاب الام انه اذا علم به قبل مضي شهر رمضان فعليه ان يصوم وان علم بعد مضي شهر رمضان جاز (مبسوط ٣ج٦٣ص)

شپږم: اوکه معلومه شوه چې دغه بندي دذي الحجي په مياشت کې روژه نيولې نو بيا دي داختر دورځې اودايام التشريق قضائي راوړي

وان تبين أنه صام ذي الحجة فعليه قضاء يوم النحر وأيام التشريق مبسوط ٣ج٦٤ص)

اووم: اوکه دد غه بندي روژه نيمايې درمضان المبارک دمياشتې سره موافقه شوه اونيمايې وړاندي ياوروسته شوه نو په دي صورت کې حکم داده چې څومره ورځې چې يې روژه درمضان المبارک دمياشتې په روژه وړاندي شوي وي نو دهغه قضاء دي راوړي اوچه څومره روژي وروسته شوي نو هغه يې داداء په ځای کې دريږي

أن وافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبله لم يجزئه ويراعى في ذلك أقوال الفقهاء المتقدّمة الموسوعة الفقهية (٢٨ج٨٥ص)

هغه مسلمان بنديان چې شپه اوورځ نه ورته معلوميږي

(مسئله) که يوه بندي ته درمضان المبارک دشپې ياورځې يادروژه ماتي درک نه معلوميده اودې په يوه تياره کې ؤنوعلامه نووي رحمة الله تعالى عليه په دي صورت کې دري قولونه ذکرکړي دي.

اول داچې روژه دي نيسې وروسته دي قضاء راوړي

دوهم روژه دي نه نيسې ځکه چې روژه په جزم سره نيت غواړي اودلته نيت نشته دريم داده چې فکردي کوي او په غالب ګمان دي فيصله کوي اوعلامه نووي دغه وروستى قول راجح ګڼلى خوکه يې وروسته داروژي راوګرزولي نوبهتره ده

إذا لم يعرف الأسير أو المحبوس في رمضان النّهار من اللّيل واستمرّت عليه الظّلمة فقد قال النّوويّ: هذه مسألة مهمّة قلّ من ذكرها وفيها ثلاثة أوجه

أحدها يصوم ويقضي لأنّه عذر نادر الثّاني لا يصوم لأنّ الجزم بالنّيّة لا يتحقّق مع جهالة الوقت الثّالث يتحرّى ويصوم ولا يقضي إذا لم يظهر خطؤه فيما بعد وهذا هو الرّاجح (الموسوعة الفقهية (٢٨ج٨٦ص)

ان ظاهر مذهب اصحابنا في ظاهر الرواية انه يجوز الافطار بالتحرى

وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ ظَاهِرَ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِفْطَارُ بِالتَّحَرِّي كَذَا فِي الْمُحِيطِ (هنديه ١ج١٩٥ص)

کچيري يوسړي مجبورشي چې روژه وخوري

(مسئله) کچيري يوسړي دي ته اړشي چې روژه وخوري دمرض له وجهي يا دبل هلاکت له وجهي نواول دي داسي شي وخوري چې غذانوي کفاره نه واجبه وي بيادي

خوراک يا څښاک وکړي دابناء په احتياط ده

(اذاهلك الصائم عن العطش فكيف يفطر فمذهب ابي حنيفه ح)ان يبتدي الشي بمالايتغذي عنه مثل اوراق الاشجار اوعلف الدواب ثم يشرب الماء فلا شي عليه الاالصوم واحد وان كان يفطر بالماء اولا فعليه الكفارة والصوم وكذلك حكم المريض (جامع الفوائد ٨٠ص)

که يوسړي په طياره کي وي اولمړي ولاړ يي

(مسئله) که يوسړي په طياره کي وي اولمړي ولاړ يي نوروژه به نه ماته وي ترڅو چې غروب نه وي شوي اودښار خلک که لمړ په دوي لويدلي وو نو افطار ورته روا ده

تنبيه قال في الفيض ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر مالم تغرب الشمس عنده ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور (ردالمحتار ٢ج ٤٥٩ص)

پشيمي په قول ديوه سړي هم رواده

(مسئله) پشيمي په قول ديوه سړي هم رواده چې ووايي چه صبا نده راختلي خو چه عادل وي

وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَسَحَّرَ بِصَوْتِ الطَّبْلِ السحري فإن كثرَ ذلك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتا واحدا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط وَلَا يَأْكُلُ (هنديه ١ج ١٩٥ص)

(يجوز التسحر بقول الواحد ان الفجر لم يطلع اذاكان عدلا (جامع الرموز ٢ج ٩٠ص)

دچرګ په اذان باندي اعتماد کول

(مسئله) دچرګ په اذان باندي اعتماد بعض علماؤ ښه نه ده بللي او بعض فرمائي چه که تجربه سوي وويا باک نسته

وَإِن أراد أن يعتمد بصياح الديك فقد أنكر ذلك بعض مشايخنا وقال بعضهم لا بأس به إذا كان قد جربه مرارا وظهر له أنه يصيب الوقت (هنديه ١ج ١٩٥ص)

که دو تنو شاهدي اداکړه چه صبح صادق راختلي ده

(مسئله) که ده شپي په اخر کي دوو تنو شاهدي اداکړه چه صبح صادق راختلي ده اودوو نورو شاهدي اداکړه چه لانده راختلي اوسړي ددوهمي ډلي په شاهدي پسيمي وکړي بيا وروسته معلومه شوه چه هغه وخت سپيدي راختلي وي نو قضاء او کفاره دواړه ورباندي شته

او که دورځي په اخر کي دووتنو شاهدي اداکړه چه لمر لويدلي ده او نورو دوو شاهدي اداکړه چه لانه ده لويدلي اوسړي داولي شاهدي په وجه روژه ماته کړي اوبيا معلومه شوه چه هغه وخت لالمر نه وو لويدلي نو قضاء شته او کفاره نشته وجه دفرق ئي داده چه کومه شاهدي په عدم وي دامقابله نسي کولاي له هغي شاهدي سره چه هغه په وجود وي

شهدا انها غربت واخران بانها لم تغرب وافطر ثم بان عدم الغروب قضى ولا كفارة عليه بالاتفاق ولو شهدا على الطلوع الفجر واخران على عدم الطلوع فاكل ثم بان الطلوع قضى وكفر وفاقا لان البينات للاثبات لا للنفي حتى قبل شهادة المثبت لا النافي (خلاصة الفتاوى ١ج ٢٥٧ص)

که سړي خوراک وکړو بل ورته وويل چه سپيدي راختلي

(مسئله) که سړي خوراک کاوو بل سړي ورته وويل چه سپيدي راختلي خوراک ئي تمام کړو کفاره ورباندي نشته اوداحکم دجماع هم ده او که ئي ګوله په لاس کي وه چه خبر شو له هغه څخه ئي وروسته ووخوړه بيا کفاره ورباندي شته

وذكر العيني في شرح الهداية ان الرجل ان كان ياكل فاخبره عدل واحد بالطلوع فاتم الاكل لا كفارة عليه عندنا خلافا للشافعي وكذا في الجماع اذاكان يجامع فاتم الجماع اما لوكان ممسكا قبل الاخبار فاكل بعده اوابتدا الجماع كفر بالاجماع (مظهر الانوار ٣٩٢ص)

فائده غالب گمان ان داده چه ستازړه ئي وومني اودترجيح وړ طرف ئي ووبولي واما اكبر الراي وغالب الظن فهو الطرف الراجح اذااخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء اشباه والنظائر

فائده ولوحلف لايصوم رمضان هذا فالحيلة ان يسافر ويفطر فلايحنث وعليه عدة من ايام اخر اشباه والنظائر ص٢١٨_٣٩٢

چه روژتي په روزه کي مړشي

(مسئله) چه روژتي په روزه کي مړشي ترورځي دقيامت پوري به د روژه دار ثواب ورکول کيژي

الظاهر ان الصائم اذامات حالة الصوم يكتب صائما الى يوم القيامة لما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مات صائما اوجب الله له الصيام الى يوم القيامة رواه الديلمي

عن خثيمه قال كان يعجبهم ان يموت الرجل عند خير يعمله اما حج واما عمرة واما صيام رمضان رواه ابو النعيم (_واحدي ٣٢٢ص_

د قضاء مسائل

درمضان په قضاء رواړولو کي تتابع شرط نه ده

(مسئله) درمضان المبارک دروژي په قضاء رواړولو کي تتابع او اتصال يعني پرله پسي روژه نيول شرط نه دی بلکه هروقت او هرځومره راګرزولای شي

(وقضوا لزوما بلا ولاء على التراخي لاطلاق قوله تعالى فعدة من ايام اخر ولذا جاز التطوع قبله ولوكان الوجوب على الفور لكره (ردالمحتار ٣ج٤٦٥ص)

کچيري يونابالغ هلک روژه ماته کړه

(مسئله) کچيري يونابالغ هلک روژه ماته کړه قضاء ورباندي نشته

وفي احكام الاستروشني الصبي اذاافسد صومه لايقضي لانه يلحقه في ذلك مشقة بخلاف الصلاة فانه يومر بالاعادة لانه لايلحقه مشقة (ردالمحتار ٣ج٤٤٢ص

که يو سړي دقضاء په نيت روژه ونيوله

(مسئله) کچيري يو سړي دقضاء په نيت روژه ونيوله وروسته ورته معلومه شوه چې قضاء روژه ورباندي نشته نوبهتره ورته داده چې دغه روژه دي ونيسی او نه دي خوري اودغه روژه يې نفلي ده اوکه يې وخوړه نوقضاء ورباندي نشته

(قال) رجل أصبح صائما ينوي قضاء رمضان ثم علم أنه ليس عليه شيء منه فالأحسن له أن يتم صومه تطوعا وإن أفطر لم يلزمه شيء (المبسوط ٣ج٩٠ص

يوسړي نفلي روژه ونيسي

(مسئله) که يوسړي نفلي روژه ونيسي بيا سهار يا غرمه ووائي چې دغه روژه مي دقضا ده نود قضا په جای نه دريږي بلکه نفلي ده ځکه دقضاء روژي لپاره ضروري ده چې له سپيدو ورباندي به نيت کوي.

(وإذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة (هنديه ١ج١٩٧ص)

ددو الحجي په ورځوکې درمضان قضايې

(مسئله) ددي الحجي دمياشتي په اولو نهوورځوکې درمضان المبارک قضايې روژي نيول صحيح دي مکروه نه دي

قال) ولا بأس بقضاء رمضان في أيام العشر يريد به تسعة أيام من أول ذي الحجة وهو قول عمر رضى الله تعالى عنه (مبسوط ٣ج١٠٢ص)

(فائده) کچيري شک وو چه دعرفات ورځ ده اوکه داختروړځ ده نوييا بهتره داده چه روژه ونيسي (ولووقع الشك في ان اليوم يوم عرفة اويوم النحر فالافضل فيه الصوم (فقه الحنفي في ثوبه الجديد (١ج٤٠٠صـ)

كه يې درمضان دوه روژي خوړلي وي

(مسئله) كه يې درمضان المبارک دمياشتي دوه روژي خوړلي وي مثلا اوييايې قضاء راګرزوله نوبهتره داده چې په قضاء راوړلو کې په اول کې داولي قضا اوپه دوهمه کې ددوهمي دقضانيت وکړي او که يې تعين ونه کړو ييايې هم قضاء صحيح ده

همدا راز که ددويادريو کلودرمضان المبارک دمياشتو دوه دري روژي ورباندي وي يعني يوه روژه ديوه کال اوبله دبل کال درمضان المبارک دمياشتو وي اوييايې قضاء راوړله نوبي دتعين څخه هم صحيح کيږي اوبعض فقهاء وائي چه تعين ضروري ده اودواړه صحيح قولونه دي لکن په تعين کي احتياط ده

(اذاكان عليه قضاء يومين من رمضان واحد فاراد القضاء ينبغي ان ينوي اول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان اواخر يوم وجب عليه قضاؤه وان لم يعن اليوم ونوى قضاء الرمضان لاغير يجزيه سواء كان عن رمضان واحد اوعن رمضانين وفي الفتاوى الخلاصة وهو المختار

ولونوي القضاء ولم يعين اول الشهر اواخره اولم يعين رمضان اجزاه (تاتارخانيه ج٢ ص٩٩ ـــــ ١٠٠ص)

(ولونوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ولوعن رمضانين كقضاء الصلاة صح ايضا وان لم ينو في الصلاة اول صلاة عليه اواخر صلاة عليه كذافي الكنز قال المصنف قال الزيلعي والاصح اشتراط التعين في الصلاة وفي رمضانين (در المختار ج١٠ ص٤٨٨)

دقضاء په روژوکې دقضاء نيت کول

(مسئله) دقضاء په روژو کې دقضاء نيت کول ضروري ده نو که يوه تن روژه ونيسي دقضاء اونذر دواړو نيت وکړي نودغه روژه يې درمضان المبارک دقضاء څخه استحسانا بلل کيږي

فإذا نوى عن قضاء رمضان والنذر كان عن قضاء رمضان استحسانا (هنديه ج ١٩٦ص

كه يوتن دروژي په نيولوکې دقضاء نيت وکړو

(مسئله) كه يوتن دروژي په نيولوکې درمضان المبارک دقضاء اودظهار دکفاري د دواړو نيت وکړي نوبياهم دغه روژه دقضاء رمضان څخه شمارل کيږي همدا راز که دقضاء رمضان اونفل نيت وکړي نوهم دقضاء څخه واقع کيږي

ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء استحسانا وإذا نوى قضاء بعض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة (الهنديه ج١ ص١٩٧)

كه دقسم دكفاري دقضاء نيت وکړي

(مسئله) كه دقسم دكفاري اودرمضان المبارک دقضاء نيت وکړي نويوه هم نه صحيح کيږي بلکه دغه روژه يې نفل ګرزي،

ولو نوى صوم القضاء وكفارة اليمين لم يكن عن واحد منهما عند أبي يوسف رحمه الله تعالى للتعارض وعند محمد رحمه الله تعالى لمكان التنافي ولكن يصير تطوعا كذا في المحيط (الهنديه ج١ ص١٩٧)

دروژي قضاء به په عدد دايامو راوړي

(مسئله) دروژي قضاء به په عدد دايامو راوړي که مياشت ديرش ورځي وي نو ديرش ورځي به قضاء راوړي او که نه ويشت ورځي مياشت وه نو نه ويشت ورځي به راوړي

(واعلم ان من فاته رمضان وكان ناقصا يلزمه قضاءه بعدد الايام لاشهر كامل ولهذا قال في البدائع قالوا فيمن افطر شهرا بعذر ثلاثين يوما ثم قضى شهرا بالهلال فكان تسعة وعشرين يوما ان عليه قضاء يوم اخر لان المعتبر عدد الايام التي افطر فيها دون الهلال لان القضاء على قدر الفائت (بدائع ج٢ ص٥٨٠)

دكفارې طريقه

اول يو غلام به ازادوي كه يې درلود **دوهم** كه يې نه درلود دوه مياشتې به پرله پسې روژې نيسي **دريم** كه يې دروژونيولو توان او طاقت نه درلود نو بيا به شپيتو مسكينانو ته سهار او مابنام ډوډۍ ورکوي

قوله وكفر ككفارة المظاهر مرتبط بقوله وكفراى مثله فى الترتيب فيعتق اولا فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا (ردالمحتار ٣ج ٤٤٧ص)

دكفارې روژي به پرله پسې نيسي

(مسئله) دكفارې روژي به پرله پسې يعنى مسلسلي نيسي كه په مابين كې يوه ورځ هم پاته شي نو بيرته به له سره ټولې شپيته روژي نيسي **او** كه كومې بنځې ته دكفارو دروژو په مابين كې د حيض مرض ورشې نو حيض يې شرعا عذر بلل شوى ده خو چې له حيض څخه پاكه شوه سمدستې به په روژه شروع كوي كه يې يوه ورځ معطله كړه نو بيايې وړاندې روژي اعتبار نه لري له سره به بيرته شپيته روژي پوره كوي

فلو افطر ولو لعذر استانف الا لعذر الحيض ردالمحتار ٣ج ٤٤٧ص

كه حيض ورشي وروسته بيا ايسه وګرځي

(مسئله) كچيرې بنځې ته حيض ورشي ورسته بيا ايسه وګرځي يعني د حيض مرض يې ورک شي نو دغه آيسه بنځه به روژې بيرته راګرځوي ځكه قدرت يې پيدا كړو چه تتابع وكړي او تر اخيره پاكه وي

(الا اذا ايست بأن صامت شهرا مثلا فحاضت ثم ايست استقبلت لانها قدرت على مراعاة التتابع فلزمها (ردالمحتار ٥ج ١٤٢ص)

كه نفاسه شوه بياهم اعاده شته

(مسئله) كچيرې يو بنځه دكفارې په روژو كې نفاسه شوه نو استناف به كوي يعني روژې به له سره بيرته راګرځوي

(فان افطر بعذر كسفر ونفاس استانف الصوم لا الاطعام (تنوير الابصار ٥ج ١٤٣ص

(وقيد بكونه حاضت لانها لو نفست في خلال الشهرين فعليها الاستيناف

بحر الرائق

كه دكفارې په مينځ كې روژه وخورې

(مسئله) كه د حيض نه ماسوا دنورو مرضونو له وجهې يو سړې يا ميرمن دكفارې په مينځ كې روژه وخورې نو هغه نيول شوې روژې يې دكفارې څخه نه دريږي دكفارې لپاره به بيرته له سره روژې راګرزوي

همدا راز كه يې دكفارې څه روژې ونيوې خو بيا د رمضان المبارك فرضي روژه وربانديې راورسيده نو هم هغه وړاندې روژې يې دكفارې څخه نه دريږي دكفارې لپاره به بيرته له سره شپيته روژې پوره كوي

همدا راز كه يې له لويه اخټره وړاندې څه روژې شروع كړې بيا دكفارې په منځ كې دلوى اختر ورځې وربانديې راورسيدې نو هم وړاندينۍ روژې يې دكفارې څخه نه دريږي بيرته به دكفارې لپاره له سره شپيته روژې پوره كوي

اذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم فطر وَلَا يَوْمُ النَّحْرِ وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ الى ان اذا كفر بالصيام وافطر يوما بعذر مرض او سفر فانه يستأنف الصوم (الهندية ١ج ٥١٢ص)

كه دكفارې روژې د مياشتې په اول شروع كړې

(مسئله) كه دكفارې روژې د قمري مياشتې په اول تاريخ شروع كړې نو كفاره يې دوه مياشتې ده كه څه هم اته پنځوس يا نه پنځوس ورځې شي خو كه د مياشتې له اول نه يې شروع نكړې بيا به پوره شپيته ورځې روژې نيسي

صام شهرين ولو ثمانية وخمسين بالهلال والا فستين يوما

وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين تامين أو ناقصين وكذا لو كان أحدهما تاما والآخر ناقصا وإن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غم أو

صام في أثناء شهر فإنه يصوم ستين يوما وفي كافي الحاكم وإن صام شهرا بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يوما أجزأه (ردالمحتار ٥ج ١٤١ص

دكفاري دروژي نيت به دشپي كوي

(مسئله) دكفاري دروژي نيت به دشپي كوي او تعين به يې هم كوي كه دشپې نيت ونه كړي يا يې تعين ونه كړي نو كفاره يې نه ده صحيح

(وشرط القضاء والكفارات ان يبيت ويعين كذا في النقاية (هندية ١ج ١٩٦ص)

په كفاره دافطاركي چه روژي شروع كړي

(مسئله) دكفاري روژي چه كله شروع كړي بيا وروسته په شپه كي په قصد سره جماع وكړي او يا په ورځ كي په هيره جماع وكړي نو تتابع نه ختموي ماسوى له ظهار څخه چه هلته جماع تتابع ختموي

(والحاصل انه لايقطع التتابع هنا الوطء ليلا عمدا اونهارا ناسيا بخلاف كفارة الظهار

(ردالمحتار ٣ج ٤٤٨ص)

كه دروژو طاقت يي نه درلود

(مسئله) كه دروژو طاقت يې نه درلود نو مسكينانو ته به سهار او مابنام دوه ډوډۍ وركوي **اول** دغه ډوډۍ به شپيتو كسانو ته سهار او مابنام وركوي **دوهم** يو مسكين ته شپيته ورځې سهار او مابنام هم ډوډي وركولاي شي **دريم** شپيتو مسكينانو ته دوه غرمې هم ډوډۍ وركولاي شي **څلورم** شپيتو مسكينانو ته دوه مابنامه ډوډۍ وركولاي شي **پنځم** دكفاري په ډوډۍ كې تسلسل يعني پرله پسې والى ضروري نه ده

(فان غداهم وعشاهم واشبعهم جاز سواء حصل الشبع بالقليل اوالكثير كذا في شرح النقاية لابي المكارم فلو غداهم يومين اوعشاهم كذالك اوغداهم وسحرهم اوسحرهم يومين اجزائه كذا في البحر الرائق (الهنديه ١ج ٥١٤ص)

مسكينانوته په ډوډۍ وركولوكې داشرط ده

(مسئله) دغه مسكينانوته په ډوډۍ وركولوكې داشرط ده چې په يو وقت كې كومو مسكينانوته ډوډۍ وركړي دوهم وقت به هم هغه مسكينان وي يعني دمابنام په ډوډۍ كې به هماغه دسهار مسكينان وي كه يې مابنام نورو مسكينانوته ډوډۍ وركړه نو كفاره يې نه اداكيږي.

فلو غدى ستين وعشى ستين غيرهم لايجزيه الاان يعيد على احد الستينين منهم غداءا وعشاءا كذا في التبيين (هنديه ١ج ٥١٤ص)

قوله (فيعيد على ستين منهم) أي من المائة والعشرين وينبغي أنه إذا غدى العدد ثم غابوا أن ينتظر حضورهم أو يعيد الغداء مع العشاء على غيرهم (ردالمحتار ٥ج ١٥٠ص

كومو مسكينانوته چې ډوډۍ وركوي شرط يې داده

(مسئله) كومو مسكينانوته چې ډوډۍ وركوي نو يو شرط داده چې دغه مسكينان به وږي وي ماړه به نه وي او همدارازبه په ډوډۍ كې داسې ماشوم هم نه وي چې تر بلوغ نه كم وي

والشرط غداءان أو عشاءان مشبعان ولو كان فيمن أطعمهم صبي فطيم لم يجزه لأنه لا يستوفي كاملا ولو كان فيهم شبعان قبل الأكل أو صبي غير مراهق لم يجز (ردالمحتار ٥ج ١٤٤ص ١٤٦ص)

كه شپيتو مسكينانوته سهار ډوډۍ وركړه

(مسئله) كه شپيتو مسكينانوته سهار ډوډۍ وركړي او دمابنام ډوډۍ قيمت وركړي يا بالعكس نو كفاره يې اداء شوه،

قوله (أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء اوعكسه اواطعمهم غدائين اوعشائين اوعشاء وسحورا واشبعهم جاز) أي يجوز الجمع بين الإباحة والتمليك لأنه جمع بين شيئين جائزين على الانفراد وكذا يجوز إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلاثين وكذا يجوز تكميل أحدهما بالآخر (درالمختار وردالمحتار ٥ج ١٤٦ص)

مستحب داده

(مسئله) مستحب داده چې له ډوډۍ سره کتخ ورکړي خو اهلته چه ډوډي داوربشووي او که ډوډي دغنمو وي بیا که کتخ ورسره نه وي هم باک نشته

وفي التاترخانية والمستحب أن يغديهم ويعشيهم بخبز معه إدام (ردالمحتار ٥ ج ١٤٦ ص

ويكفي خبز البر من غير ادم بخلاف الشعير اذلابد من ادم معه لانه للخشونة لايتمكن من الشبع عادة (امداد الفتاح ١ ج ٦٨٦ ص

که مسکنانوته ډډوډۍ په ځای غنم ورکړي

(مسئله) که مسکنانوته ډډوډۍ ورکولو په ځای هر مسکین ته نصف صاع غنم یادهغوی قیمت ورکړي هم صحیح ده،

يطعم كل مسكين نصف صاع بر اوصاع تمر اوشعير اوقيمته (الهندية ١ ج ٥١٣ ص

په ډوډي ورکولوکي یوازي موړوالی شرط ده

(مسئله) په ډوډي ورکولو کي خالي موړوالی شرط ده صاع یانصف صاع شرط نده

قوله (وأشبعهم) أي وإن قل ما أكلوا كما في الوقاية (ردالمحتار ٥ ج ١٤٦ ص

که یووخت یوسل اوشل مسکینان ماړه کړي

(مسئله) که یووخت یوسل اوشل مسکینان ماړه کړي اوپریووخت ډوډي ورکړي دانه ده کافي اودغه ډوډي له نصف طعام څخه دریږي نوشپیتو مسکینانوته به بیا ډوډي ورکوي

اطعم مائة وعشرين لم يجز الاعن نصف الاطعام فيعتد على ستين منهم غدا اوعشاء ولوفي يوم اخر للزوم العدد مع المقدار وهو الستون مع المقدار (درالمختار ٥ ج ١٥٠ ص)

کچیري دشپیتو نفرو خوراک یوه مسکین ته ورکړي

(مسئله) کچیري دشپیتو ورځو غلي ته حساب وکړي اویوه فقیر ته یي په یوه

ورځ کي ورکړي نو دا کفاره نه صحیح کیږي فقط دیوي ورځي صحیح ده

(ولو اعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لايجزيه الاعن يوم ذلك وهو الصحيح كذا في التبيين (هنديه ١ ج ٥١٣ ص

کچیري یومسکین ته یوسل شل ورځي ډوډي

(مسئله) کچیري یو مسکین ته یوسل او شل ورځي ډوډي ورکړي دا هم صحت لري رواده

قال في التاترخانية وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا غدى واحدا مائة وعشرين يوما أجزأه (ردالمحتار ٥ ج ١٤٦ ص)

کچیري دیرشو مسکینانوته کفاره په داسي رقم ورکړي

(مسئله) کچیري دیرشو مسکینانو ته کفاره په داسي رقم ورکړي چه هر مسکین ته یوه پوره صاع ورکړي نو په دي صورت کي د دیرشو مسکینانو ادا کیږي نه دشپیتو نوپرده باندي لازمه ده چه دیرشو نورو مسکینانو ته نیمه صاع ورکړي

(لو اعطى ثلاثين مسكينا كل مسكين صاعا من حنطة لايجوز الاعن ثلاثين وعليه ان يعطي ثلاثين مسكينا كل مسكين نصف صاع من حنطة كذا في السراج الوهاج (هنديه ١ ج ٥١٣ ص)

کچیري یوسړي کفاره په روژو اداکړي

(مسئله) کچیري یوسړي کفاره په روژو اداکړي خو په اخیر کي په اعتاق قادر شو بیرته به اعتاق کوي او دغه روژه دي له شروع وروسته نه ماتوي او که یي ماته کړي قضاء نشته او همداسي که په اطعام کي په روژو قادر شو کفاره به بیرته په روژو اداکوي هغه ډوډي نفلي ګرځي

(ولو قدر على التحرير في اخر الاخير لزمه العتق واتم يومه ندبا ولا قضاء لو افطر وان صار نفلا وكذا لو قدر على الصوم في آخر الأطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا شرنبلالية (ردالمحتار ٥ ج ١٤١ ص

دكفاري ډوډي ورکول خپلوزامنو لمسيانو ته نه دی جائز

(مسئله) دکفاري ډوډي ورکول خپلوزامنو لمسيانو زوجي مور پلار دموراوپلار لخوانيکه ګانو اوانا ګانو ته نه دی جائز

(فلايجوزاطعام اصله وفرعه واحدالزوجين ومملوکه والهاشمي (ردالمحتار ٥ج١٣٥ص)

دروژي دکفاري دتداخل په اړه دوه قوله دي

(مسئله) دروژي دکفاري دتداخل په اړه دوه قوله موجود دي

اول مطلقاتداخل په کي شته (يعنی دټولو کفارو په ځای يوه کفاره ورکول جائزدي) که ديوه رمضان وي اوکه ډيرو که دجماع له وجهي وي اوکه بغيرله جماع نه

دوهم ددۀرمضانو کفاري که دجماع له وجهي وي نوتداخل نشته په پاته نورو ټولوصورتونوکي تداخل شته (يعنی دټولو کفارو په ځای يوه کفاره ورکول جائزدي که ديوه رمضان وي اوکه دمختلفو) اوداقول راجح ده

ولوتکررفطره ولم يکفرللاول يکفيه واحدة ولوفی رمضانين عندمحمدوعليه الاعتمادبزازيه ومجتبی وغيرهماواختاربعضهم للفتوی ان الفطربغيرجماع تداخل والا لا ونقله فی البحرعن الاسرارونقل قبله عن الجوهرة لوجامع فی رمضانين فعليه كفارتان ان لم يكفرللاولی فی ظاهرالرواية وهوالصحيح .اهـ قلت فقداختلف الترجيح كماترى ويتقوي الثانی بانه ظاهرالرواية (درالمختارمع ردالمحتار ٣ج٤٤٩ص)

دکفاروتداخل څه وخت ده

(مسئله) دکفاروتداخل هغه وخت ده چې اول کفاره يې نه وي اداء کړي که يوځل کفاره اداء کړي اوبيا قصداً روژه ماته کړي نودوهم ځل به بياکفاره ورکوي اولني کفاره يې کافي نه ده.

امالوکفرفعليه أخری فی ظاهرالرواية للعلم بأن الزجرلم يحصل بالاولی (ردالمحتار ٣ج٤٤٩ص)

که يې بل چاته وويل چې زماله طرفه کفاره اداء کړه

(مسئله) که بل چاته ووائي چې ته زماله طرفه کفاره اداء کړه اوهغه هم دده په خبره عمل وکړي نوکفاره يې اداء شوه خوکه يوڅوک بې له ويلودده په ځای کفاره ورکړي کفاره يې صحيح نه ده

وان امرغيره ان يطعم عنه من ظهاره ففعل جازلوتصدق عنه بغيرامره لم يجزئه كذافی شرح المبسوط (هندية ١ج٥١٣ص)

که يوسړي قصدا روژه وخوړه

(مسئله) که يوسړي قصدا روژه وخوري په اول دورځي کي په کور کي وويعني مقيم وو بياچامجبوره که په سفرباندي اويا خپله په سفرشروع وکړي نوکفاره نه تري ساقطيږي

(وَلَوْ أَكَلَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ متعمدا ثمّ أكرهه السّلطان على السفر لا تسقط عنه الكفَّارة في ظاهر الرواية ولو سافر باختياره لا تسقط عنه بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ (قاضي خان ١ج١٠٤ص) مبسوط ٣ج٨٢ص

کچيري يو سړي په خپل لاس ځان زخمي کړي

(مسئله) کچيري يو سړي په خپل لاس ځان زخمي کړي اوبيا وروسته مريض شي چې دروژي نيولو طاقت وه نه لري په دي کي اختلاف ده خوصحيح قول داداه چې کفاره شته

(وَلَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ حتى صَارَ بِحَالٍ لا يَقْدِرُ على الصَّوْمِ قِيلَ لَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ وهو الصَّحِيحُ كَذَا في الظهيرِيَّةِ هنديه ١ج٢٠٦ص

کفاره خاص ترر مضان پوري ده

(مسئله) کفاره خاص ترر مضان پوري ده که څوک نفلي يا قضائي روژه وخوري کفاره وربانديې نشته

(وان جامع في رمضان اداء المامر اي من ان الكفاره انما وجبت لهتك حرمة شهر

رمضان فلا تجب بافساد قضائه ولا بافساد صوم غيره) ردالمحتار ٣ج ٤٤٢ص)

كچيري څوک په سفر باندي مجبورشو

(مسئله) كچيري څوک په سفر باندي مجبورشو اودغه شخص بيا افطار وکړي مخته له وتلو نه اويا څوک څښناک وکړي مخته له دي چه په قتل ورسيژي اوبيا عفوه ورته وشي نوپه دغه صورت کي هم کفاره لازمه ده

ولو افطر بعد اكراهه على السفر قبل ان يخرج ثم عفى عنه اوشرب بعد ما قدم ليقتل ثم عفى عنه ولم يقتل فانه تجب الكفارة ـــ (بحر الرائق ـ ٢ ـ ٤٨٤ ـ

دفديې مسائل

(مسئله) شيخ فاني کوم ته وائي قهستاني ليکلي چه شيخ فاني هغه ته واي چه له پنځوس کلونه اوشتي وي لکن اصل کي شيخ فاني هغه ته واي چه خپله قوه يې ختمه شوي وي اوهره ورځ د کمزوري خواته روان وي

(جواب الظاهر ان الشيخ الفاني هو الذي فنيت قواه فعجز عن الصوم فابيح له الفطر لاجل الحرج لما في البحر الشيخ الفاني وهو الذي كل يوم في نقص الى ان يموت ويسمى به اما لانه قرب من الفناء اولانه فنيت قوته فالظاهر ان القهستاني انما فسر معنى الشيخ فقط باعتبار اللغة واما الفاني فهو ماذكره المحققون من الفقهاء هو الماخوذ والمعتمد فلا عبرة لما في القهستاني ـــ (واحدي ٣٣١ص)

كه كوم تن دبوډاتوب له كبله دروژي طاقت نلري

(مسئله) كه كوم تن دبوډاتوب يا دهميشه مريض كيدو له كبله دروژي نيولو طاقت اوتوان ونه لري نو دهري روژي په بدل کي به غنم يا دهغه قيمت د فديه په ډول ورکوي اودزړي ښځي حکم هم داده چه فديه به ورکوي

فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كما يُطْعِمُ في الْكَفَّارَةِ كَذَا في الْهِدَايَةِ وَالْعَجُوزُ مِثْلُهُ كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ (هندية ١ ج ٢٠٧ص)

كه يوتن مړشې او قضاء روژي ورباندي وي

(مسئله) كه يوتن مړشې او قضاء روژي ورباندي وي اووصيت وکړي نوبيا چه ورثه دده له طرفه فديه ورکوي نو دشيخ فاني په ډول دي د قضاء دهري ورځې نصف صاع غنم مسکين ته ورکړي.

فان لم يصم حتى ادركه الموت فعليه ان يوصي بالفدية ويطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر اوصاعا من تمر اوصاعا من شعير (هنديه ١ ج ٢٠٧ص)

په فديه کي غنم يادهغوي قيمت ورکړي

(مسئله) كچيري يو شخص په فديه کي غنم يادهغوي قيمت ورکړي دا هم صحت لري دواړه ورکولاي شي

وكذا هي مثل الفطرة من حيث الجنس وجواز اداء القيمة واطلاق كلامه يدل على انه لو دفع الى فقير جملة جاز ولم يشترط العدد ولا المقدار (ردالمحتار ٣ج ٤٦٧ص(

كه يوتن مړشو اووصيت ئي ونکړو

(مسئله) كه يوسړي مړشي اووصيت ونکړي اودمړي قريبانو دغه فديه دده له طرفه ورکړه نو دمړي غاړه پري خلاصيږي انشاء الله

فإن لم يوصِ وتبرعَ عنه الورثة جازَ ولا يلزمهم من غير إيصاء كذا في فتاوى قاضي خان (هنديه ١ ج ٢٠٧ص(

كه يوكس مړشي قريب يي په جاي لمونځ وکړي

(مسئله) كچيري يو كس مړشي اودهغه قريب دهغه مړي په ځاي باندي لمونځ وکړي يا روژي ونيسي نو داصحت نلري اودمړي غاړي نه پري خلاصيږي

وَلا يصوم عنه الولي كذا في التبيين (هنديه ١ ج ٢٠٧ص

كه دغه تن چې فديه ورکړي وروسته صحت پيداکړي

(مسئله) كه دغه تن چې فديه ورکړي وروسته صحت پيدا کړي هغه فديه يې

صحيح نه ده دروژو قضاء به بيرته راوړي

.ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذي فداه (هندية ا ج ۲۰۷ ص)

كه شيخ فاني دټولوروژو فديه يوه مسكين ته ورکړي

(مسئله) كه شيخ فاني دټولوروژو فديه يوه مسكين ته په يوه ورځ دمياشتي په اول کي ورکړي هم صحيح ده او که يې هره ورځ جلا جلا ورکوي هم صحيح ده

وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبا ولو في اول الشهر وبلا تعدد الفقير كالفطرة لو موسرا والا فيستغفر الله (در المختار ۳ ج ۴۷۲ ص)

شيخ فاني چه ترخوژوندي وي

(مسئله) شيخ فاني چه ترخوژوندي وي دلمانځه فديه نشي ورکولاي

وسئل حمر الوبري وابو يوسف بن محمد عن الشيخ الفاني هل تجب الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهز حي فقال لا (هنديه ا ج ۱۲۵ اصـــ

دصدقة الفطر مسائل

مستحب ده چې علما دسرسايې احكام مخته بيان کړي

(مسئله) مستحب ده چې علماء دسرسايې احكام او مسائل دکوچني اختر په ورځ دسهار دلمانځه څخه وروسته يا داختر نه وړاندي خلکو ته بيان کړي :

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الفطر بيومين يامر باخراجها اخرجه عبد الرزاق في المصنف وبهذا يتقوي من انه ينبغي ان يقدم احكام صدقة الفطر في خطبة قبل يوم العيد (رد المحتار ۳ ج ۳۶۲ ص)

سرسايه په هرازاد مسلمان واجب ده

(مسئله) سرسايه په هر ازاد مسلمان چې دنصاب څښتن وي او له حاجاتو اصليه ووڅخه يې زيات وي واجب ده

دسرسايې نصاب هم هغه دزكوة او اضحيه نصاب ده يعني دوه سوه دراهم

(دسپينوزرو روپۍ) چې دوه پنځوس نيمي تولي سپين زر کيږي يا دهغه برابر قيمت ياشل ديناره (يعنى دسروزرو روپۍ) چې اوه نيمي تولي سره زر کيږي .

وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الاصلية كذا في الاختيار شرح المختار ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذ النصاب وجوب الاضحية ، ووجوب نفقة الاقارب (هنديه ا ج ۱۹۱ ص(

سرسايه په نيستمن سړي چې نصاب ونه لري نده واجب

(مسئله) كه څه هم سرسايه په نيستمن سړي چې نصاب ونه لري نده واجب لكن بيا هم بنه كار داده چې سرسايه اداء کړي ځكه په حديث شريف کې راغلي چې الله تعالى به مسكين او نيستمن دسرسايې په ورکړه سره اوباد کړي

قال رسول الله اما اغنيكم فيزكيه الله واما فقيركم فيرد عليه اكثر مما اعطاه (مشكوة ۱۶۱ اصـــ

دخپلو وړو ماشومانو سرسايه

(مسئله) سرسايه په يوه تن دخپل ځان او دخپلو وړو ماشومانو چې ځاني مال نه لري واجب ده معتوه اوليونى هم دماشومانو په حكم كښې دي يعني دهغوي هم په پلار يا ولي باندي صدقة الفطر واجب ده

وتجب عن نفسه وطفله الفقير كذا في الكافي والمعتوه والمجنون بمنزلة الصغير سواء كان الجنون اصليا او عارضيا وهو الظاهر من المذهب كذا في المحيط (هنديه ا ج ۱۹۲ اصـ)

په نيكه باندي دخپلو لمسيانو سرسايه واجب نه ده

(مسئله) په نيكه باندي دخپلو لمسيانو سرسايه واجب نه ده كه دلمسيانو پلار ژوندي وي يا مړوي ولوكه دازوى يې مسكين وي هم په نيكه دلمسيانو سرسايه واجب نه ده البته كه يې ددوئ سرسايه ورکړه صحيح ده

قلت لكن في الخانية ليس على الجد أن يؤدي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا باتفاق الروايات وكذا لو كان الأب ميتا في ظاهر الرواية اه (ردالمحتار ٣ ج ٣٦٩ ص

په ميړه باندي دښځي سرسايه ورکول

(مسئله) په ميړه باندي دښځي سرسايه ورکول واجب نه ده همدارازپه پلار باندي دبالغو زامنو سرسايه واجب نه ده البته که يې ددوی سرسايه ورکړه نو استحساناً صحيح ده

ولايؤدي عن زوجته ولاعن اولاده الكبار وان كانوا في عياله ولوادى عنهم اوعن زوجته بغير امرهم أجزأهم استحسانا كذا في الهدايه وعليه الفتوى كذا في قاضيخان

(هنديه ١ ج ١٩٣ ص

په مشير وروروباندي دکوچني وروراوخور

(مسئله) په مشير وروروباندي دکوچني وروراوخور سرسايه نه ده واجب که څه هم دغه وروراوخور دمشير وروروپه عيال کي وي

(ولايجب ان يؤدي عن اخوته الصغار ولاعن قرابته وان كانوا في عياله (هنديه ١ ج ١٩٣ ص

که نابالغه نجلي خپل ميړه ته وروادە کړه

(مسئله) که نابالغه نجلي چه دخدمت قابله وي خپل ميړه ته وروادە کړه نوپه دي حال کي که دانجلي مسکينه وه نوسرسايه ئي بلکل نشته نه په خپله پرنجلي اونه پرپلار باندي اونه په ميړه دنجلي باندي اوکه انجلي اوباده وه بياپه خپله ددي په مال کي سرسايه واجبه ده اوکچيري دخدمت قابله نوي او ميړه ته نوي واده شوي اودپلارپه کورکي وي نوبيايي سرسايه په پلارباندي ده

(قوله ولوزوج طفلته) اي الفقيرة اذاصدقة الغنية في مالها تزوجت اولا

فأفاد تقييد المسألة بقيدين صلاحيتها للخدمة وتسليمها للزوج ولذا قال الشارح في باب النفقة فيمن تجب نفقتها على الزوج وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستئناس إن

أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة اه وهو صريح بأنها لو لم تصلح لذلك لا تجب نفقتها على الزوج وظاهره لو أمسكها في بيته فتجب على أبيها فافهم (ردالمحتار ٣ ج ٣٦٨ ص)

کچيري يوشخص دنورو کسانوسرسايه ورکړي

(مسئله) کچيري يوشخص دنورو کسانوسرسايه دهغوي دامرخخه پرته ورکړي نو دا سرسايه صحيح نه ده ځکه چه دهر چانفقه مؤنة يا ولايت په ده باندي نه وي نوسرسايه يي هم په ده باندي نشته

ولايجوز ان يعطى عن غير عياله الا بامره الى قوله والاصل ان صدقة الفطر متعلقة بالولاية والمؤنة فكل من كان عليه ولايته ومؤنته ونفقته فانه تجب عليه صدقة الفطر فيه والا فلا كذا في شرح الطحاوي (هنديه ١ ج ١٩٣ ص

هغه تن چې دمريضي له وجهي روژه ونه نيسي

(مسئله) هغه تن چې دمريضي يا بوډا توب يابل عذر له وجهي روژه ونه نيسي په هغه باندي هم سرسايه واجب ده يعني که څه هم دعذر له وجهي دروژي خوراک ورته رواوي لکن دسرسايې ورکړه بيا هم ورباندي واجب ده که دنصاب خاوندو

من افطر لكبر اومرض اوسفر يلزمه صدقة الفطر لان الامر بادائها مطلق عن هذا الشرط (ردالمحتار ٣ ج ٣٦٧ صـ (خلاصة الفتاوى ١ ج ٢٧٥ ص

سرسايه له څلورو شيانو څخه ورکولی شي

اول غنم **دوهم** اوربشي **دريم** خورماوي **څلورم** کشمش

ددغوشيانو څخه به پيمانه ورکوي يعني پيمانه ددغوشيانو لپاره شرط ده اوباقي نوراجناس دغلي چه ورکوي هغه په اعتبار دپيماني سره نه دي بلکه په اعتبار دقيمت سره به ورکوي اودغنمو ډوله اوداوربشو ډوله دغنمو اواوربشو په شان دي

وإنّما تجب صدقة الفطر من اربعة اشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهي نصف صاع من براوصاع من الشعير اوتمر ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما

مِثْلُهُمَا والخبز لايجوز الابا عتبار القيمة وهو الاصح الى ان وماسواء من الحبوب لايجوز الابالقيمة (هنديه ج٣ ص١٩١)

په سرسايه کي بيکاره غله اوښه غله سره برابردي

(مسئله) په سرسايه کي بيکاره غله اوښه غله سره برابره ده يعني دواړه ورکولاي شي خوکه وراسته غنم يا عيب جن غنم ورکړي اويا قيمت دبيکارو اداکړي نوبيابه مقداردنقصان هم اداکوي

قوله (ولو رديئا) قال في البحر وأطلق نصف الصاع والصاع ولم يقيده بالجيد لأنه لو أدى نصف صاع رديء جاز وإن أدى عفنا أو به عيب أدى النقصان وإن أدى قيمة الرديء أدى الفضل كذا في الظهيرية اه (ردالمحتار ٣ ج٣٧٣ ص)

په سرسايه کي کوم شيان په نص کي راغلي دي

(مسئله) په سرسايه کي چه کوم شيان په نص کي راغلي دي دهغوي تکميل دځينو په ځينو په اعتبار دعين سره رواده مثلا نيم صاع اوربشي او نيم صاع خرما زموږ په مذهب کي رواده په خلاف دامام شافعي رحمة الله تعالى عليه

تنبيه يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه ففي البحر عن النظم لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر أو نصف ساع تمر ومنا واحدا من الحنطة أو نصف صاع شعير وربع صاع حنطة جاز خلافا للشافعي (ردالمحتار ٣ ج٣٧٣ ص)

کوم شيان چه په نص کي راغلي

(مسئله) کوم شيان چه په نص کي راغلي دي نودهغوي تکميل په اعتبار دقيمت سره دځينو په ځينو نه ده روا عامه خبره ده که له يو جنس څخه وي او که له دوو جنس څخه وي

قال في البدائع ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كان الذي أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان من المنصوص عليه (ردالمحتار ٣ ج٣٧٣ ص)

په سرسايه کښي ذکر شوي اجناس ورکولي شي

(مسئله) په سرسايه کښي هغه مخته موچه ذکر کړو هغه اجناس ورکولاي شي خوبهتره داده چې د ذکر شوي اجناسو قيمت فقير ته ورکړي

دفع القيمة اي الدراهم افضل من دفع العين على المذهب المفتى به جوهرة وبحر عن الظهيرية وهذا في السعة اما في الشدة فدفع العين افضل كما لايخفى (درالمختار ٣ ج٣٧٦ ص)

دسرسايې افضل وقت

(مسئله) دسرسايې دادا کولو افضل وقت دکوچني اختر دسپيدو دراختلوسره شروع کيږي دلمانځه تروقت پوري

(الوقت المستحب لاداء صدقة الفطر مابعد طلوع الفجر الى ان يصلي الامام حتى تصل الى الفقير فيصير الفقير فارغ البال (الولوالجية ١ ج٢٤٤ ص)

دجواز وقت ئې داده

(مسئله) دجواز وقت يې داده چه داختر څخه څوورځي ورانديي يعني په رمضان کي صدقة الفطر ورکړي

لوادى قبل يوم الفطر بيوم اويومين جاز والصحيح من المذهب عندنا ان تعجيله جائز لسنة اولسنتين لان السبب متقرر وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب (المبسوط للسرخسي ٣ ج١٢٢ ص

واما وقت الوجوب فطلوع الفجر من يوم الفطر ــــ ولو عجل قال الامام السرخسي لم يذكر محمد فصل التعجيل وقال ابو الحسن الكرخي ان عجل قبل العيد بيوم اويومين يجوز (خلاصة الفتاوى ج ص ــ)

دريم وقت يې اختلافي ده

(مسئله) دريم وقت يې اختلافي ده يعني په جواز او عدم جواز کي يې اختلاف

ده لكن راجح بياهم جوازده اوهغه له روژي څخه وړاندي تول كال دصدقة الفطر د اداكولو وقت ده يعني سهرى كولاى شي چې صدقة الفطر پخواله رمضان څخه اداء كړي كه څه هم په بحر جوهره اوتنويرالابصار كې يې صحيح دابللي دى چې تر روژي وړاندي دصدقة الفطر ورکول نه ده صحيح

لكن نوروتولومتونو اوشروحواوفتاواو ليكلي دي چې تر رمضان المبارک وړاندي هم دصدقة الفطر ورکول صحيح ده اوفتاوى والوالجيه ليكلي چې همدغه قول ظاهرالرواية ده علامه شامي رحمه الله فرمايې

قلت فكان هوالمذهب وصح ادائها اذاقدمه على يوم الفطر اوآخره بشرط دخول رمضان في الاول هوالصحيح وبه يفتى جوهرة ،وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غيرواحد ورجحه في النهر ونقل عن الوالجية انه ظاهر الرواية قلت فكان هوالمذهب (درالمحتار ٢ج٣٧٦ص)

قلت وحيث كان في المسئالة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بايهما الااذاكان لاحدهما مرجح ككونه ظاهر الرواية وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بالاطلاق فلايعدل عنه (ردالمحتار ٢ج٣٧٧ص

قال والصحيح انه يجوز لسنة اولسنتين وهورواية الحسن عن ابي حنيفة وذكر السنة والسنتين وقع اتفاقا بل يجوز مطلقا لوادى عن عشر سنين اواكثر (خلاصة الفتاوى ١ج٢٧٥ص)

كه يوانسان له سپيدو وړاندي وفات شي

(مسئله) دواړه اختر دصبح صادق ختوسره صدقه فطر واجبيږي نو كه يوانسان دكوچني اختر دورځي له سپيدو وړاندي وفات شو نو سرسايه يې واجب نه ده اوكه د دي ورځي له سپيدو وروسته يو ماشوم وزيږيدو يايو كافر اسلام قبول كړو يا يو فقير له هم دغه سپيدو څخه وروسته صاحب دنصاب شو نو په دي صورتونو كښې صدقة الفطر واجب نه ده اوكه دصبح صادق څخه مخته يو ماشوم پيدا شو يا كافر مسلمان شو يا فقير اوبادشو نو بيا صدقة الفطر واجب ده

يجب بطلوع الفجر فمن مات قبله اي الفجر اوولد بعده اواسلم لاتجب عليه لانه وقت الوجوب ليس باهل وكذا لوافتقر قبله اوايسر بعده كما في الهنديه (ردالمحتار ٢ج٣٧٦ص)

دمسجد امام ته دسرسايه ورکول

(مسئله) دمسجد امام ته دامامت په عوض كښې سرسايه ورکول صحيح نه ده ځكه چې دسرسايه مستحق هغه څوک ده چه دزكوة مستحق وي اوزكوة په اجرت كښې نه شي ورکولاى

البته: كه په دي نيت يې ورکړي چې دمسجد امام عالم اوفقيرده اودغه امام دنصاب خاوند نه وي بيايې ترنورو ثواب زيات ده

التصدق على الفقير العالم افضل من التصدق على الجاهل كذا في الزاهدي الخ هندية ١ج١٨٧ص

اومبسوط، بحرالرائق، نهر، درمختار، اونورو كتابونو كې ليكلي چه هغه عالم چې ددين په خدمت اخته وي همداراز طالب العلم چې غنيان وي هم زكوة ورته جائزده اوچې زكوة ورته جائزشي نوبياسرسايه ورکول هم ورته جائزدي

قلت ورايته في جامع الفتاوى ونصه وفي المبسوط لايجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا الاالى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج لقوله عليه الصلوة والسلام يجوز دفع الزكوة لطالب العلم وان كان له نفقة اربعين سنة

واما ما نقله الشامي عن الطحاوي واقره من ان هذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحرمة في الغني ولم يعتمده احد

فجوابه ان المبسوط من كتب ظاهر الرواية ولايجوز العدول عن ظاهر الرواية الااذاكان خلافها مذيلا بالصحيح اوالماخوذبه اوبه يفتى اوغير ذلك من علامات الفتوى وقد قال في درالمختار في رسم المفتى ان ما اتفق عليه اصحابنا في الروايات الظاهرة يفتى به

قطعاوان كان المبسوط مبسوط السرخسي فقال في حقه العلامة الطرسوسي مبسوط السرخسي لايعمل بمايخالفه ولايركن الاالليه ولايفتى ولايعول الاعليه

وبهذا الحكم اعني جواز اخذالزكوة للرجل المذكور هو حكم الفتوى واما الاحتياط والتقوى ففي عدم الاخذ (فتاوى قاسميه ٥٧ص)

(وتحل الزكات لطالب العلم الشرعية لان تحصيل العلم فرض كفاية ويخاف من الاقبال على الكسب الانتفاع عن التحصيل (الفقه الاسلامي ٣ج ١٩٦٣ص)

سرسايه وركول خپلو اصولو اوفروعوته نه دى جائز

(مسئله) صدقة الفطر يعني سرسايه وركول خپلوزامنو لمسيانو زوجي مور پلار دمورا وپلار لخوانيكه كانو اوناكانو ته نه دى جائز

ومصرف هذه الصدقة ماهو مصرف الزكوة كذافي الخلاصة (هندية ١ج ١٩٢ص

ولاتصح الى من بينهما اولاد اوزوجيته ولاالى غني اوهاشمي ونحوهم ممن مر في باب المصرف (ردالمحتار ٣ج ٣٧٩ص)

ډول وهونكي ته دسرسايې وركړه روا ده

(مسئله) هغه ډول وهونكي ته چې په پشيمي دخلكو دراپورته كولو لپاره ډول وهي دسرسايې وركول روا ده كه مسكين وو لكن احسن داده چې لمړي دي يو خو روفي په خيرات ياهبه كښي وركړي اوبيا دي دسرسايې غنم يا روپۍ وركړي

لودفع الفطرة الى الطبال الذي يوقظهم وقت السحر جاز لا ان الاحوط والابعد عن الشبهة ان يقدم اليه قرصات هدية ثم يعطيه الحنطة (ردالمحتار ٣ج ٣٨٠ ص)

كه دسعودي څخه يوتن په افغانستان كي سړي ته ووائي

(مسئله) كه دسعودي يا بل كوم ملك څخه يوتن په افغانستان يا پاكستان كې مقيم سړي ته ووايې چې زما سرسايه په پاكستان يا افغانستان كې چاته وركړه نودي سړي ته په كارده چې نصف صاع غنم يوچاته په سرسايه كښي وركړي اوكه يې

قيمت وركاوو نوبيا دي دهغه ملك يعني سعودي دغنمو قيمت دي معلوم كړي او بيا دي هغه قيمت دلته فقيرته وركړي (فتاوى رحيميهٔ ١٣ ١١٣ص)

يوه صدقة الفطر دووومسكينانو ته وركولاي شي

(مسئله) يوه صدقة الفطر دووومسكينانو ته وركولاي شي اوكه ئي نشي وركولاي په دي كي اختلاف ده صاحب دفتح القدير اودتبيين الحقائق فرمائي چه نه ده جائز بايد يومسكين ته يي وركړي

وفي العالمكريه وتجب دفع صدقة الفطر لكل شخص الى مسكين واحد حتى لوفرقه على مسكنيين اواكثر لم يجز ويجوز دفع مايجب على جماعة الى مسكين واحد كذافي التبيين

اوبحرالرائق اوقاضي خان صاحب المحيط اوصاحب دبدائع وايي چه رواده هيڅ خلاف يي نه ده ذكر كړي

اود بحرالرائق قول قوي ده ځكه دغه قول متونو راخستي اومعتمد هم هغه وي چې په متونو كي راغلي وي نو يوه صدقة الفطر دووومسكينانو ته هم وركولاي شي

الظاهر ان الترجيح لمارجحه في البحر ولهذا اختاره في متن التنوير حيث قال جاز دفع كل شخص فطرته الى مساكين على المذاهب وقدتقرر ان المعتمد مافي المتون كمافي نفع الوسائل صرح به في البحر كيف وقدقوي في البرهان الجواز بقوله لوجود الدفع الى المصرف على الصحيح ويويده مافي الدر المختار جاز دفع صدقة كل شخص فطرته الى مسكين اومساكين على ماهو عليه الاكثر وبه جزم في الولوالجية والخانيه والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب (فتاوى واحدي ٣٠٥صـ)

كچيري صدقة الفطرواجب شي اوادائي نه كړي بيايي

(مسئله) كچيري صدقة الفطرواجب شي اوادائي نه كړي بيايي مال هلاك شي

ختم شي نو هغه صدقة الفطر يي په ذمه پاته ده اداکول يي ضروري دي او په خلاف دزکوة که زکوة پري واجب شي خو اداکړي نه وو چې مال يي هلاک شو نو زکوة ورځخه ساقط يږي ځکه د سر سايي تعلق د انسان سره ده نه د مال سره

(فلا تسقط الفطرة وكذا الحج بهلاك المال بعد الوجوب بخلاف الزكاة والعشر والخراج لاشتراط بقاء اليسرة (ردالمحتار ٣ ج ٣٦٦ ص

دتراويح مسائل

دتراويحو لمونځ سنة مؤكد عيني ده

(مسئله) دتراويحو لمونځ سنة مؤكد عيني ده په هر نارينه او ښځه باندې يعني لکه د ماسپښين د فرضو ځخه وړاندې څلور رکعته سنت لمونځ يا د سهار د لمانځه ځخه وړاندې دوه رکعته لمونځ

التراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء اجماعا (در المحتار ٢ ج ٥٩٦ ص)

دتراويحو لمونځ په مسجد کې اداکول سنة مؤكد ده

(مسئله) دتراويحو لمونځ په مسجد کې په يوځای په جماعت سره اداکول سنة مؤكد كفايي ده يعني که يوه ډله خلک يې په جماعت سره اداکړي نو د نورو خلکو غاړي خلاصيږي

قوله (والجماعة فيها سنة على الكفاية الخ) أفاد أن أصل التراويح سنة عين فلو تركها واحد كره بخلاف صلاتها بالجماعة فإنها سنة كفاية فلو تركها الكل أساؤوا أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة وإن صلى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل جماعة المسجد وهكذا في المكتوبات كما في المنية (در المختار ٢ ج ٥٩٨ ص)

په تراويحو کښې دهرو دو رکعتو لپاره نوی نيت کول

(مسئله) په تراويحو کښې دهرو دو رکعتو لپاره نوی نيت کول ضروري ده

هل يشترط ان يجدد في التراويح لكل شفع نية ففي الخلاصه الصحيح نعم لانه صلوة على حدة وفي الخانية الأصح لا فإن الكل بمنزلة صلاة واحدة كذا في التاترخانية وظاهره أن الخلاف في أصل النية ويظهر لي تصحيح الاول لانه بالسلام خرج من الصلوة حقيقة فلا بد من دخولها فيها بالنية ولاشك انه احوط (ردالمحتار ٢ ج ٥٩٧ ص)

په تراويحو کې به په نيت کې لفظ دتراويحو يادوي

(مسئله) په تراويحو کې به په نيت کې لفظ دتراويحو يا لفظ دسنة يادقيام الليل احتياطا يادوي او که مذکوره الفاظ يادنکړي بيانه صحيح کيږي بناء په قول دمبسوط اګر که شامي ليکلي دي چه مطلق نيت هم صحيح کيږي

(واختلفوا فيها والصحيح ان ينوي التراويح او السنة او قيام الليل ولو نوى مطلق الصلاة لا تجوز عن التراويح لانها سنة والسنة لا تتادى بنية مطلقة او بنية التطوع (مبسوط ٢ ج ١٩٨ ص

(وكفى مطلق نية الصلوة وان لم يقل لله لنفل وسنة راتبة وتراويح على المعتمد اي من قولين مصحيحين وانما اعتمد هذا ما في البحر من انه ظاهر الرواية وجعله في المحيط قول عامة المشائخ ورجحه في الفتح والتعيين بالنية احوط اي لاختلاف الصحيح (ردالمحتار ٢ ج ١١٧ ص)

که ټول خلک په جماعت سره فرض لمونځ ادانکړي

(مسئله) که ټول خلک په جماعت سره فرض لمونځ ادانکړي نو تراويح به هم په جماعت سره نه کوي او که چا په جماعت فرض کړي وو بيادي تراويح ټولي په جماعت سره وکړي که څه هم له ځينو ځخه د فرض جماعت پاته شوي وي

لأن جماعتها تبع لجماعة الفرض فإنها لم تقم إلا بجماعة الفرض فلو أقيمت بجماعة وحدها كانت مخالفة للوارد فيها فلم تكن مشروعة (ردالمحتار ٢ ج ٦٠٣ ص)

سوال اتحاد امام در فرض ووتر شرط است يانه

سوال اتحاد امام در فرض ووتر شرط است يانه

جواب اتحاد امام در فرض ووتر كه در رمضان بجماعت خوانده مي شود شرط نيست برقول صحيح پس اگر فرض بيک امام خواند ووتر بديگر امام يا فرض منفردا خوانده وتر بامام اداكرد بنا برقول صحيح جائز بلا اشتباه خواهد بود قال الشيخ ابراهيم الحلبي في شرحه الصغير واذالم يصلى الفرض معه قيل لايتبعه فيها ولافي الوتر وكذا اذالم يصل معه التراويح لايتبعه في الوتر والصحيح انه يجوز ان يتبعه في ذلک كله قاسميه ٣٨ص)

(حاصل داده چه كه تولو خلكو په جماعت لمونځ نه وي كړي بياتراويح نشي كولاي اوكه يو نفرو و جمعه ورځخه تيره وه نورو خلكو جمعه كړي وه نو دغه شخص به اول فرض كوي وروسته به وتر په جماعت له امام سره كوي

(الجواب درين مساله اگرچه اختلاف ست لكن صحيح انست كه جائز است بدليل انكه ابراهيم حلبي درشرح منية المصلي اورده وعبارتش اينست اذالم يصل الفرض مع الامام قيل لايتبعه الخ

وانچه صاحب جامع الرموز عدم جوازش ازمنية نقل كرده قولش با منقول عنه مطابقت ندارد بل مخالف قول صحيح ست كه ازشرحش منقول شده وصاحب ردالمحتار نيزبه تبعيت جامع الرموز پرداخته (فتاوى السعديه ٧٦ص)

(الجواب درتاتارخانيه ازعلي ابن احمد منقول است كه هركه فرض عشاء باجماعت نخوانده باشد وترهم باجماعت ادانه سازد وهمچنين درغنيه مذكوراست ليكن كدامي وجه معتدبه عدم جواز معلوم نميشود حق جواز معلوم ميشود (شهايه ٢٢ص)

مسبوق به له امام سره قنوت وايي

(مسئله) كچيري مسبوق له امام سره په دريم ركعت كښي يوځاي دعاء قنوت ووائي اويا ركوع ورسره يوځاي اداكړي ددعا بل ځل لوستل ورباندي نشته

وان دخل يريد الوتر ولم يكن اوتر وقد فاتته ركعتان مع الامام وهو في الركعته

الاخيرة فاوتر معهم اوادركهم ركوعا فركع معهم ثم قام فقضاهما فليس عليه ان يقنت فيمايقضى (مبسوط ٢ ج ١٤٩ص

دتراويحو لپاره ديوكس امامت بهتره

(مسئله) تراويح په يوه امام پسي كول افضل دي كه په دوو امامانو پسي وكړي نوبيا مستحب داده چه يو امام به په يوه ترويحه كي يعني ځلور ركعته تراويح پوره كوي دوهم امام به بله ترويحه شروع كوي كه دترويحه په مينځ كي امام بدل شي داخلاف سنت كاردي

فالافضل ان يصلي التراويح بامام واحد فان صلوها بامامين فالمستحب ان يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة فان انصرف على تسلمية لايستحب ذلک في الصحيح (هندية ١ ج ١١٦ص)

(مسئله) كه يو حافظ په يوه شپه كي په دو مسجدونو كي پوره پوره تراويح وركړي نودوهم مسجد دخلكو تراويح نه صحيح كيژي

امام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لايجوز والفتوى على ذلك (هنديه ١ ج ١١٦ص)

شه كار داده چې قران كريم داوه ويشتم په شپه ختم كړي

(مسئله) شه كار داده چې په تراويحو كې قرآن كريم داوه ويشتم په شپه ختم كړي اوتراوه ويشتم وراندي اوورسته هم روا ده البته په عالمگيري كې په يوويشتم ياله يووشتم څخه په كمو شپو كې ختم مكروه بللى .

وينبغي للامام اذا ارادالختم أن يختم في ليلة السابع والعشرين كذافي المحيط ، ويكره ان يعجل ختم القرآن في ليلة احدى وعشرين أوقبلها الهندية ١ ج ١١٨ص)

كه دختم په تراويحو كې له حافظ څخه اية پاته شي

(مسئله) كه دختم په تراويحو كې له حافظ څخه په غلطي آية ياسورة پاته شي

اوورو سته نور تلاوت پسې وکړي نو مستحب داده چې په دوهم رکعت کې پاته شوی
اوهغه چې وروسته يې ويلی دی بيرته راوګرزوي

واذا غلط في القرآءة في التراويح فترک سورة اوآية وقرأ مابعدها فالمستحب له أن
يقرأ المتروکة ثم المقروءة ليکون على الترتيب کذا في فتاوى قاضي الهندية ا ج ١١٨ ص

دتروايحو لپاره لازمه ده چې امام به بالغ وي

(مسئله) دتروايحو دلمانځه دجماعت لپاره لازمه ده چې امام به بالغ وي نو په
کوچني يامراهق حافظ پسې چې بالغ نه وي دتراويحو لمونځ کول نه ده صحيح

وذکر في بعض کتب الفتاوي انه لايجوز للصبي ان يوم البالغين في التراويح ايضا وهو
المختار وقال شمس الائمة السرخسي وهو الصحيح (کبيري ٣٥٤ ص)

(مسئله) که کوم امام جسماني عيب ولري مثلا يايي لاس يا پښه پرې وي ددغه
امام امامت صحيح ده کچيري دخلکو نفرت کيده اويا کامل طهارت نشي کولای
بيامکروه ده

(وتکره خلف امرد وکذا اعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداء بغيره اولى وکذا من له
يد واحدة لعدم امکان اکمال الطهارة (ردالمحتار ٢ ج ٣٦٠ ص)

که امام په تراويحو کې خطاء شي

(مسئله) که امام په تراويحو کې خطاء شي اوپه دويم رکعت کې قاعده ونه کړي
بلکه دريم رکعت ته ولاړشي نو که په ولاړه ورپه يادشو نو په کار ده چې بيرته قاعدي ته
راوګرزي اوناسته دي وکړي اوسجده سهوه دي وکړي اوکه راونه ګرزيده اوځلور
رکعتونه يې پوره کړو نودغه ځلور رکعتونه ددوو رکعتونو په ځای دريږي

اوکه يې په دوو رکعتونو کې قاعده کړي وه بيادريم رکعت ته له سلام ګرزولو
وراندي ولاړشو نوبيا که يې ځلور رکعتونه اداکړو صحيح قول دادی چې دځلورو
رکعتونو ځخه دريږي

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الإِسْكَافِ أَنَّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ قام إِلَى الثَّالِثَةِ في التَّرَاوِيحِ ولم يَقْعُدْ في

الثَّانِيَةِ قال إِنْ تَذَكَّرَ في الْقِيَامِ يَنْبَغِي أَن يعود ويَقعد ويُسلم وإِنْ تذكر بعد ما سَجَد
للثالثة فإن أَضَاف إليها رَكعة أُخرَى كانت هذه الأَربعُ عن تسليمة واحدة وإن قعد في
الثَّانية قَدر التشهد اختلفوا فيه فعلى قولِ العامّة يجُوز عن تسليمتين وهو الصحيح هكذا
في فتاوى قاضي خَان (هنديه ا ج ١١٨ ص)

په تراويحو کې دي د دوهم رکعت قرئت نه زياته وي

(مسئله) په تراويحو کې دي امام هم په دوهم رکعت کې قرائت تراول رکعت
څخه نه زياته وي اوداول رکعت زياتول په قرائت کې په دوهم رکعت باندي پروانه لري
دشيخينو رحمهما الله په نزد ددواړو رکعتونو په قرائت کې تساوی مستحب ده
اودامام محمد رحمه الله تعالى په نزد باندي اول رکعت تردوهم اوږدول مستحب دی له
امام صاحب څخه داروايت هم نقل شوی ده چې په هر رکعت کې دي لس لس آيتونه وايي
الافضل تعديل القرآءة بين التسليمات فان خالف لابأس به اما في التسليمة الواحدة
فلايستحب تطويل القرآءة في الركعة الثانية كما لايستحب في سائر الصلوة ،ولوطول الاولى
على الثانية في القرأة لاباس به کذا في فتاوى قاضي خان وتستحب التسوية بين الركعتين
عندهما وعند محمد رحمه الله يطول القرأة في الاولى على الثانية الخ وروى الحسن عن ابي
حنيفة رحمه الله تعالى انه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الصحيح کذا في التبيين
(هنديه ا ج ١١٧ ص)

که تراويح دفرضو څخه تر مخ وکړي

(مسئله) که تراويح دماخوستن دفرضو څخه تر مخ وکړي نو بيرته به يې قضاء
راګرزوي که څه هم داکار يې په هيره سره کړی وي ځکه دتراويحو وقت دماخوستن
دفرضو داداکولو څخه وروسته شروع کيږي اوله خپله وقته څخه وراندي داداکول
اعتبار نه لري نوځکه بيرته اعاده يې واجب اوضروری دی

فان وقتها بعد اداء العشاء فلايعتد بما ادى قبل العشاء وعندهما الوتر سنة سنة

العشاء كالتراويح فابتداء وقته بعداداء العشاء فتجب الاعادة اذا ادى قبل العشاء وان كان بالنسيان عندهما كالتراويح وبالجملة اعادة الوتر مختلف فيها واما اعادة التراويح فمتفق عليها اذاكان الوقت باقيا (هندية ا ج ١١٥ ص)

كه تراويح وكړي بيادفرضو فساد معلوم شي

(مسئله) كچيري دماخستن لمونځ وكړي اوتراويح هم وكړي وروسته ييا دماخستن دفرضو فساد معلوم شي نوتراويح دي هم راوګرځوي

(لوتبين فساد العشاء دون التراويح والوتر اعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند ابي حنيفة رحمه الله بوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلها وهو الصحيح (مراقي الفلاح ا ج ٤١٣ ص)

كچيري خلک يوارختم وكړي

(مسئله) كچيري خلک يوارختم وكړي په لسم دروژي مثلا نوله هغه څخه وروسته ييابعض فقهاء وائي چه دغه خلک که نوري ترويح ونه كړي هم باک نشته ولي مقصود ختم القران وو هغه وشواو اكثر فقهاء ييا وائي چه پاته تراويح دي هم وكړي اودغه اصح قول ده ځکه هغه ځانته سنت دي اوداځانته اوپريښودل يي په نوروشپو کي مکروه دي على الاصح

وفي شرح المنية ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قاله أبو علي النسفي وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة اه (ردالمحتار ٢ ج ٦٠١ ص

(لوحصل الختم ليلة التاسع عشر او الحادي والعشرين لاتترك التراويح في بقية الشهر لانها سنة كذا في الجوهرة النيرة الاصح انه يكره له الترك كذا في السراج الوهاج (هنديه ا ج ١١٨ ص)

كه په لمانځه كې امام دسجدي اية ووايي

(مسئله) كه په لمانځه كې امام دسجدي آية ووائي نوسمدستي سجدي ته تلل يعني سجده تلاوت اداكول ورباندي واجب ده كه يې سجده ونه كړه بلكه دري يا زيات آيتونه يې وويل بيا سجدي ته ولاړ يا ځيني هيره شوه نوپه تاخير به يې سجده سهوه كوي اوكه يې سجده سهوه ونه كړه نوهغه لمونځ به بيرته راګرزوي

ولذا كان المختار وجوب سجود السهو لو تذكرها بعد محلها كما قدمناه في بابه عند قوله لترك واجب فصارت كما لو اخر السجدة الصلبية عن محلها فانها تكون قضاء ومثله ما لو اخر القراءة الى الاخريين على القول بوجوبها في الاوليين وهو المعتمد الخ

(ردالمحتار ٢ ج ٧٠٤ ص)

(ما لو اخر التلاوية عن مواضعها فان عليه سجود السهو كما في الخلاصة جازما بانه لا اعتماد على ما يخالفه وصححه في الولوالجية ايضا (ردالمحتار ٢ ج ٦٥٥ ص)

مناسب داده چه امام دي دسجدي نيت په ركوع كي نه كوي

(مسئله) مناسب داده چه امام دي دسجدي تلاوت نيت په ركوع كي نه كوي ترڅو د مقتدي سجدي ته خلل ونه رسيږي ځکه چه دلمانځه په سجده كي هم سجدة تلاوت اداكيږي كه څه هم امام يي نيت وكړي يا يي نيت ونه كړي على الراجح قول باندي نوكه امام په ركوع كي نيت وكړي او مقتدي نيت ونه كړي نود مقتدي سجده پاته ده چه امام سلام وګرځوي مقتدي به سجده تلاوت او اخره قاعده بيرته راګرځوي اوكه يي قاعده ونه كړه نولمونځ يي فاسد شو

(ثم لا خلاف ان ركوع الصلوة لاينوب بدون النية

(وفي الخانيه ولو ركع لصلاته على الفور وسجد تسقط عنه سجدة التلاوة نوى في السجدة للتلاوة اولم ينو فكذا اذا قرا بعدها ايتين (تاتارخانيه ا ج ٤٩٦ ص)

وتؤدى بركوع صلوة اذاكان الركوع على الفور من قرآءة آية اوآيتين وكذا الثلاث على

الظاهر كما في البحر (ان نواه) اى كون الركوع لسجود التلاوة على الراجح (وتؤدى بسجودها كذلك) اى على الفور (وان لم ينوي) بالاجماع ولو نواها في ركوعه ولم ينوي المؤتم لم تجزه ويسجد اذا سلم الامام ويعيد القعدة ولو تركها فسدت صلاتة كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية (الدر المختار ورد المحتار ٢ ج ٧٠٧ ص)

كه امام سجدي ته ولاړو اوقوم ګمان وکړي چه رکوع ته ولاړو

(مسئله) كه امام سجده تلاوت اداكوي اوقوم ګمان وکړي چه امام ركوع ته ولاړ نوقوم دي سمدلاسه ركوع ختمه کړي له امام سره دي سجده تلاوت وکړي

(ولو سجد لها فظن القوم انه ركع فمن ركع رفضه وسجد لها (در المختار ٢ ج ٧٠٩ ص)

كه امام په لمانځه كي اية دسجدي ووايي

(مسئله) كه يو امام يامنفرد په لمانځه كي آية دسجدي ووائي سجده دتلاوت يې اداكړه بيرته چي له سجدي رايورته شو اوبيا هغه دسجدي آية په بل ركعت كي ووائي نودوباره سجده تلاوت وربانديني نشته هغه وړاندينې سجده يې كافي ده

المصلي اذا قرأ آية السجدة في الاولى ثم اعادها في الركعة الثانية والثالثة وسجد للاولى ليس عليه ان يسجدها وهو الاصح (الهنديه ١ ج ١٢٥ ص (بدائع ١ ج ١٨٢ ص)

كچيري امام مستقله سجده وکړي

(مسئله) كچيري امام مستقله سجده وکړي اوبيرته راجګ شي نوبيادي يوځه قرات ووائي اوكه متصله ركوع وکړي دامكروه ده

واذا سجدلها على سبيل الاستقلال يكره ان يقوم ويركع من غير ان يقرا بعدها شيئا لانه يصير بانيا الركوع على السجود (كبيري ٤٣٦ ص)

دخلورورکعتونوتراويحو وروسته

(مسئله) دخلورورکعتونوتراويحو وروسته دكيناستو په وخت كي كه يې خوښه شي تنها تنها دي تسبيح وايي كه يې خوښه شي ليږليږ قرائت دي وايي يادي

امام وايي اونوردي غوږ ورته نيسي اوكه يې خوښه شي پته خوله دي كيني اوكه يې خوښه شي تنها تنها دي نفل اداكړي

قوله (يجلس) ليس المراد حقيقة الجلوس بل المراد الانتظار لأنه يخير بين الجلوس ذاكرا أو ساكتا وبين صلاته نافلة منفردا كما يذكره أفاده في شرح المنية والبحر (الدر المختار ٢ ج ٦٠٠ ص)

كه له يوه تن څخه دوه تراويح تيري شوي

(مسئله) كه له يوه تن څخه دوه يا څلورياز يات ركعته تراويح تيري شوي او له وترو وړاندي يې دراګرزولو وخت پيدا نه كړو بيادي له وترو وروسته راوګرزوي اذا فاتته ترويحة اوترويحتان فلو اشتغل بها يفوته الوتر بالجماعة يشتغل بالوتر ثم يصلي ما فاته من التراويح وَبِهِ كان يُفْتِي الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأُسْتَاذُ ظَهِيرُ الدِّينِ (الهنديه ١ ج ١١٧ ص)

په تراويحو كي دقران كريم ختم كول سنت دي

(مسئله) په تراويحو كي دقرآن كريم ختم كول سنت دي دخلكو دسستي له امله دي نه پريږدي

السنة في التراويح انما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم (الهنديه ١ ج ١١٧ ص)

كه دكلي په جمات كښي وړي تراويح وي

(مسئله) كه دكلي په مسجد كښي وړي تراويح وي اوترڅنګ په نژدي بل جمات كي دختم تروايح وي ددي مسجد څخه هغه بل جمات ته تلل جائز دي

(اذا لم يختم في مسجد حيه له ان يترك مسجد حيه (هنديه ١ ج ١١٦ ص)

كچيري يوعالم په مسائلو ښه خبرؤ

(مسئله) كچيري يوتن عالم په مسائلو ښه خبرؤ نوبايد دتراويحو امامت وکړي اوخلك ورپسي اقتداء وکړي

همدارازكه يوامام په فرض اووترو كي امامت كوي اودتراويحو امامت بل تن كوي نوداهم رواده

لوكان الفقيه قارءافالافضل والاحسن ان يصلى بقرآءة نفسه ولايقتدي بغيره

(هنديه ا ج ۱۱۶ ص)

على هذا الوجه جاز ان يصلي الفريضة احدهما ويصلي التراويح آخر وقد كان عمر يؤمهم في الفريضة والوتر وأُبي بن كعب يؤمهم في التراويح كذا في السراج (هنديه ا ج ۱۱۶ ص)

كچيري يوامام په قرائت كي حروف صحيح نه اداكوي

(مسئله) كچيري يوامام په قرائت كي حروف صحيح نه اداكوي نو داد مسجد دترك عذر كيدلاى شي

همدارازكه يوامام په لمانځه كې اوږده سورتونه ووائي اوبل جاى كوتاه سورتونه ويل كيده يادیوه تن دقرائت صوت بي خي مكروه وي اوبل جآى دامام صوت خوږوي اوحروف هم صحيح اداكوي نوددي مسجد دترك عذر كيدلاي شي اوبل ته تلاي شي

اذاكان امامه لحّانالاباس بان يترك مسجده ويطوف وكذالك اذاكان غيره اخف قرآءةواحسن صوتا(هنديه ا ج ۱۱۶ ص)

كچيري په عشره ووكي دقران ختم وكړي

(مسئله) كچيري يوقاري په اوله عشره ووكي دقران ختم وكړي اوبياد وباره نورومقتديانو ته ختم شروع كړي په دي كي اختلاف ده بعض علماءروابولي اوبعض علماءنارواابولي نومناسب داده چه دغه امام ختم دقران مجيد په تراويحو كي په ځان عذر كړي ترڅودامام اودمقتديانوپه تراويحو كي خلاف نه وي ولوكه دعدم نذر په صورت كي هم فتوى پرجوازده

(وهرگاه كه درباب سقوط ختم وعدم سقوط ان اختلاف واقع شده پس امام رالازم ختم ثاني رامع تراويح برخود نذر كرده گويد لله علي ان اختم القران في صلاة

التراويح تاختم اوواجب شود واقتداي مقتديان درست شود (مجموعة الفتاوى ا ج ۱۲۴ ص)

كه په تراويحوكي شك شو

(مسئله) كه په تراويحوكي شك شو چه شل ركعته مي كړي يا اتلس ركعته نوبناء په يوه قول باندي چه شامي ترجيح وركړي ده دوه ركعته دي نوري په جماعت سره وكړي اوبناء په قول دمبسوط په جماعت دي نه راكړځوي

(في ان الامام صلى عشر تسليمات فالصحيح من المذهب ان يصلوا ركعتين فرادى لتصير عشرا بيقين ولئلا يصير موديا للتطوع بجماعة اذهي مكروهة على مابينا (مبسوط ۲ ج ۲۰۰ ص)

فروع شكوا هل صلوا تسع تسليمات أو عشرا يصلون تسليمة أخرى فرادى في الأصح للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التنفل بالجماعة وكذا لو تذكروا تسليمة بعد الوتر عند ابن الفضل وقال الصدر الشهيد يجوز أن يقال تصلى بجماعة وهو الأظهر لأنه بناء على القول المختار في وقتها (ردالمحتار ۲ ج ۵۹۹ ص)

واذاتذكروا انه فسد عليهم شفع من الليلة الماضية فارادوا القضاء بنية التراويح يكره ولوتذكروا تسليمة بعدان صلوها الوتر قال محمد بن الفضل لايصلونها بجماعة وقال الصدر الشهيد يجوز ان يصلوها بجماعة (هندية ا ج ۱۱۷ ص)

(مسئله) كچيري په تراويحوپه انورولمنځونوكي خوب وربانډي غالب ؤ بيا تراويح كول مكروه دي نوولاړدي شي خوب دي پوره كړي بيادي تراويح وكړي

تنبيه قال في التاتارخانيه وكذااذاغلبه النوم يكره له ان يصلي بل ينصرف حتى يستيقظ (ردالمحتار ۲ ج ۶۰۳ ص)

فائده تراويح كول په ناسته بغير دعذر څخه دامكروه تنزيهي ده

(وتكره قاعدا الزيادة تاكدها تنزيها لما في الحليه وغيرها من انهم اتفقوا على انه لا يستحب ذلك بلاعذر لانه خلاف المتوارث عن السلف (ردالمحتار ٢ ج ٦٠٣

فائده كه مقتدي سمدستي په امام پسي اقتداء نه كوله دامام ركوع ته ئي انتظار كاوو دغه كار كول مكروه تحريمي ده

يكره للمقتدي ان يقعد في التراويح فاذا اراد الامام ان يركع يقوم لان فيه اظهار التكاسل في الصلوة والشبهة بالمنافقين (ردالمحتار ٢ ج ٦٠٣ص)

فائده درود ويل وروسته له دعاء قنوت څخه په وتر كي مستحب او افضل كارده مطلب نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي عليه السلام في مواضع يوم الجمعة وليلتها الى ان وعقب دعاء القنوت (ردالمحتار ٢ ج ٢٨١ص)

د اعتكاف مسائل

اعتكاف په لغت كي مطلق بنديدو ته وائي

(مسئله) اعتكاف په لغت كي مطلق درنګ (ځنډ) ته وائي كه له هر شي څخه وي اويا په هر مقام كي وي اوپه اصطلاح كي بنديدل دنر دي په هغه جماعت كي چه موذن او امام ولري عام له دي څخه چه پنځه وخته لمونځ پكي كيږي او كه نه

(هو لغة اللبث) أي المكث في أي موضع كان وحبس النفس فيه وشرعا لبث ذكر ولو مميزا في مسجد جماعة هو ماله امام وموذن اديت فيه الخمس اولا (در المختار ٣ ج ٤٩٢ص

اعتكاف په دري قسمه ده

(مسئله) اعتكاف په دري قسمه ده

اعتكاف واجب ده

اعتكاف سنت موكد كفائي ده

اعتكاف مستحب ده

(الاعتكاف على ثلاثة اقسام

واجب وهو المنذور ويجب في النذر التلفظ باللسان ويجب قضائه بالافساد وسنة موكده على الكفاية في العشر الاخير من رمضان فلواداه واحد من اهل المسجد كفى الكل والا اثموا وان افسده قبل الاتمام احرز ثواب ما اعتكف ولم يات بالسنة ومستحب وهو غير القسمين (معارف السنن ٥ ج ٥١٤ص)

كه يې دكلي څخه يو يادوه كسان وكړي

(مسئله) كچيري دكلي څخه يو يادوه كسان اعتكاف وكړي نور خلك يې په پريښودلو نه ګنهګاريږي

وسنة موكدة في العشر الاخير من رمضان اي سنة كفاية نظيرها اقامة التراويح بالجماعة فاذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلاعذر (ردالمحتار ٣ ج ٤٩٥ص

داعتكاف لپاره نيت شرط ده

(مسئله) داعتكاف لپاره نيت شرط ده بي له نيته اعتكاف نه صحيح كيږي ومنها اى من شرائطها النية حتى لو اعتكف بلانية لايجوز بالاجماع (هنديه ١ ج ٢١١ص

داعتكاف له شرائطو څخه يو هم مسجد ده

(مسئله) داعتكاف له شرائطو څخه يو هم مسجد ده نو د نارينه اعتكاف د مسجد څخه بغير بل ځاي په كور كښي نشي كيدلى

ومن شرائطها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له اذان واقامة وهو الصحيح (هنديه ١ ج ٢١١ص

(وروي ابن الجوزي عن حذيفه انه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول كل مسجد له امام وموذن فالاعتكاف فيه يصح (مرقات ٤ ج ٥٢١ص

داعتكاف لپاره كوم مسجد شرط ده

(مسئله) داعتكاف لپاره كوم مسجد شرط ده ظاهر الرواية داده چه په كوم

مسجد کي اذان او اقامة نه وي يعني جماعت نه وي نو اعتکاف صحيح نه ده

وفيه ايماء الى انه لايجوز في ظاهر الرواية الافي مسجد جماعة كالواجب ـــ جامع

الرموز ج ٢٧٧ ص)

واختاره في الهداية انه لايصح الافي مسجد الجماعة لقول حذيفه (ر) لااعتكاف

الافي مسجد جماعة (مظهر الانوار ٥٦٥ ص)

لكن علامه شامي ليکلي چه مطلق مسجد شرط ده داضروري نه ده چي په هغه مسجد کښي به پنځه وقته په جماعت سره لمونځونه کيږي يا به دجمعي لمونځ پکښي کيږي او دغه معتمد قول بلل شوي ده

قوله (أديت فيه الخمس أولا) صرح بهذا الإطلاق في العناية وكذا في النهر وعزاه الشيخ إسماعيل إلى الفيض والبزازية وخزانة الفتاوي والخلاصة وغيرها قوله (وصححه السروجي) وهو اختيار الطحاوي قال الخير الرملي وهو أيسر خصوصا في زماننا فينبغي أن يعول عليه والله تعالى أعلم (ردالمحتار ٣ ج ٤٩٣ ص)

وَأطلق في المسجدِ فأفاد أن الاعتكاف يصح في كلّ مسجد وصححه في غاية البيان لإطلاق قوله تعالَى {وَأَنتُمْ عَاكِفون في المساجد} ـــ وصحح قاضي خان في فتاواه انه يصح في كل مسجد له اذان واقامة (بحر الرائق ٢ ج ٥٢٦ صـ)

(عند الحنفية الرجل اوالمميز في مسجد الجماعة وهو ماله امام وموذن سواء اديت فيه الصلوة الخمس اولا (الفقه الاسلامي وادلته ٣ ج ٢٥٢ ص)

فائده والمراد من مسجد الجماعة مايقوم فيه الجماعة ولومرة في يوم) جامع الرموز)

وفي السراجيه لايصح الاعتكاف في مسجد لايقام فيه الصلوات الخمس بالجماعة مدة السنة اه يعني يخرج المسجد عن كونه مسجد اذااهمل سنة كذا في حاشيه العصام على شرح الوقايه مظهر الانوار ٥٦٥ ص)

هغه مسجد ونه چه پرلاروباندي جوړشوي وي

(مسئله) هغه مسجد ونه چه پرلاروباندي جوړشوي وي اود فرضي لمنځونو جماعت په منظم ډول نه په کښي کول کيږي هغه د مسجد په حکم کي دي خو اعتکاف نه پکښي کول کيږي (الهدية العلائية ٣٧٠ صـ)

دنارينه ؤ داعتکاف لپاره ترټولو افضل مسجد

(مسئله) دنارينه ؤ داعتکاف لپاره ترټولو افضل داسلام اول مسجد دي يعني المسجد المكي ده بيا المسجد المدني ده بيا مسجد اقصى يعني بيت المقدس ده اوله هغه وروسته بيا افضل داده چي اعتکاف په جامع مسجد کښي وکړي او که هغه نه وي نو بيا دکلي مسجد ده اوله هغه څخه وروسته بيا هغه ده چه اهل يي ډيروي

وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام ثم في مسجده النبي صلى الله عليه وسلم ثم في المسجد الأقصى ثم في الجامع قيل إذا كان يصلي فيه بجماعة فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج ثم ماكان أهله أكثر (ردالمحتار ٣ ج ٤٩٣ ص)

ښځي دي دکور په مسجد کښي کښيني

(مسئله) ښځي دي دکور په مسجد کښي يعني هغه ځای چي په کور کښي دلمانځه لپاره معلوم شوي وي اعتکاف کوي او که په کور کښي داسي ځای نه وي نو بيا دي دکور يوه کوټه يا يو کنج دلمانځه او اعتکاف لپاره معلوم کړي او بيا دي په هغه ځای کښي داعتکاف نيت وکړي

وَالْمَرْأَةُ تَعتكِف في مسجدِ بيتِها إذا اعْتكفَت في مَسجِدِ بيتِها فتِلكَ الْبقعَة في حقهَا كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان ولها أن تعتكِف في غيرِ موضعِ صَلاتِهَا من بيتِها إذا اعتكفَتْ فيه كَذَا في التَّبْيِينِ وَلَوْ لم يَكن في بيتِها مسجد تجعل موضِعا منه مسجِدا فَتعتكِفُ فيه كَذَا في الزَّاهِدِيِّ (هنديه ١ ج ٢١١ ص)

ښځي چي په کوم ځای کي اعتکاف کوي

(مسئله) ښځي چي په کوم ځای کي اعتکاف کوي نو هغه ځای ددوی لپاره

دمسجد حكم لري بي دشرعي عذرونوڅخه نشي وتلای اوکه بي عذره ځيني
ووتلې اويابنځه دکورله جماعت څخه خپل کورته خارجه شوه اعتکاف يي فاسديږي
وَالْمَرْأَةُ تَعتكِف في مسجِدِ بيتِها إذا اعْتكفَت في مَسجِدِ بيتِها فتِلكَ الْبقعَة في حقِّها
كمسجد الجماعة في حق الرجل لاتخرج منه إلا لحاجة الإنسان وَلَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ من
مَسْجِدِ بَيْتِهَا إلَى الْمَنْزِلِ هَكَذَا في مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (هنديه ١ ج ٢١٢ صـ ٢١١)

بنځوته داعتکاف لپاره یوشرط داده

(مسئله) بنځوته داعتکاف لپاره یوشرط داده چې له حیض اونفاس څخه به
پاکي وي اوکه کومي بنځي ته دامرض ورپیښ شي نو داعتکاف له ځایه دي
ووزي اواعتکاف يې پاي ته رسیږي

(والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس شرطان والحائض والنفساء
ليسا باهل للصلاة اي فلايصح اعتكافهما (درالمختار مع ردالمحتار ٣ ج ٤٩٥ صـ)

فائده: استحاض مرض داعتکاف مانع نه دی: ولا يمنع الاعتكاف الاستحاضة لما
روى عن عائشة رضي الله عنها انها اعتكفت مع النبي ﷺ بعض نسائه وهي مستحاضة تردم فربما
وضعت الطست تحتها (مظهر الانوار ٥٩٤)

دبنځي لپاره ضروري ده چې له میړه څخه اجازه واخلي

(مسئله) دبنځي داعتکاف لپاره ضروري ده چې له میړه څخه اجازه واخلي
اوکه میړه يي اجازه ورکړه اعتکاف ته داخله شوه نوبیا زوج حق نه لري چې له
اعتکاف څخه يې وباسي اواعتکاف ورباندي فاسد کړي

فيصح من المرأة والعبد بأذن المولى والزوج ان كان لها زوج كذا في البدائع فان اذن
لها الزوج بالاعتكاف لم يكن له ان يمنعها بعد ذلك وان منعها لا يصح منعه
(هندية ١ ج ٢١١ صـ)

دغیر بالغ هلک اعتکاف صحت لري

(مسئله) دغیر بالغ هلک اعتکاف صحت لري په دي شرط چه ممیزوي یعني
دښه اودبدو تمیز کولای شي نو داعتکاف لپاره بلوغ شرط نه ده

قوله (ولو مميزا) فالبلوغ ليس بشرط كما في البحر (ردالمحتار ٣ ج ٤٩٣ صـ)

وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الِاعْتِكَافِ فَيَصِحُّ من الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ (هنديه ١ ج ٢١١ صـ)

هغه څوک چې دمسنون اعتکاف نیت لري

(مسئله) هغه څوک چې دمسنون اعتکاف نیت لري هغه به په شلم درمضان
المبارک دمازدیګر دلمر لویدو وړاندي مسجد ته داخلیږي اوکه په دي وخت داخل
نشو نو بیا يې مسنون اعتکاف پوره نه ده نو بهتره داده چې کله دمازدیګر دجماعت
لمانځه ته مسجد ته داخل شې نو سمدستي دي له داخلید و سره داعتکاف نیت وکړي

وكل من يريد ان يتم اعتكاف العشر لزمه ان يدخل المسجد قبيل غروب
الشمس من العشرين والا لم يتم له العشر فان الليالي الماضية لاحقة بالايام التالية
(معارف السنن ٥ ج ٥١٧ ص)

که په مسنون اعتکاف کښې ووزي

(مسئله) که په مسنون اعتکاف کښې معتکف یا معتکفه له مسجد
یاداعتکاف له کوټي څخه دشرعي عذر پرته ووزي نو دغه اعتکاف يې پای ته
رسیږي اودمسنون اعتکاف ثواب يې نشته

فلوافسد الاعتكاف المسنون قبل اتمامه احرز ثواب ما اعتكف ولم يات بالسنة
(معارف السنن ٥ ج ٥١٣ ص)

دمعتکف لپاره په مسجد کښې پردي اچول

(مسئله) دمعتکف لپاره په مسجد کښې پردي اچول نه یوائي جائز بلکه
مستحب ده همدارازدبنځو لپاره هم دپردي اچول مستحب ده په کومه کوټه کي یاکوم

ځای کي چې اعتکاف کوي ځکه امهات المؤمنينو چې به اعتکاف کاوه نو خيمه ياپردي به يې اچولي

(واذا اعتكفت المراة في المسجد استحبت لها ان تستر بشي لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اردن الاعتكاف امرن بابنيتهن فضربن في المسجد ولان المسجد يحضره الرجال وخير لهم وللنساء الا يرونهن ولا يرينهم (فقه الاسلامي ٣ ج ٧٥٤ص)

مسنون اعتکاف

(مسئله) مسنون اعتکاف په وروستۍ عشره مقيد دی چې دروژي په اخيره کي کيږي پوره لس ورځي دي نو که له لسو ورځو څخه څو ساعته کم شي نو هم مسنون اعتکاف يې پوره نه بلل کيږي

وسنة مؤكدة في العشر الاواخر من رمضان (ردالمحتار ٣ ج ٤٩٥ص)

دمسنون اعتکاف په هکله دامام ابو حنيفه نظر

(مسئله) دمسنون اعتکاف په هکله دامام ابو حنيفه او امام محمد رحمهما الله په نزد ديوي ورځي قضا راوړل ضروري ده يعني تنها دهغي ورځي قضا چې ورڅخه فاسد شوی وي ځکه چې دمسنون اعتکاف هره ورځ ځان ته مستقل سنة ده اودامام ابويوسف رحمه الله په قول دټولو لسو ورځو داعتکاف قضاء دي راوړي يا دي دپاته ورځو قضا راوړي

مختار دامام ابو حنيفه او امام محمد رحمهما الله قول ده

(وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم اعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه او باقيه مخرج على قول ابي يوسف اما على قول غيره فيقضي اليوم الذي افسده لاستقلال كل يوم بنفسه الى قوله والحاصل ان الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لان كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه (درالمختار مع ردالمحتار ٣ ج ٥٠٠ص)

داعتکاف دنذرکيدو لپاره دنذر الفاظ ويل

(مسئله) داعتکاف دنذرکيدو لپاره دنذر الفاظ ويل ضروري دي که يې تنها په زړه کښې ورتيره شي چې اعتکاف به کوم نو په دي سره په سړي اعتکاف نه نذر کيږي

إِذَا أَرَادَ إِيجَابَ الاعْتِكَافِ على نَفْسِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ بِلِسَانِهِ وَلا يَكْفِي لإِيجَابِهِ النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ ذَكَرَهُ شَمْسُ الأَئِمَّةِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (هنديه ١ ج ٢١٣ص)

که يو تن اعتکاف په ځان نذر کړي

(مسئله) که يو تن اعتکاف په ځان نذر کړي نو دنذر شوي اعتکاف لپاره روژه شرط ده يعني که يې په روژه کي دغه اعتکاف ونه کړو نو له اختر وروسته به يې په ځانته دول اعتکاف له روژو سره راګرزوي

قوله (وشرط الصوم لصحة الأول) أي النذر حتى لو قال لله علي أن أعتكف شهرا بغير صوم فعليه أن يعتكف ويصوم (ردالمحتار ٣ ج ٤٩٦ص)

که يوه سړي داختر دورځې اعتکاف نذرکړو

(مسئله) که يو سړي داختر دورځې اعتکاف نذر کړي نو داختر په ورځ دي اعتکاف نه کوي او بيا دي داختر څخه وروسته قضاء راوګرزوي او که يې دغه نذر کي قسم ياد کړی ؤ نو بيا دي دقسم کفاره هم ورکړي

البته که يې بيا هم داختر په ورځ په مسجد کې داعتکاف په نيت پسې پاته شو نو نذر يې اداشو خو ګنهګار دی

ولو نذر اعتكاف يوم العيد قضاه في وقت آخر وعليه كفارة اليمين ان نوى اليمين فلو اعتكف فيه اجزأه وأساء ، كذا في الخلاصة (هندية ١ ج ٢١٤ص)

په واجب اعتکاف کښې له مسجده څخه ووت

(مسئله) په واجب اعتکاف کښې که بې دشرعي عذر څخه په شپه يا ورځ کښې له مسجده څخه ووت نو اعتکاف يې فاسد يژي

وحرم عليه اى على المعتكف اعتكافا واجبا الخروج الالحاجة الانسان طبعية كبول وغائط وغسل لواحتلم اوشرعية كعيد واذان وجمعة الخ (در المختار ٣ج ٥٠٠ص)

كه دجنازي دلمانځه لپاره ووت

(مسئله) كه دجنازي دلمانځه لپاره يا هم دجنازي دورلو لپاره يا دمريض دپوښتني لپاره ووت نو اعتكاف يې فاسديژي

وَلَا يَخْرُجُ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ خَرَجَ لِجِنَازَةٍ يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَكَذَا لِصَلَاتِهَا (هنديه ١ج ٢١٢ص)

كه يې دنذر په وخت كښې ويلى ووچې دجنازي لمانځه ته به ځم

(مسئله) كه يې د اعتكاف دنذر په وخت كښې په خوله داسي شرط ورسره ويلى ووچې په اعتكاف كښې به دجنازي لمانځه ته ځم يا به دمريض پوښتني ته يا به دعلم مجلس ته ځم نو داسي استثناء صحيح ده او بيا په نذري اعتكاف كښې په داسي وتلوسره اعتكاف نه فاسديږي

وَلَوْ شَرَطَ وَقْتَ النَّذْرِ وَالْالْتِزَامَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَحُضُورِ مَجْلِسِ الْعِلْمِ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة (هنديه ١ج ٢١٢ص)

په واجب اعتكاف كي استثناء صحيح ده

(مسئله) په واجب اعتكاف كي استثناء صحيح ده او په مسنون اعتكاف كي استثناء صحيح نده مثال چه داووائي چه دجنازي لمانځه ته يا درس ته يا دمريض پوښتني ته به ورځم او كه دغه استثناء په مسنون اعتكاف كي وكړي نو مسنون اعتكاف يي په نفلي بدليږي

(لوشرط وقت النذر ان يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك اقول انظر هل الاعتكاف المسنون في هذا الحكم مثل الواجب والذي يظهر لي الفرق بينهما فان الواجب انما يجب بايجابه فلا يجب الا قدر ما اوجب اما المسنون

فلا يتادى الا باتباع المسنون والاتيان به على الوجه المعروف من صاحب الشرع صلي الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من اعتكافه الا لما مر من الحاجة فالظاهر ان لو استثنى نزل الاعتكاف من المسنون الى النفل المحض (جد الممتار على رد المحتار ٣ج ٢٩٧ص)

په اعتكاف كښې داذان لپاره راوتلى شي

(مسئله) په نذري اعتكاف كښې داذان لپاره له مسجد څخه وتلى شي او اعتكاف يې نه فاسديږي دمؤذن او غير مؤذن فرق نشته

لو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف وانكان باب المئذنة خارجة المسجد كذا في البدائع والمؤذن وغيره فيه سواء وهو الصحيح (هنديه ١ج ٢١٢ص)

په واجب اعتكاف كي وتل حرام دي

(مسئله) په واجب اعتكاف كي وتل بدون دعذر څخه حرام دي او په مسنون اعتكاف كي يا په نفلي اعتكاف كي وتل حرام نه دي او كه بغير دعذر څخه څوك خارج شو نو نفلي اعتكاف يې پاي ته ورسيده

(وحرم عليه اي على المعتكف اعتكافا واجبا واما النفل اي شامل للسنة الموكدة فله الخروج لانه منه لا مبطل كما مر (در المختار ٣ج ٥٠٠ص)

كه معتكف ته څوك ډوډئ رانه وړي

(مسئله) كه معتكف ته څوك ډوډي رانه وړي نو معتكف كور ته تللى شي او دځان لپاره ډوډي راوړلى شي خوځند به نه كوي

أمّا إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج، لأنّه خروجٌ لما لا بدّ منه جامع الرموز ٣٧٨ص)

كه څوك له مسجد څخه يو ساعت خارج شو

(مسئله) كه څوك له مسجد څخه يو ساعت خارج شو نو امام صاحب يي

اعتكاف فاسدبولي اوصاحبين وايي چي كه نصف يوم څخه زيات وو فاسديژي اوكه له نصف څخه كم وو بيانه فاسديژي اوقول دامام صاحب راجح ده اواحتياط هم دامام صاحب په قول كي ده

(فلوخرج ولوناسيا ساعة زمانية لارملية كمامر بلاعذر فسد فيقضيه الااذاافسده بالردة واعتبراكثر النهار قالواوهوالاستحسان وبحث فيه الكمال

(قال العلامة ابن عابدين قوله بحث فيه الكمال قال قَوْلُهُ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ) يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَوَاضِعِ الْمَعْدُودَةِ الَّتِي رَجَحَ فِيهَا الْقِيَاسُ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ الى ان قال وبه علم انه لم يسلم كونه استحسانا حتى يكون مما رجح فيه القياس على الاستحسان (ردالمحتار ٣ج٥٠٢ص)

(واما مفسداته فمنها الخروج من المسجد الى ان قال وان خرج من غير عذر فسد اعتكافه (هنديه ١ج٢١٢ص)

(ولوخرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل اعتكافه في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه (قاضيخان ١ج١٠٧ص)

كه يوشخص په اوبوكي ولويږي يااورورباندي بل شي

(مسئله) كه يوشخص په اوبوكي ولويږي يااورورباندي بل شي نومعتكف دجماعت څخه وروزي اوهغه اورمړكړي يااله اوبوڅخه هغه سړي راوكاږي اويا جهادته ولاړشي په هغه وخت كي چه جهاد فرض عين وي اوياد كلي ټول خلك ولاړشي ياجماعت رنگ شي نه امام وي اونه موذن نوپه دغو ټولو صورتو كي اعتكاف فاسديږي خوگنهگاريږي نه

وعلى هذااذاخرج لإنقاذ غريق أو حريق أو جهاد عم نفيره فسد ولا يأثم وكذا إذا انهدم المسجد ونص عليه في الخانية وغيرها وكذا تفرق أهله وانقطاع الجماعة منه ونص الحاكم في الكافي (ردالمحتار ٣ج٥٠٥ص)

(**سوال**) سنت اعتكاف په شروع سره واجب گرځي اوچه كله واجب شو نوبيا ولي په دغو شيانو نه فاسديژي اوولي بياقضاء نه رواړي؟

(**جواب**) چه دسنت اعتكاف لپاره صوم شرط نده بناء په قول دبحرالرائق نوچه كله صوم شرط نشو نوپه شروع كولو هم نه لازميږي

فان قلت قدذكر في شرح شرعة الاسلام نقلا عن مختار النوازل ان اعتكاف العشر الاخير من رمضان وان كان سنة بنفسه الا انه يصير واجبا بالشروع فكيف لايحرم الخروج فيه الى ماذكرتم من الاشياء ولايكون موجبا للقضاء؟

قلنا قدقدمنا عن البحر ان الصوم ليس بشرط في الاعتكاف المسنون وقال فيه في موضع اخر امالاعتكاف التطوع فالصوم ليس بشرط لجوازه في ظاهر الرواية وقال فيه في موضع ثالث ان صاحب البدائع قال الاعتكاف يجب بالشروع ايضا ولايخفي انه مفرع على قول ضعيف وهو اشتراط الزمن في التطوع واما على المذهب من ان اقل النفل ساعة فلا يجب بالشروع (مظهر الانوار)

(اوعلامه شامي ليكي فلوشرع في نفله ثم قطعه لايلزمه قضاءه لانه لايشترط له الصوم على الظاهر من المذهب ومافي بعض المعتبرات انه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف ـــ ردالمحتار ٣ج٤٩٩ص)

(وذهب صاحب البحر الى عدم اللزوم واحتج بانه ظاهر الرواية قال وممن صرح به صاحب المبسوط وشرح الطحاوي وقاضيخان والذخيره والكافي والبدائع والنهاية والكل مصرحون بان ظاهر الرواية بان الصوم ليس من شرطه (معارف السنن ٥ج٥٣٨ص)

(فلما صرح بعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف المسنون علم انه غير مقدور بزمان كالاعتكاف المستحب فظهر ان الاعتكاف المسنون لايصير واجبا على المذهب بالشروع ايضا

فان قلت كيف قلتم بان الاعتكاف المسنون غير مقدر بزمان كالمستحب بل هو مقدر بالليالي العشر ؟

قلنا التقدير فيه بالليالي العشر ليس بطريق الايجاب حتى يكون الاخلال موجبا للقضاء بل ذلك بطريق السنة اذالمضي على السنة سنة ايضا اذالم تكن مما يجب بالشروع حتى لوخرج في الاعتكاف المسنون قبل تمام العشر كان مخلا للسنة لانه يجب عليه قضاء مابقي يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان لايدخل البيت الالحاجة الانسان تعني في الاعتكاف المسنون (مظهر الانوار ٥٨٣ص)

كچيري يوشخص دوه كورونه درلودل

(مسئله) كچيري يوشخص دوه كورونه لري يونزدي وي بل لري نوده ته لري كورته تگ روانه ده كه ولاړو اعتكاف يي فاسديژي هم داحكم ددوو بيت الخلاؤ ده

وَإِنْ كان له بَيْتَانِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْبَعِيدِ فَإِنْ مَضَى بَطَلَ اعْتِكَافُهُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ (هنديه ١ ج ٢١٢ص)

وينبغي ان يخرج على هذين القولين مالوترك بيت الخلاء للمسجد القريب واتى بيته (نهر الفائق)

دنرښځي اعتكاف په كور كي نه ده صحي

(مسئله) دنرښځي اعتكاف په كور كي نه ده صحي ځكه دا احتمال لري چه نارينه به وي اودنارينه اعتكاف په كور كي صحيح نه ده

قال في النهر الفائق ولم ار حكم اعتكاف الخنثى المشكل في بيته وينبغي ان لايصح لاحتمال كونه ذكرا (مظهر الانوار) ٥٩٣ص)

كه معتكف په هيره سره خوراک وكړي

(مسئله) كه معتكف په هيره سره خوراک وكړي يافكرو كړي انزال يي وشي

ياچاته په نظر سره يي انزال وشي اويائي په شپه كي نيشه وكړه عقل يي كار پريشود په دي ټولو صورتو كي يي اعتكاف نه فاسديږي اوكه په قصد سره خوراک وكړي بيايي اعتكاف فاسديږي

(ولايبطل بانزال بفكر اونظر ولابسكر ليلا ولاباكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف اكله عمدا (در المختار ٣ ج ٥٠٩ص)

كه معتكف په اعتكاف كي وطي وكړي

(مسئله) كه معتكف په اعتكاف كي وطي وكړي عام خبره ده كه داخل په مسجد كي اوياورځخه خارج وي اوكه په نسيان سره وي ياپه قصد سره وي اوكه په شپه كي وي ياپه ورځ كي نوپه ټولو صورتو كي ئي اعتكاف فاسديږي

(وبطل بوطئ في فرج انزل ام لا ولوكان وطؤه خارج المسجد ليلا اونهارا عامدا اوناسيا في الاصح لان حالته مذكرة (در المختار ٣ ج ٥٠٨ص)

كه معتكف ښځه مسه كړي

(مسئله) كه معتكف ښځه مسه كړي اويايي په كوناټو باندي ذكروو موښي اوانزال يي وشي نوپه دي صورت كي اعتكاف فاسديږي اوكه يي انزال ونشي بيا اعتكاف نه فاسديږي خودغه كار كول حرام ده

(وبطل بانزال بقبلة اولمس اوتفخيذ ولولم ينزل لم يبطل وان حرم الكل لعدم الحرج (در المختار ٣ ج ٥٠٩ص)

دلاس دپريولو لپاره له جماعت څخه خارجيدل

(مسئله) دلاس دپريولو لپاره معتكف ته له جماعت څخه خارجيدل ناجائزدي

(ولايجوز ان يخرج لغسل يده لان من ذالك بدا (الفقه الاسلامي ٣ ج ١٧٧١ص

كچيري اعتكاف په ځان نذركړي

(مسئله) كچيري يوسړي اعتكاف يالمونځ په ځان نذر كړي چه په فلاني

جماعت كي به ئي كوم خو انذر ماسوى له مساجد ثلاثه وو څخه وو نود اسري په بل جماعت كي هم دغه نذر په جاي كولاي شي او كه په مساجد ثلاثه وا كي په ځان نذر كړو چه زه به په مدينه منوره يا مكه معظمه كي يا بيت المقدس كي اعتكاف كوم نو كه ئي بل جاي وكړي غاړي نه پرخلاصيږي

(من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة فله فعل، المنذور من اعتكاف او صلاة في غيره لان الله تعالى لم يعين لعبادة موضع فلم يتعين بالنذر ولو تعين لاحتاج الى شد رحل وان نذر الاعتكاف او الصلاة في احد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الاقصى لم يجزئه في غيرها لفضل العبادة فيها على غيرها فتتعين بالتعين وله شد رحال الى المسجد الذي عينه من الثلاثة للحديث (الفقه الاسلامي (٣ج٧٥٥اص)

دقرباني مسائل

داضحية جواز په قران او په حديث نبوي ثابت ده

داضحية دجواز ثبوت له څخه په دى ايت ده فقوله تعالى (فصل لربک ونحر) اي محمد صلي الله عليه دخپل رب لپاره لمونځ وكړه او دهغه لپاره قرباني وكړه

داضحية دجواز ثبوت له احاديثو څخه

عن ابى هريرة قال قال رسول الله من وجد سعةً فلم يضح فلا يقربن مصلانا)

ژباړه: حضرت ابوهريرة فرمايي چې رسول الله وفرمايل څوک چې د قرباني كولو وس ولري يعني پرې واجب وي اوبياهم قرباني ونه كړي نوزمونږ عيدګاه ته دې نه رانږدې كيږي په دې حديث شريف كې د قرباني كولو په هكله دومره تاكيد شوى دى چې د وجوب په صورت كې يې نه ادا كوونكى رسول الله پيخي عيدګاه ته د راتللو نه منع كړى دى

داضحية حكم

اضحيه واجبه ده په نزد داحنافو باندي

حكم الاضحية وذهب ابو حنيفة رحمة الله عليه وسلم الى انها واجبة واستدلو على

ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعةً فلم يضح فلا يقربن مصلانا (ابن ماجه (وهذا وعيد على ترك التضحية والوعيد انما يكون على ترك الواجب (الموسوعة ٥ج٧٦ص)

كچيري څوک په ايام دنحر كي حيوان ذبح كړي

(مسئله) كچيري څوک په ايام دنحر كي حيوان ذبح كړي او نيت ئي د قرباني نه وي دغه ذبح ئي له قرباني څخه نه شميرل كيږي

وَأَمَّا ركنها فذبح ما يجوز ذبحُه في الأضحية بنية الأُضحِية في أيامها (هنديه ٥ج٢٩١ص)

دقرباني او سرسايې او زكوة نصاب دوه سوه دراهم دي

(مسئله) دقرباني او سرسايې او زكوة نصاب دوه سوه دراهم يا شل ديناره دي چې تر حاجت اصليه زيات وي (والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم او عشرون دينارا او شيئ يبلغ ذلك سوى مسكنهم ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لايستغني عنها (هنديه ٥ج٢٩٢ص)

په دغه نصاب كې د كال تېرېدل شرط نه دي.

(مسئله) د قرباني نصاب ډېر كم ده او په نصاب يې د كال تېرېدل هم شرط نه دي ځكه خو كه د اختر په دوهمه ورځ له لمر لوېدو مخته يوسړى د نصاب څښتن شي نو قرباني پرې واجب ده

(دروجوب زكوة دوصد درم يا بيست دينار مالک شود وحولان حول شرط است ودروجوب صدقة الفطر وقرباني دارد از زخت ونقود وحولان ونماء شرط نيست ترغيب (نور الهدى ٣٩٩ص)

اذا لم يكن اهلاً للوجوب فى اول الوقت ثم صار اهلاً فى آخره بان كان كافرا او عبدا او فقيرا او مسافرا فى اول الوقت ثم صار اهلاً فى آخر الوقت يجب عليه (هندية ٥ج٢٩٣ص)

كه خلورمه جامه د نصاب قيمت ولري

(مسئله) كچيري يوسړي د دريو جوړو نه سوا څلورمه جامه ولري او هغه جامه د نصاب قيمت ولري اختر وربانديواجب ده اودري جوړي ورته عفو دي

(وصاحب الثياب الاربعة لو ساوى الرابع نصابا غنى وثلاثة فلا لان احدها للبذلة والاخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والاعياد (ردالمحتار ٩ ج ٥٢٠ ص)

كه په سراي كي كوتي زياتي ولري

(مسئله) كه په سراي كي كوتي د ووړي اوزمي تر كوتو زياتي ولري يعني دريمه كوته ولري او قيمت ئي نصاب ته رسيژي قرباني وربانديواجب ده همدارنګه له دوو فرشو څخه زيات فرشونه ولري او قيمت ئي نصاب ته رسيژي قرباني وربانديواجبيژي

(ولو كان له دار فيها بيتان شتوى وصيفى وفرش شتوى وصيفى لم يكن بها غنى فان كان له فيها ثلاثة بُيُوتٍ وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه الاضحية هندية ٥ ج ٢٩٣ ص)

كه له نانواي سره غنم اويامالګه وي

(مسئله) كه له نانواي سره غنم اويامالګه اوله دوبي سره صابون دومره وي چې قيمت ئي نصاب ته رسيږي نو اختر وربانديواجب ده

(وفي الْأَجْنَاسِ ان كان خباز عنده حنطة قيمتها مائتا درهم يتجر بها او ملح قيمته مائتا درهم او قصار عنده صابون او اشنان قيمتها مائتا درهم فعليه الاضحية كَذَا في الْمُحِيطِ (هندية ٥ ج ٢٩٢ ص وخلاصة الفتاوى ٤ ج ٣١٠ ص)

كه له سړي سره پوره نصاب وو

(مسئله) كه له سړي سره پوره نصاب وو چې زكوة ئي ورکړو نصاب کم شو د قرباني ورځې راغلي نو قرباني وربانديلازمه ده او كه يې نفقه ځيني ورکړه بيا قرباني وربانديې نشته

وَلَوْ كَانَ له مائتا درهم فحال عليه الحول فزكى بخمسة الدراهم ثم حضر ايام النحر وماله مائة وخمسة وتسعون لا رواية فيه وذكر الزعفراني انه تجب عليه الاضحية لأنه انتقص بِالصَّرْفِ إلى جهة هِيَ قربة فَيُجْعَلُ قَائِمًا تَقْدِيرا حتى لو صرف خمسة منها إلى النَّفقةِ لا تَجِب (عالمګيرية ٥ ج ٢٩٢ ص)

كه ديوسړي په نورو خلكو باندي قرض وي

(مسئله) كچيري ديوسړي په نورو خلكو باندي قرض موجل وي ليكن فى الحال ورسره دومره روپۍ نشته چه د قرباني حيوان پري واخلى نو په دې سړي باندې قرباني واجب نه ده

(له ديون مؤجلة وليس عنده ما يشتريها به لا تلزم (البزازيه ٦ ج ٣٨٧ ص)

كچيري ديوسړي په بل سړي قرض وي

(مسئله) كچيري ديوسړي په بل سړي چه بنه مالداروي قرض وي ليكن فى الحال ورسره دومره پيسې نشته چه قرباني پري واخلى نو په دغه سړي باندې دبل نه قرضه اخستل چه قرباني پري وكړي لازم نه ده البته كه غالب ګمان يې داوي چه پيسې به راكړي بيا طلب وربانديلازم ده

(له دين حال اومؤجل على مقر ملي وليس في يده ما يمكنه شراء الاضحية لايلزمه ان يستقرض فيضحى الى ان لَكِنْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْأَلَ منه ثمن الأُضحِيَّةِ إذا غلب على ظنه أَنه يدفعه (هنديه ٥ ج ٣٠٧ ص)

كه ديوسړي قرض په يومفلس مقرباندي وي

(مسئله) كچيري ديوسړي قرض په يومفلس مقرباندي وي له دين څخه نور څه په لاس كي نلري نو په ده باندي اضحية نشته ترڅو چه دين يا قرض لاس ته نه وي ورغلي

قيل لعلي بن احمد لوكان لرجل دين على مقر مفلس هل تحل له الزكوة قال لا فقيل وهل عليه اضحية فقال لا مالم يصل اليه كذا في التاتارخانيه (هنديه ٥ ج ٣٠٧ ص)

كه قرض په ايام دنحر كي لاس ته ونه رسيده

(مسئله) كچيري قرض په ايام النحر كي لاس ته ونه رسيده او نه له ده سره نوري روفي وي چه اضحية پري وكړي يا وروسته له ايام النحر څخه قرض ورته ورسيده نو په دي صورت كي په ده باندي واجبه نده چه قيمت د اضحية صدقه كړي

(ولا يلزمه قيمتها اذا وصل اليه الدين لكِنْ يَلْزَمه أن يسأل منه ثمن الأُضحية إذا غلبَ على ظَنِّهِ أَنَّهُ يَدْفَعُه (هنديه ٥ ج ٣٠٧ ص)

كچيرى يوسړي زمكه ولري

(مسئله) كچيرى يوسړي زمكه ولري او هغه دومره غله او حاصلات كوى چه ديو كال پوره كيږى او له معاش نه زيات حاصلات كوي نو كوم زيادت كه نصاب ته رسيده نو قربانى پرى لازمه ده او كه نه رسيده يا قرباني وربانديي لازمه نه ده يعني دزمكي قيمت او حاصلات دواړه په نصاب كي شميرل كيږي

وَإِنْ كان له عَقار ومستغلات مِلْك اختلفَ الْمَشَايِخُ الْمتأَخّرونَ رَحِمَهمُ اللهُ تَعَالى فَالزَّعْفَرَانِيُّ وَالْفَقِيهُ عَلِيٌّ الرازِي اعتبرا قيمتها وأبو عَلِي الدقاق وغيره اعتبَروا الدخل واختلفوا فيما بينهم قال أبو عَلِي الدقاق إن كان يدخل له من ذلك قوت سنةٍ فعليهِ الأضحية ومنهم من قال قوت شهرٍ ومتى فضل من ذلك قَدْر مائتي درهمٍ فصاعِدا فعليهِ الأضحِيّة وإن كان العَقار وَقفا عليه ينظر إن كان قد وَجَبَ له في أيامِ الأَضحى قدر مِائتي درهمٍ فصَاعِدا فعليهِ الأُضحية وَإِلا فَلا كَذَا في الظَّهِيرِيّةِ (هنديه ٥ ج ٢٩٢ ص)

سوال: صدقة فطر برصاحب نصاب غير نامي چنانچه زمين زرعي ونحوه واجب است يانه؟

جواب: الظاهر انه يجب عليه صدقة الفطر لعدم اشتراط النمو في نصاب وجوبها في الوقاية تجب على كل حر مسلم له نصاب الزكوة وإن لم ينم وفي خزانة المفتيين ولا يعتبر فيه وصف النماء وفي المجتبى لا يشترط فيه الاستنماء وفي خزانة المفتيين:

ويتعلق بهذا النصاب احكام وجوب الاضحية وصدقة الفطر ومنع الزكوة انتهي ثم العبرة لقيمة الاراضي وهو الراجح وان اختلف فيه (فتاوى واحدي ٣٠٩ ص)

دقرباني حيوان به ضرور حلاله وي

(مسئله) دقرباني حيوان به ضرور خامخا حلاله وي كه يې ژوندى چاته په خيرات كي وركړي يا يې قيمت وركړى د اختر غاړه ئي نه پرخلاصيږي

اي اراقة الدم قال في الجوهرة والدليل على انها الاراقة لو تصدق بعين الحيوان لم يجز والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب وليس بواجب (ردالمحتار ٩ ج ٥٢١ صـ

كه موتر دگرزيدو يادكور دخدمت لپاره وو

(مسئله) كه موتر دگرزيدو يادكور دخدمت لپاره وو نو بيا اضحيه وربانديي نشته كه څه هم قيمت يې نصاب ته رسيږي او كه دغه شيان د تجارت لپاره وو او قيمت ئي نصاب ته رسيږي بيا اختر وربانديي واجب ده

اشترى حِمَارا يركبه ويَسْعى في حَوائِجه وقِيمَته مائتا درهم فَلا أُضحية (هنديه ٥ ج ٢٩٣

(**نوټ** په فتاوى نور الهدى كي ليكلي دي چه لنگه غوا له حاجات ضروريه وو څخه ده (وفي بيان الاحكام از مدګاؤ يكي عفو است (٧٥ صـ)

(او هنديه ليكلي چه لنگه غوا له حاجات اصليه وو څخه نه ده يعني سړي غني وربانديي شميرل كيږي (والزارع بثورين والة الفدان ليس بغني وببقرة واحدة غني (هنديه ٥ ج ٢٩٣ صـ)

سلاح له حاجاتو اصليه وو څخه ده

(مسئله) دجهاد اسباب د مجاهد لپاره له حاجاتو اصليه وو څخه دي يعني اختر نه ده وربانديي واجب او كه له هرى سلاح څخه دوه دانى ولرى ديوه قيمت نصاب ته رسيږى بيا اختر وربانديي واجب ده

وَالْغازِي بِفَرَسَينِ لا يَكُون غنِيا وَبِالثَّالِثِ يَكُونُ غَنِيًّا وَلا يَصِير الغازِي بِالأَسْلِحَةِ

غَنِيًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ له من كل سِلَاحِ اثْنَانِ أَحدهما يُسَاوِي مِائَتَي دِرْهَمٍ (هنديه ٥ ج ٢٩٣ صـ

والمراد بالسلاح مايستعمل للحاجة الدينية (جامع الفوائد ٧٥ صـ)

د قران كريم په درلودلو باندي قرباني

(مسئله) د قران كريم په درلودلو باندي سړي غني نكړئ يعني قرباني وربانديي نشته ولوكه قيمت ئي نصاب ته رسيږي عام خبره ده كه تلاوت ئي كوي اوكه يي نكوي خوپه دي شرط چه زده يي وي اوكه يي زده نه وي اودخپل زوي لپاره ئي ساتلي وي بياقرباني وربانديي شته اوكتابونه دتفسير اواحاديثو هم په مثل د قران كريم ده په دغو كتابو غني نكړئ ولوكه دوه نسخي ولري اوپه كتابو د طب اونجوم اوداد بو مطلقا غني بلل كيږي چه نصاب ته رسيږي خود جاهل لپاره بياتول كتابونه په نصاب كي شميرل كيږي

وان كان له مصحف قيمته مائتا درهم وهو ممن يحسن ان يقرء منه فلا اضحية عليه سواء كان يقرء منه اويتهاون ولا يقرء وان كان لا يحسن ان يقرء منه فعليه الاضحية وان كان له ولد صغير حبس المصحف لاجله حتى يسلمه الى الاستاذ فعليه الاضحية وكتب العلم والحديث مثل مصحف القرآن فى هذا الحكم كذا في الظهيرية (الهندية ٥ ج ٢٩٢ صـ)

وفي الصغرى وَبِالْكُتُبِ لا يعد غَنِيا إلا أن يكون من كل نَوْعِ كِتَابَانِ بِرِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ حسن شَيْخ وَاحِدٍ وَعَنْ شَيْخ بِرِوَايَتَيْنِ كَرِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ عن مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لا تَجِبُ وَلا يُعَدّ غَنِيًّا بِكتب الأحاديثِ وَالتفسِيرِ وإِنْ كان له من كل نَوْعِ كِتابانِ وَصَاحب كتبِ الطب والنجومِ والأَدبِ يُعَد غنِيا بها إِذَا بلغ قيمتهَا نِصابا كذا في الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ (هنديه ٥ ج ٢٩٣ ص)

په حرام مال باندي اضحيه واجب نده

(مسئله) په حرام مال چه حرمتيي قطعي وي سرسايه زكوة او اضحيه (اختر) نه ده اوكه حرام مال فقيرته په نيت دزكوة وركړي اونيت ئي هم دثواب وي داسړي

كافر كيږي اوكه فقيرته دامعلومه وي چه دغه حرام قطعي ده اودغه سړي دثواب لپاره راكوي دعاورته وكړي فقير هم كافر كيږي اوكه بل چا دفقيرپه دعاامين ووايه هغه هم كافر كيږي اوهمدارنګه كه دغه روپي فقيرته ورنه كړي بلكه مسجد وربانديي جوړ كړي يانورداسي كارونه وربانديي وكړي په نيت دثواب باندي هم كافر كيږي ځكه په حرام مال باندي اميد دثواب هلته كيږي چه حلال يي وشميري اوحرام حلال شمرل كفرده كمالوكان الكل خبيثا اي في القنيه ولوكان الخبيث نصابا لايلزمه الزكوة لان الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه ومثله في البزازيه (ردالمحتار ٣ ج ٢٥٩ ص)

(رجل دفع الى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر ولو علم الفقير بذلك فدعا له وامن المعطى كفرا جميعا وفي الوهبانية وفي شرحها ينبغي ان يكون كذلك لوكان المومن اجنبيا غير المعطي والقابض وكثير من الناس عنه غافلون ومن الجهال فيه واقعون قلت الدفع الى الفقير غير قيد مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه ما يرجو به التقرب لان العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك الا باعتقاد حله (ردالمحتار ٣ ج ٢٦١ ص)

دامخته مسئله چه موذكركړه

(مسئله) دامخته مسئله چه موذكركړه دااشخاص هلته كافران كيږي چه دغه مال قطعي حرام وي عين حرام وي تغير اوتبديل په كنبي نوي راغلي تغير داده مثال چه سل روپي حرامي له يوه شخص څخه واخلي اوسل روپي حرامي له بل شخص څخه راواخلي اوسره خلط ئي كړي نوخلطولوسره دغه مال له قطعي حرمت څخه ووځي اوپه حرمت كي شبه پيدا كيږي

(وفي شرح الوهبانية عن البزازية انما يكفر اذا تصدق بالحرام القطعي اما اذا اخذ من انسان مآة ومن اخر مآة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لانه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط (در المختار ٣ ج ٢٦١ ص)

دحرام مال استعمال نه ذواليد لپاره جوازلري

(مسئله) دحرام مال استعمال نه ذواليد لپاره جوازلري اونه دبل لپاره جوازلري نوكچيري دحرام مال مالكان معلوم وي اودمال رسيده گي هم ورته امكان لري اوعين حرام مال موجودوي نوخپلو مالكانوته به ئي وركوي اوكه عين مال نه وي مثل به وركوي يابه ئي قيمت وركوي اوكه مالكان ئي معلوم نه وي يارسيده گي امكان نلري يابه دغه حرام مال بدون دنيت دثواب دځان لپاره بلكه په نيت دمالكانو څخه به يي فقير ته وركوي يعني دغه حرام مال به فقيرانوته دمالكانو په نيت وركوي

(والسبيل في المعاصي ردها وذلك ههنا برد الماخوذان تمكن من رده بان عرف صاحبه وبالتصدق به ان لم يعرفه ليصل اليه نفع ماله ان كان لايصل اليه عين ماله

(هنديه ٥ ج ٣٤٩ ص)

كه چاته حلال مال او حرام مال هديه شي

(مسئله) كه چاته حلال مال او حرام مال هديه شي يعني حلال او حرام سره خلط شوي وي چه تميزئي نه سره كيږي نوپه دغه صورت كي به اكثريت ته اعتبار ده كه اكثر مال حلال وي دحلال مال احكام وربانديجاري كيږي او كه اكثره مال حرام وي ياسره مساوي وي دحرام مال احكام وربانديجاري كيږي

(اهدى الى رجل شيئا اواضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلا باس الا ان يعلم بانه حرام فان كان الغالب هو الحرام ينبغي ان لايقبل الهدية ولا ياكل الطعام الا ان يخبره بانه حلال ورثته واستقرضته من رجل ولا يجوز قبول هدية امراء الجور لان الغالب في مالهم الحرمة الا اذا علم ان اكثر ماله حلال بان كان صاحب تجارة اوورع فلا باس به لان اموال الناس لاتخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا اكل طعامهم (هنديه ٥ ج ٣٤٢ ص)

كه دكوم شخص په لاس كي شبهناک مال وي

(مسئله) كه دكوم شخص په لاس كي شبهناک مال وي اويايي په بيع فاسده حاصل كړي وي اواصل مالک ته ئي رسول امكان نلري نوكه دغه مال په خپلو اصولو

يافروعو يابنځه صدقه يا هبه كړي نودغه تصدق اوهبه صحيح كيږي ددغه شخص غاړه وربانديخلاصيږي

(له مال فيه شبهة اذا تصدق به على ابيه يكفيه ذلك ولا يشترط التصدق على الاجنبي وكذا اذا كان ابنه معه حين كان يبيع ويشتري وفيها بيوع فاسدة فوهب جميع ماله لابنه هذا خرج من العهدة كذا في القنيه (هنديه ٥ ج ٣٤٩ ص)

په مسافر باندي اختر نشته

(مسئله) په مسافر باندي اختر واجب نسته كه څه هم له دخول دوخت څخه وروسته مسافر شوى وى او اختر ئي هم اخستى وي ځكه د اختر لپاره اخر وخت معتبر ده

اوبعض علماء داوباد اوفقير فرق كوي كه غني وي بيانشته او كه فقير وويا وربانديواجب ده اوپه سفر كولو نه ورځخه ساقطيږي

(فالمسافر لا تجب عليه وان تطوع بها اجزاءته عنها وهذا اذا سافر قبل الشرافان اشترای شاة لها ثم سافر ففي المنتقي انه يبيعها ولا يضحي بها اى لا يجب عليه ذلك وكذا رُوى عن محمد ومن المشائخ رحمه الله من فصل فقال إن كان موسراً لا يجب عليه والا ينبغي ان يجب عليه ولا تسقط بسفره وان سافر بعد دخول الوقت قالوا ينبغي ان يكون الجواب كذلك اه ط (رد المحتار ٩ ج ٥٢٠ ص

په پلار باندي د زوى اختر لازم نده

(مسئله) په پلار باندي د كوچني زوى اختر كول لازم نده كه د كوچني زوى مال وى او كه نه هو كه اضحيه ورته وكړي افضل او مستحب كارده

قوله على الظاهر قال في الخانية في ظاهر الرواية يستحب ولا يجب بخلاف صدقة الفطر وروي الحسن عن ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه يجب ان يضحي عن ولده وولد ولده الذي لاب له والفتوى على ظاهر الرواية رد المحتار ٩ ج ٥٢٤ ص)

(وفي ظاهر الرواية عند الحنيفة وهو الاظهر لدي بعضهم وعليه الفتوى ان الاضحية تستحب ولا تجب عن الولد الصغير وليس للاب ان يفعله من مال الصغير لانها قربة محضة (الفقه الاسلامي ٤ ج ٢٧١٢ص)

زوى چې كوم كسب كوي

(مسئله) زوى چې كوم كار او بار كوي اوله پلار سره كډوي اوزوي روپي وكمي نو په زوي قرباني واجب ده او دزوي كتله هغه وخت د پلار ګڼل كيږي چه دزوي ګذاره له پلار سره وي يعني دده په عيال كي به وي تردې مخته دواړه كومه سرمايه ونه لري اودواړه په ګډ كار كې سره وي په دي وخت كي په زوي قرباني نشته

في الفتاوى الخيريه سئل فى ابن كبير ذى زوجة وعيال له كسب مستقل حصل بين ورثته اموالا ومات هل هى لوالده خاصة ام تقسم بين ورثته

اجاب هى للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل بنفسه اما قول علمائنا اب وابن يكتسبان فى صنعة واحدة ولم يكن لهما شئ ثم اجتمع لهما مال يكون كله للاب اذا كان الابن فى عياله فهو مشروط كما يعلم من عباراتهم بشروط منها: اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما وكون الابن في عيال ابيه فاذا عدم واحد منها لا يكون كسب الابن للاب وانظر الى ما عللوا به المسئلة من قولهم لان الابن اذا كان فى عيال الاب يكون معيناله فيما يصنع فمدار الحكم على ثبوت كونه معيناله فاعلم ذلك اهـ (فتاوى تنقيح الحامدية ٢ ج ١٧ص)

په دريو شرطو د زامنو كسب د پلار ملك ګڼل كيږي

اول چې زامن د پلار سره په يوه كسب كې كار كوي **دوهم** د كار بار د پاره لومړي سرمايه او مال د پلار وي **دريم** اولاد د پلار په عيال كي وي د نفقې مصارف پلار تر سره كوي په دغو تولو صورتونو كي مال د پلار ده اوروئي معاون بلل كيږي او كه پدې شرطو كې يو نه وو بيا د پلار مال نه بلل كيږي

ويجد ثلاثة شروط لاجل اعتبار الولد معيناً لابيه (١) اتحاد الصنعة فاذا كان الاب مزارعاً والابن صانع آخذيه فكسب الاب من المزارعة والابن من صنعة الحذاء فكسب كل منهما لنفسه وليس للاب المداخلة فى كسب ابنه لكونه فى عياله (٢) فقدان الاموال سابقاً اذا كان للاب اموال سابقة كسبهما ولم يكن معلوماً للابن اموال بان ورث من مورثه اموالاً معلومة فيعد الابن في عيال الاب (٣) ان يكون الابن في عيال ابيه اما اذا كان الاب يسكن في دار والابن فى دار الاخرى وكسب الابن اموالاً عظيمة فليس للاب المداخلة في اموال ابنه بداعي انه ليس للابن مال في حياة ابيه الخ (درر الحكام ج ٣ ص ٤٢١)

كه څو وروڼه په ګډ كور كښې زندګي كوي

(مسئله) كه څو وروڼه په ګډ كور كښې زندګي كوي او سره شريكان وي او په شريكه كار او بار كوي نو دغه مال او دنيا د دوي تولو سره شريكه ده يعني تول مساوي حق لري نو بيا كه دهريو حصه نصاب ته رسيده قرباني ورباندي واجبه ده والا فلا

(وفي رد المحتار يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم ان احدهم يموت فتقوم اولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونحو ذلك وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بامره كل ذلك على وجه الاطلاق والتفويض ولكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع ان تركة كلها او اغلبها عروضا لا تصح فيها شركة العقد ولا شك ان هذه ليست شركة مفاوضة بل هي شركة ملك كما حررته في تنقيح الحامديه الى ان فيكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وان اختلفوا في العمل والراي كثرة وصوابا افتى به في الخيرية (شرح المجلة سليم باز (المادة ١٣٦١)

دليونى سړي دقربانى مسئله

(مسئله) په ليوني سړي قرباني نشته او هغه ليوني چه كله روغ وي او كله ليوني وي نو كه په ايام د قرباني كي روغ وو بيا اتفاقا قرباني وربانديي واجب ده او كه په ايام

دقرباني كي ليوني وو بياپه دي كي اختلاف ده لكن قاضيخان فرمائي چه دغه قسم ليوني چه كله جوړاوكله ليوني وو په حكم دروغ كي ده

اصلي خبره داده چه كه ترآخيروخته پورې ليونى وو نو قربانى پرې واجب نه ده اوكه په آخركښې روغ وو نو واجب ده

والذي يجن يعتبر حاله فان كان مجنونا في ايام النحر فعلي الخلاف وان مفيقا تجب بلا خلاف قلت لكن فى الخانية واما لذى يجن ويفيق فهو كا الصحيح اه الا ان يحمل على انه يجن ويفيق فى ايام النحر (ردالمحتار ٩ج٥٢٦ص

مقتضي الاصل السابق ان من يجن ويفيق في ايام النحر يعتبر حاله في آخر ايامها ولعل ما في الخانيه رواية اخرى (التحريرات الرافعية ٩ج٥٢٦ص)

كه سړي د كرايې په سراي كي ګزاره كوله

(مسئله) كه سړي د كرايې په سراي كي ګزاره كوله او خپله ئي هم سراي درلود نو كه قيمت ئي نصاب ته رسيده اختر وربانديلازم ده برابره خبره ده كه ئي خپل كورپه كرايه وركړي وي او كه خالي وي او كه خپله ئي ګذاره په كښې كوله بيا قرباني وربانديې نشته

ولو كان بكراء في دار فاشترى قطعة ارض بمائتى درهم فبنى فيها دارا يسكنها فعليه الاضحية خلاصة الفتاوى ٤ج٣١٠ص)

كه دسړي مال غائب وو ياد شريک په لاس كي وو

(مسئله) كه دسړي مال غائب وو يعني د مضارب يا شريک په لاس كي وو اختر وربانديلازم نده او كه له ده سره كور دومره روپي وي چه اختر پرې واخلي او يا ئي په كور كي سامان وو بيا اختر وربانديلازم ده

له مال كثير غائب في يد مضاربه اوشريكه ومعه من الحجرين او متاع البيت ما يضحي به تلزم (ردالمحتار ٩ج٥٢٠ص)

كچيري بڅه نغدي روپي وه نلري

(مسئله) كچيري بڅه نغدي روپي وه نلري خوزيورات دسرويا سپينوزرو ولري چه نصاب ته يې اندازه رسيږي اوله حاجاتو اصليه ووڅخه زياتي وي نوپه دغه بڅه باندي زكوة اختر سرسايه تول وربانديواجب دي

ثم رئيت في التاتارخانية في صدقة الفطر سئل الحسن بن علي عمن لها جواهر ولآلي تلبسها في الاعياد وتتزين بها للزوج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر ؟ قال نعم اذا بلغت نصابا (ردالمحتار ٣ج٣٤٧ص)

كه يوه بڅه دنصاب مالكه نوي

(مسئله) كه يوه بڅه دنصاب مالكه نوي خوپه ميړه باندي يې مهر باندي وي نوپه دي كي دوه صورته دي كه مهر معجل وي ميړه يې اوبادوي نوپه دي صورت كي په بڅه باندي قرباني واجب ده اوكچيري دبڅي مهر مؤجل وي او ميړه ئي مسكين وي په دي صورت كي په بڅه باندي قرباني واجب نه ده

والمراة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا (ردالمحتار ٩ج٥٢٠ص)

كه سړي دقرباني په ورځوكي دنصاب مالك شو

(مسئله) كچيري يوسړي دقرباني په ورځوكي دنصاب مالك شونو قرباني پرې لازم ده دقرباني په وجوب كي اخيروخت لره اعتبار ده كه څوك په آخيروخت كي په اخيري ورځ غنى يا مسلمان يا مقيم يا بالغ سو اختر وربانديواجب ده او كه په دغه ورځ مړشو يا مسكين يا مسافر شو بيا اختر وربانديواجب نده

والمعتبر اخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت فلو كان غنيا فى اول الايام فقيرا فى اخرها لا تجب عليه وان ولد في اليوم الاخر تجب عليه وان مات فيه لا تجب عليه (درالمختار ٩ج\٥٢٩ص

نوټ معتمد خبره داده چه پرپيداشوي كوچني باندي اختر كول واجب نه ده لكه

مخته موچه ذکر کړه لکن دغه چه په اخیره ورځ ماشوم پیدا شي قرباني واجب ده کیدي شي چه دامام حسن رحمة الله علیه په روایت باندي بناء وي اویا کیدي شي چه له پیدا شوي کوچني څخه اوباد کوچني مرادوي اوپه اوباد کوچني باندي دبعضو په نزد اختر واجب ده (والولادة اي على قول بوجوب في مال الصغير او الاب وهو خلاف المعتمد (ردالمحتار ٩ج ٥٢٩ص)

که په سړي پورباندي وي اوله ده سره روپي وي

(مسئله) که په یو سړي پورباندي وو اوله ده سره هم روفي یامال وو نو که له یورڅخه ماسوی روپي نصاب ته رسیدي اختروباندي واجب ده او که نه رسیدلي بیا واجب نده

وَلَوْ كَانَ عليه دَيْنٌ بِحَيْثُ لو صُرِفَ فيه نَقَصَ نِصَابه لا تَجب وكذا لو كان له مَال غَائِب لا يَصِلُ إِلَيْهِ في أَيَّامِهِ (هنديه ٥ ج ٢٩٢ ص)

په مسافر قرباني نشته

(مسئله) په مسافر قرباني نشته خو که د اختر په دریمه ورځ له لمر لوبدو مخته کور ته راورسیده بیا قرباني وربانديي واجب ده اذا لم يكن اهلاً للوجوب في اول الوقت ثم صار اهلاً في آخره بان كان كَافِرًا أو عَبْدًا أو فَقِيرًا أو مسافراً في اول الوقت ثم صار اهلاً في آخر الوقت يجب علي (هندية ٥ ج ٢٩٣ ص)

هغه کس چه حج ته نللي وي

(مسئله) په هغه کس چه حج ته تللي وي نیت دا قامت یي نه وي کړي نو په دي شخص باندي قرباني نشته او په اهل مکه باندي قرباني واجب ده

(ولاتجب على حاج مسافر فاما اهل مكة فتلزمهم واں حجوا (در المختار ٩ ج ٥٢٤ ص)

دقرباني په اړه اختلاف مطالع معتبرده

(مسئله) دقرباني په اړه اختلاف د مطالعو معتبرده نو دهرې سیمې خلک به له

خپل حساب سره سم دلسم یولسم اودوولسم په ورځو کې قرباني کوي

(تنبه) يفهم من كلامهم في كتاب الحج ان اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شئ لو ظهر انه رؤي في بلدة اخرى قبلهم بيوم وهل يقال كذلك في حق الاضحية لغير الحجاج؟ لم اره والظاهر نعم لان اختلاف المطالع انما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الاضحية فالظاهر انها كاوقات الصلاة يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتجزئ الاضحية في اليوم الثالث عشر وان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر والله اعلم (ردالمحتار ٣ ج ٤١٨ ص)

قرباني په دریو ورځو کي روا ده

(مسئله) قرباني په دریو ورځو کي روا ده لسم یولسم دولسم اول وخت ئي د عیدګاه تر لمانځه وروسته شروع کیږي په کوم ځای کي چه د اختر لمونځ کیږي یعني په بنارونو کي او په کوم ځاي کي چه لمونځ د عیدګاه نه کیږي لکه (کلي) هلته اول وخت له سپیدو څخه وروسته شروع کیږي

ووقت الاضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر الا آنه لا يجوز لاهل الامصار الذبح حتى يصلي الامام العيد فأما اهل السواد فيذبحون بعد الفجر (هداية ٤\ ٤٤٣ ص)

که ئي تر لمانځه مخته حلاله وکړه

(مسئله) که چیري د عیدګاه تر لمانځه مخته حلاله وکړی او دغه سړي په بنارکي اوسیږي قرباني ئي صحت نلري دوهم حیوان به حلالوی

(وفي رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح باسم الله (مشكوة ١\ ١٤١ ص)

په زنانه ووباندي دعیدګاه لمونځ واجب نده

(مسئله) په زنانه ووباندي دعیدګاه لمونځ واجب نده نو که یوه زنانه په بنارکي

اوسيژي اوقرباني ئي هم په بنار کي وي اوقرباني ورباندي واجبه هم وي نودغه زنانه به هم ترلمانځه ورسته قرباني ذبح کوي کچيري ترمخ له لمانځه ذبح وکړي نوقرباني نه صحيح کيژي ځکه په قرباني کي مکان دحيوان معتبرده

(قوله مالم يفرغ من الصلوة يكره لهن التنفل وان كان صلوة الضحى تبعا للرجال الاترى انه لايجوز التضحية قبل صلوة العيد الاضحى وان لم يكن عليهن الصلوة وقيل لايكره واما الرجال فيكره (نفع المفتي ٣٧٠ص)

كه يي له تشهدوروسته حلاله وکړه

(مسئله) کچيري دعيد ګاه د لمانځه له تشهد اوله سلام نه مخته يوچاقرباني حلاله کړه نوبناء په ظاهر الروايت باندي قرباني صحيح نده اوبناء په يوه روايت چه امام په قدر دتشهد ناسته وکړي اوسړي قرباني ذبح کړي جوازلري خوګنهګاره ده او کچيري ئي سلام ګرځولي وو خوخطبه ئي لانه وه ويلي د خطبي ترمخ ئي حلاله وکړه بيا صحيح ده خوګناه ګاره ده

ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد فى ظاهر الرواية لايجوز وقال بعضهم يجوز ويكون مسيئاً وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله خانية الى ان ولو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد اساء (ردالمحتار ٩ج٥٢٨ص)

چه يولمونز وسی دقرباني لپاره کافی ده

(مسئله) کچيري يوسړي ذبح وکړي اودعيد ګاه لمونځ نه وي شوي اودجامع جماعت لمونځ شوي وي دغه قرباني صحي ده که خلکو په عيد ګاه کي لمونځ اداء کړي وي يانه اوکه دغه سړي داختر لمونځ له هغو خلکو سره اداء کړي وي يانه ځکه داضحية دصحت لپاره يولمونځ هم کفايت کوي مګر په قول دشمس الائمة حلواني هغه وائي چه داهلته که دغه سړی له هغو خلکو سره لمونځ کړي وي بيائي قرباني صحيح ده اوکه له هغو سره ئي لمونځ نه وه کړی بيائي قرباني صحيح نده

قوله بعد اسبق صلاة عيد ولو ضحى بعد ما صلى اهل المسجد ولم يصل اهل الجبانة

اجزاءه استحسانا لانها صلوة معتبرة حتى لو اكتفوا بها اجزءتهم وكذا عكسه (ردالمحتار ٩ج٥٢٨ص

واذا صليت صلوة العيد في مواضع من المصر كفى في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في احد المواضع (الموسوعة الفقهية ٥ج٩١ص)

فضحى رجل بعد ما انصرف اهل المسجد قبل ان يصلى اهل الجبانة القياس ان لا تجوز وفى الاستحسان تجوز وان ضحى بعد ما فرغ اهل الجبانة قبل اهل المسجد قيل فى هذه الصورة يجوز قياسا واستحسانا وقيل القياس والاستحسان فيهما واحد قال شمس الائمة الحلوانى رحمه الله هذا اذا ضحى رجل من الفريق الذى صلى فاما اذا ضحى رجل من الفريق الذى لم يصل فلم تجز اضحيته قياسا واستحسانا وفى الاضاحى للزعفرانى اذا ضحى رجل من الناحية التى صلى فيها او من الناحية الاخرى جاز كذا فى المحيط (هنديه ٥ج٢٩٥ص)

دعيدګا لمونځ ديوعذر په وجه پاته سي

(مسئله) که دعيدګا لمونځ ديوعذر په وجه پاته سي نو قرباني به دزوال څخه وروسته کوي اوکه په اوله ورځ يي له زوال څخه مخته قرباني وکړه که دلمانځه دترک عذروي اوکه نه وي نواضحيه ئي صحيح نده او په دوهمه او دريمه ورځ کي که د لمانځه ترمخ قرباني وکړي هم جوازلري

(اذا ترک الصلوة يوم النَّحرِ بعذر او بغير عذر لا تجوز الاضحية حتي تزول الشمس وتجوز الاضحية في الغد وبعد الغد قبل الصلوة لانه فات وقت الصلوة بزوال الشمس فى اليوم الاول والصلوة تقع فى الغد قضاء كذا فى محيط السرخسي هنديه ٥\ ٢٩٥ ص

(واذا عطلت صلاة العيد ينتظر حتى يمضي وقت الصلاة بان تزول الشمس ثم يذبح بعد ذلك (الموسوعة الفقهية ٥ج٩١ص)

كه امام ته شاهدان تيرسو چه داختر ورځ ده

(مسئله) كه امام ته شاهدان تيرسو چه داختر ورځ ده او هغه لمونځ وكړو او خلكو اختر ونه حلال كړل وروسته معلومه سوه چه د عرفات ورځ ده نو لمونځ او اختر ونه يې دواړه صحيح دي او كه يې لمونځ بلا شاهدانو وكړو بيائې دواړه ندي صحيح

كما لو شهدوا انه يوم العيد عند الامام فصلوا ثم ضحوا ثم بان انه يوم عرفة اجزأتهم الصلاة والتضحية لانه لايمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين (در المختار ج ٥ ص ٥٣٠)

(وفي النوازل اذا صلى الامام صلاة العيد يوم عرفة فضحى الناس فهذا على الوجهين اما ان يشهد وعنده الشهود على هلال ذالحجة اولم يشهدوا ففي الوجه الاول جازت الصلاة والتضحية لان التحرز عن هذا الخطاء غير ممكن والتدارك ايضا غير ممكن غالبا فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين ومتى جازت الصلاة جازت التضحية وفي الوجه الثاني لاتجوز الصلاة والتضحية لانه لاضرورة في التجويز ومتى لم تجز الصلاة لاتجوز التضحية (هنديه ٥ ج ٢٩٦ ص)

كچيري له زوال څخه وروسته خلكو شاهدي اداكړه

(مسئله) كچيري له زوال څخه وروسته خلكو شاهدي اداكړه چه نن د اختر ورځ ده نو خلكو ته دا روا ده چه په دغه ورځ خپلي قرباني ذبح كړي او د اختر لمونځ صباته اداكړي

(لو شهدوا بعد نصف النهار انه العاشر جاز لهم ان يضحوا ويخرج الامام من الغد فيصلي بهم العيد (رد المحتار ج ٥ ص ٥٣٠)

كچيري خلكو د اشاهدي اداكړه چه نن ورځ داختر ده

(مسئله) كچيري خلكو شاهدي اداكړه چه نن ورځ داختر ده او امام مشغول شو او يادلمانځه څخه غافل شو او عيدګاه ته دلمانځه لپاره خارج نشو او نه يې نائب ته

امر وكړو چه لمونځ ورکړه نو تر څو چه زوال نه وي شوي قرباني به نه حلاله وي او هر كله چه زوال وشي بيا به خپلي قرباني ذبح كوي

(وان علم في صدر النهار انه يوم النحر فشغل الامام عن الخروج او غفل فلم يخرج ولم يأمر احدا يصلي بهم فلا ينبغي لاحد ان يضحي حتى يصلي بهم الامام الى قول ان تزول الشمس فاذا زالت قبل ان يخرج الامام ضحى الناس وان ضحي احد قبل ذلك لم يجز (رد المحتار ج ٥ ص ٥٣٠)

امام لمونځ وكړي بناء په شهادت دخلك

(مسئله) امام لمونځ وكړي بناء په شهادت دخلكو مګر شك ئي وو د ورځي د عرفات نو خلك كولي شي چه په صبا ورځ په اول وخت كي يعني قبل الزوال خپلي قرباني وكړي او كچيري امام لمونځ كړي وو بي له شهادت څخه نو بيا خلكو ته احتياطا لازمه ده چه خپلي قرباني په صبا ورځ وروسته له زوال څخه وكړي

أما إذا لم يتبين لكن شكوا فيه ففي الوجه الأول وهو ما إذا شهدوا به عنده لهم أن يضحوا من الغد من أول الغد لأنه لو تبين كان لهم ذلك فهذا أحق وفي الوجه الثاني وهو ما إذا لم يشهدوا عنده الاحتياط أن يضحوا من الغد بعد الزوال لأن رجاء الصلاة إنما ينقطع من الغد بعد الزوال كذا في الذخيرة (الهنديه ٥ ج ٢٩٦ ص)

كه مسافر وويل چه زما اختر حلال كړي

(مسئله) په مسافر خو مو بد وويل چه قرباني نشته لكن كه بيا هم ده خپل اهل ته خط وليږه او ورته يې امر وكړه چه دده قرباني ذبح كړي نو مكان د اضحية (حيوان) معتبر ده كه په بنار كي او سيږي نو له لمانځه څخه به يې ورسته كوي او كه په كلي كي او سيږي بيا كه مخته ذبح كړي هم باك نلري

(وروي عنهما ايضا ان الرجل اذا كان في مصر واهله في مصر اخر فكتب اليهم ان يضحوا عنه فانه يعتبر مكان الذبيحة فينبغي ان يضحوا عنه بعد صلاة الامام في المصر الذي يذبح فيه (تاتارخانيه ١٧ ج ٤٢٢ ص)

كه په بنار كښې جنګ جوړ شي

(مسئله) كه په بنار كښې جنګ جوړ شي او والى نه وى چه خلكو ته لمونځ ورکړى نو كه اختر ونه له طلوع الفجر څخه وروسته او له زوال څخه مخته حلال کړي هم صحيح ده ځكه بنار دلته حكم دكليو لري

وفى الواقعات لو ان بلدة وقعت فيها فَتْرَةٌ ولم يبق فيها والٍ ليصلى بهم صَلَاةَ العيد فضحوا بعد طلوع الفجر جاز وهو المختار لان البلدة صارت فى حق هذا الحكم كا السواد كذا فى الفتاوى الكبرى وعليه الفتوى كذا فى السراجية (هندية ٥ ج ٢٩٥ ص

كه امام اوخلك د اختر لمونځ وكړي

(مسئله) كه امام اوخلكو د اختر لمونځ وكړو او بعض خلكو خپلي قرباني هم وكړي بيا وروسته معلومه شوه چه امام لمونځ داختر بي اودسه كړي نو په دي صورت كي د قرباني راګرځول تهضرورت نشته او دلمانځه راګرځول اتفاقي ده په هغه صورت كي چه د خلك تفرق نه وي راغلي يعني خلك نه وي تللي او كه وروسته له تفرق څخه چه خلك ولاړشي بيا په خلكو دلمانځه اعاده نشته صرف په امام باندي شته

(تبين ان الامام صلى بغير طهارة تعاد الصلوة دون الاضحية لان من العلماء من قال لايعيد الصلاة الاالامام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا وفي المجتبى انما تعاد قبل التفرق لابعده (در المختار ٩ ج ٥٢٩ ص)

(ولو صلى الامام بهم العيد وضحوا ثم اخبر انه كان على غير طهارة وتفرق الناس اولم يتفرقو فهي جائزة مطلقا علموا بذلك اولم يعلموا بعد التفرق اوقبله وقد روي عن ابي يوسف انهم ان علموا قبل ان يتفرقوا تعاد الاضحية والاول هو المختار والماخوذ به لان التضحية وجدت بعد صلاة جائزة في الجملة (غياثية ١٣٠ ص)

(لكن په بعض كتابو كي ددي خلاف حكم ده يعني د قرباني راګرځول نشته په دي شرط چه د خلكو علم په دي باندي نه وي چه امام لمونځ بي اودسه كړي او كچير

د دوي علم او شو چه امام بي اودسه لمونځ كړي مګر دوي په دي صورت كي وروسته له زوال څخه خپلي قرباني ذبح كړي نو د دوي قربانيان جائز دي او كچيري ئي مخكي له زوال څخه ذبح كړي بيا د دوي قرباني جواز نلري خپلي قربانياني به راګرځوي

(صلى الامام وضحوا ثم علم انه كان صلى بلا وضوء جازت الاضحية ولو تذكر قبل تفرق الناس ليعيدوها فمن ذبح قبل العلم بذلك جازت ومن علم به لم يجز ذبحه اذا ذبح قبل الزوال وبعده يجوز (هنديه ٥ ج ٢٩٥ ص)

(ولو صلى الامام صلوة العيد على غير طهارت ولم يعلموا حتى عاد وذبح الناس جاز عن اضحيتهم ولو علموا قبل ان يتفرقوا تعاد الاضحية وقيل لاتعادوا والاول هو المختار والماخوذ به (بحر الرايق ٨ ج ١٧٦ ص

(فائده) په امام باندي خو د لمانځه اعاده واجبه بولي نو د قرباني اعاده هم وربانديشته (بقي الكلام في الامام الذي وجبت عليه الاعادة هل يعيد الاضحية وسياتي قول باعادته (طحطاوي على در المختار ٤ ج ١٦٥ ص)

كه سړي اختر د عرفات په ورځ حلال كړي

(مسئله) كه سړي قرباني له زوال وروسته د عرفات په ورځ حلال كړي او د ده دا خيال هم وُ چه د عرفات ورځ ده وروسته معلومه سوه چه د اختر ورځ ده او يا ئي تر لمانځه مخته حلاله وكړه د اختر په اوله ورځ د ده هم دا خيال وُ وچه اوله ورځ ده لكن وروسته معلومه سوه چه دوهمه ورځ ده اختر ده په دغو دواړو صورتو كښې اختر صحيح ده

ذبح اضحيته بعد زوال الشمس من يوم عرفة فيما يرى انه يوم عرفة ثم تبين انه يوم النحر جازت الاضحية ولو ذبح قبل الصلوة وهو يرى انه يوم النحر ثم تبين انه اليوم الثانى اجزاه عن الاضحية كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ هندية ٥ \ ٢٩٥ ص)

كه دسړی شک وُ چه په ورځ داضحية کي

(مسئله) که دسړی شک وُ په ورځ داضحية کي چه نن کومه ورځ ده مستحب داده چه حلاله دريمي ورځي ته وروسته نشی او که با الفرض ځينی وروسته شی نو بيا مستحب کار داده چه تر له غوښه دي خيرات کړی

اذا شک فی يوم الاضحية فالمستحب ان لا يؤخر الذبح الی اليوم الثالث لاحتمال ان يقع الذبح فی غير وقته فان اخر کان المستحب ان لا ياکل منه ويتصدق بالکل

(قاضيخان ٣ج ٣٤٨ص)

قرباني دعمر په لحاظ

(مسئله) له غوا وو څخه به ددوو کالو وي او په دريم کال کي به ګډوي او له اوښا نو څخه به د پنځو کالو وي په شپږم کال کي به ګډوي د پسو او بزو څخه به د ديوه کال وي په دوهم کال کي به ګډوي که څه هم په بدن کي کوچني وي او د ميښو او غواوؤ حکم يو دي

(فلا يجوز شئ مما ذکرنا من الابل والبقر والغنم الا الثني من کل جنس والا الجذع من الضان خاصة اذا کان عظيما اه وقال ان الجذع من الغنم ابن ستة: اشهر والثني ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن سنتين والجذع من الابل ابن اربعة سنين والثني ابن خمس اه (هندية ٥ج ٢٩٧ص

(والثني من الابل ما اتی عليه خمس سنين وطعن في السنة السادس والثني من البقر ما اتی عليه سنتان وطعن في الثالثة والثني من الغنم والمعز ما تمت له سنة وطعن في الثانية (قاضي خان ٤ج ٣٣١ص)

په ميږو کښ دشپږو مياشتو هم جائزده

(مسئله) په ميږو کښ دشپږو مياشتو هم جائزده خو په دي شرط چه قد او قامت کي به په دي دول وي چه کچيري ديو کلن پسو سره ګډ شي نو له هغوي سره ئي فرق و تميز نه کيږي او له بزو څخه که تر يوه کال کم وو بيا نده صحيح

(وصح ذوستة اشهر من الضأن قوله وذوستة وفسره في شرح الملتقي شرعاً بما اتي عليه اکثر الحول عند الاکثر (ردالمحتار ٩ج ٥٣٣ص)

دحيواناتو عمر لره اعتباره

(مسئله) دحيواناتو عمر لره اعتباره نور و علاموته ئي لکه غابنوه و غيره دوي ته اعتبار نشته که د دغه عمر نه يوه ګنته وخت پکي کم وی نو هم قربانی نه پري کيږی

(وفي البدائع تقدير هذه الاسنان بما ذکر لمنع النقصان لا الزيادة فلو ضحي بسن اقل لا يجوز وبا کبر يجوز وهو افضل (ردالمحتار ٩ج ٥٣٣ص)

کوم حيوان چې دتير کال داختر په ورځ پيداشوی وی

(مسئله) کوم حيوان چې دتير کال داختر په ورځ پيدا شوی وی هغه حيوان د همدی کال داختر په ورځ نشی قربانی کولائي البته په دوهمه ورځ يعني دتشريق په اوله ورځ يې قربانی جائزده خو داحتياط لپاره که بله اضحية وکړي بهتره ده (فتاوی رحيميه ١٠ج ٣٨ص)

که دقربانی حيوان په مردارو شيدولوي شوی وی

(مسئله) که دقربانی حيوان په مردارو شيدولوي شوی وی مثلا پسه دخنزير يا دسپی يا ديوبل مردار حيوان شيدی خوړلی وی قربانی وربانديی جائزده که يې څه وانښه له دی مردارو شيدو بعد خوړلی ؤ والا فلا

کما حل أکل جدی غذی بلبن خنزير لان لحمه لا يتغير وما غذی به يصير مستهلکا لا يبقی له آثر ان ابن مبارک قال معناه اذا اعتلف آيا ما بعد ذلک کالجلالة وفی شرح الوهبانية انه يحل اذا ذبح بعد آيام والا لا (ردالمحتار ٩ج ٥٦٣ص)

که ميږه دسپي په شکل حيوان وزيږه وي

(مسئله) کچيري ميږه دسپي په شکل حيوان وزيږه وي او اوس نه معلوميږی چې دا پسه ده او که سپي ده ورته وګوره که يې دسپي په څير غپل بيا سپي ده قربانی يې

جائز نده او که يې دپسه په ډول اوازکاو ويا پسه ده قربانی کول يې جائز ده

او که يې ددواړو په ډول اوازکاو وهم دسپي او هم دپوسه يا ورته أوبه کيږي ده که يې په خوله چنبلی يا پسه ده قربانی يې جائز ده او که يې په ژبه چنبلی يا سپي ده نده جائز او که يې په دواړو چنبلی اوس ورته وانبه او غوښه کيږي ده که يې وانبه وخواړو پسه ده قربانی يې جائز ده او که يې غوښه وخوړه سپي ده نده جائز او که يې دواړه وخواړو بيائي ذبح کړه که يې کولمی را ووتی سپی ده نده جائز او که يې لری راڅوت پسه ده جائز ده والله أعلم بالصواب البته داحکم خلاف ده له هغه وروسته حکم سره چه رائي چې اعتبار د حيوان مورته ده مطلقا

(شاة ولدت ولدا بصورة الكلب فاشكل أمره فان صاح مثل الكلب لا يؤكل وان صاح مثل الشاة يؤكل وان صاح مثلهما يوضع الماء بين يديه ان شرب باللسان لا يؤكل لانه كلب وان شرب بالفم يؤكل لانه شاة وان شرب بهما جميعا يوضع التبن واللحم قبله ان أكل التبن يؤكل لانه شاة وان أكل اللحم لا يؤكل وان أكلا هما جميعا يذبح ان خرج الامعاء لا يؤكل وان خرج الكرش يؤكل كذا في جواهر اخلاطي وقال تحت هذا في رقم (شاة ولد الخ هذا مفرع على خلاف المعتمد من ان العبرة للام مطلقا (عالمگيري ٥ ج ٢٩٠ ص)

هغه عيوب چه مانع دقرباني نه دي

(مسئله) ثولاء) د ليوني حيوان اختر کيدل صحيح دي خوپه دي شرط چې خوراک کولای شی او که ئي خوراک نشوای کولای بيانده صحيح

وتجوزُ الثَّولاء وهي المَجنونة إلَا إذَا كان ذلك يمنع الرّعي والاعْتِلاف فلا تجوز (هنديه ٥ ج ٢٩٨ ص)

د خصي او پمن حيوان اختر کيدل صحيح ده

(مسئله) او دغه رقم د خصي حيوان هم اختر کيدل صحيح ده

اود پمن که چاغ وو اختر کيدل يې صحيح ده او که ډنگر وو بيانده صحيح

ويضحى بالجماء والخصى والثولاء اى المجنونة اذا لم يمنعها من السوم والرعي وان منعها لا تجوز التضحية بها والجرباء السمينة فلو مهزولة لم يجز لان الجرب فى اللحم نقص (در المحتار ٩ ج ٥٣٥ ص)

که په سترګه کښي يې کوږ والی وو

(مسئله) که په سترګه کښي يې کږوالی وو دهغه حيوان قرباني صحيح ده

والحولاء تجزئ وهي التي في عينها حول وكذا المجزوة وهي التي جزّ صوفها كذا في فتاوي قاضيخان (هنديه ٥ ج ٢٩٨ ص)

جماء هغه ده چې په خلقت کي ښکر نلري

(مسئله) جماء حيوان چې په اصل خلقت کي ښکر نلري قرباني ئي صحت لري عظماء هغه حيوان چه ښکرئي مات شوی وي نو ددي اختر صحيح ده خو په دي شرط چه ماتوالي به ئي مغزوته نه وي رسيدلي او که يې مات والی مغزو ته رسيدلی وو بيا صحيح نه ده

(ويضحي بالجماء) هي التي لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز وفي البدائع إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين اه (رد المحتار ٩ ج ٥٣٥ ص)

هغه حيوان چې ذاتي ئي غوږونه واړه وي

(مسئله) هغه حيوان چې ذاتي غوږونه ولري خو کوچني وي د غوڑو اطلاق پري کيدلای شي قرباني ئي صحيح ده

(فاما صغيرة الاذن تجزي لان الاذن منهما صحيحة وان كان صغيرة (مبسوط ١٢ ج ٢٢ ص

که څه هم په بزازيه کښې او قاضي خان کي وايې که يې غوږونه يا لکي نه وه بيا هم جائز ده خو دغه روايت له مبسوط او هنديه سره تکرار ده

(وعن الامام رح ان الشاة اذا لم يكن لها اذن ولا ذنب خلقة يجوز (بزازية ج٦ ص٢٩٤)

دكانه حيوان قرباني صحيح ده

(مسئله) دليوني پسه او كانه حيوان قرباني صحيح ده

قرباني گوسفند ديوانه وكرروابود (نور الهدى ٣٩٧ص

كه ئي غولانځه وړه كى وه

(مسئله) هغه حيوان چه غولانځه يعني تي ولري خو كوچني وي اختر وربانديي صحيح ده (ولا باس بالجداء وهي الصغيرة الاطباء جمع طبي وهو الضرع (ردالمحتار ج٩ ص٥٣٧)

دكوم حيوان چه غوږ خيري وي

(مسئله) دكوم حيوان چه غوږونه يې پرې او شكيدلى وى او هغه حيوان چه غوږونه ئي سورى شوى وى او هغه حيوان چه دغوږنود مخي طرف معمولى شان شكيدلى كټ شوى وى او هغه حيوان چه غوږونه دځټ له طرفه لګ شان پرې شوى وى په دې تولو قربانى كول جائزده لكن بياهم ددغو قرباني كول مكروه دي

وتجزئ الشرقاء مشقوقة الاذن طولا والخرقاء مثقوبة الاذن والمقابلة ماقطع من مقدم اذنها شي وترك معلقا والمدابرة مافعل ذلك بمؤخر الاذن من الشاة الخ خانية وقدمنا ان ماجوز هنا جوز مع الكراهة لانه خلاف المستحب (ردالمحتار ج٩ ص٥٣٨)

وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحّى بالشرقاء والمقابلة والمدابرة والخرقاء فالنهي في الشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على الندب (هنديه ٥ ج ٢٩٨ ص

په كوم حيوان چه بد فعلي سوى وي

(مسئله) په كوم حيوان چه بد فعلي سوى وي دهغه قرباني او خوراك جائزده سره له كراهية

والذي يروي انه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب وقال في الحاشية لقطع التحدث به كيلا يعير بها الرجل اذا كانت البهيمة باقية (هدايه ج٢ ص٤٩٥)

(والذي يروي انه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به كلما رويت فيتاذي الفاعل به وليس بواجب واذا ذبحت وهي مما لا توكل ضمن قيمتها ان كان مالكها غيره لانها ذبحت لاجله وان كانت مما توكل اكلت وضمن عند ابي حنيفة رحمه=الله وعند ابي يوسف رحمة الله لا توكل (فتح القدير ٥ ج ٤٥ ص)

هغه حيوان چي ويشتان يي توي شوي وي

(مسئله) هغه حيوان چي ويشتان يي مخكي له وخت څخه توي شوي وي مګر چاغ وي قرباني وربانديي جائزده (والمجزوزة التي جز صوفها خانيه (ردالمحتار ج٩ ص٥٣٨

كوم ويشتان چي له لكي نه كشته ځوړند وي

(مسئله) كوم ويشتان چي له لكي نه كشته ځوړند وي هغه له لكي څخه حساب نه دي يعني هغه مانع د قرباني نه ګرځي كه موجود وي او كه نه وي

(ولا يعتبر الشعر المسترسل مع الذنب في المانع (هنديه ٥ ج ٣٠٧ ص)

(المراد من الذنب العظيم الطويل والشعور لم يعتبر (نور الهدى) ٤٠٠ص)

هغه حيوان چه توخيږي

(مسئله) هغه حيوان چه توخيږي نوره مريضي نلري قرباني يي صحيح ده او هغه حيوان چه اولادیي نه كيږي او د ډير عمر له وجى څخه نور بچى نشى راوړلى

او هغه حيوان چه داغونه پرى وهل شوى وى

او هغه حيوان چه ذكريې كټ شوى وى يعنى په غوانشى ختلي

پدغو تولو صورتونو باندي اختر صحيح ده خو خلاف اولى ده

تتمة تجوز التضحية بالمجبوب العاجز عن الجماع والتي بها سعال والعاجزة عن الولادة لكبر سنها والتي لها كي والتي لا لسان لها في الغنم خلاصة أي لا البقر لأنه يأخل العلف باللسان والشاة بالسن كما في القهستاني عن المنية وقيل إن انقطع من اللسان أكثر من الثلث لا يجوز أقول وهو الذي يظهر قياسا على الأذن والذنب بل أولى لأنه يقصد بالأكل وقد يخل قطعه بالعلف وقدمنا أن ما جوز هنا جوز مع الكراهة لأنه خلاف المستحب (ردالمحتار ج٩ ص٥٣٨)

(البكوية) وهي التي كويت اذنها او غيرها من الاعضاء

(الموسومة) وهي التي في اذنها سمة

(العاجزة) عن الولادة لكبر سنها

(المجبوب) وهو ما قطع ذكره

(الساعلة) وهي التي تسعل ويجب تقيد ذلك بما لم يصحبه مرض بين

(الموسوعة الفقهية ج٥ ص٨٦)

او هغه حيوان چې جوړ او روغ وي ليکن شيدي نکوي صحت لري

او هغه حيوان چه زکام وي او هغه حيوان چه څه حصه ئي سوي وي داتهول صحت لري (هدية العلائية ٢٣٨ص)

هغه حيوان چه په نس کي بچي لري

(مسئله) هغه حيوان چه په نس کي بچي لري قرباني وربانديجائزده خوسره له کراهيت

رجل له شاة حامل فاراد ذبحها تقارب الولادة يكره ذبحها لان فيه تضييعا لما في بطنها من غير فائدة اه (بحر ائق ٨ ج ١٧١ ص)

که يوه سړي له بل شخص څخه پسه غصب کړو

(مسئله) که يو سړي له بل شخص څخه پسه غصب کړي بيائي داختر لپاره

حلال کړي اوس که مالک دژوندی پسه قيمت ځينی واخلي نو دغاصب اختر صحيح ده او که يې نه ځينی واخلي يا يې د حلال شوی پسه قيمت ځينی واخست بيا دغاصب اختر نه ده صحيح بل به حلاله وی او دلته د مالک اختر په يوه صورت هم نه ده صحيح ځکه د مالک اذن نشته (قال في البدائع غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزيه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الاذن ثم ان اخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عنهما وعلى كل واحد ان يضحي باخرى وان ضمنه قيمتها حية تجزى عن الذابح لانه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه لكنه يأثم لان ابتداء فعله وقع محظورا فليزمه التوبة والاستغفار (ردالمحتار ج٩ ص٥٤٧)

پنځه قسمه حيوانات دي چه دبل چاپه ملک کي

(مسئله) پنځه قسمه حيوانات دي چه دبل چاپه لاس کي وي او هغه ئي دخپل ځان لپاره اضحيه کړي نو دغه اضحيه يي صحيح کيږي

اول که يوه سړي له بل شخص څخه پسه غصب کړي بيائي داختر لپاره حلال کړي دا مخته مسئله کي تفصيل ذکر ده

دوهم که يو شخص پسه يا غويي يا اوښ غلا کړي او بيايي په خپله اضحيه کي حلال کړي نو که سارق د دغه پسه قيمت ورکړي هغه قيمت چه دژوندي پسه وي نو بيايي اضحيه صحيح ده.

دريم سړي دخپل زوي پسه يا اوښ غصب کړي او دځان لپاره ئي اضحيه کړي.

څلورم باد ارچه له خپل غلام چي ماذون وي او پورو ړي وي پسه غلا کړي بيائي دځان لپاره اضحيه کي داهم صحيح ده

پنځم يو سړي پسه يا غويي واخلي په بيع فاسده سره بيائي دځان لپاره اضحيه کړي داهم صحيح ده

خمسة اشياء اذا اخذها من ملك الغير تجوز بها الاضحيه وضمن قيمتها اولها غصب شاة وضحي بها والثاني لو سرق شاة وضحي بها والثالث لو غصب من ولده الصغير او الكبير

والرابع لو غصب من عبده المأذون المديون دينا مستغرقا والخامس الشراء الفاسد (لسان الحكام ١٧٥ص)

رَجُلٌ اشْتَرَى شَاةً شِرَاءً فَاسِدًا فَذَبَحَهَا عَنِ الْأُضْحِيَّةِ جَازَ (هنديه ٥ ج ٣٠٢ص

يوسړى پسه واخلي له زيد څخه

(مسئله) يوسړى پسه واخلي له زيد څخه او داختر په ځاى يې حلال كړي وروسته عمر دعوه وكړي چې دا زما پسه ده اوس كه عمر دبيع اجازه وركړي نو داخستونكى اختر صحيح ده او كه عمر اجازه ورنكړي بيا يې اختر نه ده صحيح وكذا لو اشترى شاة فضحى بها ثم استحقها رجل فان اجاز البيع جاز وان استردها لم يجز كذا في الشرح الطحاوى هنديه ٥\٣٠٣ص)

هغه عيوب چه مانع دقرباني وي

(مسئله) داسې حيوان چې دواړه سترګې يې ړندې وي يا يې يوه سترګه نابينا وي او نابيناتوب يې ښكاره او ظاهره وي دداسي حيوان قرباني صحيح نه ده

ولا تجوز العمياء والعوراء البيّنُ عورها (هنديه ٥ ج ٢٩٨ص)

كه داسي حيوان وو چه غاښونه ئي نه وو

(مسئله) كه داسي حيوان وو چه غاښونه ئي نه وو بيا يې قرباني صحيح نه ده خو كچيرې يې خوراک كولای شواى او ځان يې مړولای شواى بيا صحيح ده

وَأَمَّا الْهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى وَتَعْتَلِفُ جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وهو الصَّحِيحُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ هنديه ٥ ج ٢٩٨ص

(الهتماء وهي التي لا اسنان لها لكن يشترط في اجزائها الا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف فان منعها عنهما لم تجز وهذا مذهب الحنفية (الموسوعة الفقهية ٥ ج ٨٦ص)

(لا يمنع جواز الاضحية منها ان لا اسنان لها ان كانت تعتلف في ظاهر الاصول (خلاصة الفتاوى ٤ ج ٣٢٠ص)

(قال الامام الحصفكي ولا بالهتماء التي لا اسنان لها ويكفي بقاء الاكثر وقيل ما تعتلف قال العلامة ابن عابدين قوله وقيل ما تعتلف به هو وما قبله روايتان حكاهما في الهداية عن الثاني وجزم في الخانية بالثانية وقال قبله (والتي لا اسنان لها وهي تعتلف ولا تعتلف لا يجوز وان بقي لها بعض الاسنان ان بقي من الاسنان قدر ما تعتلف جاز والا فلا (رد المحتار ٩ ج ٥٣٧ص)

(وهو الذي اعتمده في البدائع وهو الارجح من حيث القياس لان الاسنان ليست من الاعضاء المقصودة بل انما هي مقصودة بالاعتاف فاذا حصل هذا المقصود فلا عبرة ببقائها وسقوطها فان قلت يرد عليكم القرن لانه ليس عندكم من الاعضاء المقصودة قد اشترطتم بقاء اصله قلنا نعم ولكن شرطنا ذلك باثر عتبة بن عبد السلمى الذي قال فيه ان صلى الله عليه وسلم نهى مستاصلة القرن لا بالقياس (اعلاء السنن ١٦ص ٦٩٩٠ص)

خوپه غاښونو كې ډيرو كتابو د حيوان څرول او مړيدا شرط كړي غاښونه مقصود نه بولي لكه مخته موچه ذكر كړه خو ظاهر الرواية قلة او كثرة معتبر بولي او احتياط هم په كښې ده

(واما في الاسنان وفي ظاهر الرواية اعتبر القلة والكثرة كما في سائر الضحايا (فتاوى الولوالجية ٣ ج ٨٠صـ

(والهتماء التي لا اسنان لها ويكفي بقاء الاكثر (الفقه الاسلامي ٤ ج ٢٧٢٧ص)

چې دكوم حيوان يوه پښه پرې شوي وي

(مسئله) چې دكوم حيوان دمخ يوه پښه يا دشا يوه پښه پرې شوي وي نو قرباني صحيح نه ده

(الجذماء وهي مقطوعة اليد او الرجل وكذا فاقدة احداهما خلقة (الموسوعة الفقهية ٥ ج ٨٤ ص)(ردالمحتار ٩ ج ٥٣٧ ص)

كه دپسه ياغوائي دواړه غوږونه نه وو

(مسئله) كه دپسه ياغوائي دواړه غوږونه نه وو اګر كه صماخ يعني سوري ولري يا يې يو غوږ نه وو يا يې ټول غوږ پرې شوى وو نو اختريې صحيح نه ده (قال ولايجوز ان يضحي بشاة ليس لها اذن خلقت كذلك وهي السكاء لان قطع الاذن لماكان مانعا من الجواز فعدم الاذن اصلا اولى (المبسوط ١٢ ج ٢٢ ص)

(قوله التي لااذن لها خلقة اي وان كان لها صماخ قوله فلولها اذن صغيرة اي اذنا صغيرتان اي وتسمى عرفا اذنا كما في الخانية اما التي لها اذن خلقة لاتجوز كما في الهنديه (طحطاوي على الدر ٤ ج ١٦٥ ص)

كه پسه داسي ګوډ وو

(مسئله) كه پسه داسي ګوډ وو چې دحلاليدو ځاى ته په دريو پښو ځي څلورمه پښه نشي لګولى دا په اختر كښې صحيح نده او كه يې څلورمه پښه لګوله بيا قرباني وربانديې صحيح ده (ولا بالعيساء والعوراء والعجفاء المهزولة التي لامخ في عظامها والعرجاء التي لاتمشي الى المنسك اي المذبح قوله والعرجاء اي التي لايمكنها المشي برجلها العرجاء انما تمشي بثلاث قوائم حتى لوكانت تضع الرابعة على الارض وتستعين بما جاز ردالمحتار ٩ ج ٥٣٦ ص)

داسې حيوان چې دغولانځي سرونه ئي پري وي

(مسئله) حذاء) داسې حيوان چې دغولانځي سرونه ئي پري وي او كه ديوتي سر قطعه شوي ؤ و يا به قلت او كثرت ته كتل كيږي

او هغه حيوان چه قدرت دتي ورکولو خپل اولاد ته نلري

او هغه حيوان چه غولانځه ئي وچه سوي ئي ددي تولو حيواناتو اضحيه کول صحت نه لري

وَلا تجوزُ الْحذاء وهي المقطوعة ضرعها وَلا المصرمة وهي التي لا تستطيع أَن ترضع فصيلها ولا الجداء وهِي التي يبس ضرعها كذا في محيطِ السَّرَخْسِيِّ ومقطوعة روس ضروعها لا تجوز فان ذهب من واحد اقل من النصف فعلى ما ذكرنا من الخلاف في العين والاذن هندية ٥ ج ٢٩٨ ص)

هغه حيوان چه پوزه يې پرې سوي وي

(مسئله) جدعاء هغه حيوان چه پوزه يې پرې سوي وي قرباني ئي صحيح نده

(ولا تُجْزِئُ الْجَدْعَاءُ وَهِيَ مَقْطُوعَةُ الأَنْفِ كذا في الظهرية الهندية ٥ ج ٢٩٨ ص)

د ميږي او اوزى كه يو تى نه وو

(مسئله) د ميږي او اوزى كه مورزادي يو تى نه وو يا په سبب ديو افت سره پريسوى وو او يا شيدى نه تري راتلى نو پدى حيوان اختر صحيح نده او دغوا او مينبى او او ښانو كچيرى دوه تي نه وى نو قرباني ئي نه كيږى او كه درى داني وو يا قرباني وربانديې كيږى.

وفي الشاة والمعز اذا لم يكن لهما احدي حلمتيها خلقة او ذهبت بافة وبقيت واحدة لم يجز وفي الابل والبقر ان ذهبت واحدة يجوز او اثنتان لا اه (ردالمحتار ٩ ص ٥٣٨ ص)

كچيرى دووزى يو تى اوچ شوي وي

(مسئله) كچيرى دووزى يو تى اوچ شوي وو او دغوا اووښي دوه داني تي اوچ شوى وو نو بيا قرباني وربانديې نه كيږي

والشطور لا تجزئ وهي من الشاة ما انقطع اللبن عن احد ضرعيها ومن الابل والبقر ما انقطع اللبن من ضرعيهما لأن لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَ أَضْرُعٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة (الهندية ٥ ج ٢٩٩ ص)

قاعده : كه د كوم حيوان غوښ يا لكى لم او يا بل كوم اندام له دريمي برخي څخه زيات پري شوي وي نو بيا يي قرباني نده صحيح او كه دريمه برخه يا كم له دريمي برخي څخه پري شوي وو بيا جواز لري بناءپه يو قول چه مفتى به او ظاهر الرواية هم ده

او بناءپه بل قول چه مرجوع اليه د امام صاحب هم بلل شوي په مذكوره شيانو كي كه نيمائي يا ترنيمايى زيات پري شوي وي بيا قرباني وربانديي صحيح نه ده

خو په ظاهر الرواية باندي عمل احوط معلوميژي اگر كه له عبارا تو څخه ترجيح د دوهم قول معلوميژي قوله :(اومقطوع اكثر الاذن اوالذنب اوالعين) لوذهب بعض الاذن اوالالية اوالذنب اوالعين ذكر فى الجامع الصغير انكان كثيرا يمنع وان يسيرا لايمنع الى ان قوله والرابعة هى قولهما قال فى الهداية وقالا اذا بقى اكثر من النصف اجزاه وهو اختيار الفقيه ابى الليث الى ان قوله وفى البزازية وظاهر مذهبهما ان النصف كثير اه وفى غاية البيان ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما و اليهما رجع الامام ان الكثير من كل شئ اكثره وفى النصف تعارض الجانبان اه اى فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع وبه ظهر ان ما فى المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى و كانهم اختاروها لان المتبادر من قول الامام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه الى قولهما اه(ردالمحتار ج٥٣٦ص)

وروى محمد رحمه الله فى الاصل وفي الجامع انه اذا كان ذهب الثلث او اقل جاز وان كان اكثر لايجوز والصحيح ان الثلث وما دونه قليل وما زاد عليه كثير و عليه الفتوى كذا فى فتاوى قاضيخان اه (الهندية ٥ ج٢٩٨ ص)

فائده د دووغوښو نو عيب كه څه هم په عالمگيرى كى وايى چه نه جمع كيږى لكن علامه شامى رحمه الله ويلى چه احتياط داده چه جمع شي

(وسئل عن الحافظ عن الاضحية اذا كان الذاهب من كل واحد من الاذنين السدس هل يجبع حتى يكون مانعا على قول ابي حنيفة رحمه الله قياسا على النجاسات فى البدن ام

لايجمع كما فى الخروق من الخفين ؟قال: لايجمع هنديه ٥ ج٢٩٨ ص)

وفى البزازيه وهل تجمع الخروق فى اذني الاضحية ؟ اختلفوا فيه قلت وقدم الشارح فى باب مسح الخفين انه ينبغى الجمع احتياطا آه (ردالمحتار ٩ ج٥٣٧ص)

كوم حيوان چه گندگى خورى

(مسئله) كوم حيوان چه گندگى خورى په اختر كي يي حلال ليدل نده صحيح مخته له بندي كيدو څخه كچيرى اوښ وه څلويښت ورځى او كه غوا وه شل ورځي او كه پسه يا وزه وه نولس ورځي به په ميوگى تړي او بنده وي به ئي چه غوښه ئي پاكه شى او اثر پكښي پاته نشى او كه ئي نوره گياه ورسره گډه خوړه او نور خوراك ئي هم ورسره كاووبيا دهغه حيوان قرباني هم صحيح كيږى

قوله (ولا الجلالة إلخ) أي قبل الحبس قال في الخانية فإن كانت إبلا تمسك أربعين يوما حتى يطيب لحمها والبقر عشرين وللغنم عشرة قوله (ولا تأكل غيرها) أفاد أنها إذا كانت تخلط تجزى ط (ردالمحتار ٩ ج٥٣٨ص)

په خنثى حيوان باندي قرباني صحيح نده

(مسئله) په خنثى (نرښځى) حيوان باندي قرباني صحيح نده ځكه چي د نرښځي حيوان غوښي نه پخيږي (ولا بالخنثى لان لحمها لا ينضج شرح وهبانية وتمامه فيه اه رد المحتار ٩ ج٥٣٨ص

لكن د خنثى څخه خنثى مشكل مراد ده

(وعندي في عدم الجواز نظر فانها في نفس الامر لاتخلو اما ان تكون ذكرا او انثى وعلى كل حال تجوز الاضحية قلت ويمكن ان لايكون واحد منهما وهو المشكل (طحطاوي على در المختار ٤ ج١٦٥ص)

كه دغوايي ژبه نه وه اختريي صحيح نه ده

(مسئله) كه د غوايي ژبه نه وه نو بيا يي اختر صحيح نه ده ځكه غوا خوراك په ژبه كوي

اود پسه که ژبه نه وه نوپه دي کي اختلاف ده بعضي کتابو کي واي چي اخترئي صحيح ده خو که خوراک ئي کولاي شي اوپه بعضي کي واي چي ژبه يي نه وي صحت نه لري

وفي اليتيمة كتبت الي ابي الحسن علي المرغيناني ولو كانت الشاة مقطوعة اللسان هل تجوز التضحية بها فقال نعم ان كان لايخل بالاعتلاف وان كان يخل به لاتجوز التضحية بها كذا في التاتارخانيه وقطع اللسان في الثور يمنع وفي الشاة اختلاف كذا في القنيه والتي لالسان لها في الغنم يجوز وفي البقر لا وَسُئِلَ أَيْضًا عَمَّنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِ الْأُضْحِيَّةِ وهو أَكْثَرُ من الثُّلُثِ هل تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ على قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فقال لا (هنديه ٥ ج ٢٩٨ ص)

كه يې له اصلي وخت څخه لم نه وو

(مسئله) كه د كوم حيوان له اصلي وخت څخه لم نه وو قرباني صحيح نه ده

وفي الاجناس ان كانت الشاة لها الية صغيرة خُلِقَتْ شبه الذنب تجوز وان لم تكن لها الية خلقت كذلك قال محمد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لاتجوز (الهنديه ٥ ج ٢٩٧ ص)

(مسئله) د كوم حيوان چه د پيدائښت له وخت څخه لم وي خو كوچني وي مشابه له لكي سره وي بياهم صحت لري

وان كان لها الية صغيرة مثل الذنب خلقة جاز (ردالمحتار ٩ ج ٥٣٨ ص)

غوا پسه او نور حيوانات كه وحشي وو

(مسئله) په غوا او پسه او نورو حيواناتو چه مخته تير شو په دا تولو هلته اختر جائز ده كه كورني وي او كه وحشي وو بيا اختر وباندي كول نده جائز كه څه هم له كورونيو سره يي الفت شناخت وي او حيوانات د مور تابع دي كه يي مور كورنی وه بيا اختر وباندي كيږي كه څه هم پلار يي وحشي وي مثال كه ليوه يا ووسي په ميږه باندي وخوت بچی ځيني پيدا شو نو په دغه بچي اختر كيدل جائز ده خو پدي شرط كه بچی د مور له جنسه وو مثال په مخته صورت كي كه ئي بچی ليوه پيدا شو بيا اختر كيدل ور باندي صحيح نده

ولا يجوز في الاضاحي شئ من الوحشي فان كان متولدا من الوحشي والانسي فَالْعِبْرَةُ للأم فان كانت اهلية تجوز والافلا حتى لو كانت البقرة وحشية والثور اهليا لم تجز وقيل

اذا نزا ظبي على شاة اهلية فان ولدت شاة تجوز الاضحية وان ولدت ظبيا لا تجوز الى قوله وان ضحى بظبية وحشية انست او بقرة وحشية أنست لم تجز اه الهندية ٥ ج ٢٩٧ ص)

كه يو مشترک پسه شريک د ځان لپاره قرباني کړي

(مسئله) كه يو مشترک پسه ؤ او يو شريک راجک شي د خپل ځان لپاره يي قرباني کړي نو دا قرباني صحيح نده ځكه د شريک نصيبه له ده سره په طريقه د امانت سره ده او په امانت مال باندي اضحيه صحيح نه ده خو د اهلته چه يو پسه وي او كه دوه داني وي بيا يي هريو ځانته اضحيه کړي وروسته حكم رائي

قوله وكذا المشتركة يعني انها امانة لظهور ان نصيب شريكه امانة في يده اه اى فلا تجزى كالوديعة ولا يخفى ان المراد شاة واحدة مشتركة بخلاف شاتين بين رجلين ضحيا بهما فانه يجوز ردالمحتار ٩ ج ٥٤٨ ص)

شپږ قسمه حيوانات چه دبل په لاس كي وي او دځان لپاره اضحيه کړي

(مسئله) كه له چا سره پسه يا ووښ يا غويي په طريقه د امانت سره وو بيا دغه امانت پسه ئي په اضحيه كي حلال كړو نو دغه اضحيه صحت نه لري ولو كه د دغه حيوان قيمت ور کړي بيا هم نه صحي کيږي

(مسئله) كه له چا سره د اعاري حيوان وي په نيت د اضحيه يي حلال کړي دغه اضحيه نه صحي کيږي

(مسئله) كه د چا په بل سړي باندي قرض وي بيا خپل پسه يا غويي يا اوښ په ډول د ګروي ورته كيږدي بيا دغه پسه يا اوښ په خپله اضحيه كي حلال کړي نو دغه اضحيه صحيح نه ده

(مسئله) يو شخص بل نفر وكيل کړي چي ماته اضحيه واخله وكيل خريداري وکړه بيا وكيل دغه قرباني د ځان لپاره حلاله کړه نو دغه اضحيه د وكيل نه ده صحيح بلكه له مؤكل څخه ده

(مسئله) ميږه د خپلي ښځي اضحيه د ځان لپاره حلاله کړه بي له اجازي د ښځي

نو دميړه اضحيه نه ده صحيح

(مسئله) ښځي دميړه اضحيه بي له اجازي دميړه دخپل ځان لپاره حلاله کړه نو د ښځي اضحيه صحت نه لري

(قال ستة لاتجوز اولها المودع اذاضحى بشاة الوديعة والمستعير والمستبضع والمرتهن والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله اذاضحى بشاة مؤكله والسادسة الزوج والزوجة اذاضحى كل بشاة صاحبه بغير اذنه والاضحية تدخل في ضمانه بالذبح ولولم يتقدم ملكه على وقت المباشرة

(لسان الحكام ١٧٥ص) بزازيه علي هامش العالم گريه ٦ ج ٢٩١ص) ردالمحتار ٩ ج ٥٤٧

(فوټ) که مودع تاوان ورکړي بيائي هم اضحيه نه صحيح کيږي او غاصب چه تاوان ورکړي بيا اضحيه صحيح کيږي فرق يې داده چه په صورت د غصب کي ملکيت د مغصوب غاصب لره په خواد ذبح څخه ثابتيږي او په صورت د وديعت کي ملکيت د وديعي مودع لره وروسته له ذبح څخه ثابتيږي او اضحيه هلته صحيح کيږي چه ملکيت به د حيوان ذابح لره مخته ثابته وي.

كما يصح لو ضحى بشاة الغصب ان ضمنه قيمتها لا الوديعة وان ضمنها لان سبب ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع فى غير ملكه (در المختار ج ٩ ص ٥٤٧)

که حيوان يې روغ واخسته

(مسئله) که حيوان يې روغ واخسته بيا پکښې داسې عيب پيدا شو چه د هغه عيب د وجهې څخه قرباني نه پرې کيږي نو کچيرې داسې غنی وی نو بله اضحيه به د ددغې په جای اخلی او کچيرې فقير وو نو د غه عيبجنه قرباني هم جواز لري او همدارنګه که داخستلو په وخت کښې عيبجنه وه او داسې عيب ووپکي چه هغه مانع وو نو بيا هم غريب د غه قرباني کولای شي

ولو اشترلها سليمة ثم تعيب بعيب مانع كما مر فعلية اقامة غيرها مقامها ان كان

غنيا وان كان فقيرا اجزاه ذلك وكذا لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه (در المحتار ج ٩ ص ٥٣٩)

که په حيوان کی دحلاليدو په وخت عيب پيدا شو

(مسئله) که په حيوان کی دحلاليدو په وخت کې عيب پيدا شو اختر وباندې صحيح ده ولو قدم اضحية ليذبحها فاضطربت فى المكان الذى يذبحها فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه وكذالك ان انفتلت عنه البقرة فاصيبت عينها فذهبت والقياس ان لاتجوز (الهندية ٥ ج ٢٩٩ص)

که په وخت دذ بحي کي عيب پيدا شو

(مسئله) که په قرباني کي په وخت د ذبحي کي عيب پيدا شو خو سمدلاسه ئي حلاله نکړه بلکه بل وخت ئي حلاله کړه بيا هم صحيح ده

(ان تعيبت بشي من العيوب المانعة وقت يعالجها الذبح ذكر انه ان ذبحها على الفور اوترك ثم ذبحها من الغد جاز في الوجهين وهو المختار وعليه الفتوى لان الايام الاضحية كوقت واحد (غياثيه ١٣١ص)

(وعن محمد رحمة الله تعالى عليه انه تجوز في الحالين بعد ان يكون التضحية في وقت الاضحية وفي العتابية وعليه الفتوى (تاتارخانيه ١٧ ج ٤٣٣ص)

د مړی له طرف نه قربانی کول

(مسئله) د مړی د طرف نه قربانی کول په اجماع د امت سره جائزده.

(قوله لقصد القربة من الكل هذا وجه الاستحسان قال فى البدائع لان الموت لايمنع التقرب عن الميت بدليل انه يجوز ان يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ضحى بكبشين احدهما عن نفسه والاخر عمن لم يذبح من امته) وان كان منهم من قدمات قبل ان يذبح (ردالمحتار ج ٩ ص ٥٣٩)

دمړی دطرف نه چه کومه قربانی اوشی

(مسئله) دمړی دطرف نه چه کومه قربانی اوشی نوغوښه به ئی همغسی طریقه کوی لکه څرنګه چه دخپلې قربانی غوښه کوی البته کچیری مړی وصیت کړی وی نوبیائی خیرات کول لازم ده پخپله به ئي نه خوری بلکه مستحقینو دزکاة ته به یي ورکوي

من ضحي عن الميت يصنع كما يصنع في اضحية نفسه من التصدق والاكل والاجر للميت والملك للذابح قال الصدر والمختار انه ان بامر الميت لا يأكل منها والا يأكل بزازية (ردالمحتار ٩ ج ٥٤٠ ص)

که چیری یوخوکسان شریک وو

(مسئله) که چیری یوخوکسان شریک ووپه قربانی کي اویوکس پکي مړشواووارثانووئیل چه دخپل طرف نه اودهغه دطرف نه قربانی ذبح کړی داجائزده دټولودطرف څخه قرباني صحيح کیږی اوکه اجازه ورته ونکړي نوبیاقرباني دیوشریک هم نه صحیح کیږي

واذااشتري سبعة بقرة ليضحوا بها فمات احده السبعة وقالت الورثة وهم كبار اذبحوها عنه وعنكم اجزاهم استحسانا ولو ذبح الباقون بغير اذن الورثة لم يجزئهم الهندية ٥ ج ٣٠٥ ص

که سړي داختر په ورځو کي مړ شو

(مسئله) که سړي داختر په ورځو کي مړ شو اختر ځني ساقط ده لکن که په ځان ئي لازم کړی وي بیا په مرګ نه ساقطیږي په ورثه وو باندي لازم ده چه قرباني ورته وکړي

ولو مات الموسر فی ایام الاضحية سقطت وفی الحقيقة لم تجب ردالمحتار ٩ ج ٥٢٥ ص)

رجل اشترى اضحية ثم مات ان كان الميت اوجبها على نفسه بلسانه يجبر الورثة على ان يضحوا عنه (قاضيخان ٤ ج ٣٣٣ ص)

دشراکت بیان

(مسئله) په لویو حیواناتو کې لکه مېنبه غوا او اوښ کې اووه تنه ګډون کولای شي له ووڅخه زیات پکې ګډون نه شي کولای اوپه وړو حیواناتو کې لکه اوزه پسه هغه دیوه تن له لوري کېدلای شي

(يجب ان يعلم ان الشاة لا تجزئ الا عن واحد وان كانت عظيمة والبقر والبعير يجزئ عن السبعة اذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى والتقدير بالسبع يمنع الزيادة ولا ينقص كذا في الخلاصة (هندية ٥ ج ٣٠٤ ص)

که یوه شریک د غوښو نیت کړي وو

(مسئله) که یوه شریک د غوښو نیت کړي وو یا یو شریک نصراني یا مجوسی ؤو دیوشریک قرباني هم صحیح نده اعاده په ټولو باندي لازمه ده

وان كان شريك الستة نصرانيا او مريدا اللحم لم يجزء عن واحد منهم لان الاراقة لا تتجزا (درالمختار ٩ ج ٥٤٠ ص)

که څونفره په یو ه غواکي شریکان شول

(مسئله) که څونفره په یو ه غوا یا یو ه ووښ کي شریکان شول په دي شرط چې نیت به خاص د الله تعالی لپاره وي که څه هم مختلف قربات یې مثلا د بعضو د واجبي قرباني نیت ؤاو د بعض د نفلي قرباني او بعض د جزاء صید نیت ؤونو د اسي شراکت جائز ده (وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل او البعض اتفقت جهاتها اولا كاضحية واحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران لان المقصود من الكل القربة (ردالمحتار ٩ ج ٥٤٠ ص)

اته نفره په یوه غوا کي نه شي شریکان کیدلی

(مسئله) اته نفره په یوه غوا یا یو ؤو ښ کي نه شي شریکان کیدلای او دغه ډول که د یوه حصه تر اومي حصي کمه وي هم نه صحیح کیږي مثلا زید مړ شو یوه ئي بنځه اویوزوی او یوه غوا پاته شوه اوُس د دغي غوا حلالیدل په اختر کي ندي صحیح

ځکه دښځي اتمه حصه کيږي په هغه وخت کي چه اولادیي وی نوله وومي حصي څخه ئي برخه کمه راغله

حتى لو كان الشركاء فى البدنة اوالبقرة ثمانية لم يجز هم ولوكان اقل من سبع لايجوز ايضاً بيانه مات الرجل وترک امراة وابناً وبقرة فضحيا بها لا يجوز (خلاصة الفتاوى ٤\٣١٥ص)

(مسئله) همداراز په اتو غوا ووکي اته نفره نه شي شريکان کيدلاي ځکه چه په هره غوا کي دهر شريک اتمه حصه رسيږي يعني کم له اومي حصي څخه

(ولاثمانية في سبع بقرات اواكثر لان كل بقرة على ثمانية اسهم فلكل منهم اقل من السبع (ردالمحتار ٩ج٥٢٥ص)

(فائده) کچيري څوارلس کسان په دوو اوښانو کي سره شريکان شي اودغه اوښان داختر لپاره قرباني کړي نودغه جوازلري (جامع الرموز ٣ج٣٥٤ص)

کچيري ؤوکسان په ؤوه ميږو کي شريکان شول

(مسئله) کچيري ؤوکسان په ؤوه ميږو کي شريکان شول لپاره داضحية نودغه شراکت قياسا نه صحيح کيږي او استحسانا صحيح کيږي

(ولو اشترك سبعة في سبع شياه لايجزيهم قياسا لان كل شاة بينهم على سبعة اسهم وفي الاستحسان يجزيهم (ردالمحتار ٩ج٥٢٥ص)

دري نفره په شريکه يوه غوا واخلي

(مسئله) دري نفره په شريکه يوه غوا واخلي داضحية لپاره اوپه دوي کي يونفر څلورم نفرهم شريک کړي په څلورمه برخه کي اودغه غوا اضحية کړي دتولو اضحية صحيح کيږي

(ثلاثة نفر اشتركوا في بقرة فاشرك احدهم رجلا في الربع جاز والثلث بينهما نصفان لانه جعله مثلا لكل واحد منهم ولم يصح الجعل في نصيب الشركاء فصح في نصيبه كذا في محيط السرخسي (هنديه ٥ج٣٠٥ص)

يوسړي يوغوا واخلي

(مسئله) يوسړي يوه غوا واخلي بيا شپږو کسانو ته دشرکت بلنه ورکړي نوله دغو شپږو کسانو څخه صرف يوه نفر دده بلنه قبوله کړي او شريک شي نو دده غه شريک صرف اومه حصه رسيږي او نوري برخي داخستونکي دي

ولو قال لستة اشركتكم فقبل احدهم فله السبع وَيَجُوزُ (هنديه ٥ج٣٠٥ص)

کچيري اوه نفرو په ګډه پسونه واخلي

(مسئله) کچيري اوه نفرو په ګډه پسونه واخلي په دي رقم چه يويو پسه غير معلوم دهريو لپاره به وي بيا دوي يويو پسه ځانونه اضحيه کړي په اتفاق درواياتو سره استحسانا دهريو اضحيه صحيح ده اودبل روايت له نظره ددوي اضحيه نده صحيح

وفي الأَضَاحي للزعفراني اشترى سبعة نفر سبع شياه بينهم ولم يسم لكل واحد منهم شاة بِعَيْنِها فضَحوا بها كذلك فالقِياس أن لا يجُوز وفي الاستحسانِ يجُوز فَقَوله اشْترى سبعَة نفر سبع شياه بينهمُ يحتمِل شراء كل شاة بينهم ويحْتمِل شراء شياهٍ على أن يَكون لكل واحِد شاة ولكنْ لا بِعيْنِها فإنْ كان المراد هو الثاني فما ذُكِر في الْجَواب بِاتِّفاقِ الروايات لأن كُل واحد منهم يصير مضَحيا شاة كامِلَة وإن كان المراد هو الأول فما ذُكِر من الجواب على إحدى الروايتينِ فإن الغنم إذَا كانت بين رَجُلَيْنِ ضحيا بها ذكِر في بعضِ الْمواضِعِ أنَّهُ لا يَجُوزُ كَذَا في الْمُحِيطِ (هنديه ٥ج٣٠٦ص)

که شريکان تروو کسانو کم وي

(مسئله) که شريکان تروو کسانو کم وي مثلا شپږوي يا پنځه وي او يوه غوا قرباني کړي نودتولو قرباني صحيح ده ولو که دوه کسان وي يوه غوا قرباني کړي هم صحيح ده البته تروو څخه زيات کسان شريکيدل جائزندي

واما قدره فلا يجوز الشاة والمعز الا عن واحد وانكانت عظيمة تساوي شاتين مما يجوزان يضحي بهما ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن اكثر من سبعة ويجوز ذلك

عن سبعة و اقل من ذلک وهذا قول عامة العلماء (هندية ٥ ج ٢٩٧ص)

كچيري په يوه غواكي پنځه كسان شريكان وو

(مسئله) كچيري په يوه غواكي پنځه كسان شريكان وو شپږم كس راغي چه ما هم په دغه غواكي شريک کړي څلور شريكانو ورته اجازه ورکړه اويو شريک ووائي زه دي نه شريکه وم په دغه صورت كي دغه غوا اضحية کړي دتولو اضحية صحي ده ځکه چه ديوه برخه هم له ومي حصي څخه کمه نشوه

كچيري په يوه غواكي شپږ كسان شريكان ول ؤوم كس راغي چه ما هم درشريک کړي پنځو نفرو ورته اجازه ورکړه شپږم كس ئي شركت ونه منلو بيا په دي صورت كي دغه غوا اضحية کړي اضحية ديوه كس هم نه ده صحي ځکه حصه د دغه شريک له اومي برخي څخه کمه شوه

وَإِن اشتَرَك خمسة في بقرة فجَاء رجل فسألهم الشّركة فيها فأَجَابه أربعة منهم وامْتنع الواحد فضحوا جاز لأن الذي جعل نصيبه من نصيبِ الأَربعة يملك أكثر من السبُع فخذها من خمسة

وَعِشرين لحاجَتِنا إلَى حساب له خمسٌ ولأربعة أخماسه خمس أما الخُمس فلأن الشّركاء خمسة فكان نصيب كل واحد منهم خمسا وأمّا الأربعة الأخماسُ فلأنّ الأربعة لمّا أجابوه فقد جَعلوهُ مساويا أنصباءهم وهي أربع أخماس بين خمسة وأَقَلُّه خمسة وعشرون لكُلِّ وَاحِدٍ من الشُّرَكَاءِ خَمْسَةٌ فإذا أَجَابَهُ الأَرْبَعة فَقَدْ جَعَلُوا أَنْصِبَاءَهُمْ بين خَمْسَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ من خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ من السُّبُعِ وَذَلِكَ يَسْهُلُ مَعْرِفَتُهُ بِالْبَسْطِ وَالتَّجْنِيسِ كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانُوا سِتَّةً فَأَشْرَكَ خَمْسَةٌ منهم وَاحِدًا وَأَبَى الْوَاحِدُ لم يَجُزْ لِأَنَّ نَصِيبَهُ أَقَلُّ من السّبعِ لأَنَّ أَصلَ حِسَابِهِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ فَيَكُونُ لِخَمْسَةٍ ثَلَاثُونَ وقد جُعِلُوا على سِتَّةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ وَخَمْسَةٌ من سِتَّةٍ وثلاثين أَقَلُّ من السُّبُعِ (هنديه ٥ ج ٣٠٥ص)

(وان اشترك خمسة في بقرة فجاء رجل يسالهم الشركة فيها فاجابه اربعة وامتنع الواحد وضحوا جاز ولوكان ستة فاجاب خمسة وامتنع الواحد لم يجزي (تاتارخانيه ١٧ ج ٤٥٣ص)

كه فقير مال واخست دقرباني لپاره

(مسئله) كه فقير مال واخست دقرباني لپاره بيا نور نه سي شريكان كولاي

(فاما الفقير فلا يجوز له ان يشرك فيها لانها اوجبها على نفسه بالشراء للاضحيه فتعينت للوجوب (لوجوبها عليه بذلك اي بالشراء وهذا ظاهر الرواية لان شراءه لها يجري مجري الايجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع (ردالمحتار ٩ ج ٥٣٢ص ـــ ٥٢٦ص ـــ)

اوه كسان په قرباني كي شريكان شول

سوال- اوه كسان په قرباني كي شريكان شول خو تر حلاله ولو د قرباني يوه ورځ مخكي يو له شريكانو خپله حصه پرينبوده او پيښمانه شو ايا دنورو لپاره دبل سړي شريكول دهمدي سړي په ځائي جائز دي او كنه، ؟،

جواب دغه له شراكت څخه پښيمانه شخص كه داسي څوک وي چې قرباني پري واجب وي او نور شريكان دده په ځاي بل څوک ورکړ او شريک کړي قرباني ئي جائزده او كه دغه شخص مسكين وي او ويا پيښمانه أوجدا شي يو خو دده په ذمه قرباني واجيبږي او بل ددي نورو شريكانو قرباني هم صحيح نده خو ابناء په هغه قول ده چه په فقير باندي په نفس شراء قرباني واجب بولي كفاية المفتي ٨ ج ١٨٩ص)

وان اشترك سبعة نفر في البقرة وكان واحد منهم فقيرا فانكر عن الاضحية قبل عيد الاضحي لايجوز لواحد منهم الاضحية مالم يشترك معهم في الاضحية لانه اوجب على نفسه ذلك وان كان غنيا فانكر عن الاضحية معهم جازت الاضحية من الباقين والله اعلم بالصواب (زادالفقيه ٧٨٢ص)

خلورنفره هريونفر يويو پسه واخلي

(مسئله) خلورنفره هريونفريويو پسه واخلي چه رنګ اوقواري يي سره برابري وي تول په يوشانته وي دغه تول په يوه کوټه کي سره بند کړي شپه پري تيره شي کله چه صباشي يوپسه په دغو کي مړشوي وي اونه پيژندل کيږي چه دکوم نفر ده نو په دي صورت کي به دانور دري واړه پسونه خرڅ کړي اودتولو په قيمت به ځلورنور پسونه واخلي اوهريونفرته به يويوور کړي اوهريو به خپل ملګري وکيل کړي لپاره دذبحي اوهريوبه بل ته تحليل وکړي چه يوملګري دبل ملګري پسه ذبحه کړي وي ترڅودتولو ذبحه صحيح شي

في مجمُوع النوَازل أربعة نفر اشترى كلّ واحد منهم شاة لونها وسمتها وَاحد فحبسُوها في بيتٍ فلما أصبحوا وجدوا وَاحدة منها ماتَت ولا يدْرى لمن هي فإنه تباع هذه الأَغْنام جملَة ويشترى بثمنِها أربع شياه لكل واحِد منهم شَاة ثم يوكل كل واحِد منهم صاحبه بذبح كل وَاحدة منها ويحللُ كل وَاحِدٍ منهم صَاحِبَهُ أَيضًا حتى يَجُوزَ عن الأُضْحِيَّةِ كَذَا في المُحِيطِ (هنديه ٥ج ٣٠٨ص)

كه په شريكانوكي داختريو كشيرؤو

(مسئله) كه په شريكانوكي داختريو كشيرؤو يعني پلاريي اختر ورته كاوونود نورو اخترهم صحيح ده

قال في النهاية وعلى هذا اذاكان احدهم ام ولد ضحي عنها مولاها اوصغير ضحى عنه ابوه (ردالمحتار ٩ج ٥٤٠ص)

كه يوله شريكانو ددي كال داختر نيت وو

(مسئله) كه يوله شريكانو څخه د سږ كال داختر نيت وو اود بل د نفلي اختر نيت وو او دنورو د تير كال د اختر نيت وو نو دا اختر صحيح ده د سږ كال نيت ئي چه کړي نو خپل نيت ئي شو له اختر څخه خلاص شو د نفلي والا خپل نيت شو يو د تير كال د خلكو نيت نه شو صحيح هغه نفلي شو د تير كال واجب څخه نه ده خلاص شوى لكن د دغه

اختر غوشه به تو له خيرات كوى يو له شريكانو څخه به ئي هم خوراک نه كوي

وَإِنْ نَوَى بعض الشرَكَاء التطَوع وبعضهم يرِيد الأُضحية للْعَام الذي صَار دينا عليه وبعضُهم الأضحية الواجبة عن عَامِهِ ذلك جاز الكل وتكون عن الْواجب عمّنْ نوى الواجب عن عامه ذلك وتكون تطوعا عمن نوى الْقَضاء عن الْعامِ الْماضي وَلا تكونُ عن قضائه بلْ يتصَدق بقيمة شَاةٍ وسطٍ لمَا مضى كذا في فتاوى قَاضِي خَان (الهندية ٥ج ٣٠٥ص)

(تنبيه قد علم ان الشرط قصد القربة من الكل وشمل مالوكان احدهم مريد اللاضحية عن عامه واصحابه عن الماضي تجوز الاضحية عنه ونية اصحابه باطلة وصاروا متطوعين وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد ايضا لان نصيبه شائع كما في الخانية (ردالمحتار ٩ج ٥٤٠ص)

يوسړي يوغواواخلي بيايي بل سړي ته ووائي

(مسئله) يوسړي يوه غواواخلي بيا بل سړي ته ووائي چه ته مي شريک کړي په دوه ثلث كي نوپه دي صورت كي شريک لره دغواده وه ثلث كيږي او كچيري ئي ورته ووائي چه ته مي شريک کړي په تو له غواكي بياشريک لره نصف دغواده او كچيري ورته ووائي چه ته مي شريک کړي په يوسهم دغواكي يامي تالره يوه نصيبه دغواګرځولي په دي صورت كي بياشراكت باطل ده

رَجُلٌ اشْتَرَى بَقَرَةً فقال يا فلان قد أشركتك في ثلثيها كان له الثّلثَان ولو قال أَشركتك في جميعها كان له النصف لأَنّا لو أعطيناه الجميع لا يَكُونُ شريكا وإِن قال قد جَعلت له نصيبا أو سهما فهو باطل وكان يَنبغي أن يكُون له السّدس في قَوله قد جَعلْت لك سَهْمًا على قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ السَّهْمَ عِنْدَهُ مُفَسَّرٌ بِالسُّدُسِ على ما عُرِفَ في كِتَابِ الْوَصَايَا لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ ما دُونَ السُّدُسِ وَلِذَلِكَ بَطَلَ (الهنديه ٥ج ٣٠٧ص)

كچيري دري كسانو دري پسونه پدي ډول

(مسئله) كچيري دري كسانو دري پسونه پدي ډول واخلي چه ديوه قيمت لس

روپي وو ددوهم قيمت شل روپي وو اوددريم قيمت ديرش روپي وو يعني په واقعه کې هم دغه قيمت ده بيادغه پسونه داسي سره ګډ کړی چه ددوي څخه يو هم خپل پسه نشي پيژندلاي اوبيايي په خپل مابين کي فيصله وکړه چه هريو ددغو پسونو څخه يو پسه اختر کوو اوهريو شخص يو پسه ذبح کړي نو دغه اختر ونه صحيح دي ليکن ددير شو روپيو والاباندي واجب ده چه شل روپي صدقه کړي اودشلو روپيو والاباندي واجب ده چه لس روپي صدقه کړي ځکه کيداشي چه دغو دواړو دخپل زيات قيمت والا پسه پرجائي کم قيمت والا پسه قرباني کړي وي اودلسو روپو والاباندي هيڅ نشته اوکچيري ددوي څخه هريو وبل ته دخپل پسه دحلالولو اجازه ورکړي بيادا کفايت کوي يعني رواده اوپه دوي په يوه هم صدقه واجب نه ده

(فروع ولوان ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للاضحية احدهم بعشرة والاخر بعشرين والاخر بثلاثين وقيمة كل واحد مثل ثمنها فاختلطت حتى لايعرف كل واحد منها شاة بعينها واصطلحوا على ان ياخذ كل واحد منهم شاة يضحي بها اجزاتهم ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولايتصدق صاحب العشرة بشي وان اذن كل واحد منهم ان يذبحها عنه اجزاته ولاشي عليه كمالواضحى اضحية غير (ردالمحتار ٦ ج ٥٤١ ص)

كه سړی اختر د ځان لپاره واخلي نور به نه شريكان كوی

(مسئله) كه سړی اختر د ځان لپاره واخلي بيا به نور نه شريكان كوی او كه ئي شريكان كړل جائز ده مع الكراهة او كه ئي اول نيت د شريكانو كړی وو او يا يې پخي نيت نه وو كړي بيا جائزه ده بلا كراهة خو بهتره بيا هم داده چې اول شريكان پيدا كړی بيا اختر واخلی (وان اشترى بقرة يريد ان يضحى بها عن نفسه ثم اشترك معه ستة اجزاه استحسان ولو فعل ذلك قبل ان يشترى كان احسن (مبسوط للسرخسی ١٢ ج ١٩ (ردالمحتار ٩ ١٥٢٧ ص)

كچری غريب سړی قربانی وكړه

(مسئله) كچری غريب سړی قربانی وكړه اوبيا پدي ورځو كښې غنی (اوبادشو) نودوباره قربانی كول وربانديې نشته

وفي مسائيل الحوميني اذاشتراي شاة للاضحية في ايام النحر وهوفقير وضحي بها ثم ايسر في ايام النحر قال الشيخ الحوميني عليه ان يعيد ومن المتاخرين من قال لايعيد وبه ناخذ (خلاصة الفتاوی ٤ ج ١٢٠ ص

(قالوالايعيد وبه ناخذ وفي العتابيه هوالمختار (تاتارخانيه ١٧ ج ٤٥٩ ص)

كه يو غني قرباني حيوان واخلي

(مسئله) كچيري يوسړي غني وي دقرباني حيوان واخلي بيا دغه حيوان ورک شی نصاب هم كم شی دقرباني ورځی چې راشي دغه سړي مسكين شي اويا حيوان واخلی خودغه حيوان قرباني نكړي ترڅو مسكين شي او د مسكنت په حال كي هغه ورک شوي حيوان بيرته پيدا شي نوپه دغه تولوصورتوكي په دي شخص قرباني نشته ځكه دقربانی لپاره أخروخت معتبر ده لهذا كه په أخيروخت دأيامود قربانی كي غني وي قربانی وربانديې واجبيږي والا فلا

(ولواشتري المؤسر شاة للاضحية فضاعت حتي انتقض نصابه وصار فقيرا فجائت أيام النَّحرِ فليس عليه ان يشتري أخري فلوانه وجدها وهو معسر وذلك في أيام النحر فليس عليه ان يضحي بها (هندية ٥ ج ٢٩٢ ص

موسر اشترى شاة للاضحية في اول أيام النحر فلم يضحي حتي افتقر قبل مضي أيام النحر اوانفق حتي انتقص النصاب سقطت عنه الاضحية (القاضي خان ٤ ج ٣٢٩ ص)

كه مسكين اختر واخلي بيادغه حيوان مړشي

(مسئله) كه مسكين اختر واخلي بيادغه حيوان مړشي اوپه نس كی يي ژوندی بچي وو نو هغه بچي به ژوندی خيراته وی

اشترى المعسر شاة ومانت فى ايام النحر وخرج منها جنين تصدق بالولد استحسانا

كذا فى الوجيز للكردرى (هندية ٥ج ٣٠٧ص)

(الاستفتاء) كچيري غني يا فقير پسه غوايا ووښ خريداري كړي په نيت داضحية باندي اوداخريداري ئي مخته له ايام النحر څخه وكړه اوپه ژبه باندي يې هيڅ نه ووايى نو دا اضحية نذر ګرځي او كه نه اوله ډيرو كتابو څخه دا معلومېژي چه په فقير په نفس شراء واجبه ګرځي

المستفتي طالب العلم محمد يار (جواد) شريک درجة التخصص في الفقه والافتاء بجامعة فاروقيه ملا بابارح)

الفتوى په ديكي دوه قوله راغلي دي

(**اول قول**) د قرباني په نيت اخستل قرباني واجبه نه ګرځي كه اخستونكي غني وي او كه فقير او دغه ظاهر الروايت قول ده او ايسر او اوسع هم ده واوفق لقاعدة (ان النذر لاينعقد حتى يتلفظ بصيغة الالتزام والايجاب)

(**دوهم قول**) د قرباني په نيت اخستل قرباني واجبه ګرځي كه اخستونكي غني وي او كه فقير وي مګر په غني په قدر دماليت اوپه فقير باندي بعينه همدغه مشترى بنية الاضحية ده او دغه هم ظاهر الروايت قول ده او احوط هم ده اوله دي قاعدي سره (الاحتياط في باب العبادات واجب موافق هم ده)

داول قول دلائل دادي قوله لان القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات) اورد عليه لم لايكون كاضحية الفقير فانها تطوع عليه واذا اشتراها للتضحية يتعين عليه للوعد مالا يتعين على الغنى حتى ان الغنى اذا اشترى اضحية فضلت ثم اشترى اخرى ثم وجد الاولى فى ايام النحر كان له ان يضحى بايهما شاء ولو كان معسرا فالواجب عليه ان يضحى بهما اجيب بان ذلک فيما اذا اوجب الفقير بلسانه فى كل من الشانين من بعد ما اشتراها للاضحية اما اذا لم يوجب بلسانه فلا يجب عليه شئ بمجرد الشراء ذكره فى النهاية

واستوضحه بمسئلة من فتاوى قاضيخان له اشترى الفقير الاضحية فماتت او باعها لا تلزمه اخرى وكذا لو ضلت واعلم ان معنى الايراد انهم ذكروا فى غير موضع (اي في مواضع كثيرة) اضحية الفقير مطلقة (خالية) عن الايجاب بلسانه فردها الى التقييد به لازم والا لم يكن له معنى لظهور عدم الوجوب بلا ايجاب من الشرع اوالعبد ولو كانت هذه البدنة عن واجب كان عليه ان يقيم غيرها مقامها لان الواجب كان فى ذمته شاة غير معينة وشراء شاة للاسقاط لا تتعين عن ذلک الواجب مالم تذبح عنه اه (فتح القدير باب الهدى ٣ج ٨٣ص)

دوهم دليل قال فى البحر الرائق فلو قال كلما نفسيا لله على ان اضحى بهذا الشاة ولم يذكر بلسانه شيئا فاشترى شاة بنية الاضحية ان كان المشترى غنيا لاتصير واجبة باتفاق الروايات فله ان يبيعها ويشترى غيرها وان كان فقيرا ذكر شيخ الاسلام خواهر زاده فى ظاهر الرواية تصير واجبة بنفس الشراء وروى عن الزعفرانى عن اصحابنا رحمهم الله لا تصير واجبة واشار اليه شمس الائمة السرخسى فى شرحه ومال اليه شمس الائمة الحلوانى رحمه الله في شرحه وقال ان الظاهر الرواية ولو صرح بلسانه والمسئالة بحالها تصير واجبة بشراء نية الاضحية ان كان المشترى فقيرا (بحر ٨ج ٣٢٠صد)

دريم دليل وفى الخانية اولو اشترى شاةً لِلأُضحِيَّةِ ثُمَّ بَاعَهَا وَاشْتَرَى أُخرَى في أَيَّامِ النَّحرِ فَهَذَا على وجوه ثلاثةٍ الأَوَّل إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية وَالثَّاني أَنْ يَشْتَرِيَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الأُضحية ثمَّ نَوَى الأضحية وَالثالث أَن يَشتري بِغير نيةِ الأُضحِيَّةِ ثُمَّ يُوجِبُ بِلِسَانه أَن يضحيَ بها فيقول لله عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بها عَامَنَا هذا فَفِي الْوجه الأَوَّلِ في ظاهر الرِّوَايَة لاتَصِير أُضحيّة مالم يوجبها بلسانه وعنْ أبي يوسف رحمه الله تعالَى عن أبي حنيفة رحمه الله تَعَالَى أنه تصير أضحية بمجرد النيةِ كما لو أوجبها بلسانه وَبِهِ أَخَذَ أبو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وبعْض المتأخّرين وعن محمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في الْمُنْتَقَى إذَا اشْترى شاة ليضَحِّيَ بها وَأَضمر

نيّة التضحية عند الشّراء تَصير أضحية كما نَوَى فَإِنْ سَافَرَ قبل أيام النحر باعها وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة وأما الثاني إذا اشترى شاة بغيرِ نية الأُضحية ثم نوى الأُضحيّة بعد الشرَاء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وروى الحَسَنُ عن أبي حنيفة رحمه الله تَعَالَى أنها لا تصير أضحية حتى لو باعها يجوز بيعُهَا وبه نأخذ فأمّا إذا اشْتَرَى شاة ثم أَوجبها أُضحية بلسانه وهو الوجُهُ الثّالث تصير أُضحِيَّة في قَولِهم (فتاوى قاضِي خَانْ ج ۴ ص ۳۳۰)

خلورم دليل وقال فى الفتاوى القاسمية والصحيح انها لاتتعين مطلقا

پنځم دليل و فى البزازية: ولايلزم اذانوي ان يضحي بها ولم يتلفظ وبالشراء لها لايجب لو المشتري غنيا باتفاق الروايات وان فقير ذكر في الشافي انها تتعين بالنية والجمهور لا الان يقول بلسانه (هنديه ٦ ج ٢٩٢ ص)

شپږم دليل وايضًا يعلم من قول السرخسى قال (وإذا اشترى اضحية ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك) لان بنفس الشراء لاتتعين الاضحية قبل أن يوجبها وبعد الايجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويكره وفى قول أبي يوسف رحمه الله لا يجوز لتعلق حق الله تعالى بعينها ولكنهما يقولان تعلق حق الله تعالى بها لا يزيل ملكه عنها ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملك والقدرة على التسليم ألا ترى انا نجوز بيع مال الزكاة لهذا والاصل فيه ما روى أن النى عليه الصلاة والسلام دفع دينارا إلى حكيم بن حزام رضى الله عنه ليشترى له شاة للاضحية الخ

وفي موضع اخر من المبسوط وعلى هذا قالوا الموسر إذا ضلت أضحيته فاشترى أخرى ثم وجد الاولى فله ان يضحى بأيهما شاء وان كان معسرا فاشتراه وأوجبها فضلت ثم اشترى أخرى فأوجبها ثم وجد الاولى فعليه ان يضحى بهما لان الوجوب في العين بايجابه و قد وجد في الثانية كالاولى (المبسوط ١٢ ج ١٧ ص

اووم دليل وايضًا يعلم من الحموي وهل تتعين الاضحية بالنية قالوا ان كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعها (الاشباه) قوله تعينت بشرط ان يتلفظ الفقير بلسانه واما اذا لم يتلفظ فلا تتعين (حموي ٨٢ ص)

اتم دليل و ايضًا قال في الينابيع ان على الفقير ايضا ذبح احداهما ثم حكي الفرق الذي في الهدايه بانه قول بعضهم وهكذا جزم كثير من علمائنا رح بعدم وجوب الاضحية على الفقير بالشراء ومال اليه صاحب الفتح ايضا وغيره من شراح الهداية في مسئلة عطب الهدى في الطريق (غنية الناسك ١٩٧ ص)

ده دوهم فريق دلائل چي لازمه گرزي

اول دليل (فاما الفقير فلا يجوز له ان يشرك فيها لانها اوجبها على نفسه بالشراء للاضحيه فتعينت للوجوب لوجوبها عليه بذلك اي بالشراء وهذا ظاهر الرواية لان شراءه لها يجري مجري الايجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع (ردالمحتار ٩ ج ٥٢٦ ص ـ ٥٣٢ ص)

دوهم دليل وان فقير ذكر في الشافي انها تتعين بالنية والجمهور لا الان يقول بلسانه على ان اضحى بها (اي بهذا الشاة مثلا وذكر بكر (رح) في الظاهر الرواية عنا يجب بالشراء بها اي لها البزازية على هامش عالمگيريه ج ٢٩٢ ص)

دريم دليل وبالشراء بنية التضحية من الغني باتفاق الروايات واما الفقير فقد اختلف الروايات فيه جدا والمختار انه لو اشتراها بنية التضحية في ايام النحر تصير التضحية واجبة في حقه وان لم يقل بلسانه شيئا في جواب ظاهر الرواية هكذا اختاره الصدر الشهيد حسام الدين وعليه الفتوى وان صرح ان يشتريها ليضحى بها تصير واجبة بلا خلاف (غياثيه ١٢٩ ص)

خلورم دليل اما اذا اشترى شاة بنية الاضحية ان كان فقيراً تجب عليه وعند الشافعي لاتجب عليه وان كان غنيا لاتجب بالاتفاق فتاوي والولجية ج٣ص ٧٤.)

پنځم دليل وَإِنْ كان معسرا فاشترى شاة للأُضحية فهلكت في أيام النّحرِ أو ضاعت سقطت عنه وليس عليه شيء آخر لما ذكرنا إن الشِّرَاءَ من الفقير للأُضحية بمنزلة النذر فإذا هلكت فقد هلك محلُّ إقامة الواجبِ فَيَسْقُطُ عنه وَلَيْسَ عليه شَيْءٌ آخَرُ بِإِيجَابِ الشَّرْعِ ابْتِدَاءً لِفَقْدِ شَرْطِ الْوُجُوبِ وهو الْيَسَارُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُوسِرُ شَاةً لِلأُضْحِيَّةِ فَضَلَّتْ فَاشْتَرَى شَاةً أُخْرَى لِيُضَحِّيَ بها ثُمَّ وَجَدَ الأُولَى في الْوَقْتِ فَالأَفْضَلُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِمَا فَإِنْ ضَحَّى بِالأُولَى أَجْزَأَهُ وَلا تَلْزَمُهُ التَّضْحِيَةُ بِالأُخْرَى وَلا شَيْءَ عليه غَيْرُ ذلك سَوَاءٌ كانت قِيمَةُ الأُولَى أَكْثَرَ من الثَّانِيَةِ أو أَقَلَّ وَالأَصْلُ فيه ما رُوِيَ عن سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها أنها سَاقَتْ هَدْيًا فَضَاعَ فَاشْتَرَتْ مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَتْ الأَوَّلَ فَنَحَرَتْهُمَا ثُمَّ قالت الأَوَّلُ كان يجزيء عَنِّي فَثَبَتَ الْجَوَازُ بِقَوْلِهَا وَالْفَضِيلَةُ بِفِعْلِهَا رضي اللَّهُ عنها وَلأَنَّ الْوَاجِبَ في ذِمَّتِهِ ليس إلَّا بالتضحية (التضحية) بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ وقد ضَحَّى وَإِنْ ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ عنه الأُضْحِيَّةُ وَلَيْسَ عليه أَنْ يُضَحِّيَ بِالأُولَى لأَنَّ التَّضْحِيَةَ بها لم تَجِبْ بِالشِّرَاءِ بَلْ كانت الأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً في ذِمَّتِهِ بِمُطْلَقِ الشَّاةِ فإذا ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ فَقَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ بها بِخِلَافِ الْمُتَنَفِّلِ بِالأُضْحِيَّةِ إذَا ضَحَّى بِالثَّانِيَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّضْحِيَةُ بِالأُولَى أَيْضًا لأَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَاهَا لِلأُضْحِيَّةِ فَقَدْ وَجَبَ عليه التَّضْحِيَةُ بِالأُولَى أَيْضًا بِعَيْنِهَا فَلا يَسْقُطُ بِالثَّانِيَةِ بِخِلافِ الْمُوسِرِ فإنه لَا يَجِبُ عليه التَّضْحِيَةُ بِالشَّاةِ الْمُشْتَرَاةِ بِعَيْنِهَا وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ في ذِمَّتِهِ وقد أَدَّاهُ بِالثَّانِيَةِ فَلَا تَجِبُ عليه التَّضْحِيَةُ بِالأُولَى وَسَوَاءٌ كانت الثَّانِيَةُ مِثْلَ الأُولَى في الْقِيمَةِ أو فَوْقَهَا أو دُونَهَا لِمَا قُلْنَا غير أنها إنْ كانت دُونَهَا في الْقِيمَةِ يَجِبُ عليه أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَضْلِ ما بين الْقِيمَتَيْنِ لِأَنَّهُ بَقِيَتْ له هذه الزِّيَادَةُ سَالِمَةً من الأُضْحِيَّةِ فَصَارَ كَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ لم يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ

وَلَكِنَّهُ ضَحَّى بِالأُولَى أَيْضًا وهو في أَيَّامِ النَّحْرِ أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ عنه الصَّدَقَةُ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ خَلَفًا عن فَوَاتِ شَيْءٍ من شَاةِ الأُضْحِيَّةِ فإذا أَدَّى الأَصْلَ في وَقْتِهِ سَقَطَ عنه الْخَلَفُ وَأَمَّا على قَوْلِ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فإنه لا تُجْزِيهِ التَّضْحِيَةُ إلا بِالأُولَى لأَنَّهُ يَجْعَلُ الأُضْحِيَّةَ كَالْوَقْفِ (بدائع الصنائع ٥ ج٦٦ص)

شپږم دليل والفتوى على انه ينظر ان كان المشترى غنيا لايصير واجبا في الروايات كلها لانها واجبة في ذمته فلا يحتاج الى التعين وان كان فقيرا ففي ظاهر الروايات يجب ان يتعين بالعقد فان وهب له اوتصدق عليه فنوى بقلبه لاتصير اضحية بالاجماع (طحطاوي على الدر ٤ ج١٦٢ص)

اووم دليل واختلف المشائخ رحمهم الله تعالى في قوله فاوجبها اضحية قال بعضهم اوجبها بلسانه بعد الشراء فيقول لله علي ان اضحي بهذه الشاة وقال بعضهم ارادبه انه اشترى ها بنية الاضحية وقوله اوجبها اي بذلك الشراء قال وظاهر المذهب هذا (خلاصة الفتاوى ٤ ج٣١٨ص)

(اتم دليل) الاضحية عند الحنيفية نوعان واجبة وتطوع

اما الواجبة فهي اولا ــــ المنذورة كان يقول المرء لله علي ان اضحي شاة اوبدنة اوهذه الشاة اوهذه البدنة اوجعلت هذه الشاة ضحية اواضحية سواء كان القائل غنيا ام فقيرا

(وثانيا ــــ المشتراة للاضحية اذاكان المشترى فقيرا فان اشترى فقير شاة بنية الاضحية صارت واجبة لان الشراء للاضحية ممن لااضحية عليه يجري مجري الايجاب وهو النذر بالتضحية عرفا (الفقه الاسلامي وادلته ٤ ج٢٧٠٦ص)

نهم دليل وذكر الطحاوي في مختصره انها تصير واجبة اما اذاصرح بلسانه وقت الشراء انه اشتراها ليضحى بها فقد ذكر شمس الائمة الحلواني انها تصير واجبة ذكره

الزعفراني في اضاحيه وفي العتابية المختار ان الفقير لو اشتراها بنية التضحية في ايام النحر تصير التضحية واجبة في حقه وان لم يقل بلسانه في ظاهر الرواية وعليه الفتوى

(تاتارخانيه ١٧ ج ٤١٢ ص)

لسم دليل قلت ولنا حديث عروة البارقي ارسله النبي ليشتري له شاة للاضحية بدينار الى انه تصدق بدينارين الخ وفيه ابطال كون الاضحية كالوقف والالم يجز بيع ماشتراه اضحية وانها تستعين بالشراء والالم يامر بالتصدق بالدينار الا انها تستعين في حق المعسر حتى لايجوز له ابدالها ولو هلكت سقط عنه الوجوب وتستعين في حق الموسر حيث يكره له ابدالها والانتفاع بصوفها ولبنها ولو ابدلها بخير منها او مثلها جاز ولو هلكت لم يسقط عنه الوجوب كما في البداية الى ان وفي التحرير المختار قوله وهذا ظاهر الرواية وفي خزانة الاكمل انه المختار

وعند الجمهور لابد مع النية ان يقول بلسانه (واضحي بها) ولو اشتراها الغني بنيتها لم تتعين باتفاق الروايات كما في الخلاصة

وهل تتعين الاضحية بالنية قالوا ان كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعها وان كان غنيا لم تتعين والصحيح انها تتعين مطلقا (الاشباه) (اعلاء السنن ١٦ ج ٨٠٢٦ ص)

يولسم دليل وفي فتاوى الصدر الشهيد اذا اشترى شاة بنية الاضحية فالمذهب عندنا انه ان كان غنيا لاتصير واجبا في الروايات كلها وان كان فقيرا ففي ظاهر الروايت يجب وعليه الفتوى (نور الهدي ٤٠١ صـ)

(نو دغه مسئله كي دواړو طرفو كي ظاهر الروايت موجوده اودواړو طرفو ته معتمد و كتابو ترجيح وركړي نو په عباداتو كي احتياط ضرورده اوداهم ورسره يادولري چه كوم قوليي په نفس شراء لازمه نه بولي هلته داوايي چه په ژبه به تصريح نه

وي شوي اوس په تصريح كي بياهم خبره شته چه نذر لره خاصي كلمي شته اوكه نه په هر لفظ باندي نذر واقع كيږي نو په دي كي د علامه ابن عابدين رايه داده چه لفظ د جعلت هم له الفاظو د نذر څخه ده اوورباندي نذر كيږي

كه يوه سړي داختر له شپو څخه مخته داووائي

(مسئله) كه يوه سړي داختر له شپو څخه مخته داووائي چي دغه مال زه قرباني كوم اويا ووائي چي دغه مي اختر كړ ځولي نو دغه وربانديي نذر كړ ځي بناء په قول دشامي رحمة الله تعالى عليه قرباني ته به بل مال اخلي خو په دي شرط چي دغه قول به له اختر څخه مخته وي اوبل به په ژبه داوائي چي دا قرباني ده اوبل مراد به يي نذر ابتدائي وي نه اخبار ورکول له خپلي واجبي قرباني څخه

(قوله (ناذر لمعينة) قال في البدائع أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني والفقير وقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب صحيح (ردالمحتار ٩ ج ٥٣١ ص)

قال في الكفايه تحت قول الماتن اوجب على نفسه اي شاة بعينها بان في ملكه شاة فيقول اضحي بهذه (اوقال فيما ملكه اضحي به (جامع الرموز ٢ ج ٣٥٩ ص)

(وان صرح بلسانه وقت الشراء انه يشتريها ليضحى بها تصير واجبة بلا خلاف (غياثيه ١٢٩ ص)

(واما اذا صرح بلسانه وقت الشراء انه اشتراها ليضحي بها فقد ذكر شمس الائمة الحلواني انها تصير واجبة (محيط البرهاني ٦ ج ٤٧٢ صـ)

(حلب الشاة التي اشتريت للتضحية اوجز صوفها سواء كان الذي اشتراها موسرا ام معسرا وكذلك الشاة التي تعينت بالنذر كان قال لله علي ان اضحي بهذه اوقال جعلت

هذه اضحية وانما كره ذلك لانه عينها للقربة فلايحل الانتفاع بها قبل اقامة القربة فيها كمالايحل له الانتفاع بلحمها اذاذبحها قبل وقتها (الموسوعة الفقهية ٥ ج ٩٦ ص)

(واذمضى ايام النحر ولم يضح يقضي الناذر اي الذي اوجب على نفسه تضحية شاة بان تكون له شاة فقال لله علي ان اضحي بها اوقال اضحي بها على مافي الكفاية (نور الهدى ١٠٣ ص)

نوټ اګر که عالمګيري کي وائي چې په نذر کي کلمه دايجاب شرط ده (رجل قال ان برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرئ لايلزمه شئ الا ان يقول ان برئت فلله علي ان اذبح شاة (هنديه ٢ ج ٦٦ ص)

نوټ دراقم غريب اومحتاج نظر داده چه هر څوک اضحية خريداري کوي نوښه خبره داده چه لفظ دان شاء الله ورسره ووائي نوله اختلافه څخه به خارج شي اوطريقه ئي داده چه ووائي چه دامي اختر ده يادامي اختر ګرځولي ده ان شاء الله اوچه انشاء الله ورسره يادکړي نوبيا واجب نګرځي

(ومن نذر نذرا مطلقا اومعلقا بشرط ووجد وفي به ولووصل بحلفه ان شاء الله تعالى برّ (كنز الدقائق ٢ ج ١٦٦ ص كتاب الايمان)

که اوبادسړي داختر له شپومخته اضحيه نذرکړي

(مسئله) کچيري اوبادسړي داختر له شپو څخه مخته يوه اضحيه په ځان نذرکړي کله چه داختر شپي راشي دي صاحب دنصاب وي نوپه ده باندي دوه اضحيه واجيږي يوه په سبب دنذر اوبله په سبب دغنى اوهمدارنګه که فقير په خپل ځان داختر له شپو څخه مخته يوه اضحيه نذرکړي اوبيا په ايام نحر کي اوبادشي نوپه ده باندي هم دوه لازميږي يوه په سبب دنذر اوبله په سبب داوبادي

واعلم انه قال في البدائع ولونذر ان يضحي شاة وذلك في ايام النحر وهو موسر فعليه ان يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بايجاب الشرع ابتداء الااذا عنى به الاخبار عن الواجب عليه فلايلزمه الاواحدة ولوقبل ايام النحر لزمه شاتان بلا خلاف وكذا لوكان

معسرا ثم ايسر في ايام النحر لزمه شاتان ولونذر ان يضحي شاة وكان قبل ايام النحر لزمه شاتان بلا خلاف (ردالمحتار ٩ ج) ٥٣١ ص

کچيري غني داختر په شپوکي اضحيه لانه وي کړي

(مسئله) کچيري غني داختر په شپو کي اضحيه لانه وي کړي په خپل ځان باندي اضحيه نذرکړي اوقصد اخبار له واجبو څخه وکړي چه هغه مخته پري واجب ده نوپه دي صورت کي پده باندي صرف يوه اضحيه واجبه ده

ومقتضى هذا ان الموسر اذانذر في ايام النحر وقصد الاخبار لم يكن ذلك منه نذرا حقيقة وان لزوم الشاة عليه بايجاب الشرع (ردالمحتار ٩ ج ٥٣١ ص)

سوال: په تاتارخانيه کي قيد ايام النحر ورسره ذکردي (التعبير بقوله شراها لها ايام النحر وظاهره انه لو شراها لها قبلها لاتجب) اوپه اکثر عباراتو کي ايام النحر ورسره وي نوکه دغه قيد معتبرشي نوبيا خودايام النحر څخه مخته په فقيرهم اضحية واجبه نګرځي اوبيع اوبدلون بايدورته رواشي

(**جواب**_ دغه قيد دايام النحر احترازي نه ده بلکه دغه قيد واقعي ده ځکه له دغه عبارت څخه ئي مخته ذکرکړي لوتركت التضحية ومضت ايامها اي ايام النحر نوله سياق څخه معلوميږي چه دغه قيد احترازي نه ده په لاندي دلائلو باندي

اول په نورکتابو کي دغه قيد نه ده ذکرشوي

دوهم چه په نذر حقيقي کي دايام النحر قيد نشته نوپه نذرعرفي کي يعني دلالة اضحية کي چه شراء الفقيره دغه قيد لګول غيرمعقول ده

دريم په قاضيخان کي قبل ايام النحر الفاظ ذکرکړي نوله دي څخه معلومه شوه چه مخته له ايام النحر هم د فقير شراء په منزله دنذر ده (احسن الفتاوى ٧ ج

وعن محمّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى في المُنْتَقَى إذَا اشترى شاة ليضحّي بها وأضمر نيّة التضحية عند الشّراء تصير أضحية كما نَوَى فَإِنْ سَافَرَ قبل أيام النحر باعها وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة (قاضيخان)

د قرباني دغوښي خوراک صحيح ده

(مسئله) د قرباني دغوښو خوراک صحيح ده دي غنی په باره کي خو هيڅ قائل قول نده کړی او د فقير په باره کي بعضي فقهاؤ اختلاف نقل کړيده علامه ابن عابدين واي وفي التاتارخانيه سئل القاضي بديع الدين عن الفقير اذااشترى شاة لها هل يحل له الاكل قال نعم وقال القاضي برهان الدين لايحل اه(ردالمحتار)

راجح دا بلل شوي چه خوراک يي صحيح ده

قلت والافق باطلاق الروايات ماقاله القاضي بديع الدين من انه يحل للفقير اكل المشتراة للاضحية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحته وفيه الامر بالاكل من الاضحية من غير فرق بين الموسر والمعسر وبين الغني والفقير وكان ظاهر حال الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى زمنه صلى الله عليه وسلم الاعسار والفقير فلو لم يجز للمعسر الاكل من الاضحية بيّنه النبى صلى الله عليه وسلم وكون الشراء بمنزلة النذر انما هو في حق ايجاب المعين لا في سائر الاحكام (اعلاء السنن ١٦ ج)

تحقيق داضحية منذرى په نظر د احسن الفتاوى

(مسئله) دقرباني چي نذر شوي وي بعض علماءئي خوراک جائزبولي په حواله دبدائع باندي.

اول أَنَّ الدِّمَاءَ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِهِ أَنْ يَأْكُلَ منه بِالْإِجْمَاعِ وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْكُلَ منه بِالْإِجْمَاعِ وَنَوْعٌ اُخْتُلِفَ فيه فالأول (الأول) دَمُ الْأُضْحِيَّةِ نَفْلًا كان أو وَاجِبًا مَنْذُورًا كان أو وَاجِبًا مُبْتَدَأً وَالثَّانِي دم الْإِحْصَارِ وجَزَاء الصيد ودم الْكَفَارَةِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ على الْإِحْرَامِ كَحَلْقِ الرَّأْسِ ولبس المخيط والجماع بعد الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَغَيْرِ ذلك من الْجِنَايَاتِ ودم النذر بِالذَّبْحِ والثالث دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَعِنْدَنَا يُؤْكَلُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُؤْكَلُ (بدائع الصنائع ٥ ج ٨٠ ص)

دوهم قال الامام قاضيخان ولايبيع لحم الاضحية ليتصدق بل ياكله اويطعم ولو ولدت الاضحية يضحي بالام والولد الاانه لاياكل من الولد بل يتصدق به فان اكل منه يتصدق ماأكل والمستحب ان يتصدق بولدها حيا ولو حلب اللبن من الاضحية قبل الذبح اوجز صوفها يتصدق بها ولاينتفع بها وعن محمد رحمه الله تعالى عنه اذانذر ذبح شاة لايأكل منها الناذر فان اكل كان عليه قيمته (خانيه بهامش الهنديه ٣ ج ٣٥٤ ص

نودلته قاضي خان اول بيان دمطلق خوراک وکړه چه خوراک ئي جائزده بيايي بيان دهغه صورتوو کړو چه واجب التصدق ده اوپه اخير کي دامام محمد صاحب قول راتقل کړي نوکه داضحيه خوراک په دي عبارت کي (ولايبيع لحم الاضحية ليتصدق بها بل ياكله اويطعم) داخل نه وي اوواجب التصدق واي نوولي بيا دواجب التصدق په صورتوکي بيان ونه کړو

دريم اوبل داضحي دخوراک حکم په تولو متونو اوشروحوکي مطلق راغلي او منذورته هم شامل ده کچيري داضحيه منذوري حکم مختلف واي نووضاحت يي لازم وولکه هدايه فتح القدير جليل القدر شروحوکي هم داضحيه منذوري حکم نشته اوکوم جاي چي دنذر څخه منع راغلي هغه نذر دذبح مراد ده نه دقرباني

څلورم مبسوط السرخسي له کتابو دظاهر الروايت څخه ده اوهغه هم دمنذوري حکم ځانته نه ده بيان کړي

پنځم قال امام ابوبکر الجصاص رحمه الله تعالى عليه وروي نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفتي في النسك والاضحية ثلث لك ولاهلك وثلث في جيرانك وثلث للمساكين وقال عبدالملك عن عطاء رحمه الله تعالى مثله قال وكل شي من البدن واجبا كان اوتطوعا فهو بهذه المنزلة الاماكان من جزاء صيد اوفدية من صيام اوصدقة اونسك اونذر مسمى للمساكين (احكام القران ٣ ج ٢٤٥

نودلته دمطلق خوراک څخه وروسته داضحية منذوري په عدم جوازکي

قيد للمساكين باندي مقيد كړي نوله دي څخه ثابته ده چه په منذوره کي نيت د تصدق وويا تصدق واجب ده يعني له نذر د اضحية سره به نذر د تصدق هم وي

شپږم بذل المجهود کي صرف د امام کاساني صاحب پر تحقيق باندي اکتفاء شوي دي څخه د اثابته شوه چه دده په نزد هم د اصحيح ده

(اووم) د فقير شراء بعض علماء واي چه نذر کړئ خوبياهم راجح قول داده چه تصدق يې واجب نه ده خوراک ورځخه کولي شي نو د اهم د منذوري د خوراک تائيد کوي (احسن الفتاوى ٧ج ٥٢٥ص

(اما د شامي له عبارت او له نور کتابو څخه عدم جواز معلوميږي)

قوله (ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا الأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي (ردالمحتار ٩ ج ٥٤١ص

(واما في الاضحية المنذورة سواء كانت من الغني او الفقير فليس لصاحبها ان ياكل ولا ان يؤكل الغني (عالم گريه ٥ ج ٣٠٠ص)

ديوسړی دکورساتل شوي حيوان وی

(مسئله) بعض جايو کښ داسي کوی چه ديوسړی په ملکيت کي د کورساتل شوي حيوان وی (ثالث) دريم ګړی يې قيمت کړی بيا پکي د کور مالک پخپله هم شريک شی د اجائزده په ديکي څه قسم حرج نشته بعض علماء ديته جائز نه وايې د دوی په استدلال کي د کتاب البيوع يوه قاعده کليه ده دوي وائي چه دلته استثناء کوي او استثناء مفسد د بيع ده

جواب داده : چه په بيع کې استثناء د جزء معين ناروا ده چه تعين کي وکړي چه يايي پښې زما اويا ي ځګړزما اويا بل خاص اندام معلوم کړي او دلته استثناء د مشاع ده او استثناء د مشاع بيع نه خرابه وي

وقال في الفتح بخلاف الاستثناء الحمل من الجارية او الشاة او اطراف الحيوان لايجوز كما لو باع هذه الشاة الا اليتيها او هذه العبد الا يده فيصير مشتركا متميزا بخلاف ما لو كان مشتركا على الشيوع فانه جائز اي كبيع العبد الا نصفه مثلا لانه غير متميز في جزء بعينه بل هو شائع في جميع اجزائه فيجوز (ردالمحتار ٧ ج ٩١ص) فتح ٥ ج)

(ولو كانت عنده بقرة مثلا وهو يبيعها على الاخرين الاضحية مع اشتراك البائع معهم في الاضحية يقومها الثالث فتقسم الدراهم عليهم مع البائع على السوية فينحط عنه على قدر انصبائهم فتجوز اضحية معهم ايضا (زادالفقيه ٤٧٧ص)

دوهم سوال دغه بيع دي ځکه ناروا شي بنا په دي قاعده کليه چه کله په بيع کښ احد المتعاقدين ته او يا مبيع ته چه کله اهل استحقاق نه وی فائده وی نو هغه فاسده اودلته هم مالک ته فائده ده او مالک شرط لګوی چه ما پکي شريک کړي او په صورت دعدم شراکت کي نه خرڅوم او بيع په شروطو فاسده سره فاسد يږی ؟

جواب داده : چه په دي بيع کې احد المتعاقدين يا مبيع ته هيڅ فائده نشته د بائع دملکيت نه حيوان اوزی او د مشتری دملکيت نه روپی اوزی او حيوان ذبح کولای شی بلکه بائع د روپيو نه خپله حصه د اخستو نکو نه کمه اخلي نو فقهاء کرام رحمهم الله تصريح کړی چه که يوسړی حيوان په نيت د قربانی ځان لره واخلي او بيا په اخير کې نور شريکان کړي استحسانا جائز ده البته نيت د شراکت له مخکي نه بهتر ده لکه علامه شامی ابن عابدين فرمائی

(١) وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لاضحية اي ان نوي وقت الشرآء الاشتراك صح استحساناً والا لا وذا اي اشتراك قبل الشرآء احب (در المحتار ٩ ج ٥٢٦ ص)

او که له مخکي څخه نيت د شرکت وکړي بيا پکي هيڅ اشکال نشته ځکه د دغه عبارت نه وروسته فرمائی

(٢) وان نوى ان يشرك فيها ستة اجزآته لانه ما اوجب الكل على نفسه بالشرآء (ردالمحتار ٩ ج ٥٢٧ص

ويتصدق كل واحد منهما بتلك القيمة ان كانت انقضت ايام النحر (خلاصة الفتاوى ج ۴ ص ۳۱۶)

زيد عمر ته ووائي چي دازما اختر حلال کړه

(مسئله) زيد عمر ته ووائي چي دازما اختر حلال کړه نو عمر اختر حلال کړو او بياووائي چې ما په قصد الله اکبر پريښود نو په دې صورت کښې به عمر زيد ته دهغه اختر قيمت ورکوی اوزيد به دغه قيمت په مسکينانو خيراته وي که داختر دري ورځي تيري وي او که پاته وي بيا به اختر اخلي او حلاله وي به يې اوزيد به ددغه اختر غوښه نه خوري بلکه تولو له به خيراته وي شری اضحية وامر رجلا بذبحها فقال ترکت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري الامر بها اخرى ويضحي ويتصدق ولا ياكل لو ايام النحر باقية والا تصدق بقيمتها على الفقراء (در المختار ج ۹ ص ۵۵۱)

په اضحية کي دوکالت مسائل

(مسئله) زيد عمر وکيل کړو چې زما لپاره اختر واخله عمر بيا بل نفر وکيل کړو هغه بيا بل وکيل کړو او هغه بيا بل وکيل اختر واخست نو اوس دغه داول مؤکل چې زيد وو دهغه په اجازه موقوف ده که هغه اجازه ورکړه خو اختر يې صحيح شو او که يې اجازه ورنه کړه بيانه ده صحيح

او په زکوة کښې چې اخيری وکيل يې ورکړي صحيح ده داول په اجازه موقوف نه ده رجل وکل غيره بشراء اضحية فوكل الوكيل غيره ثم فثم فاشترى الاخير يكون موقوفا على اجازة الاول ان اجاز جاز والا فلا . كما فيه والوكيل يدفع الزكوة اذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف (فتاوى قاضيخان ۴ ج ۳۳۵ ص)

کچيري يوسړي بل سړي وکيل کړي

(مسئله) کچيري يوسړي بل سړي وکيل کړي لپاره ددي چه يوه توره غوا ورته واخلي وکيل په ځاي دتوري غوا برګه غوا لپاره دموکل واخلي پدي صورت کي په امير باندي لازمه ده چه مؤکل ده

وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء أو بلقاء وهي التي اجتمع فيها السواد والبياض لزم الآمر (رد المحتار ۹ ج ۵۵۳ ص)

يوسړي بل سړي وکيل کړي کچيري

(مسئله) کچيري يوسړي بل سړي وکيل کړي چه ماته يوه (ثني) غوا واخله خوروپي معلومي نه کړي وکيل ده ته په ځاي ددغي غوا مسنة غوا واخلي اوس به ورته کتلي شي که مسنة اوثني په قيمت کي سره برابره وي اويا تري ارزانه وي نو بيا په امير باندي لازمه ده او که يي قيمت ورځخه اوچت وو نو بيا په امير باندي نه لازميژي

وَلَوكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ له الثَّنِيَّ من الْبَقَرِ ولم يُسَمِّ لها ثَمَنًا فَاشْتَرَى مُسِنَّةً فَهَذَا على وَجْهَيْنِ إِنْ كان الثَّنِيُّ يُشْتَرَى بِأَقَل مما يُشْتَرَى به المسنةُ لم يلزم الآمر وإن كانت المسنة وَالثني بثمن وَاحد لَزِمَ الآمر لأنه خالَف إلَى خيْر (هنديه ۵ ج ۳۰۶ ص).

کچيري داضحية بچي پيداشو

(مسئله) کچيري داضحية بچي پيداشو له ذبحي څخه مخته يا ورسته نو صاحب داضحية کولای شي چه بچي هم ورسره ذبحه کړي مګر بعض علماء وائي چه غوښي به نه خوري هغه به صدقه کوي کچيري بيا غوښه وخوړه دهغوي به قيمت صدقه کوي اوهمدارنګه صاحب داضحية کولای شي چه بچي ژوندي صدقه کړي داغوره اومستحب هم ده

قوله (يذبح الولد معها) إلا أنه لا يأكل منه بل يتصدق به فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل والمستحب أن يتصدق به خانية قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه (در المختار ۹ ج ۵۳۵ ص)

ولدت الاضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها قوله قبل الذبح فان خرج من بطنها حيا فالعامة انه يفعل به ما يفعل بالام فان لم يذبحه حتى مضت ايام النحر يتصدق به حيا فان ضاع او ذبحه واكله يتصدق بقيمته فان بقي عنده وذبحه للعام

القابل لايجوز وعليه اخرى لعامه الذى ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمته مانقص بالذبح والفتوي علي هذا خانية (ردالمحتار ٩ ج ٥٣٥ ص)

(وفي الحاوي لايأكل من الولد بل يتصدق به وان اكل منه تصدق بقيمة ماأكل وان تصدق بولدها حيا احب الي (تاتارخانيه ١٧ ج ٤٤٣ ص)

كه د اختر بچي ذبح ياصدقه نكړي

(مسئله) او كه دغه د اختر بچي ذبح ياصدقه نكړي تردي پوري چه غټ شو اوپه بل كال كي يې يا اضحية كړي دانه ده جائز د دغه كال لپاره به بل حلاله وى او د دغه اختر د بچي غوښه به توله خيراته وى او د حلاليدلو په وجه چه كوم نقصان پكښې راغلى د هغه به قيمت وركوى او د دغه رقم كه ئي خوراک ځنى وكړود هغه به هم قيمت وركوى

وان بقى الولد عنده حتى كبّر وذبحه للعام القابل اضحية لا يجوز وعليه اخرى لعامه الذى ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة مانقص بالذبح والفتوى على هذا (هندية ٥ ج ٣٠٢ ص)

(مسئله) كه د بچي قيمت يې سړكال وركړو او دغه بچي لوي شو د بل كال لپاره يې يې يا قرباني صحي ده

(ولو ترك الولد الى العام القابل وادى قيمته وكبر الولد في االعام القابل وضحى بها عن القابل جاز) قاضي خان ٤ ج ٣٣١ ص)

كه يوسړي وصيت وكړي چه زما له مال څخه اضحيه وكړي

(مسئله) كه يوسړي وصيت وكړي چه زما له مال څخه اضحيه وكړي اويان ونكړي چه كوم شي به وي اوښ به وي اويا به غوا وي اويا پسه او داسړي مړشو نو داوصيت جائز ده يو پسه به ورته اضحيه كوي

وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحَّى عنه ولم يُسَمِّ شَاةً وَلا بَقَرَةً وَلا غير ذلك ولم يُبَيِّنْ الثَّمَنَ أَيْضًا جَازَ وَتَقَعُ على الشَّاةِ (هنديه ٥ ج ٢٩٧ ص)

كه څوک ځان باندي يويا زيات پسونه نذركړي

(مسئله) كچيرې څوک په خپل ځان باندي يويا له يوه څخه زيات پسونه داضحيي لپاره نذركړي نو هغومره شميرپري واجبيږي كوم شميرئي چه په نذر كي يادكړي

اوجب على نفسه عشر اضحيات قالوا لايلزمه الاثنتان لان الاثر جاء بالثنتين هكذا ذكر في الكتاب والصحيح انه يجب الكل كما في الظهيرية (هنديه ٥ ج ٢٩٤ ص

(فقد ظهر وجه تصحيح العشر ووجه لزوم ذبحها في ايام النحر اه (ردالمحتار وج ٥٥٠ ص)

كچيري يوشخص پسه په ځان نذركړي

(مسئله) كچيري يوشخص پسه په ځان نذركړي يياد هغه په ځاي اوش يا غويي حلال كړي دا جائزده (قال الله علي ان اضحي شاة فضحي ببدنة اوبقرة جاز تاترخانيه (ردالمحتار ٩ ج ٥٣٢ ص)

هركله يي چه حيوان دقربانى دپاره واخلي

(مسئله) هركله يي چه حيوان دقربانى دپاره واخلي نو دهغه نه فائده ياڅه كار اخستل مكروه ده مثلاً دهغه شيدي خورل يا سپارلي پري كول يائي په كرايه سره چاته وركول يائي په وړيو نفعه اخستل تول مكروه دي

ولو اشتري شاة للاضحية يكره ان يحلبها اويجز صوفها فينتفع به لانه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من اجزائها قبل اقامت القربة بها (الهندية ٥ ج ٣٠٠ صـ)

كچيرى ئي څه فائده ځني واخستله

(مسئله) كچيرى څه فائده ځني واخلي نو هغه به توله په صدقه كي وركوى مثلاً شيدي به په خيرات كي وركوى او كرايه كي چه كومي روپي حاصلي شوي هغه به هم په خيرات كي وركوي

فان فعل تصدق بالاجرة لانه التزم اقامة القربة بجميع اجزائها (در المختار ج ٩ ص ٥٤٤)

كه دقرباني حيوان خوراک په كورکي كوي

(مسئله) كچيري دقرباني حيوان خوراک په كورکي كوي مثلا اوربشي غنم اووانبه وركوي په دي صورت كي بيا نفع وربانديي دمذكوره اشياؤ په مقابل كي اختستي شي لكه شيدي يې خورل اويا يې وړي پريكول اوبار وربانديي ورل جائز دي تصدق وغيره وربانديي لازم نه ده

ولو اشتري بقرة حلوبة واوجبها اضحية فاكتسب مالا من لبنها يتصدق بمثل ما اكتسب ويتصدق بروثها فان كان يعلفها فما اكتسب من لبنها اوانتفع من روثها فهوله ولايتصدق بشيئ كذا في محيط السَّرَخْسِيّ (هندية ٥ ج ٣٠١ ص

وما أصاب من اللبن تصدق بمثله أوقيمته وكذا الصوف ألا أن يعلفها بقدرها (البزازية علي هامش الهندية ٦ ج ٢٩٤ ص)

كه يو سړي بل چاته يو پسه هبه كړيَ

(مسئله) كه يو سړي بل چاته يو پسه هبه كړي بيا موهوب له هغه اضحيه كړي اوس واهب غواړي چه بيرته په خپله هبه كي رجوع وكړي ابو يوسف صاحب وائي چه رجوع نشي كولاي اوپه ظاهر الروايت كي رجوع كولي شي اوپه موهوب له باندي واجب نه ده چه كوم شي صدقه كړي

(رجل وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له او ذبحها لمتعة او جزاء صيد ثم رجع الواهب في الهبة صح الرجوع وجازت الاضحية والمتعة وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يصح الرجوع فيها وفي ظاهر الرواية صح رجوعه وليس على الموهوب له في الاضحية والمتعة ان يتصدق بشئ كذا في الظهيرية (قاضيخان ٤ ج ٣٣٥ ص

(مسئله) كه په سړي قرباني واجب وي دقرباني لپاره حيوان واخلي بيا دغه حيوان

ورک يا غلا اويا مړسي نو دغه مذكوره شخص كه غني وي بله قرباني وربانديي واجبه ده اوله دوهمي قرباني بعد كه اوله قرباني پيدا شي نو كه يې دا دوم داول په بدل اوعوض كي اختستي وي بيا كه هريو لدوي څخه ذبح كړي جائز ده خوبيا بهتره داده چې دواړه ذبح كړي البته وربانديي لازم نه ده اوكه ئي دادوهمه مستقلا په ځان واجب كړي وي پدي صورت كي د دواړو قرباني وربانديي لازم ده اوكه مذكور شخص مسكين وي چون دمسكين قرباني نفلي ده واجب نده لهذا كه دمسكين قرباني ورک يا غلا يا هم مړه شي قرباني ورځخه ساقط ده په ذمه يې بله قرباني نشته اوكه مسكين بله قرباني واخستله اوهغه اول ورکه قرباني يې هم پيدا شي پدي صورت كي دواړه قرباني كول وربانديي واجب نديي بناء په يو قول ځكه چې په نفس شراء په فقير واجب نګرزي اوبناء په دوهم قول چه په نفس شراء واجب ګرځي دواړه به حلاله وي

(ضلت اوسرقت فاشترى اخرى ثم وجدها فالافضل ذبحها وان ذبح الاولى جاز وكذا الثانية لوقيمتها كالاولى اواكثر وان اقل ضمن الزائد ويتصدق بلا فرق بين غني وفقير وقال بعضهم ان وجبت عن يسار فكذا الجواب وان عن يسار ذبحهما

(وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير ولو ضلت اوسرقت فشرى اخرى فظهرت فعلى الغني احدهما وعلى الفقير كلاهما (در المختار ٩ ج ٥٣٥ ص ـــ ٥٣٩ ص

وذكر الزعفراني في رجل اشترى شاة للاضحية واوجبها اضحية فضلت منه ثم اشترى اخرى مثلها واوجبها اضحية ثم وجد الاولى فان اوجب الثانية ايجابا مستانفا فعليه ان يضحي بهما وان اوجبها بدلا عن الاولى فانه ان يذبح بايهم شاء لان الايجاب متحد فاتحد الواجب (زيلعي ٦ ج ٤٨٢ ص)

فائدة نو دا خبره غلطه ده چه كه دمسكين اختر مړسو دوه وربانديي لازم دي

كه دقرباني په ورځو كي دقرباني حيوان ختم شي

(مسئله) كه دقرباني په ورځو كي دقرباني حيوانان ختم شي نه پيدا كيږي پدي

صورت کی قربانی کول نه ساقطیږی بلکه صاحب دنصاب به دقربانی دپیدا کولو لپاره بل جاي ته پسي ځي کوم جاي ته چه عام خلک دپسو اخستلو لپاره ځي

إذَا لم يَجِدْ أُضحِية في بلدِهِ أو قريته يلْزمه المشي لطلبها إلى مَوضع يمشون إلَيهِ من بلَده لشراء الشياه كذا في القُنية والله أعلم (الهندية ٥ ج ٣٠٨ ص)

که سړی اختر واخلي او بیایي خرڅ کړي

(مسئله) که سړی اختر واخلي او بیایي خرڅ کړی او بل واخلي نو که دا دوهم داول په مثل وو خبره خلاصه سوه او که تر اول نه په قیمت کي کم وي نو زیاتی روپي به خیراته وی مثلا اول په ۱۰۰۰ روپي وو دوهم په ۸۰۰ وو نو ۲۰۰ روپي به خیراته وی مسکین او غني پکشي برابر دي

(واذا اشترى اضحية ثم باعها فاشترى مثلها فلا باس بذلک) لان بنفس الشراء لا تتعين الاضحية قبل ان يوجبها وبعد الايجاب يجوز بيعها في قول ابي حنيفة ومحمد رح ويكره في قول ابي يوسف رحمه الله لا يجوز لتعلق حق الله تعالى بعينها ولكنها يقولان تعلق حق الله بها لا يزيل ملكه عنها ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملک والقدرة على التسليم الاترى ان نجوز بيع مال الزكوة لهذا والاصل فيه ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع دينارا الى حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ليشترى له شاة الاضحية فاشترى ثم باعها بدينارين ثم اشترى اخرى بدينار وجاء بالشاة والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلک فقال بارک الله في صفقتک اما الشاة فضح بها واما الدينار فتصدق به (اخرجه الترمذي والامام احمد في سنده الى ان قال الشيخ والاصح عندي ان الجواب فيهما سواء لان الاضحية وان كانت واجبة على الغني في ذمته فهو متمكن من تعيين الواجب في محل فيتعين بتعينه في هذا المحل من حيث قدر المالية لانه تعيين مقيد وان كان لا يتعين من حيث فراغ الذمة (المبسوط للسرخسي ١٢ ج)

ولو باع بعشرين فزادت الاولى عند المشترى فصارت تساوي ثلاثين على قول أبي

حنيفه بيع الاولى جائز فكان عليه أن يتصدق بحصة زيادة حدثت عند المشترى (الهنديه ٥ ج ٢٩٤ ص)

(وان اشترى اخرى بعد ما باع الاولي ان اشتري الثانية بجميع الثمن الاولي جاز ولا شي عليه وان اشتري الاخري باقل مما تباع الاولي يتصدق بما بقي عنده من ثمن الاولي (قاضيخان ٤ ج ٣٣٠ ص)

دقربانی حیوان بدلول مکروه ده

(مسئله) دقربانی حیوان بدلول مکروه ده مثلا زید خپله قربانی بکرته ورکړی اوهغه ئی زیدته ورکړی که چیری غنی وی اوکه فقیر وو بیا نشی بدلولای یا دیوی په ځای بله نشي اخستلای بناء په یو روایت باندي

وجه الاستحسان انها تعينت للذبح لتعينها للاضحية حتي وجب عليه ان يضحي بها في ايام النحر اي لو كان المضحي فقيرا نهاية ويكره ان يبدل بها غيرها اي اذا كان غنيا نهاية (ردالمحتار ٩ ج ٥٤٥ ص)

کچیري دقربانی حیوان ځنګلي شو

(مسئله) کچیري دقربانی حیوان سحرائي یعني ځنګلي شو او مالک دقرباني په نیت داختر په ورځو کي وویشتو نو قرباني یي جائزده

(ندت الاهلية توحشت فرماها عن الاضحية جاز (بزازيه ٦ ج ٢٨٩ ص)

شاة ندت فرماها صاحبها ونوى الاضحيه فاصابها السهم وقتل جازت الاضحية لانها التحقت بالوحشة (قاضي خان ٤ ج ٣٣٦ ص)

که یوسړي خپل پسه د بل شخص لپاره اضحیه کړي

(مسئله) کچیري یوسړي خپل پسه د بل شخص لپاره اضحیة کړي دهغه بل شخص قرباني نه صحیح کیږي که هغه بل شخص دغه ته امر کړي وي اوکه ئي نه وي کړي په دواړو صورتونو کي دهغه بل شخص لپاره قرباني نه ادا کیږي مګر په هغه وخت

كي صحيح ده چه قبض يي كړي

ذكر فى فتاوى ابى الليث رحمه الله تَعَالَى اذا ضحى بشاة نفسه عن غيره بأمر ذلك الغير او بغير امره لا تجوز لانه لا يمكن تجوز التضحية عن الغير الا باثبات الملك لذلك الغير فى الشاة ولن يثبت الملك له فى الشاة الا با القبض ولم يوجد قبض الامر ههنا لا بنفسه ولا بنائبه كذا في الذخيرة (الهندية ٥ ج ٣٠٢ ص)

كچيري څوک په خپله غواکي يوه حصه قرباني

(مسئله) كچيري څوک په خپله غواکي يوه حصه قرباني دبل اجنبي سړي لپاره بي دهغه له امر څخه وکړي نو دغه قرباني نه صحيح کيږي نه د دغه شخص او نه دهغه بل کس مګر که هغه شخص ورته امر وکړي او يا خپل واړه اولاد ته بغير دهغوي دامر څخه وکړي بياصحي کيږي

وَلَوْ ضَحَّى بِبَدَنَةٍ عن نَفْسِهِ وَعُرْسِهِ وَأَوْلَادِهِ ليس هذا في ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وقال الْحَسَنُ بن زِيَادٍ في كِتَابِ الْأُضْحِيَةِ إن كان أَوْلَاده صغارا جاز عنه وَعَنهم جميعا في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رحمهما الله تعالى وإن كانوا كِبارا إنْ فَعَلَ بِأَمْرِهِم جاز عن الْكُل في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وإن فعل بِغير أَمرهم أو بغير أمر بَعْضِهِم لا تَجوز عنه ولا عنهم في قَولِهِم جميعا لأَن نَصِيبَ من لم يَأْمر صار لحما فصار الْكل لَحما

(هنديه ٥ ج ٣٠٢ ص)

كه يو سړي د اختر په نيت پسه واخلي

(مسئله) كه يو سړي د اختر په نيت پسه واخلي بل سړي دده لپاره حلال کړي نو دا دمالک څخه صحيح ده او په حلاليدونکی هيڅ ضمان نسته او هغه نيت په وخت دشراء کي هغه کفايت کوي او که يي دځان لپاره ذبحه کړه بيائي که مالک دغه مذبوحه قرباني ورځخه يوړه نو بيا دغه قرباني د مالک لپاره صحي ده او که يي ضمان ځني واخسته بيا د حلالدونکی لپاره صحي ده

ولو شراها بنية الاضحية فذبحها غيره بلا اذنه فان اخذها مذبوحة ولم يضمنه اجزاته (اجزات الشاري عن التضحية لانه قدنواها فلا يضره ذبحها غيره على مابينا) وان ضمنه لا تجزئه (لاتجزي الشاري وتجوز عن الذابح لانه ظهر ان الاراقة حصلت على ملكه وهذا) وهذا اذا ذبحها عن نفسه اما اذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه (در المختار رد المحتار ٩ ج ٥٤٦ ص)

(١) لكن داتفصيل ټول په هغه صورة کښي ده چي که مالک دغه داختر لپاره معلوم کړي وي او که يي نه وو معلوم کړي مثال يوسړي د قرباني په ورځو کي پنځه پسونه په دي نيت واخلي چه يوبه له دوي څخه قرباني کوي البته معين ئي نکړي او بل سړي راشي له دغو پسو څخه يوپسه دده لپاره قرباني کړي دغه جواز نلري ځکه ده ته اذن نه صراحة شته او نه دلالة شته او ذابح ضامن هم ده چه مالک ته به ضمان ورکوي

واستفيد منه انه لو كانت غير معينة لا تجزي وضمن قال في الخانية اشتري خمس شياة في ايام الاضحية واراد ان يضحي بواحدة منها الا انه لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الاضحي بنية صاحبها بلا امره ضمن (ردالمحتار ٩ ج ٥٤٦ ص)

لسونفروله يوکس څخه لس پسونه واخستل

(مسئله) لسونفروله يوکس څخه لس پسونه واخستل په دي رقم سره چه بائع دوي ته ووائي دغه لس داني پسونه يوه دانه په لس روپي يوجايي درباندي خرڅوم دوي ورته ووائي صحيح ده نو دغه لس داني پسونه د دغو لسو نفرو په مابين کي شريک شول بياهريو ملګری يوپسه ځانته اضحيه کړي وروسته له اضحيه څخه بيامعلومه شوه چه ديوه کس پسه رونده ده په دي صورت کي کچيري دغه نفر اونورو ټولو ملګرو انکارو کړو چه دغه زمونږ نه ده نو په دي صورت کي ديوه اضحيه هم نه صحيح کيږي ځکه نه داني پسونه له لسونفرو څخه نه صحي کيږي او کچيري ټول جوړول او معيوب پکي نه ووياد ټولو اضحيه صحيح کيږي

عَشَرَةُ نَفَرٍ اشْتَرَوْا من رَجُلٍ عَشَرَ شِيَاهٍ جُمْلَةً فقال الْبَائِعُ بِعْتُ هذه الْعَشَرَةَ لَكُمْ كُلَّ شَاةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَا فَصَارَتْ الْعَشَرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمْ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم شَاةً وَضَحَّى عن نَفْسِهِ جَازَ فَإِنْ ظَهَرَ منها شَاةٌ عَوْرَاءُ فَأَنْكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ من الشُّرَكَاءِ أَنْ تَكُونَ الْعَوْرَاءُ له لَا تَجُوزُ تَضْحِيَتُهُمْ لِأَنَّ تِسْعَ شِيَاهٍ عن عَشَرَةِ نَفَرٍ لَا تَجُوزُ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ ج ٤ ص ٣٣٤)

يوشخص لره نه نفره عيال وي

(مسئله) يوشخص لره نه نفره عيال ده چه له ده سره لس تنه كيږي بيا دغه شخص لس پسونه اضحيه كړي له خپل ځان او له عيال څخه خو تعين په كښي ونه كړي چه دغه پسه د فلاني او دغه د فلاني بلكه مشترك يي حلال كړي د ځان له طرفه او د عيال له طرفه نو د ټولو اضحيه استحسانا صحيح كيږي

روى بِشْرُ بن الْوَلِيدِ عن أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ له تِسْعَةٌ من الْعِيَالِ وهو الْعَاشِرُ فَضَحَّى بِعَشْرٍ من الْغَنَمِ عن نَفْسِهِ وَعَنْ عِيَالِهِ وَلَا يَنْوِي شَاةً بِعَيْنِهَا لَكِنْ يَنْوِي الْعَشَرَةَ عَنْهُمْ وَعَنْهُ جَازَ في الِاسْتِحْسَانِ وهو قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْمُحِيطِ (هنديه ٥ ج ٣٠٠ ص)

(وروي بشر بن الوليد عن ابي يوسف رحمه الله في رجل له تسعة من العيال وهو العاشر فضحي بعشرة من الغنم عن نفسه وعن عياله ولا ينوي شاة بعينها لكن ينوي العشرة عنهم وعنه جاز في الاستحسان وهو قول ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه (تاتارخانيه ١٧ ج ٤٣٣ ص)

كچيري سړي فقيروي اضحيه پري واجب نه وي

(مسئله) كچيري سړي فقيروي اضحيه پري واجب نه وي نو دي چرګه حلاله كړي لپاره د قرباني نو دا مكروه ده په كراهيت تحريمي سره

وفي أُصُولِ التَّوْحِيدِ لِلْإِمَامِ الصفار والتضحية بالديك والدجاجة في أيام الأُضحية منْ لا أُضحيةَ عليه لإعساره تَشبيها بالمُضحين مكروه لأَنه من رسوم المجوس كذَا في

الخلاصة ومن لا أضحية عليه لإعساره لو ذبح دجاجة أو ديكا يكره كَذَا في وَجِيزِ الْكَرْدَرِيِّ (هنديه ٥ ج ٣٠٠ ص)

(ويكره ذبح دجاجة وديك بنية الاضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل (ردالمحتار ٩ ج ٥٢١ ص)

پوست په زكوة كي وركول نده صحيح

(مسئله): د اختر پوست يا غوشه په زكوة كي وركول نده صحيح لكن كه غني يي يو واربل غني ته وركړي هغه يي بيا (فقير) ته په زكوة كښي وركړي بياد دوهم غني زكوة پري اداكيږي

واذا دفع اللحم الى فقير بنية الزكوة لا يحسب عنها في الظاهر الرواية لكن اذا دفع لغني ثم دفع اليه بنيتها يحسب قهستاني (ردالمحتار ٩\ ٥٢٣ ص).

په يوه سړي اضحيه واجبه وي داخترشپي تيري شي

(مسئله) په يوه سړي باندي اضحيه واجبه وي خو داخترشپي ورځخه تيري شي او اضحيه وونه كړي نو اوس كه ئي قرباني خريداري كړي وه نوعين اضحيه به وركوي د فقير او غني فرق پكښي نشته او كه يي نه وه خريداري كړي نو بيا به قيمت د اضحيه صدقه كوي او قيمت به د متوسط مال وركوي يعنى د پسه قيمت (يا د غوايي) د أوومى حصى قيمت دي صدقه كړى ترڅو ثواب د قربانى پيدا كړى

امام صاحب واي چه دغه تصدق كول خپلي ښځي ته اګر كه مسكينه وي نه ده روا او همدارنګه كچيري ښځه تصدق كوي نو خپل ميړه ته به ئي نه وركوي او هم دارنګه خپلي مورته هم نده روا

(واقول ذكر في البدائع ان الصحيح ان الشاة المشتراة للاضحية اذا لم يضح بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين اصحابنا: فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها قال القهستاني او قيمة شاة وسط كما في الزاهدي (ردالمحتار ٩ ج ٥٢٣ ص)

لا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِقِيمَةِ الأُضحِيةِ بَعدَ وَقتِهَا على الزَّوجَةِ المُعسِرَةِ وَلَا على الزَّوجِ المُعسِرِ عِندَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى خَاصَّةً (ظت) وَلَا على أُمِّهِ المُعسِرَةِ (الهنديه ٥ ج ٣٠٨ ص)

(مسئله) کچيري يو شخص اوبادوي اودقرباني ورځي ورځخه تيري شي نواول خوبه پخپله دقرباني قيمت صدقه کوي اوکچيري مړشو نوبياهم په دي شخص وصيت لازم ده اوتصدق دقيمت ورځخه نه ساقطيږي اوورثه به دده له حصي څخه قيمة صدقه کوي

(ولو ما بعد مضى ايام النحر لم يسقط التصدق بقيمة الشاة حتى يلزمه الايصاء به هكذا في الظهيرية (هنديه ٥ ج ٢٩٧ ص)

يوسړي يوه غوا له ځان او ښځي څخه قرباني کړي

(مسئله) يوسړي يوه غوا له خپله ځان اوله خپلي ښځي اوله خپل اولاد څخه چه دغه اولادیي بالغان هم وي قرباني کړي دتولو قرباني صحيح کيږي په دي شرط چه پلار ته به اجازه صراحة يادلالة موجوده وي اوياد خلکو عادت جاري وي چه پلاريي خپل اولادته کوي نوبياهم صحي ده ځکه داهم دلالة اجازه ده

ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم بزازية قال في الذخيرة ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم فإن كان على هذا الوجه فما استحسنه أبو يوسف مستحسن (ردالمحتار ٩ ج ٥٢٤ ص)

(مسئله) وان اشترى شاة للاضحية فوجدها مقطوع الاذن فله الرد بهذا العيب وكذا كل ما يمنع التضحية وان اشتراها لغير الاضحية لا يردها ما لم يكن هذا عيبا عند الناس والقول للمشتري في هذه الشاة ان كانت الاضحية وكان في زمانها وهو من اهل ان يضحي اي كان عينا (زادالفقيه ٦٣٢ ص)

که يو سړي مال واخست اوبيا مريض شو

(مسئله) که يو سړي مال واخست اوبياله ايام النحر څخه مخته مريض شو چه معيوب اوناقابل دقرباني شو نوکه مالک غني وو نوهغه ته دغه غوښه رواده چه خوراک ورځخه وکړي اوياييي خرڅه کړي ولي چه دقرباني قابل پاته نشوه نودهغه قائم مقام په غني واجب ده اوکه مالک فقيروي نوهغه ته دغه غوښه خوړل جائز نه ده ولوکه دقرباني له ورځو څخه ئي مخته ذبحه کړي اوبله قرباني هم وربانديي نشته اوکه داسي مرض ورته وليګيده چه مانع دقرباني نه وي نوکه بيايي مخته ذبح کړي بيايي خوراک نه غني اونه فقير ته جائزده (کفايت المفتي ٨ ج ١٩٧ ص

(وَلَو اشترى شاة لِلأضحيةِ يكره أن يحلِبها أو يجز صوفها فينتفِع بهِ لأنه عيّنها للقربةِ فلا يحِلّ له الانتِفَاعُ بِجُزءٍ من أجزَائِهَا قبل إقَامَةِ القُربَةِ بها كما لا يَحِلُّ له الانتِفَاعُ بِلَحمِهَا إذَا ذَبَحَهَا قبل وَقتِهَا وَمِنَ المَشَايِخِ من قال هذا في الشَّاةِ المَنذُورِ بها بِعَينِهَا من المُعسِرِ وَالمُوسِرِ وفي الشَّاةِ المُشتَرَاةِ لِلأُضحِيَّةِ من المُعسِرِ فَأَمَّا المُشتَرَاةُ من المُوسِرِ لِلأُضحِيَّةِ فَلَا بَأسَ أَن يَحلُبَهَا وَيَجُزَّ صُوفَهَا كَذَا في البَدَائِعِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ المُوسِرَ وَالمُعسِرَ في حَلبِهَا وَجَزِّ صُوفِهَا سَوَاءٌ هَكَذَا في الغِيَاثِيَّةِ هنديه ٥ ج ٣٠٠ ص)

والجواب أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها بدائع ويأتي قريبا أنه يكره أن يبدل بها غيرها فيفيد التعين أيضا (ردالمحتار ٩ ج ٥٢٤ ص

مستحب داده چه خپل اختريه خپله حلال کړي

(مسئله) مستحب داده چه خپل اختريه خپله حلال کړي که يي طاقت وو او که ضعيف وو يا بل عذر وو يا يي حلال ولي نشواى بيا مستحب داده چه بل ته امر وکړي او دا هم مستحب ده چه خپله ورته حاضر سى فالافضل ان يذبح بنفسه ان قدر عليه لانه قربة